

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Geldend vanaf 01-01-2026

Gegevens deze versie

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36744 Artikel(en): 6

Kamerstuknummer: 36713 Artikel(en): 54

Kamerstuknummer: 36785 Artikel(en): 25, 28, 29, 29a, 29b, 29g, 29i, 36a, 57

Kamerstuknummer: 36796 Artikel(en): 54

Gegevens oorspronkelijke regeling

BWB-nummer

BWBR0002524

Bronpublicatie:

18-02-1966, Stb. 1966, 84 (uitgifte: 17-03-1966, kamerstukken: 7171)

Inwerkingtreding

01-09-1966

Bronpublicatie inwerkingtreding:

08-09-1966, Stb. 1966, 365 (uitgifte: 01-01-1966, kamerstukken/regelingnummer: -)

Parlementaire geschiedenis

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Bijlage

Handelingen II 62/63, 7171; 63/64, 7171; 64/65, 7171

Handelingen II 64/65, bladz. 1656-1683, 1712-1737 Bijlage

Handelingen I 65/66, 7171

Handelingen I 65/66, bladz. 328-353

Eerste regelgevende instantie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Citeertitel

De citeertitel is in de regeling vastgesteld.

Titelvariant(en)

W. Arbeidsongeschiktheid

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Wet op de arbeidsongeschiktheid

Wet op de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Afkorting(en)

WAO

Vakgebied(en)

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Verzekeringen

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Algemeen

Soort regeling

wet

Werkingssfeer

Nederland

Historie

Datum inwerkingtreding	Terugwerkend tot en met	Datum afkondiging	Publicatiebron	Opmerking
01-01-2026		10-12-2025	Stcrt. 2025, 43553	
01-01-2025		11-12-2024	Stb. 2024, 409	Verzamelwet SZW 2025
		25-11-2024	Stcrt. 2024, 39288	
01-01-2024		29-11-2023	Stcrt. 2023, 33542	
		12-05-2023	Stb. 2023, 168	Wet invoering minimumuurloon
01-10-2023		24-05-2023	Stb. 2023, 202	Reparatiewet forensische zorg
01-01-2023		22-11-2022	Stcrt. 2022, 32251	
02-08-2022		13-10-2021	Stb. 2021, 592	Wet betaald ouderschapsverlof
01-01-2022		15-12-2021	Stb. 2021, 627	Verzamelwet SZW 2022
		03-12-2021	Stcrt. 2021, 49166	
21-12-2021	15-11-2021	15-12-2021	Stb. 2021, 627	Verzamelwet SZW 2022
01-07-2021		27-05-2021	Stb. 2021, 259	Wijziging bedrag tegemoetkoming arbeidsongeschikten
01-01-2021		25-11-2020	Stb. 2020, 496	Verzamelwet SZW 2021
		19-11-2020	Stcrt. 2020, 61666	
		08-03-2017	Stb. 2017, 110	
		23-12-2010	Stb. 2010, 867	
01-07-2020		14-11-2018	Stb. 2018, 451 jo Stb. 2019, 483	
19-03-2020		05-02-2020	Stb. 2020, 67	Verzamelwet VWS 2020
01-01-2020		25-11-2019	Stcrt. 2019, 65478	
		24-04-2019	Stb. 2019, 185	Abonnementstarief WMO
		24-01-2018	Stb. 2018, 37	
01-07-2019		25-01-2017	Stb. 2017, 24	
01-01-2019		23-11-2018	Stcrt. 2018, 67779	
		17-10-2018	Stb. 2018, 424	
		24-01-2018	Stb. 2018, 38	
23-11-2018		17-10-2018	Stb. 2018, 424	
01-01-2018		29-11-2017	Stb. 2017, 484	
		23-11-2017	Stcrt. 2017, 68641	
01-10-2017		16-01-2017	Stb. 2017, 78	
01-07-2017		23-05-2017	Stb. 2017, 232	
		25-01-2017	Stb. 2017, 24	
		21-05-2012	Stb. 2012, 224	
01-01-2017		28-11-2016	Stcrt. 2016, 65678	
		14-11-2016	Stb. 2016, 471	
		23-08-2016	Stb. 2016, 318	
01-08-2016	01-01-2015	18-05-2016	Stb. 2016, 206	
01-05-2016		03-02-2016	Stb. 2016, 45	
01-01-2016		25-11-2015	Stb. 2015, 464	
		10-11-2015	Stcrt. 2015, 41467	
11-12-2015	01-07-2015	25-11-2015	Stb. 2015, 464	
01-07-2015		22-05-2015	Stb. 2015, 203	
		26-11-2014	Stb. 2014, 504	
01-01-2015		03-12-2014	Stb. 2014, 494	
		26-11-2014	Stb. 2014, 504	
		26-11-2014	Stcrt. 2014, 34507	
		05-11-2014	Stb. 2014, 442	
		02-07-2014	Stb. 2014, 270	
		02-07-2014	Stb. 2014, 269	
	01-01-2012	19-06-2014	Stb. 2014, 238	
16-07-2014	01-01-2014	23-06-2014	Stb. 2014, 226	

	01-01-2014	04-06-2014	Stb. 2014, 259	
01-04-2014		11-12-2013	Stb. 2013, 578	
19-03-2014		07-02-2013	Stb. 2013, 76	
06-01-2014		09-10-2013	Stb. 2013, 405	
01-01-2014		09-10-2013	Stb. 2013, 405	
01-07-2013		19-06-2013	Stb. 2013, 236	
		19-06-2013	Stb. 2013, 226	
01-01-2013		20-12-2012	Stb. 2012, 682	
		04-10-2012	Stb. 2012, 464	
		04-10-2012	Stb. 2012, 462	
		02-08-2012	Stb. 2012, 361	
		06-06-2011	Stb. 2011, 288	
28-12-2012		27-09-2012	Stb. 2012, 657	
01-07-2012	01-01-2012	21-05-2012	Stb. 2012, 224	
01-04-2012		08-12-2011	Stb. 2012, 2	
01-01-2012		22-12-2011	Stb. 2011, 650	
		01-12-2011	Stb. 2011, 618	
		23-12-2010	Stb. 2010, 867	
		29-12-2008	Stb. 2008, 590	
01-07-2011		16-12-2010	Stb. 2010, 838	
01-01-2011		23-12-2010	Stb. 2010, 867	
		16-12-2010	Stb. 2010, 838	
		13-12-2010	Stb. 2010, 840	
10-10-2010		17-05-2010	Stb. 2010, 350	
01-10-2010		11-03-2010	Stb. 2010, 146	
01-01-2010		17-12-2009	Stb. 2009, 596	
		03-12-2009	Stb. 2009, 589	
		03-12-2009	Stb. 2009, 580	
22-12-2009		03-12-2009	Stb. 2009, 542	
01-12-2009		25-06-2009	Stb. 2009, 390	
01-10-2009		01-07-2009	Stb. 2009, 282	
		18-06-2009	Stb. 2009, 384	
01-08-2009		02-07-2009	Stb. 2009, 318	
01-07-2009		25-06-2009	Stb. 2009, 265	
01-01-2009		29-12-2008	Stb. 2008, 600	
		29-12-2008	Stb. 2008, 598	
	20-12-2005	29-12-2008	Stb. 2008, 590	
		11-11-2008	Stb. 2008, 603	
19-12-2008		04-12-2008	Stb. 2008, 510	
01-11-2008		11-09-2008	Stb. 2008, 414	
14-06-2008	01-07-2007	20-12-2007	Stb. 2007, 567	
13-06-2008	20-12-2005	22-05-2008	Stb. 2008, 199	
04-06-2008		29-05-2008	Stb. 2008, 192	
01-05-2008		29-11-2001	Stb. 2001, 625	
01-01-2008		12-12-2007	Stb. 2007, 555	
		12-12-2007	Stb. 2007, 557	
28-12-2007	20-12-2005	20-12-2007	Stb. 2007, 567	
01-01-2007		14-12-2006	Stb. 2006, 682	
		30-11-2006	Stb. 2006, 703	
		30-11-2006	Stb. 2006, 673	
23-12-2006	20-12-2005	07-12-2006	Stb. 2006, 697	
	01-01-2001	30-11-2006	Stb. 2006, 703	
08-03-2006		06-10-2005	Stb. 2005, 530	
01-01-2006		22-12-2005	Stb. 2005, 718	
		22-12-2005	Stb. 2005, 710	

		22-12-2005	Stb. 2005, 708	
		10-11-2005	Stb. 2005, 573	
		06-10-2005	Stb. 2005, 525	
		16-12-2004	Stb. 2005, 37	
		24-06-2004	Stb. 2004, 311	
		26-02-1992	Stb. 1992, 82 jo Stb. 1993, 750	
29-12-2005		22-12-2005	Stb. 2005, 710	
	01-06-2005	22-12-2005	Stb. 2005, 708	
		10-11-2005	Stb. 2005, 573	
14-12-2005	01-10-2004	01-12-2005	Stb. 2005, 624	
01-09-2005		03-02-2005	Stb. 2005, 65	
01-07-2005		07-04-2005	Stb. 2005, 202	
01-06-2005		28-04-2005	Stb. 2005, 274	
01-01-2005		23-12-2004	Stb. 2004, 717	
		23-12-2004	Stb. 2004, 728	
		23-12-2004	Stb. 2004, 720	
		06-07-2004	Stb. 2004, 324	
		22-04-2004	Stb. 2004, 700 jo Stb. 2004, 306	
		29-11-2001	Stb. 2001, 628	
		29-11-2001	Stb. 2001, 625	
		21-12-2000	Stb. 2000, 627	
30-12-2004		23-12-2004	Stb. 2004, 731	
01-10-2004		09-07-2004	Stb. 2004, 416	
04-09-2004		19-12-2003	Stb. 2003, 555	
		19-12-2003	Stb. 2003, 544	
11-08-2004		29-11-2001	Stb. 2001, 625	
01-07-2004	01-01-2003	29-06-2004	Stb. 2004, 296	
26-06-2004		29-11-2001	Stb. 2001, 625	
01-03-2004		19-12-2003	Stb. 2003, 555	
		10-12-2003	Stb. 2003, 524	
04-01-2004		29-11-2001	Stb. 2001, 625	
01-01-2004		19-12-2003	Stb. 2003, 557	
		19-12-2003	Stb. 2003, 555	
	01-01-2002	19-12-2003	Stb. 2003, 544	
		09-10-2003	Stb. 2003, 376	
		29-11-2001	Stb. 2001, 625	
01-12-2003		14-11-2002	Stb. 2003, 55	
01-09-2003		05-06-2003	Stb. 2003, 238 jo Stb. 2003, 239	
01-04-2003		12-12-2002	Stb. 2002, 647	
01-03-2003		14-11-2002	Stb. 2002, 584	
01-01-2003		20-12-2001	Stb. 2001, 695	
		29-11-2001	Stb. 2001, 625	
10-08-2002		29-11-2001	Stb. 2001, 625	
01-07-2002		20-06-2002	Stb. 2002, 330	
01-04-2002		14-12-2001	Stb. 2001, 644	
		29-11-2001	Stb. 2001, 628 jo Stb. 2001, 692	
		29-11-2001	Stb. 2001, 628	
		29-11-2001	Stb. 2001, 625	
01-01-2002		20-12-2001	Stb. 2001, 695	
		20-12-2001	Stb. 2001, 692	
		14-12-2001	Stb. 2001, 644	

		29-11-2001	Stb. 2001, 625 jo Stb. 2001, 628	
		29-11-2001	Stb. 2001, 625	
		27-09-2001	Stb. 2001, 481	
29-12-2001		20-12-2001	Stb. 2001, 695	
01-12-2001		16-11-2001	Stb. 2001, 568	
01-04-2001		23-11-2000	Stb. 2000, 496	
01-02-2001		26-02-1997	Stb. 1997, 96	
01-01-2001	01-01-1998	21-12-2000	Stb. 2000, 627	
		24-12-1998	Stb. 1998, 742	
	01-01-1998	23-04-1998	Stb. 1998, 290	
		24-04-1997	Stb. 1997, 794 jo Stb. 1997, 175	
		26-09-1996	Stb. 1996, 478	
22-12-2000		13-12-2000	Stb. 2000, 561	
01-07-2000		20-01-2000	Stb. 2000, 40	
01-05-2000		22-12-1999	Stb. 1999, 595	
01-01-2000		22-12-1999	Stb. 1999, 594	
		27-05-1999	Stb. 1999, 250	
		24-12-1998	Stb. 1998, 742	
	01-01-1998	23-04-1998	Stb. 1998, 290	
		24-04-1997	Stb. 1997, 794 jo Stb. 1997, 175	
28-12-1999		23-04-1998	Stb. 1998, 290	
24-12-1999		15-12-1999	Stb. 1999, 564	
01-07-1999		27-03-1999	Stb. 1999, 185	
04-02-1999		21-12-1995	Stb. 1995, 691	
01-01-1999		24-12-1998	Stb. 1998, 741	
	01-01-1998	23-04-1998	Stb. 1998, 290	
		09-04-1998	Stb. 1998, 278	
		24-04-1997	Stb. 1997, 794 jo Stb. 1997, 175	
		15-12-1995	Stb. 1995, 635	
31-12-1998	01-01-1998	24-12-1998	Stb. 1998, 742	
01-12-1998		01-07-1998	Stb. 1998, 448	
01-10-1998		11-06-1998	Stb. 1998, 412	
01-08-1998		09-04-1998	Stb. 1998, 278	
01-07-1998	01-01-1998	23-04-1998	Stb. 1998, 290	
		26-03-1998	Stb. 1998, 203	
		26-03-1998	Stb. 1997, 794 jo Stb. 1998, 203	
		26-03-1998	Stb. 1997, 789 jo Stb. 1998, 203	
		26-03-1998	Stb. 1997, 789	
15-05-1998	01-01-1992	29-04-1998	Stb. 1998, 267	
01-04-1998		24-12-1997	Stb. 1997, 773	
02-01-1998		24-12-1997	Stb. 1997, 789	
01-01-1998		24-12-1997	Stb. 1997, 794	
		24-12-1997	Stb. 1997, 789	
		24-12-1997	Stb. 1997, 768	
		17-12-1997	Stb. 1997, 660	
		11-09-1997	Stb. 1997, 465	
		11-09-1997	Stb. 1997, 789 jo Stb. 1997, 465	
		24-04-1997	Stb. 1997, 178	
		24-04-1997	Stb. 1997, 175	

		24-04-1997	Stb. 1997, 794 jo Stb. 1997, 178	
		24-04-1997	Stb. 1997, 794 jo Stb. 1997, 175	
		02-11-1995	Stb. 1995, 560	
31-12-1997		21-01-1999	Stb. 1999, 23	
	01-04-1997	24-12-1997	Stb. 1997, 789	
		24-04-1997	Stb. 1997, 794 jo Stb. 1997, 175	
01-12-1997		11-11-1993	Stb. 1993, 655	
01-10-1997		24-04-1997	Stb. 1997, 175	
01-05-1997		24-04-1997	Stb. 1997, 178	
		24-04-1997	Stb. 1997, 175	
25-04-1997	01-01-1996	10-04-1997	Stb. 1997, 162	
01-04-1997		14-11-1996	Stb. 1996, 562	
01-03-1997		26-02-1997	Stb. 1997, 96	
11-01-1997		15-12-1994	Stb. 1994, 916	
01-01-1997		29-11-1996	Stb. 1996, 619	
		21-12-1995	Stb. 1995, 696	
02-10-1996		26-09-1996	Stb. 1996, 478	
01-08-1996		25-04-1996	Stb. 1996, 248 jo Stb. 1996, 134	
		25-04-1996	Stb. 1996, 248	
		21-12-1995	Stb. 1995, 690	
01-04-1996		02-11-1995	Stb. 1995, 560	
01-03-1996		08-02-1996	Stb. 1996, 134	
01-01-1996		21-12-1995	Stb. 1995, 696	
		02-11-1995	Stb. 1995, 560	
		12-04-1995	Stb. 1995, 200	
29-12-1995		21-12-1995	Stb. 1995, 691	
		02-11-1995	Stb. 1995, 560	
17-05-1995		26-04-1995	Stb. 1995, 250	
01-01-1995		15-12-1994	Stb. 1994, 916	
01-01-1994		22-12-1993	Stb. 1993, 750	
		16-12-1993	Stb. 1993, 650 jo Stb. 1993, 690	
		16-12-1993	Stb. 1993, 650	
01-08-1993		07-07-1993	Stb. 1993, 412	
01-03-1993		23-11-1992	Stb. 1992, 675	
01-01-1993		23-12-1992	Stb. 1992, 732	
		06-11-1986	Stb. 1986, 567	
04-03-1992		26-02-1992	Stb. 1992, 82	
01-03-1992		26-02-1992	Stb. 1992, 82	
29-01-1992		06-11-1986	Stb. 1986, 567	
29-11-1991		14-11-1991	Stb. 1991, 624	
01-04-1991		13-12-1990	Stb. 1990, 605 jo Stb. 1991, 260	
		13-12-1990	Stb. 1990, 605	
02-01-1991		30-12-1983	Stb. 1983, 697	
01-01-1991		28-06-1990	Stb. 1990, 403	
29-06-1990		30-05-1990	Stb. 1990, 316	
01-06-1990		30-05-1990	Stb. 1990, 222	
02-03-1990		22-02-1990	Stb. 1990, 98	
01-01-1990		27-04-1989	Stb. 1989, 127 jo Stb. 1989, 585	
		27-04-1989	Stb. 1989, 127	

		28-12-1988	Stb. 1988, 655	
01-01-1989		16-06-1988	Stb. 1988, 305	
30-04-1988		11-02-1988	Stb. 1988, 77	
06-01-1988		24-12-1987	Stb. 1987, 619	
01-01-1988		24-12-1987	Stb. 1987, 629	
		26-11-1987	Stb. 1987, 560	
01-07-1987		11-06-1987	Stb. 1987, 281	
30-04-1987		24-12-1987	Stb. 1987, 619	
		24-12-1987	Stb. 1987, 619	
01-01-1987		18-12-1986	Stb. 1986, 639	
		06-11-1986	Stb. 1986, 567 jo Stb. 1986, 568	
		06-11-1986	Stb. 1986, 567	
		06-11-1986	Stb. 1986, 561 jo Stb. 1986, 568	
		06-11-1986	Stb. 1986, 561	
01-05-1985		03-04-1985	Stb. 1985, 201	
01-01-1985		19-12-1984	Stb. 1984, 633	
01-01-1984		29-12-1982	Stb. 1982, 737	
01-03-1983		29-12-1982	Stb. 1982, 748	
01-07-1982		04-06-1981	Stb. 1981, 370	
01-01-1981		24-12-1980	Stb. 1980, 706	
01-01-1980		20-12-1979	Stb. 1979, 711	
		20-12-1979	Stb. 1979, 710	
		11-04-1979	Stb. 1979, 304	
01-07-1979		04-04-1979	Stb. 1979, 238	
01-01-1979		20-12-1979	Stb. 1979, 708	
12-01-1978		14-12-1977	Stb. 1977, 670	
01-01-1977		22-12-1976	Stb. 1976, 720	
		08-09-1976	Stb. 1976, 473	
01-10-1976		08-09-1976	Stb. 1976, 473	
01-09-1976		23-06-1976	Stb. 1976, 377	
26-07-1976		08-04-1976	Stb. 1976, 229	
17-05-1976		24-03-1976	Stb. 1976, 221	
01-01-1976		08-09-1976	Stb. 1976, 473	
		23-06-1976	Stb. 1976, 345	
01-01-1975		20-11-1974	Stb. 1974, 702	
23-09-1974		23-08-1974	Stb. 1974, 509	
01-07-1974		25-06-1975	Stb. 1975, 377	
01-07-1973		22-01-1975	Stb. 1975, 41	
01-01-1973		08-04-1971	Stb. 1971, 214	
01-01-1972		26-01-1972	Stb. 1972, 43	
01-08-1971		31-03-1971	Stb. 1971, 422	
01-05-1971		23-04-1971	Stb. 1971, 241	
01-10-1970		14-09-1970	Stb. 1970, 420	
01-05-1970		09-07-1970	Stb. 1970, 350	
01-12-1969		08-10-1969	Stb. 1969, 479	
01-01-1968		24-04-1968	Stb. 1968, 226	
		14-12-1967	Stb. 1967, 617	
04-08-1967		20-07-1967	Stb. 1967, 396	
01-07-1967		20-07-1967	Stb. 1967, 396	
		30-06-1967	Stb. 1967, 367	
		18-02-1966	Stb. 1966, 84	
01-05-1967		02-02-1967	Stb. 1967, 102	
01-09-1966		18-02-1966	Stb. 1966, 84	

Aanhef

Geldend vanaf 01-01-2009

Wet van 18 februari 1966, inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen vast te stellen inzake een verplichte verzekering van loontrekkenden tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Geldend vanaf 01-01-2008

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

§ 1 Algemeen

Geldend vanaf 01-01-2008

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 1 [Begripsbepaling]

Geldend vanaf 01-10-2023

1.

Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt verstaan onder:

- a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- b. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- c. Arbeidsongeschiktheidsfonds: het fonds genoemd in artikel 112 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
- d. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die maatschappelijk kunnen worden gelijkgesteld met verenigingen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;
- e. vervallen;
- f. vervallen;
- g. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000;
- h. onbetaald verlof: een tussen werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen verlof, waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;
- i. rechtens zijn vrijheid is ontnomen: rechtens zijn vrijheid is ontnomen, behoudens de gevallen, bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, in de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en in artikel 2.3 van de Wet forensische zorg;
- j. justitiële inrichting: een penitentiaire inrichting, een instelling voor verpleging van ter beschikking gestelden, of een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;
- k. reïntegratiebedrijf: een natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert;
- l. resterende verdien capaciteit: datgene dat de verzekerde, die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering nog met arbeid kan verdienen zoals dat bij of krachtens artikel 18 is vastgesteld;
- m. overheidswerkgever: de overheidswerkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Wet overheidspersoneel onder

de werknemersverzekeringen;

- n. vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht;
- o. uitreiziger: persoon ten aanzien van wie op grond van een melding van de opsporingsdiensten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gericht aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, is gebleken dat het gegronde vermoeden bestaat dat deze persoon zich buiten Nederland bevindt met het doel om zich aan te sluiten bij een organisatie die is geplaatst op de lijst van organisaties, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

2.

Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt gelijkgesteld met:

- a. echtgenoot: geregistreerde partner;
- b. echtgenoten: geregistreerde partners;
- c. gehuwd: als partner geregistreerd.

3.

Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt:

- a. als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;
- b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.

4.

Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijken zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.

5.

Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:

- a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;
- b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de een door de ander;
- c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of
- d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het vierde lid.

6.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vijfde lid, onderdeel d.

7.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijken zorg te dragen voor een ander, zoals bedoeld in het vierde lid.

8.

Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, wordt mede verstaan een meerderjarig aangehuwd kind of een meerderjarig voormalig pleegkind van de ongehuwde meerderjarige.

9.

Onder voormalig pleegkind als bedoeld in het achtste lid wordt verstaan een pleegkind voor wie de ongehuwde meerderjarige een pleegvergoeding ontving of ontvangt op grond van de Wet op de jeugdzorg of de Jeugdwet, of kinderbijslag ontving op grond van de Algemene Kinderbijslagwet.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 2 [Woonplaats/vestigingsplaats]

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen die binnen Nederland hun thuishaven hebben, beschouwd als deel van Nederland.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 2a [vervallen]

Vervallen per 01-01-1998

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 2b [vervallen]

Vervallen per 01-01-1998

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

§ 2 De werknemer

Geldend vanaf 01-01-2002

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 3 [Begrip werknemer]

Geldend vanaf 01-01-2013

1.

Werknemer is de natuurlijke persoon die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt, die in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.

2.

Wie zijn dienstbetrekking buiten Nederland vervult, wordt niet als werknemer beschouwd, tenzij hij in Nederland woont en zijn werkgever eveneens in Nederland woont of gevestigd is. Voor zover een werkgever:

- a. in Nederland een vaste inrichting voor de uitoefening van zijn bedrijf of beroep of een in Nederland wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft; of
- b. in Nederland een of meer personen in dienst heeft en hij door of vanwege Onze Minister als werkgever is aangewezen,
wordt hij voor de toepassing van de eerste volzin gelijkgesteld met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever.

3.

In afwijking van het eerste en tweede lid wordt niet als werknemer beschouwd de vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en I, van de Vreemdelingenwet 2000.

4.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat:

- a. personen, die buiten Nederland wonen ook als werknemer worden beschouwd, voor zover zij hun dienstbetrekking buiten Nederland vervullen;
- b. personen, die in Nederland wonen, ook als werknemer worden beschouwd, voor zover zij hun dienstbetrekking buiten

Nederland vervullen en hun werkgever buiten Nederland woont of gevestigd is.

5.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan van het eerste, tweede en derde lid worden afgeweken ten aanzien van:

- a. vreemdelingen;
- b. personen, op wie een regeling van toepassing is inzake verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de sociale wetgeving van Nederland ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, van een andere mogendheid, of van een volkenrechtelijke organisatie; en
- c. personen, die slechts tijdelijk in Nederland verblijven of tijdelijk in Nederland werkzaam zijn.

6.

Bij een maatregel, als bedoeld in het vijfde lid, kan worden afgeweken van het derde lid ten aanzien van:

- a. vreemdelingen die rechtmatig in Nederland arbeid verrichten, dan wel hebben verricht;
- b. vreemdelingen die, na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onder g of h, van de Vreemdelingenwet 2000.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 3a [Werknemer en internationaal recht]

Geldend vanaf 15-05-1998. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-1992

Zo nodig in afwijking van artikel 3 en de daarop berustende bepalingen:

- a. wordt als werknemer beschouwd de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;
- b. wordt niet als werknemer beschouwd de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 4 [Gelijkgestelde arbeidsverhouding]

Geldend vanaf 01-01-2005

1.

Als dienstbetrekking wordt mede beschouwd de arbeidsverhouding van:

- a. degene, die anders dan als zelfstandige en anders dan als thuiswerker, ingevolge een overeenkomst tot aanneming van werk als bedoeld in artikel 750 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, persoonlijk een werk tot stand brengt;
- b. degene, die de onder a bedoelde persoon bij het tot stand brengen van dat werk bijstaat;
- c. degene, die krachtens overeenkomst met een ander tegen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te bezoeken personen en die ander, mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend voor die ander verleent, het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem bijkomstige werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans niet door meer dan twee andere personen laat bijstaan;
- d. degene, die krachtens overeenkomst met een ander tegen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te bezoeken personen en een opdrachtgever van die ander, mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend voor die ander verleent, het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem bijkomstige werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans niet door meer dan twee andere personen laat bijstaan;
- e. vervallen;
- f. degene, die als lid van de bemanning van een vissersvaartuig aanspraak heeft op een aandeel in de besomming, tenzij hij
 1. als zodanig tegen geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzekerd is bij het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij of
 - 2.

exploitant of mede-exploitant van het vaartuig is;

- g. vervallen;
- h. degene, die als bestuurder werkzaam is ten behoeve van een coöperatie die met haar leden uitsluitend arbeidsovereenkomsten als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek sluit, indien hij lid is van de coöperatie en deze blijkt haar statuten en met inachtneming van de vereisten gesteld in het derde lid en krachtens het vierde lid kan worden beschouwd als een coöperatie met werknemerszelfbestuur.

2.

Het bepaalde in het vorige lid, onder *a* en *b*, blijft buiten toepassing, indien de onder *a* bedoelde overeenkomst rechtstreeks is aangegaan met een natuurlijk persoon ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden.

3.

Een coöperatie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel *h*, dient te voldoen aan de vereisten, dat:

- a. doorgaans ten minste twee derde deel van het aantal personen met wie de coöperatie een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek heeft gesloten, lid van de coöperatie is;
- b. het lidmaatschap van de coöperatie door ieder van de in onderdeel *a* bedoelde personen onder dezelfde voorwaarden kan worden verkregen en voorwaarden van geldelijke aard geen wezenlijke belemmering vormen voor de verkrijging van het lidmaatschap;
- c. de leden van de coöperatie ieder één stem hebben;
- d. de arbeidsvoorwaarden van de leden van de coöperatie niet wezenlijk verschillen van hetgeen gebruikelijk is bij gelijksoortige ondernemingen in de desbetreffende sector;
- e. een lid van de coöperatie, behoudens in geval van liquidatie van de coöperatie, bij beëindiging van zijn lidmaatschap ten hoogste aanspraak kan maken op het door hem uit hoofde van een geldelijke voorwaarde als bedoeld in onderdeel *b*, hetzij uit anderen hoofde aan de coöperatie betaalde bedrag, herrekend naar geldontwaarding.

4.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld waarbij de in het derde lid genoemde vereisten

- a. nader worden bepaald;
- b. worden aangevuld met andere vereisten op grond waarvan de coöperatie kan worden beschouwd als een coöperatie met werknemerszelfbestuur.

5.

Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel *a*, wordt onder zelfstandige verstaan de persoon die:

- a. in Nederland woont en die belastbare winst uit onderneming geniet als bedoeld in paragraaf 3.2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft; of
- b. niet in Nederland woont en die belastbare winst uit Nederlandse onderneming geniet als bedoeld in afdeling 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft;
- c. directeur-groootaandeelhouder is als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel *d*, en het werk tot stand brengt uitsluitend voor rekening en risico van de onderneming van de rechtspersoon waarvan hij directeur-groootaandeelhouder is.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 5 [Gelijkstelling bij of krachtens AMvB]

Geldend vanaf 01-07-1967

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld, ingevolge welke eveneens als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van:

- a. degene, die als thuiswerker arbeid verricht;
- b. degene, die de onder *a* bedoelde persoon als hulp bij het verrichten van de arbeid bijstaat;
- c. degene, die als musicus of anderszins als artiest optreedt dan wel als beroep een tak van sport beoefent;
- d. degene, die tegen beloning persoonlijk arbeid verricht en wiens arbeidsverhouding niet reeds ingevolge de voorgaande bepalingen als dienstbetrekking wordt beschouwd, doch hiermede maatschappelijk gelijk kan worden gesteld.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 6 [Beperking begrip dienstbetrekking]

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36744

1.

Als dienstbetrekking wordt niet beschouwd de arbeidsverhouding van:

- a. degene, die minister, staatssecretaris, Nationale ombudsman, substituut-ombudsman, lid van gedeputeerde staten of wethouder, is;
- b. degene, die een verplichting naleeft, hem opgelegd door de wet of voortvloeiende uit een verbintenis anders dan bij arbeidsovereenkomst door hem jegens de Overheid aangegaan ten aanzien van 's lands verdediging of ter bescherming van de openbare orde en de veiligheid der bevolking, alsmede van degene, die als vrijwilliger al dan niet tegen loon werkzaamheden verricht bij de brandweer;
- c. degene die doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van de natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat;
- d. de directeur-groootaandeelhouder;
- e. degene die als vrijwilliger als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, uitsluitend vergoedingen of verstrekkingen als bedoeld in dat lid ontvangt met een gezamenlijke waarde van ten hoogste de in dat artikellid genoemde bedragen per maand en per kalenderjaar.

2.

Geen dienstbetrekking wordt geacht aanwezig te zijn op dagen, waarop geen arbeid wordt verricht en geen uitkering of een uitkering van minder dan de helft van het normale loon van de werkgever wordt genoten, tenzij het niet verrichten van de arbeid zijn oorzaak vindt in:

- a. een normale onderbreking van of verhindering tot het verrichten van de arbeid, zolang deze onderbreking of verhindering niet langer dan een maand heeft geduurd;
- b. weersinvloeden, gebrek aan materialen of dergelijke omstandigheden;
- c. vervallen;
- d. de omstandigheid, dat de dienstbetrekking er toe strekt, dat slechts een gedeelte van een normale werkweek arbeid wordt verricht;
- e. de omstandigheid, dat de dienstbetrekking er toe strekt, dat niet regelmatig in elke kalenderweek arbeid wordt verricht, voor zover het betreft de kalenderweek waarin arbeid wordt verricht of arbeid zou worden verricht, indien de betrokkene niet arbeidsongeschikt was geworden;
- f. arbeidsongeschiktheid, ter zake waarvan ziekengeld ingevolge de Ziektewet of arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge deze wet is toegekend.

3.

Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel c, wordt onder het verrichten van diensten ten behoeve van een huishouden mede verstaan het verlenen van zorg aan de leden van dat huishouden.

4.

Het eerste en tweede lid zijn alleen van toepassing op de aldaar bedoelde arbeidsverhoudingen.

5.

Door Onze Minister worden, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, regels gesteld omtrent hetgeen onder directeur-groootaandeelhouder, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, wordt verstaan.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 6a [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Artikel 7 [Werkloze als werknemer]

Geldend vanaf 01-01-2002

Voor de toepassing van deze wet wordt als werknemer beschouwd:

- a. degene, die krachtens de verplichte verzekering op grond van de Werkloosheidswet (*Stb.* 1986, 566) uitkering ontvangt;
- b. in door Onze Minister aan te wijzen gevallen degene, die ten minste vijf of ten minste de helft van zijn arbeidsuren per kalenderweek heeft verloren als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet, doch aan wie geen uitkering wordt verleend op grond van enige bepaling van die wet of van het uitkeringsreglement werkloosheidsverzekeringen van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of van een regeling als bedoeld in onderdeel c;
- c. degene, die wegens werkloosheid niet werkt en die ingevolge een door Onze Minister aan te wijzen, van overheidswege getroffen regeling uitkering ontvangt.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 7a [Zieke als werknemer]

Geldend vanaf 01-01-2004

Voor de toepassing van deze wet wordt mede als werknemer beschouwd:

- a. degene, die krachtens de verplichte verzekering ingevolge de Ziektewet ziekengeld ontvangt;
- b. in door Onze Minister aan te wijzen gevallen degene, die wegens arbeidsongeschiktheid niet werkt, doch aan wie geen ziekengeld wordt verleend op grond van enige bepaling van de Ziektewet;
- c. degene, die wegens arbeidsongeschiktheid niet werkt, doch aan wie geen ziekengeld wordt betaald op grond van artikel 29, eerste lid, van de Ziektewet maar wel een toeslag op grond van de Toeslagenwet.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 7b [Arbeidsongeschikte als werknemer]

Geldend vanaf 01-01-2006

1.

Voor de toepassing van deze wet wordt mede als werknemer beschouwd degene, die op grond van de verplichte verzekering ingevolge deze wet uitkering ontvangt.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op diegene die niet in Nederland woont.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 7c [Verruiming begrip werknemer tot Wet arbeid en zorg-werknemer]

Geldend vanaf 02-08-2022

Voor de toepassing van deze wet wordt mede als werknemer beschouwd:

- a. de werknemer of gelijkgestelde, bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg aan wie uitkering wordt betaald op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van die wet;
- b. in door Onze Minister aan te wijzen gevallen, degene die in verband met zwangerschap en bevalling niet werkt, anders dan bedoeld in artikel 29a van de Ziektewet, doch aan wie geen uitkering wordt betaald op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg;
- c. de werknemer, bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, onderdeel a, van de Wet arbeid en zorg aan wie een uitkering wordt betaald op grond van de artikelen 4:2b, eerste tot en met zesde lid, of 6:3, eerste tot en met zesde lid.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

§ 3 De werkgever

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 8 [Begrip werkgever]

Geldend vanaf 29-12-2005

Werkgever is de overheidswerkgever onderscheidenlijk de natuurlijke persoon tot wie of het lichaam tot welk een of meer natuurlijke personen in dienstbetrekking staan.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 9 [Werkgever bij gelijkgestelde arbeidsverhouding]

Geldend vanaf 01-01-2013

Als werkgever wordt beschouwd:

- 1° in de gevallen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder:
 - a en b: de aanbesteder;
 - c en d: degene, met wie de overeenkomst tot bemiddeling is gesloten;
 - f: de exploitant of mede-exploitant van het vaartuig;
 - h: de coöperatie;
- 2° in de gevallen, bedoeld in artikel 5, onder:
 - a: de opdrachtgever;
 - b: de thuiswerker;
 - c: degene, met wie het optreden of de sportbeoefening is overeengekomen;
 - d: degene, die bij de in artikel 5 bedoelde algemene maatregel van bestuur als werkgever wordt aangewezen;
- 3° de aangewezen inhoudingsplichtige, bedoeld in artikel 6, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 10 [Werkgever bij werknemer met uitkering]

Geldend vanaf 01-07-2020

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wordt als werkgever beschouwd in de gevallen, bedoeld in artikel 7, onderdeel a, artikel 7a, onderdelen a en c, artikel 7b en artikel 7c, onderdelen a en c.

2.

In de gevallen, bedoeld in artikel 7, onderdeel b en c, artikel 7a, onderdeel b, en artikel 7c, onderdeel b, wordt als werkgever beschouwd degene, die door Onze Minister als werkgever wordt aangewezen.

3.

Ingeval het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de uitkering of toeslag, bedoeld in de artikelen genoemd in het eerste lid, vermeerderd met de daarover door de werkgever verschuldigde premies en de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 42 van de Zorgverzekeringswet, betaalt aan de werkgever, bedoeld in artikel 8, 9 of 11, teneinde deze uitkering of toeslag door diens tussenkomst te doen uitbetalen, treedt voor de toepassing van het eerste lid, deze in de plaats van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, onafhankelijk van het voortbestaan van de dienstbetrekking met die werkgever.

4.

Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot de door de werkgever verschuldigde premies, bedoeld in het derde lid, nadere regels worden gesteld.

Artikel 11 [Aanwijzing werkgever door Minister]

Geldend vanaf 01-01-1990

Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 8 en 9 een ander dan de aldaar bedoelde personen aanwijzen als werkgever met betrekking tot:

- a. degene, die krachtens overeenkomst met een ander tegen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te bezoeken personen en een opdrachtgever van die ander;
- b. degene, die een thuiswerker als hulp bij het verrichten van de arbeid bijstaat;
- c. degene, die als musicus of anderszins als artiest optreedt dan wel als beroep een tak van sport beoefent.

Artikel 12 [Verplichting werkgever t.o.v. werknemer]

Geldend vanaf 29-12-2005

De werkgever is verplicht de verzekerde gelegenheid te geven tot het uitoefenen van de hem bij of krachtens deze wet toegekende bevoegdheden en tot het nakomen van de hem bij of krachtens deze wet opgelegde verplichtingen, voor zover de uitoefening van die bevoegdheden en de nakoming van die verplichtingen niet buiten de arbeidstijd kan geschieden.

§ 4 Het loon

Geldend vanaf 01-01-2006

Artikel 13 [Loon]

Geldend vanaf 01-01-2024

1.

Deze wet, met uitzondering van artikel 44, verstaat onder loon het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

2.

Minimumloon is het minimumloon per maand, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag of, indien het een werknemer jonger dan 21 jaar betreft, het op grond van de artikelen 7, derde lid, en 8, derde lid, van die wet voor zijn leeftijd geldende minimumloon, beide vermeerderd met de daarover berekende vakantietoeslag, bedoeld in artikel 15 van die wet, en vervolgens gedeeld door 21,75.

3.

Loon, door verschillende personen tezamen onverdeeld genoten, wordt, voor zover niet blijkt van een andere verdeling, geacht door ieder van hen voor een gelijk deel te zijn genoten.

4.

Degene, die krachtens een regeling als bedoeld in artikel 7, onderdeel c, uitkering ontvangt, wordt geacht op elke dag, waarover hij die uitkering ontvangt, een loon te ontvangen, gelijk aan die uitkering.

Artikel 14 [Dagloon]

1.

Voor de berekening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering waarop op grond van deze wet recht bestaat wordt als dagloon beschouwd 1/261 deel van het loon dat de werknemer in de periode van één jaar, die eindigt op de laatste dag van het aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de arbeidsongeschiktheid is ingetreden, verdiende, doch ten hoogste het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur worden ten aanzien van de vaststelling van het dagloon, bedoeld in het eerste lid, en de herziening ervan nadere en zo nodig afwijkende regels gesteld.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 15 [Herziening dagloon]

Geldend vanaf 01-01-2024

1.

De daglonen worden herzien met ingang van de dag waarop en in de mate waarin het bedrag genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt herzien.

2.

Door of namens Onze Minister wordt in de *Staatscourant* medegedeeld met ingang van welke dag en met welk percentage een herziening als bedoeld in het eerste lid plaatsvindt.

3.

Een herziening van de uitkering als gevolg van een herziening van het dagloon vindt plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.

4.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen betaalt de herziene uitkering, bedoeld in het derde lid, bij de eerstvolgende uitkeringsbetaling nadat de herziening, bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

§ 5 Kring der verzekerden

Geldend vanaf 01-01-2007

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 16 [Verzekerde]

Geldend vanaf 01-01-2007

1.

De persoon die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt is geworden en op het tijdstip waarop hij arbeidsongeschikt werd, verzekerd was op grond van de verplichte verzekering blijft verzekerd:

- a. gedurende de wachttijd, bedoeld in artikel 19;
- b. gedurende vier weken na afloop van de wachttijd, bedoeld in artikel 19, indien hij na afloop van die wachttijd minder dan 15% arbeidsongeschikt is, doch binnen die vier weken 15% of meer arbeidsongeschikt is;
- c. gedurende de periode waarover hij recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering.

2.

De persoon die arbeidsongeschikt is geworden en op het tijdstip waarop hij arbeidsongeschikt werd, verzekerd was op grond van de verplichte verzekering blijft verzekerd:

- a. gedurende vijf jaar na de intrekking, bedoeld in artikel 43, indien artikel 43a, eerste lid, geen toepassing vindt omdat artikel 43a, vierde lid, van toepassing is;
- b. gedurende vijf jaar na het bereiken van het einde van de wachttijd, bedoeld in artikel 19, na welke wachttijd hij ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte of gebreken, maar geen recht had op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering omdat hij niet arbeidsongeschikt was, indien artikel 43a, eerste lid, geen toepassing vindt omdat artikel 43a, vierde lid, van toepassing is.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 17 [Nawerking]

Geldend vanaf 01-01-2011

1.

De persoon die binnen vier weken na het einde van zijn verzekering meer arbeidsongeschikt wordt, wordt voor het recht op herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering beschouwd alsof hij verzekerd was gebleven. Indien de verzekering berust op een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 ontstaat de in de eerste zin bedoelde aanspraak op herziening van de uitkering eerst na het beëindigen van de dienstbetrekking.

2.

Het eerste lid blijft buiten toepassing ten aanzien van degene, die in verband met artikel 6, eerste lid, onder a of b, niet verzekerd is.

3.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld op grond waarvan personen die niet verzekerd zijn en die arbeidsongeschikt of, die in gevallen als bedoeld in artikel 37, tweede lid, meer arbeidsongeschikt worden als gevolg van bij die maatregel aan te wijzen beroepsziekten, voor het recht op toekenning, onderscheidenlijk herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering worden beschouwd alsof ze verzekerd zijn.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoofdstuk II De verstrekkingen der verzekering

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

§ 1 Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geldend vanaf 01-07-2013

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 18 [Arbeidsongeschiktheid]

Geldend vanaf 01-01-2021

1.

Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen, hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen.

2.

Degene die op en sedert het tijdstip dat zijn verzekering een aanvang neemt, reeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de zin van het eerste lid, wordt voor wat de door hem aan deze wet te ontleen aanspraken betreft als geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt aangemerkt, indien hij als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen, hetgeen soortgelijke personen, die in dezelfde mate arbeidsongeschikt zijn in de zin van het eerste lid, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen. De eerste zin blijft buiten toepassing ten aanzien van degene die onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip, waarop de verzekering een aanvang nam, ononderbroken onbetaald verlof, tot een maximum van achttien maanden, heeft genoten, behoudens voorzover het betreft gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in de zin van het eerste lid, die bestond op de dag, voorafgaande aan de eerste dag van dit verlof. Als ononderbroken onbetaald verlof wordt aangemerkt perioden van onbetaald verlof die elkaar met een onderbreking van minder dan een maand opvolgen.

3.

Indien de bij de aanvang van de verzekering aanwezige arbeidsongeschiktheid in de zin van het eerste lid naderhand is afgenomen vindt het tweede lid vervolgens overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de aanvang van de verzekering in de plaats treedt het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid in de zin van het eerste lid is afgenomen.

4.

Het tweede en derde lid vinden geen toepassing indien bij de aanvang van de verzekering de betrokkene uit hoofde van een vroegere verzekeringsperiode reeds een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt.

5.

In het eerste en tweede lid wordt onder de eerstgenoemde arbeid verstaan alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de verzekerde met zijn krachten en bekwaamheden in staat is.

6.

Bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt buiten beschouwing gelaten of de verzekerde de arbeid feitelijk kan verkrijgen.

7.

Vervallen.

8.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot het bepaalde in dit artikel nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld.

9.

De voordracht voor een krachtens het achtste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur, dan wel de vaststelling van een ministeriële regeling op basis van een dergelijke algemene maatregel van bestuur, wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

10.

Bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid als bedoeld in deze wet maakt de verzekeringsarts zo veel mogelijk gebruik van wetenschappelijke inzichten die de beoordeling van arbeidsongeschiktheid kunnen ondersteunen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 18 WAO

Definitie arbeidsongeschiktheid

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Art. 18 WAO bevat de definitie van arbeidsongeschiktheid. Zie over het arbeidsongeschiktheidsbegrip ook het inleidende commentaar op par. 1.2 WIA. In de WIA wordt met *grosso modo* hetzelfde begrip arbeidsongeschiktheid gewerkt. Zowel WAO als WIA kennen een economisch arbeidsongeschiktheidsbegrip en beschermen niet tegen invaliditeit als zodanig. Er is sprake van arbeidsongeschiktheid wanneer de verzekerde als rechtstreeks-medisch en objectief vaststelbaar gevolg van ziekte een verlies aan verdien capaciteit lijdt. Dit verlies wordt berekend door twee loonwaarden met elkaar te vergelijken. Het maatmanloon, dat wordt berekend aan de hand van het loon dat de werknemer verdiende toen hij nog gezond was, wordt afgezet tegen het loon dat hij thans nog zou kunnen verdienen (restloon).

Schattingsbesluit

In het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (*Stb.* 2000, 307) is nader uitgewerkt op welke wijze de mate van arbeidsongeschiktheid moet worden vastgesteld, zie het commentaar op dit besluit.

CBBS

Bij de schatting op basis van art. 18 WAO maakt het UWV gebruik van het Claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS). Zie over het CBBS hierna aant. 8 en het commentaar op art. 9 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.

Risque social

Met de in 1967 ingevoerde WAO werd gebroken met het voorheen gehanteerde onderscheid tussen door het werk veroorzaakte arbeidsongeschiktheid (*risque professionnel*) en niet-werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid. De WAO dekt, evenals de eind 2005 ingevoerde WIA, het *risque social*, dat wil zeggen arbeidsongeschiktheid ongeacht waar of hoe deze is veroorzaakt.

2. Toepasselijkheid WAO

Uit art. 16 WAO en art. 120 WIA volgt dat de WAO van toepassing is en blijft op werknemers die al voor 1 januari 2004 ziek waren geworden. Eventuele toe- of afname van de mate van arbeidsongeschiktheid leidt tot aanpassing van de WAO-uitkering, niet tot een WIA-uitkering. Is de werknemer op of na 1 januari 2004 ziek geworden, dan is de WIA van toepassing.

(Her)opening na 1 januari 2004

In gevallen waarin na 1 januari 2004 recht ontstaat op toekenning of heropening van WAO-uitkering op grond van art. 19a, 20, 43a, 47, 47a of 47b WAO, geldt de WAO en niet de WIA. Kort gezegd gaat het om gevallen waarin alsnog een uitkering wordt toegekend als de werknemer na aanvankelijk te zijn hersteld opnieuw uitvalt of toegenomen arbeidsongeschikt raakt of waarin een uitsluitingsgrond wegvalt. Zie het commentaar op art. 43a WAO en op art. 120 WIA.

3. Toepasselijk arbeidsongeschiktheids criterium

Het WAO-arbeidsongeschiktheids criterium is in de loop der jaren verschillende malen herzien. Het overgangsrecht bij deze herzieningen houdt in de regel in dat de oude criteria van toepassing blijven op oudere werknemers die al WAO-gerechtigd waren op het moment van de wetwijziging, terwijl de nieuwe criteria op de jongere werknemers en nieuwe gevallen werden toegepast. Meestal werd een wijziging van art. 18 gekoppeld aan een wettelijk voorgeschreven herbeoordeling van bestaande gevallen aan de hand van de nieuwe criteria. De WAO kent het zogeheten oude criterium (recht op WAO voor 1987), middencriterium (1987 tot augustus 1993) en nieuwe criterium. Binnen het nieuwe criterium wordt dan nog een onderscheid gemaakt tussen beoordeling aan de hand van het 'oude' Schattingsbesluit (oSB) en het met ingang van 1 oktober 2004 aangepaste Schattingsbesluit (aSB), zie art. 12a Schattingsbesluit. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. Daarbij wordt ook verwezen naar de regeling die het overgangsrecht bevat.

Stelselherziening 1987

Op grond van de Stelselherziening verviel de verdisconteringsbepaling (zie aant. 11). Het overgangsrecht is neergelegd in art. 52 en 53 Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, zoals gewijzigd bij de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA).

TBA 1993

Op grond van de Wet TBA werd passende arbeid vervangen door het ruimere begrip gangbare arbeid als bij de berekening van de verdien capaciteit in aanmerking te nemen arbeid (zie aant. 9) en werden de woorden 'als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte' in het eerste lid opgenomen (zie aant. 6 en 7). Het overgangsrecht is neergelegd in art. XVI Wet TBA, zoals gewijzigd bij wet van 19 december 1996, 665.

Wijziging Schattingsbesluit 2004

Met ingang van oktober 2004 is het Schattingsbesluit aangescherpt, vooruitlopend op de invoering van de WIA. Hoewel het wettelijk criterium strikt genomen niet is gewijzigd, heeft het aangepaste Schattingsbesluit (aSB) feitelijk tot een beperktere invulling van het arbeidsongeschiktheidsbegrip geleid. Volgens de Centrale Raad is toepassing van de aangescherpte criteria op bestaande gevallen niet in strijd met het door art. 1 Eerste Protocol EVRM beschermde eigendomsrecht (CRvB 10 juli 2008, *USZ* 2008/266). Zie verder het commentaar bij art. 12a Schattingsbesluit.

4. Formule arbeidsongeschiktheidspercentage

De mate van arbeidsongeschiktheid — het verlies van verdien capaciteit — pleegt te worden uitgedrukt in een percentage. De berekening van de mate van arbeidsongeschiktheid vindt plaats aan de hand van de volgende formule: $(\text{Maatmaninkomen} - \text{Restinkomen}) : \text{Maatmaninkomen} \times 100\% = \text{Arbeidsongeschiktheidspercentage}$. De hoogte van een WAO-uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, waarbij art. 21 lid 2 WAO werkt met de arbeidsongeschiktheidsklassen 15-25%, 25-35%, 35-45%, 45-55%, 55-65%, 65-80% en 80-100%. Arbeidsongeschiktheid onder de 15% leidt niet tot een recht op WAO-uitkering. Arbeidsongeschiktheid van 80% of meer wordt aangeduid als volledige arbeidsongeschiktheid.

5. Maatman

In art. 18 lid 1 WAO wordt het 'maatmaninkomen' omschreven als dat wat de gezonde persoon, met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan kan verdienen. De maatman is een fictief spiegelbeeld van de werknemer: in alles lijkt hij op de werknemer, met het cruciale verschil dat de maatman gezond is en de werknemer niet. Zie over de maatman en de bepaling van het maatmaninkomen nader art. 6-8 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten en het commentaar daarop in deze uitgave.

Ieder is zijn eigen maatman

In de praktijk fungeert de verzekerde als zijn eigen maatman. Dat betekent dat als maatman wordt genomen de werknemer toen deze nog gezond was: de functie die hij toen verrichtte en het bijbehorende inkomen worden afgezet tegen de functies die hij thans nog zou kunnen verrichten en het daarbij horende inkomen. Bij de vaststelling van het maatmaninkomen wordt uitgegaan van de hoogte van het inkomen in de maatmanfunctie per einde wachttijd, zodat eventuele latere salarisontwikkelingen (bijvoorbeeld door promotie of een nieuwe CAO) die de verzekerde mist doordat hij is uitgevallen niet meetellen. Wel wordt het maatmaninkomen geïndexeerd.

Maatmanwisseling

In een aantal bijzondere gevallen wordt niet vastgehouden aan de 'oude' maatman. In de eerste plaats is dat het geval wanneer de verzekerde nieuwe vaardigheden of bekwaamheden verwerft, bijvoorbeeld door het voltooien van een opleiding. Zie art. 21 WAO. In de tweede plaats is dat zo wanneer de verzekerde de leeftijd bereikt waarop hij de maatmanarbeid op grond van leeftijdseisen had moeten staken, bijvoorbeeld profsporters, piloten of fotomodellen. Er vindt dan een maatmanwisseling plaats (CRvB 29 november 2007, *ECLI:NL:CRVB:2007:BB9769*, *USZ* 2008/23).

6. Ziekte of gebrek

De wet bevat geen definitie van de begrippen ziekte of gebrek. In oudere rechtspraak is ziekte gedefinieerd als een proces dat bestaat in wijzigingen in de functies van het organisme, veroorzaakt door de verstoring van het evenwicht van het lichaam, terwijl sprake is van een streven evenwichtsherstel of herstel van het evenwicht op een lager niveau (CRvB 14 mei 1936, *AB* 1936, p. 443). Bij een gebrek is geen sprake van een proces, er is dan sprake van een subnormaal evenwicht.

MAOC

Volgens het 'Medisch arbeidsongeschiktheids criterium' (MAOC), een interne verzekeringsgeneeskundige richtlijn van het UWV die inmiddels in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten is vastgelegd, dient er sprake te zijn van logisch samenhangende uitingen van ziekte op drie niveaus: stoornissen (verminderd functioneren), beperkingen en handicaps (voor het verrichten van arbeid).

Eigenschappen en karaktertrekken

Bepaalde eigenschappen of karaktertrekken van de verzekerde kwalificeren niet als ziekte of gebrek, zoals een tengere lichaamsbouw, overgewicht, overgevoeligheid voor kritiek of een gebrek aan leidinggevende kwaliteiten. Dat verzekerde als gevolg van het ouder worden minder kan of durft dan in zijn jeugd kwalificeert evenmin als ziekte. Welke afwijkingen als

'ziekte' kunnen worden gekwalificeerd en welke niet valt lastig in zijn algemeenheid aan te geven. Bovendien kan het hebben van bepaalde eigenschappen of karaktertrekken of het ouder worden ertoe leiden dat iemand bevattelijker is voor het krijgen van bepaalde ziektes.

Belang diagnose

Het is niet noodzakelijk dat exact wordt vastgesteld als gevolg van welke ziekte de verzekerde beperkingen ondervindt. Omgekeerd is met het stellen van een bepaalde diagnose nog niet gezegd dat de verzekerde arbeidsongeschikt is: daarvoor is immers vereist dat de ziekte tot objectieveerbare beperkingen heeft geleid die een verlies van verdien capaciteit tot gevolg hebben. Verschillen medici tot op zekere hoogte van mening over de diagnose, maar is er wel sprake van een consistent oordeel ten aanzien van stoornissen, beperkingen en handicaps, dan kan worden aangenomen dat er sprake is van beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek (CRvB 1 mei 1996, RSV 1996/161).

7. Rechtstreeks en objectief medisch

Het vereiste dat er tussen de gezondheidsproblemen van de werknemer en de vermindering van de verdien capaciteit een rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen verband moet bestaan werd in 1993 met de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet TBA, *Stb.* 1993, 412) in art. 18 WAO opgenomen. Hoewel verdedigbaar is dat dit vereiste al in de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep over art. 18 lag besloten, heeft de wetgever het toch uitdrukkelijk in de arbeidsongeschiktheidsdefinitie willen verankeren om uit te sluiten dat een verzekerde op grond van zijn 'sociale omstandigheden' een uitkering wordt toegekend. Er moet daadwerkelijk en objectief vaststelbaar een gezondheidsprobleem bestaan. Dat houdt in dat de ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen volgens binnen de reguliere geneeskunde algemeen geaccepteerde maatstaven vastgesteld moeten worden. Dat betrokkene ziek is volgens de particuliere opvattingen van een bepaalde medicus of een bepaalde medische beroepsgroep is onvoldoende. Evenmin mag worden uitgegaan van de eigen subjectieve beleving van de klachten door verzekerde. De objectiviteitseis houdt echter niet in dat alleen beperkingen die zijn te herleiden tot waarneembare fysiologische afwijkingen in het organisme in aanmerking kunnen worden genomen. Aan de eis is voldaan wanneer een andere medicus, als deze volgens dezelfde erkende methode als de verzekeringsarts te werk zou gaan, tot dezelfde conclusies zou moeten kunnen komen. De verzekeringsarts dient bij de beoordeling gebruik te maken van verzekeringsgeneeskundige protocollen, als deze voorhanden zijn, zie nader hieronder. Dat betekent overigens niet dat die protocollen integraal moeten worden afgevinkt. Datzelfde geldt voor andere (semi)medische standaarden, zoals STECR-werkwijzers. Die kunnen niet 1-op-1 op een voorliggend geval worden toegepast, de verzekeringsarts moet zich (ook) op eigen onderzoek van verzekerde baseren, zie CRvB 18 maart 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:605. Dit alles nog los van de vraag of zo'n werkwijzer eigenlijk wel betekenis heeft voor een verzekeringsgeneeskundige beoordeling in het kader van de WAO.

Betwisting UWV-oordeel

Verzekerde kan het verzekeringsgeneeskundig oordeel bestrijden door nadere medische informatie te overleggen of door te wijzen op inconsistenties of onvolledigheden in het rapport van de verzekeringsarts, CRvB 13 juli 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AT9828. Een voorbeeld van inconsistenties biedt CRvB 8 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:29, waarin er te veel verschil zat tussen het rapport van de verzekeringsarts en de door deze verwoorde beperkingen in de FML. Dat de bedrijfsarts meer of andere beperkingen heeft aangenomen dan de verzekeringsarts noopt deze laatste niet per se tot nadere motivering van zijn beoordeling, CRvB 1 mei 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1558, *USZ* 2015/191. Uit de uitspraken van 18 januari 2023 (ECLI:NL:CRVB:2023:99) en 7 februari 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:284) blijkt welke onderzoeksactiviteiten er in bezwaar door de verzekeringsarts moeten worden verricht. Na het arrest-Korošec van het EHRM (17 november 2015, *RSV* 2016/28) oordeelde de CRvB (30 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2226) dat de rechter mag varen op het oordeel van de UWV-deskundige. Dat is niet zonder meer in strijd met de door art. 6 EVRM geborgde 'equality of arms'. De rechter moet dan wel beoordelen of 1. het onderzoek van de UWV-deskundige zorgvuldig heeft plaatsgevonden; 2. of bewijsnood bij verzekerde aanleiding is om een onafhankelijke deskundige te benoemen, waarbij niet de nadruk moet worden gelegd op de inhoudelijke kwaliteit van het UWV-oordeel als wel op de mogelijkheden van betrokkene om dat oordeel ter discussie te stellen. De derde stap die de CRvB aanneemt is die van de inhoudelijke beoordeling: is er reden tot twijfel aan het oordeel van het UWV? Bij zowel stap 2 als 3 dient de rechter te motiveren waarom benoeming van een deskundige niet aangewezen is. Een belangrijke voorwaarde om aan het CRvB-stappenplan toe te komen is echter wel dat verzekerde het UWV-oordeel voldoende gemotiveerd betwist (of zijn bewijsnood onderbouwt), zo blijkt ook uit bovengenoemde uitspraak. De enkele stelling dat de UWV-arts niet onafhankelijk is en/of de beperkingen van betrokkene heeft onderschat, volstaat niet. Voorts is het enkele gegeven dat verzekerde als gevolg van financiële problemen geen eigen deskundige kan inhuren onvoldoende om al strijd met art. 6 EVRM aan te nemen, CRvB 27 september 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3325. De Raad achtte in dat geval van belang dat de verzekeringsarts zijn oordeel inzichtelijk had onderbouwd aan de hand van alle voorhanden zijnde medische informatie. Ook in de zaak

ECLI:NL:CRVB:2017:3440 acht de CRvB het geen probleem dat er geen andere deskundige is ingeschakeld, nu verzekerde in de gelegenheid was om medische stukken in te brengen ter betwisting van het standpunt van het UWV, en van die gelegenheid ook ruimschoots gebruik heeft gemaakt. Dat een KNMG-richtlijn behandelaars aanraadt zich te onthouden van waardeoordelen over door verzekeringsartsen vastgestelde beperkingen maakt dit niet anders. Naar het oordeel van de CRvB kunnen die voldoende worden betwist aan de hand van informatie afkomstig van behandelaars (CRvB 29 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:198). In zijn noot bij de uitspraak van 27 september in *USZ 2017/248* is Van den Boogaard kritisch over dit centraal stellen van de zorgvuldigheid en volledigheid van de beoordeling door het UWV, in plaats van de proceskansen van de verzekerde. Aan het oordeel van de UWV-verzekeringsarts komt echter, anders dan in het verleden, geen 'bijzondere betekenis' meer toe, CRvB 5 augustus 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1960.

Pijn- en vermoeidheidsklachten

De objectiviteitseis vormt in de praktijk vaak een beletsel voor de erkenning van pijn- en vermoeidheidsklachten waarvoor geen fysieke en/of waarneembare oorzaak valt aan te wijzen.

Verzekeringsgeneeskundige protocollen (lid 10)

Bij invoering van de WIA eind 2005 werd ook in de WAO (art. 18 lid 11 (oud)) bepaald dat de verzekeringsarts zo veel mogelijk gebruik moet maken van bij ministeriële regeling vastgelegde verzekeringsgeneeskundige protocollen. Er zijn protocollen ontwikkeld voor aandoeningen die veel voorkomen bij degenen die uitkering aanvragen/ontvangen, zoals a-specifieke lage rugklachten, CVS en depressie. De CRvB (16 september 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7873, *USZ 2009/297*) heeft de protocollen als hulpmiddel gekwalificeerd, de verzekeringsarts hoeft niet een heel protocol puntsgewijs af te werken als de klachten van verzekerde daar geen aanleiding toe geven. Inmiddels hebben de protocollen hun wettelijke status verloren. Ze hebben, als weergave van de stand van de (verzekerings)geneeskunde echter nog wel betekenis. Op grond van lid 10 dienen de protocollen bij de beoordeling te worden betrokken. Zie over de protocollen het commentaar op art. 6 WIA.

8. CBBS

Bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid maakt het UWV gebruik van het Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS). Het komt erop neer dat de verzekeringsarts de mogelijkheden en beperkingen puntsgewijs weergeeft in een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). De mogelijkheden van verzekerde worden daarin vergeleken met zogeheten normaalwaarden, dat is hetgeen waartoe een gemiddelde gezonde tot de beroepsbevolking behorende persoon tussen de zestien jaar en de AOW-leeftijd in staat is. Deze waarden zijn in het CBBS vastgelegd. Voor zover de verzekerde onder het niveau van de normaalwaarde blijft, is er sprake van een beperking. Het CBBS bevat een databank van op de Nederlandse arbeidsmarkt voorkomende functies, waarbij is aangegeven wat de functie-eisen zijn, wat de fysieke en mentale belasting inhoudt en wat het salaris is, dat bij die functies hoort. De arbeidskundige selecteert, met inachtneming van de in de FML verwoorde beperkingen, functies uit het CBBS waartoe de verzekerde in staat is, om de resterende verdien capaciteit te berekenen. Zie over de in aanmerking komende functies aant. 10 en het commentaar op art. 9 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.

Aanvaardbaarheid CBBS

De Centrale Raad heeft geoordeeld dat het CBBS in beginsel een aanvaardbaar hulpmiddel is bij de schatting (CRvB 9 november 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AR4716, *USZ 2004/353*). In zijn uitspraak van 12 oktober 2006 (ECLI:NL:CRVB:2006:AY9971, *USZ 2006/309*) oordeelde de Raad dat het ook niet meer dan een hulpmiddel is. Niet uitgesloten is dat een functie in zijn totaliteit de belastbaarheid overschrijdt, hoewel de afzonderlijke belastbaarheidsaspecten binnen de mogelijkheden van verzekerde blijven. Het komt aan op de geschiktheid van de functies in het concrete geval en op een afdoende motivering van die geschiktheid.

Juistheid CBBS

De CRvB hanteert als uitgangspunt dat de in het CBBS opgenomen gegevens juist zijn. Indien de rechter daaraan twijfelt, of wanneer bepaalde gegevens gemotiveerd worden betwist, kan nadere verificatie door het UWV worden verlangd (CRvB 8 augustus 2006, *USZ 2006/290*).

9. Theoretische of praktische schatting

Schatting aan de hand van het resterende inkomen uit de geduide CBBS-functies wordt ook wel de theoretische schatting genoemd. De resterende verdien capaciteit kan ook worden bepaald aan de hand van het feitelijk inkomen uit arbeid van verzekerde, de praktische schatting. Uit art. 9 onderdeel h Schattingsbesluit volgt dat de praktische schatting alleen kan

worden toegepast wanneer dat tot een lager arbeidsongeschiktheidspercentage (hogere resterende verdien capaciteit) leidt dan de theoretische schatting. Zie ook het commentaar bij art. 44.

Schatting eigen werk

Naast de theoretische of praktische schatting kan de verzekerde met zijn beperkingen onverminderd geschikt worden geacht voor het eigen werk. In dat geval is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid. Om van geschiktheid voor het eigen werk te kunnen spreken, moet verzekerde in staat zijn dat werk volledig, in al zijn facetten, te verrichten. Zie CRvB 14 juni 2002, ECLI:NL:CRVB:2002:AE4904. Als het maatgevende, eigen werk, met hulpmiddelen geschikt is te maken voor betrokkene, dan moeten die hulpmiddelen feitelijk beschikbaar zijn bij de werkgever op de datum in geding (ECLI:NL:CRVB:2023:1838). Is het eigen werk feitelijk niet meer beschikbaar bij de oude werkgever, dan moet het UWV aantonen dat zo goed als identiek werk nog bij andere werkgevers voorkomt. Zie ook art. 9 onder h en i Schattingsbesluit.

10. Maatstaf arbeid (lid 5)

Bij de schatting van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt onderzocht wat verzekerde nog met algemeen geaccepteerde arbeid, ook wel gangbare arbeid genoemd, kan verdienen. Voor 1993 was in de WAO de (on)geschiktheid voor 'passende arbeid' uitgangspunt, zie voor een omschrijving art. 7:658a lid 4 BW. Gangbare arbeid is een aanzienlijk ruimer begrip dan passende arbeid. Anders dan bij passende arbeid is niet van belang of het werk, gelet op opleiding, werkervaring en interesse van verzekerde in billijkheid aan hem kan worden opgedragen. Het komt erop neer dat een functie die binnen de fysieke en psychische belastbaarheid van verzekerde blijft in aanmerking kan worden genomen. Deze functie moet wel in voldoende mate op de Nederlandse arbeidsmarkt voorkomen. Voorts moet verzekerde over de voor de functie vereiste opleiding en/of ervaring beschikken.

11. Feitelijke verkrijgbaarheid (lid 6)

Tot de Stelselherziening van 1987 was in art. 21 lid 2 WAO een verdisconteringsbepaling opgenomen: de mate van arbeidsongeschiktheid werd verhoogd als bleek dat de verzekerde als gevolg van zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid minder goed of niet in staat bleek betaald werk te verkrijgen. Bij de Stelselherziening van 1987 is de verdisconteringsbepaling ingetrokken. In art. 18 WAO is nu bepaald dat bij de schatting van de arbeidsongeschiktheid niet relevant is of de verzekerde ook daadwerkelijk het werk kan verkrijgen waartoe hij in staat wordt geacht. Het Schattingsbesluit (art. 9 onderdeel c en e) bevat een beperkte nuancering van deze regel.

12. Delegatiebepaling (lid 8)

Het achtste lid vormt de wettelijke basis voor het Schattingsbesluit. Uit de uitspraak van de Centrale Raad van 2 maart 2007 (ECLI:NL:CRVB:2007:AZ9652, *USZ* 2007/92) volgt dat geen regelingen mogen worden getroffen die in strijd zijn met de grondslagen van art. 18 WAO, namelijk bescherming bieden tegen en zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij het feitelijke (reële) verlies van verdienvermogen. De uitspraak betrof de maximering van de maatmanarbeid op 38 uur per week, zie het commentaar bij art. 6 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 19 [Wachttijd]

Geldend vanaf 28-12-2012

1.

De verzekerde, die arbeidsongeschikt wordt, heeft, zodra hij onafgebroken 104 weken arbeidsongeschikt is geweest, recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering, indien hij na afloop van deze periode nog arbeidsongeschikt is. Als eerste dag van de arbeidsongeschiktheid geldt de eerste werkdag waarop wegens ziekte niet is gewerkt of het werken tijdens de werktijd is gestaakt. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld en kunnen dagen waarop niet zou worden gewerkt als werkdag worden aangemerkt.

2.

Voor het bepalen van het tijdvak van 104 weken, bedoeld in het vorige lid, worden perioden van arbeidsongeschiktheid samengegeld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

3.

Recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft eveneens de verzekerde, bedoeld in het eerste lid, die na afloop van het in het eerste, tweede, en zevende lid bedoelde tijdvak niet arbeidsongeschikt is, doch ten aanzien van wie dit wel het geval is binnen vier weken na afloop van dat tijdvak.

4.

Voor de toepassing van het bepaalde in de vorige leden wordt niet als arbeidsongeschikt beschouwd degene, die minder dan 15% arbeidsongeschikt is.

5.

Voor het bepalen van het tijdvak van 104 weken, bedoeld in de vorige leden, worden steeds in aanmerking genomen tijdvakken, gedurende welke aanspraak bestaat op ziekengeld krachtens de Ziektewet en worden niet in aanmerking genomen tijdvakken gedurende welke een uitkering wordt genoten als bedoeld in het tweede lid.

6.

Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid wordt een belanghebbende geacht aanspraak te hebben op ziekengeld krachtens de Ziektewet, indien hem in verband met de artikelen 19a, 19b, 19c, 29, 30, 31, 44 en 45 van de Ziektewet geen ziekengeld wordt uitgekeerd.

7.

De wachttijd, bedoeld in het eerste lid, wordt door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verlengd op gezamenlijk verzoek van de verzekerde en de werkgever jegens wie de verzekerde, bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, recht heeft op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij artikel 29 of artikel 29a, eerste of vierde lid, van de Ziektewet van toepassing is dan wel aanspraak heeft op bezoldiging op grond van artikel 76a van de Ziektewet, tenzij onderdeel a van artikel 76c van die wet van toepassing is, tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten. De verlengde wachttijd eindigt op de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aangegeven datum. De verlengde wachttijd kan op verzoek van de werkgever of de verzekerde worden verkort of wordt op hun gezamenlijk verzoek verder verlengd tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt bij verkorting van de verlengde wachttijd een nieuwe datum vast waarop de verlengde wachttijd eindigt, met dien verstande dat de wachttijd niet eerder eindigt dan vijftien weken na dat verzoek tenzij de werkgever voor het verstrijken van het tijdvak van die vijftien weken geen loon meer verschuldigd is, omdat de dienstbetrekking is geëindigd. Bij de bekendmaking van de beschikking maakt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen melding van de mogelijkheid van het doen van een aanvraag voor de toekenning van de uitkering alsmede van de termijn binnen welke die aanvraag wordt gedaan. Het tweede en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit lid.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 19aa [Geen uitkering bij samenloop]

Geldend vanaf 01-07-2013

De verzekerde, bedoeld in artikel 19, heeft geen recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering, indien hij op de dag waarop het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering zou ingaan reeds recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 19a [Geen recht op uitkering bij detentie]

Geldend vanaf 01-01-2011

1.

De verzekerde, bedoeld in artikel 19, heeft geen recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering indien de dag waarop het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering zou ingaan dan wel de dag na afloop van de toepassing van artikel 19b met betrekking tot dat recht op uitkering, is gelegen in een periode dat hem rechtens zijn vrijheid is ontnomen.

2.

De persoon, die op grond van het eerste lid geen recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft alsmede

de persoon die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt is, maar op grond van artikel 19b van de Ziektewet geen recht heeft op ziekengeld, wordt vanaf de dag dat hij in vrijheid wordt gesteld weer als verzekerde aangemerkt en heeft met inachtneming van de bepalingen van deze wet recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering, indien hij op die dag arbeidsongeschikt is. Artikel 19, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. De artikelen 18, tweede tot en met vierde lid, en 30, eerste lid, onderdeel a, zijn niet van toepassing, behoudens voorzover het betreft de op de dag voorafgaande aan de eerste dag dat die persoon rechtens zijn vrijheid is ontnomen aanwezige arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 18, eerste lid.

3.

Voor de toepassing van het eerste lid worden perioden van vrijheidsontneming samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

4.

De persoon, bedoeld in het tweede lid, die op de in dat lid bedoelde dag niet arbeidsongeschikt is, doch ten aanzien van wie dit wel het geval is binnen vier weken na die dag, wordt vanaf de dag dat hij in vrijheid is gesteld weer als verzekerde aangemerkt en heeft met inachtneming van de bepalingen van deze wet recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering. Artikel 19, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. Artikel 30, eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing.

5.

Het eerste lid is niet van toepassing en het tweede en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën personen waarbij tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 19b [Geen uitkering bij onttrekking aan vrijheidsstraf]

Geldend vanaf 01-01-2011

De verzekerde, bedoeld in artikel 19, heeft geen recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering indien en voor zolang hij zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 20 [Beperking export arbeidsongeschiktheidsuitkering]

Geldend vanaf 01-01-2025

1.

De verzekerde, bedoeld in artikel 19, heeft geen recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering indien de dag waarop het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering zou ingaan, is gelegen in een periode dat hij niet in Nederland woont.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de verzekerde op die dag woont in een land waarin op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering kan bestaan.

3.

De persoon, die op grond van het eerste lid geen recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft alsmede de persoon die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt is, maar op grond van artikel 19a van de Ziektewet geen recht heeft op ziekengeld, wordt vanaf de dag:

- a. dat hij in Nederland woont; of
- b. dat hij in een land woont waarmee een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden, op grond waarvan recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering kan bestaan;

weer als verzekerde aangemerkt en heeft met inachtneming van de bepalingen van deze wet recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering, indien hij op die dag arbeidsongeschikt is. Artikel 19, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. De artikelen 18, tweede tot en met vierde lid, en 30, eerste lid, onderdeel a, zijn niet van toepassing.

4.

De persoon, bedoeld in het derde lid, die op de in dat lid bedoelde dag niet arbeidsongeschikt is, doch ten aanzien van wie dit wel het geval is binnen vier weken na die dag, wordt vanaf die dag weer als verzekerde aangemerkt en heeft met inachtneming van de bepalingen van deze wet recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering. Artikel 19, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. Artikel 30, eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing.

5.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de verzekerde, bedoeld in artikel 19, recht heeft op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering, indien de dag waarop het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering zou ingaan is gelegen in een periode dat de verzekerde niet in Nederland woont ingeval van:

- a. een verzekerde die werkzaamheden verricht in het algemeen belang;
- b. een verzekerde die in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba woont; of
- c. de gezinsleden van de in de onderdelen a of b bedoelde verzekerde.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 21 [Grondslag loondervingsuitkering/vervolguitkering]

Geldend vanaf 28-12-2007. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-07-2007

1.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van deze wet bestaat achtereenvolgens uit een loondervingsuitkering, waarvoor het dagloon als maatstaf geldt en een vervolguitkering, waarvoor het vervolgslagloon als maatstaf geldt.

2.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering bedraagt per dag, de zaterdagen en zondagen niet meegerekend, bij een arbeidsongeschiktheid van:

15–25%	14%	van 100/108 maal het dagloon of het vervolgslagloon
25–35%	21%	van 100/108 maal het dagloon of het vervolgslagloon
35–45%	28%	van 100/108 maal het dagloon of het vervolgslagloon
45–55%	35%	van 100/108 maal het dagloon of het vervolgslagloon
55–65%	42%	van 100/108 maal het dagloon of het vervolgslagloon
65–80%	50,75%	van 100/108 maal het dagloon of het vervolgslagloon
80% of meer	75%	van 100/108 maal het dagloon of het vervolgslagloon

3.

Bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt, zoveel doenlijk, rekening gehouden met verkregen nieuwe bekwaamheden.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 21a [Duur loondervingsuitkering]

Geldend vanaf 01-08-1993

De duur van de loondervingsuitkering is voor degene, die op de datum met ingang waarvan hem een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend:

58 jaar of ouder is zes jaar;
53 jaar of ouder is drie jaar;
48 jaar of ouder is twee jaar;
43 jaar of ouder is anderhalf jaar;
38 jaar of ouder is één jaar;
33 jaar of ouder is een half jaar, en
jonger is dan 33 jaar nihil.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 21b [Hoogte vervolguitering]

Geldend vanaf 01-08-1993

1.

Na afloop van de in artikel 21a bedoelde periode bestaat recht op vervolguitering met als maatstaf het vervolgdagloon.

2.

Het vervolgdagloon is gelijk aan het minimumloon verhoogd met een percentage van het verschil tussen het dagloon en het minimumloon.

3.

Voor de berekening van het vervolgdagloon geldt een percentage van 2 maal het aantal verstreken jaren tussen het 15e jaar en de leeftijd van de betrokkene op de datum met ingang waarvan hem een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend.

4.

Indien het dagloon lager is dan het minimumloon wordt het vervolgdagloon vastgesteld op het dagloon.

5.

Voor de toepassing van artikel 21a en het derde lid wordt voor degene ten aanzien van wie artikel 35, tweede lid, wordt toegepast als datum met ingang waarvan de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend in aanmerking genomen de datum waarop de arbeidsongeschiktheidsuitkering zou zijn toegekend als dat lid niet was toegepast.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 22 [Verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid]

Geldend vanaf 01-01-2006

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, wordt, indien de betrokkene in een althans voorlopig blijvende toestand van hulpbehoevendheid, welke geregeld oppassing en verzorging nodig maakt, verkeert, voor de duur van die hulpbehoevendheid tot ten hoogste 100/108 maal zijn dagloon of zijn vervolgdagloon verhoogd. Het bepaalde in de vorige volzin vindt geen toepassing, indien de betrokkene in een inrichting is opgenomen en de kosten van verblijf ten laste van een zorgverzekering of een verzekering inzake ziektekosten komen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 23 [Informatierecht UWV]

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan, zo vaak hij dat nodig oordeelt de persoon die aanspraak maakt op of in het genot is van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, oproepen of doen oproepen en op een door of vanwege het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te bepalen plaats ondervragen of doen ondervragen in verband met de aanspraak op of het genot van een arbeidsongeschiktheidsuitkering of de toekenning dan wel verstrekking van een reïntegratie-instrument als bedoeld in hoofdstuk IIB.

2.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan de in het eerste lid bedoelde personen op een door of vanwege het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te bepalen plaats door een of meer daartoe door hem aangewezen deskundigen doen onderzoeken.

3.

De daartoe door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aangewezen deskundige kan, ook zonder opdracht van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de in het eerste lid bedoelde personen oproepen, ondervragen,

onderzoeken, doen oproepen, doen ondervragen en doen onderzoeken door een of meer door hem daartoe aangewezen deskundigen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 24 [Voorschriften voor behandeling]

Geldend vanaf 01-01-2021

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de door hem daartoe aangewezen deskundige kunnen de persoon die aanspraak maakt op of in het genot is van een arbeidsongeschiktheidsuitkering voorschriften geven in het belang van een behandeling of van genezing dan wel voorzover dit voortvloeit uit de taak tot bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces, bedoeld in artikel 30a, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

2.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan in het kader van de uitvoering van het eerste lid voorschrijven dat de persoon, bedoeld in het eerste lid, zich laat registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 25 [Weigering uitkering]

Geldend vanaf 01-07-2009

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen weigert de uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk indien een persoon als bedoeld in artikel 23, eerste lid, na tijdig opgeroepen te zijn, niet verscheen of weigerde:

- a. vragen te beantwoorden die zijn gesteld door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de door hem daartoe aangewezen deskundige;
- b. zich te laten onderzoeken door de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen daartoe aangewezen deskundige; of
- c. te voldoen aan het voorschrift, gegeven door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de daartoe aangewezen deskundige, om zich ter observatie te doen opnemen of te verblijven in een aangewezen inrichting.

2.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen handelt overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid bij toeneming van de arbeidsongeschiktheid, voor zover deze toeneming kennelijk is voortgekomen uit dezelfde oorzaak als de arbeidsongeschiktheid, ter zake waarvan het niet voldoen aan de oproeping of de weigering plaatsvond.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 26 [Vergoeding kosten]

Geldend vanaf 01-01-2002

Opgeroepen en, indien hun toestand geleide nodig maakt, mede hun geleiders, worden reiskosten, verblijfkosten en tijdverlies vergoed in de gevallen en volgens regels, door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vast te stellen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 27 [Controlevoorschriften]

Geldend vanaf 01-01-2002

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd controlevoorschriften vast te stellen. Deze voorschriften mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van deze wet.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 28 [Weigering uitkering]

Geldend vanaf 01-01-2021

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen handelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 25:

- a. indien de belanghebbende de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de door hem daartoe aangewezen deskundige krachtens artikel 24 in het belang van een behandeling of genezing of tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid en tot registratie als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen gegeven voorschriften zonder deugdelijke grond niet opvolgt;
- b. indien de belanghebbende zich niet, zolang als het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de door hem daartoe aangewezen deskundige te kennen heeft gegeven dit noodzakelijk te achten, onder geneeskundige behandeling stelt of indien hij de voorschriften van de behandelende arts niet opvolgt;
- c. indien de belanghebbende zich schuldig maakt aan gedragingen, waardoor zijn genezing wordt belemmerd of nalaat voldoende mede te werken om aanpassing aan zijn ziekte of gebrek te verkrijgen;
- d. indien de belanghebbende de controlevoorschriften, bedoeld in artikel 27, of de verplichting bedoeld in artikel 55, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, niet of niet behoorlijk is nagekomen dan wel de verplichting bedoeld in artikel 80 niet binnen de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen;
- e. indien de belanghebbende zijn arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt;
- f. indien belanghebbende zich niet houdt aan de voorschriften, bedoeld in artikel 34, derde lid, artikel 34a, eerste lid, of artikel 34a, vierde lid;
- g. indien de belanghebbende zonder redelijke gronden niet meewerkt aan een scholing of opleiding die door zijn werkgever of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uit hoofde van de uitoefening van hun taak op grond van artikel 658a, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek respectievelijk artikel 30, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wenselijk wordt geacht voor zijn inschakeling in de arbeid;
- h. indien de belanghebbende zonder deugdelijke grond weigert of heeft geweigerd mee te werken aan door zijn werkgever of door een door die werkgever aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de belanghebbende in staat te stellen passende arbeid te verrichten dan wel indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 34, derde lid, en bij de beoordeling als bedoeld in artikel 34a, eerste lid, blijkt dat de belanghebbende zonder deugdelijke grond onvoldoende reïntegratie-inspanningen heeft verricht. Voor de toepassing van dit onderdeel wordt onder werkgever mede verstaan de eigenrisicodragers, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziektewet;
- i. indien de belanghebbende zonder redelijke gronden niet meewerkt aan het opstellen van de reïntegratievisie, bedoeld in artikel 30a, vierde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, of het reïntegratieplan, bedoeld in artikel 30a, zesde lid, van die wet;
- j. indien de belanghebbende de verplichtingen die zijn opgenomen in de reïntegratievisie, bedoeld in artikel 30a, vierde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, of in het reïntegratieplan, bedoeld in artikel 30a, zesde lid, van die wet, niet of niet behoorlijk is nagekomen;
- k. indien de belanghebbende die bij deelname aan een reïntegratietraject zijn reïntegratieverplichtingen niet naleeft, de reden daarvan niet onmiddellijk aan het reïntegratiebedrijf heeft medegedeeld;
- l. indien de belanghebbende zich niet onthoudt van zeer ernstige misdadingen jegens de met de uitvoering van deze wet belaste personen en instanties tijdens het verrichten van hun werkzaamheden.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 29 [Maatregel]

Geldend vanaf 01-07-2009

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Een maatregel als bedoeld in artikel 25 of 28 wordt afgestemd op de ernst van de gedraging en de mate waarin de belanghebbende de gedraging verweten kan worden. Van het opleggen van een maatregel wordt in elk geval afgezien, indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.

2.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afzien van het opleggen van een maatregel als bedoeld in artikel 28 en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing ter zake van het niet tijdig nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 80, indien het niet tijdig nakomen van de verplichting niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van uitkering, of ter zake van het zich niet houden aan de voorschriften, bedoeld in artikel 34, derde lid, of in artikel 34a, eerste lid, tenzij het niet tijdig nakomen van de verplichting of het zich niet houden aan de voorschriften plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een zodanige waarschuwing is gegeven.

3.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afzien van het opleggen van een maatregel indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.

4.

Het opleggen van een maatregel blijft achterwege indien voor dezelfde gedraging een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 29a wordt opgelegd.

5.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste lid.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 29a [Boete]

Geldend vanaf 01-01-2017

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 80. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 80, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. Indien de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 80, niet of niet behoorlijk zijn medegedeeld en deze overtreding niet opzettelijk is begaan, bedraagt de bestuurlijke boete ten hoogste het bedrag van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

2.

In dit artikel wordt onder benadelingsbedrag verstaan het brutobedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen

van de verplichting, bedoeld in artikel 80, ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering is ontvangen.

3.

Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 80, niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, legt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

4.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger van de verplichting, bedoeld in artikel 80, in situaties die bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de werknemer een zodanige waarschuwing is gegeven.

5.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen legt een bestuurlijke boete op wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger van de verplichtingen, bedoeld in artikel 80, als gevolg waarvan ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering is ontvangen, van ten hoogste 150 procent van het benadelingsbedrag, met overeenkomstige toepassing van het eerste lid, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding een eerdere bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

6.

Onder eenzelfde gedraging als bedoeld in het vijfde lid wordt verstaan het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in de artikelen 80 van deze wet, 25 van de Werkloosheidswet, 12 van de Toeslagenwet, 12, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, 31, eerste lid, of 49 van de Ziektewet, als gevolg waarvan ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering, ziekengeld of toeslag is verleend.

7.

In afwijking van het vijfde lid is het in dat lid genoemde tijdvak van vijf jaar tien jaar indien wegens de eerdere overtreding, bedoeld in het vijfde lid, de belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger is gestraft met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

8.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.

9.

Degene aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd, is verplicht desgevraagd aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de inlichtingen te verstrekken die voor de tenuitvoerlegging van de bestuurlijke boete van belang zijn.

10.

Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de hoogte van de bestuurlijke boete.

11.

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van tenuitvoerlegging van de beschikking waarbij de bestuurlijk boete is opgelegd.

12.

In afwijking van artikel 8:69 van de Algemene wet bestuursrecht kan de rechter in beroep of hoger beroep het bedrag waarop de bestuurlijk boete is vastgesteld ook ten nadele van de belanghebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger wijzigen.

13.

Indien ten aanzien van een overtreding waarvoor een bestuurlijke boete is opgelegd geen sprake is geweest van opzet of grove schuld, en voorts is gebleken dat binnen een jaar nadat de bestuurlijke boete is opgelegd niet nogmaals een overtreding wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in het zesde lid is begaan, is het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bevoegd op verzoek van degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd, de bestuurlijke boete

geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden bij medewerking aan een schuldregeling. Artikel 58, eerste, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

14.

Het besluit tot kwijtschelding, bedoeld in het dertiende lid, wordt ingetrokken of ten nadele van degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd herzien indien binnen vijf jaar na het besluit tot kwijtschelding wederom een overtreding is begaan wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in het zesde lid.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 29b [vervallen]

Vervallen per 01-07-2009

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 29c [vervallen]

Vervallen per 01-01-2013

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 29d [vervallen]

Vervallen per 01-07-2009

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 29e [vervallen]

Vervallen per 01-07-2009

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 29f [vervallen]

Vervallen per 01-01-2013

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 29g [Verrekening bestuurlijke boete]

Geldend vanaf 01-01-2017

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verrekent de bestuurlijke boete en een eerdere bestuurlijke boete wegens eenzelfde gedraging als bedoeld in artikel 29a, vijfde lid, met een uitkering op grond van deze wet, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet arbeid en zorg of een toeslag op grond van de Toeslagenwet, die de degene[lees: degene] aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd ontvangt.

2.

Onverminderd het eerste lid kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de bestuurlijke boete verrekenen met een vordering die degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd op hem heeft.

3.

De Sociale verzekeringsbank onderscheidenlijk de gemeente betaalt het bedrag van de bestuurlijke boete, zonder dat daarvoor een machtiging nodig is, op zijn verzoek aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen indien degene aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd een uitkering ontvangt op grond van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

4.

De in artikel 479g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de raad voor de kindbescherming toegekende bevoegdheid komt gelijkelijk toe aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Indien het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen gebruik maakt van deze bevoegdheid, geschiedt de bekendmaking van het dwangbevel, in afwijking van artikel 4:123, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, door middel van toezending per post aan degene aan wie de boete is opgelegd.

5.

Zolang de belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn verplichting, bedoeld in artikel 29a, negende lid, niet of niet behoorlijk nakomt:

- a. is het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in afwijking van artikel 4:93, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd tot verrekening van de bestuurlijke boete voor zover beslag op de vordering van de schuldeiser nietig zou zijn;
- b. geldt de beslagvrije voet, bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in afwijking van artikel 4:116 van de Algemene wet bestuursrecht, niet bij de invordering van een bestuurlijke boete bij dwangbevel.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 29h [vervallen]

Vervallen per 01-01-2017

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 29i [Mededeling re-integratiebedrijf]

Geldend vanaf 01-01-2013

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Indien het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de verzekerde de uitkering op grond van deze wet tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk heeft geweigerd dan wel hem een bestuurlijke boete heeft opgelegd, stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het reïntegratiebedrijf dat ten behoeve van die verzekerde werkzaamheden gericht op vergroting van de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid of op inschakeling in arbeid verricht, van die beschikking in kennis voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden door het reïntegratiebedrijf.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 30 [Buiten toepassing arbeidsongeschiktheid]

Geldend vanaf 01-01-2002

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd met betrekking tot uit deze wet voortvloeiende aanspraken geheel of ten dele, tijdelijk of blijvend, buiten aanmerking te laten:

- a. algehele arbeidsongeschiktheid, welke bestond op het tijdstip, dat de verzekering een aanvang nam;
- b. arbeidsongeschiktheid, welke binnen een half jaar na het tijdstip, dat de verzekering een aanvang nam, is ingetreden, terwijl de gezondheidstoestand van de betrokkene ten tijde van de aanvang van zijn verzekering het intreden van arbeidsongeschiktheid binnen een half jaar kennelijk moest doen verwachten.

2.

Het eerste lid blijft buiten toepassing ten aanzien van degene die onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip, waarop de verzekering een aanvang nam, ononderbroken onbetaald verlof, tot een maximum van achttien maanden, heeft genoten, behoudens voorzover het betreft arbeidsongeschiktheid in de zin van het eerste lid, die bestond op de dag, voorafgaande aan de eerste dag van dit verlof. Als ononderbroken onbetaald verlof wordt aangemerkt perioden van onbetaald verlof die elkaar met een onderbreking van minder dan een maand opvolgen.

3.

De in het eerste lid, onder *b*, bedoelde bevoegdheid strekt zich mede uit tot toeneming van de arbeidsongeschiktheid, voor zover deze toeneming kennelijk is voortgekomen uit dezelfde oorzaak als de arbeidsongeschiktheid, welke binnen een half jaar na de aanvang van de verzekering is ingetreden.

4.

Het bepaalde in het eerste lid, onder *b*, blijft buiten toepassing ten aanzien van degene, die onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip, dat de verzekering een aanvang nam, in verband met het bepaalde in artikel 6, eerste lid, onder *a* of *b*, niet verzekerd was.

5.

Onze Minister kan met betrekking tot de bij dit artikel aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen gegeven bevoegdheid nadere regelen stellen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 30a [Niet meewerken aan medisch onderzoek]

Geldend vanaf 01-01-2007

Indien voor het vaststellen van het recht op uitkering op grond van deze wet, in het kader van een aanvraag voor de toekenning van een uitkering op grond van deze wet, naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een medisch onderzoek nodig is en de betrokkene niet meewerkt aan dat onderzoek, blijven eventuele uit deze wet voortvloeiende aanspraken op een uitkering op grond van deze wet buiten aanmerking, voor zolang het recht op uitkering niet kan worden vastgesteld.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 31 [Invloed weigering uitkering op mate arbeidsongeschiktheid]

Geldend vanaf 01-01-2007

Zolang het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ingevolge de artikelen 25, 28, 30, en 30a arbeidsongeschiktheid buiten aanmerking laat, vindt artikel 18, tweede lid, overeenkomstige toepassing met betrekking tot de door de betrokkene aan deze wet nog te ontfangen aanspraken, met dien verstande, dat voor de aanvang van de verzekering in de plaats treedt het tijdstip, met ingang waarvan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen arbeidsongeschiktheid buiten aanmerking laat.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 32 [vervallen]

Vervallen per 01-01-1994

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 33 [Gemoedsbezwaren]

Geldend vanaf 01-01-2006

1.

Met betrekking tot uit deze wet voortvloeiende aanspraken wordt buiten aanmerking gelaten arbeidsongeschiktheid, welke is ingetreden tijdens een periode, gedurende welke de verzekerde op grond van artikel 64 van de Wet financiering sociale verzekeringen ontheffing was verleend van verplichtingen op grond van deze wet.

2.

Artikel 30, tweede lid, en artikel 31 zijn van overeenkomstige toepassing.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

§ 2 Toekenning, ingang, herziening, intrekking, heropening en betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Geldend vanaf 01-10-2017

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 34 [Aanvraag]

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt op aanvraag toegekend.

2.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de belanghebbende van de mogelijkheid van het doen van een aanvraag schriftelijk in kennis uiterlijk vier maanden vóór de datum waarop de wachttijd van 104 weken, bedoeld in artikel 19, eerste lid, verstrijkt.

3.

De belanghebbende, die in aanmerking wenst te komen voor toekenning van de uitkering, dient zijn aanvraag te doen binnen 21 maanden na aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid. Indien de wachttijd, bedoeld in artikel 19, eerste lid, is verlengd op grond van het zevende lid van dat artikel wordt de aanvraag voor de toekenning van de uitkering, in afwijking van de eerste zin, uiterlijk 13 weken voor het verstrijken van de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgestelde verlengde wachttijd gedaan.

4.

Onverminderd het in deze wet terzake van herziening of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering bepaalde wordt ten aanzien van personen die na 1 juli 1954 zijn geboren, op een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaald tijdstip door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bezien of er in verband met wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid gronden zijn voor herziening of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het tijdstip kan voor verschillende groepen van personen verschillend worden vastgesteld. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de eerste zin niet van toepassing is op bepaalde groepen van personen.

5.

Een aanvraag wordt geacht tijdig te zijn ingediend, indien het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de kennisgeving als bedoeld in het tweede lid, niet heeft gedaan dan wel indien bij een latere kennisgeving dan bedoeld in het tweede lid de aanvraag wordt ingediend binnen vier weken nadat deze kennisgeving is ontvangen.

6.

Indien de toepassing van het derde lid zou leiden tot kennelijke hardheid, is het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bevoegd de uitkering ambtshalve toe te kennen.

7.

Indien de wachttijd, bedoeld in artikel 19, eerste lid, is verlengd op grond van het zevende lid van dat artikel, besluit het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de aanvraag, bedoeld in het derde lid, niet te behandelen, indien deze is ingediend vóór het verzoek tot de verlenging.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 34a [Reïntegratieverslag bij aanvraag]

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

De aanvraag voor de toekenning van de uitkering gaat vergezeld van een reïntegratieverslag als bedoeld in artikel 71a. De eerste volzin is niet van toepassing voorzover artikel 71b, eerste lid, toepassing vindt. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beoordeelt of de werkgever en de verzekerde dan wel de eigenrisicodragers, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziektewet en de personen, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, van die wet, die laatstelijk tot hem in dienstbetrekking stonden, in redelijkheid hebben kunnen komen tot de reïntegratie-inspanningen, die zijn verricht.

2.

Indien het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen toepassing heeft gegeven aan artikel 71a, negende lid, of artikel 71b, derde lid, tweede zin, wijst het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de aanvraag af.

3.

Bij de bekendmaking van de beschikking, bedoeld in het tweede lid, maakt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen melding van de mogelijkheid tot het doen van een nieuwe aanvraag voor de toekenning van de uitkering alsmede van de termijn binnen welke die aanvraag wordt gedaan.

4.

De termijn, waarbinnen de belanghebbende een nieuwe aanvraag voor de toekenning van de uitkering doet, is:

- a. uiterlijk dertien weken voor het verstrijken van het tijdvak waarover de werkgever op grond van artikel 629 lid 11, onderdeel d, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, verplicht is het loon te betalen dan wel op grond van artikel 76a, zesde lid, onderdeel c, van de Ziektewet, verplicht is bezoldiging te betalen.
- b. zo spoedig mogelijk, indien het tijdvak waarover de werkgever op grond van artikel 629 lid 11, onderdeel d, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, verplicht is het loon te betalen dan wel op grond van artikel 76a, zesde lid, onderdeel c, van de Ziektewet, verplicht is bezoldiging te betalen, minder bedraagt dan 13 weken of indien de werkgever vóór het verstrijken van dat tijdvak geen loon meer verschuldigd is;
- c. uiterlijk dertien weken voor het verstrijken van het tijdvak waarover de eigenrisicodragers, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziektewet, op grond van artikel 29, tiende lid, van die wet verplicht is het ziekengeld te betalen;
- d. zo spoedig mogelijk, indien het tijdvak waarover de eigenrisicodragers, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 35 [Ingangsdatum uitkering]

Geldend vanaf 01-01-2002

1.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat in op de dag, met ingang van welke de belanghebbende aan de vereisten voor het recht op toekenning van die uitkering voldoet.

2.

In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet vroeger ingaan dan een jaar vóór de dag, waarop de aanvraag werd ingediend. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan voor bijzondere gevallen van het bepaalde in de vorige volzin afwijken.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 36 [Herziening]

Geldend vanaf 01-10-2004

1.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt herzien wanneer degene, aan wie zij is toegekend, ingevolge het bij of krachtens deze wet bepaalde voor een hogere of lagere uitkering in aanmerking komt.

2.

Ter zake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid vindt herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering plaats met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 37 tot en met 40.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 36a [Besluit tot herziening/intrekking]

Geldend vanaf 01-01-2010

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

Onverminderd het elders in deze wet bepaalde terzake van herziening of intrekking van een beschikking tot toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering en terzake van weigering van een zodanige uitkering, herziet het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een dergelijke beschikking of trekt hij die in:

- a. ter uitvoering van een beschikking als bedoeld in artikel 30;
- b. indien het niet of niet behoorlijk nakomen van een verplichting op grond van artikel 25, 28 of 80 heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van uitkering;
- c. indien anderszins de uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;
- d. indien het niet of niet behoorlijk nakomen van een verplichting op grond van artikel 25, 28 of 80 ertoe leidt dat niet kan worden vastgesteld of nog recht op uitkering bestaat.

2.

Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen besluiten geheel of

gedeeltelijk van herziening of intrekking als bedoeld in het eerste lid af te zien.

3.

Een beschikking tot toekenning van loonsuppletie als bedoeld in artikel 65c, of van inkomenssuppletie als bedoeld in artikel 65d wordt ingetrokken of herzien indien onderscheidenlijk de loonsuppletie, de inkomenssuppletie of de voorziening ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 36a WAO

Herziening of intrekking uitkering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Deze bepaling past binnen de met de BMTI (*Stb.* 1996, 248) in de werknemersverzekeringen ingevoerde herzienings- en terugvorderingssystematiek. Die houdt in dat het UWV ten onrechte toegekende uitkeringen of voorzieningen moet terugvorderen (art. 57 WAO), maar dat aan die terugvordering wel eerst een intrekking- of herzieningsbesluit van het toekenningsbesluit vooraf moet gaan. Art. 36a komt overeen met art. 76 WIA, en is vergelijkbaar met art. 22a WW en art. 30a ZW. Uitgangspunt van BMTI-bepalingen is dat er op het UWV een handavingsplicht rust. De uitkering moet worden herzien en vervolgens moet wat ten onrechte of te veel is uitgekeerd worden teruggevorderd. Op dat uitgangspunt bevatten de wet en uitvoeringsregels zeer beperkte uitzonderingen. In de rechtspraak werden deze uitzonderingen restrictief uitgelegd. In zijn uitspraak van 18 april 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:726) oordeelt de CRvB echter dat de evenredigheid van herzienings- en terugvorderingsbesluiten uitdrukkelijk door de bestuursrechter moet worden getoetst. Het UWV moet de evenredigheid meewegen in zijn besluitvorming. Het maakt geen verschil voor het meewegen van de gevolgen door het UWV of voor de toetsing door de rechter of het om een herzienings- of terugvorderingsbesluit gaat. De Raad is van oordeel dat, gelet op gewijzigde maatschappelijke opvattingen over 'de menselijke maat' in de sociale zekerheid die ná de Wet BMTI zijn ontstaan, er naar huidige inzichten onvoldoende ruimte was voor een toets aan het evenredigheidsbeginsel en andere rechtsbeginselen. De bestuursrechter moet nagaan of het UWV-besluit geschikt, noodzakelijk en evenwichtig is. Vervolgens mag het besluit niet onevenredig zijn. Bij die toets moet niet alleen naar de gevolgen van het besluit worden gekeken, maar ook naar de oorzaken van het ontstaan van de terugvordering. Gelet op de dwingende bewoordingen van art. 36a lid 1, dienen de belangenafweging en de toetsing ervan plaats te vinden in het kader van de hardheidsclausule 'dringende redenen'. Zie verder aant. 5.

2. Intrekkinggronden (lid 1)

Het UWV trekt de uitkering in, of herziert deze, onder meer in de volgende gevallen.

a. Niet-naleving verplichtingen

Niet-naleving van de verplichtingen genoemd in art. 25, 28 of 80 heeft ertoe geleid dat de juiste uitkering niet kan worden vastgesteld (onderdeel d) of dat er een onjuiste uitkering is vastgesteld (onderdeel b). Het gaat hier onder meer om de inlichtingenverplichting (art. 80) en de plicht om mee te werken aan controle of medisch onderzoek (art. 25 lid 1 onder b). Niet-vaststelbaarheid van het recht als gevolg van verzwijging/fraude mag niet te lichtvaardig worden aangenomen, mede omdat het UWV bevoegd is de voor de beoordeling noodzakelijke inkomensgegevens te schatten, zie CRvB 3 april 2015 (ECLI:NL:CRVB:2015:1112) en CRvB 30 mei 2008 (ECLI:NL:CRVB:2008:BD3450).

b. Anderszins ten onrechte

Er is ten onrechte, of tot een verkeerd bedrag, uitkering toegekend, maar niet als gevolg van schending van de in lid 1 onderdeel b genoemde verplichtingen. Hiervan is onder meer sprake als het UWV een fout heeft gemaakt. Een voorbeeld hiervan wordt besproken in aant. 3: er wordt een WAO-uitkering toegekend, terwijl er een WIA-uitkering had moeten worden toegekend.

3. Terugwerkende kracht

De uitkering moet in beginsel worden ingetrokken (of herzien) met ingang van de datum dat verzekerde niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het recht op uitkering. De mogelijkheid om de uitkering per een datum in het verleden in te trekken ('met terugwerkende kracht') is in verband met het rechtszekerheidsbeginsel echter beperkt, CRvB 4 juni 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2011. Het is wél mogelijk indien het betrokkene redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat hij ten onrechte of

te veel uitkering ontving. In CRvB 25 oktober 2013 (ECLI:NL:CRVB:2013:2311) is intrekking van een WAO-uitkering met terugwerkende kracht toegelaten, omdat er per die datum aanspraak op ZW en vervolgens WIA bestond. Bij intrekking per toekomstige datum zou die aanspraak er niet meer zijn. Zie hierna ook aant. 4.

Redelijkerwijs duidelijk

Als het betrokkene niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat het recht ten onrechte of tot een te hoog bedrag is toegekend, wordt op grond van het door het UWV gehanteerde beleid (zie aant. 4) niet met terugwerkende kracht herzien of ingetrokken. Het UWV moet aannemelijk maken dat het betrokkene redelijkerwijs duidelijk kon zijn, nu intrekking met terugwerkende kracht een belastend besluit is. Zie ook CRvB 21 maart 2001, ECLI:NL:CRVB:2001:AB1440. In de oudere rechtspraak van de CRvB werd niet snel aangenomen dat het iemand niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat er te veel uitkering werd betaald. Zie ECLI:NL:CRVB:2008:BC2908 en ECLI:NL:CRVB:2008:BF4292 en zie ook aant. 5. In ECLI:NL:CRVB:2005:AU7912 en ECLI:NL:CRVB:2006:AV3330 werd aangenomen dat het verzekerde niet redelijkerwijs duidelijk was. De hoogte van naast de uitkering genoten inkomen in verhouding tot de hoogte van die uitkering wordt vaak als een aanwijzing gezien dat het verzekerde redelijkerwijs duidelijk was dat hij te veel uitkering ontving. Sinds de uitspraak van 4 juni 2014, die werd voorafgegaan door een periode waarin de Raad intrekking met terugwerkende kracht in beginsel toelaatbaar achtte, wordt de belastendheid van dergelijke intrekkingen echter benadrukt in de rechtspraak. Daaruit vloeit voor het UWV een zware stelplicht en bewijslast voort, zie bijvoorbeeld de *Marque*-zaken waarin betrokkenen beschikten over valse verklaringen van medici en zij ook nog eens hun klachten aggraveerden; CRvB 22 april 2015 (ECLI:NL:CRVB:2015:1295, *USZ* 2015/215) en de noot van Wit in *USZ* 2015/337, ECLI:NL:CRVB:2015:2827.

Toedoen

Is er sprake van toedoen — er is te veel uitkering betaald omdat betrokkene zijn verplichtingen genoemd onder b in lid 1 niet is nagekomen —, dan geldt a fortiori dat er met terugwerkende kracht kan worden herzien. Omgekeerd wil de omstandigheid dat het UWV traag heeft gereageerd op meldingen van verzekerde (bijvoorbeeld: van inkomen uit arbeid) niet zonder meer zeggen dat het verzekerde niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat de uitkering niet correct was. Uit CRvB 22 april 2015 (ECLI:NL:CRVB:2015:1295, *USZ* 2015/215) blijkt dat het UWV moet aantonen dat verzekerde er zich bewust van was dat hij zijn gezondheidsklachten overdreef (aggraveerde). De verzekeringsarts wordt geacht door dergelijk gedrag heen te kunnen prikken, zelfs wanneer er valse medische verklaringen zijn overgelegd. Wanneer betrokkene klachten compleet verzint (fingeren) ligt dit anders en is terugvordering met terugwerkende kracht wel mogelijk, zie CRvB 19 augustus 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:2844. Zie voor meer rechtspraak art. 27 WIA, aant. 1.

4. Beleidsregels

Het UWV heeft het beleid met betrekking tot de ingangsdatum van de intrekking of herziening neergelegd in de Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006 (*Start*. 2006, 230). De facto is herziening (en dus terugvordering) met terugwerkende kracht hierin hoofdregel. Daarvan wordt afgeweken als er geen toedoen was of als het betrokkene niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat hij te veel uitkering ontving. Zie echter aant. 5 over toetsing aan het evenredigheidsbeginsel. De CRvB heeft deze beleidsregels aangemerkt als 'binnenwettelijk'. De Raad oordeelt dat met deze regels in beginsel voldoende recht is gedaan aan het evenredigheidsbeginsel, maar het UWV zal wel moeten beoordelen of er redenen zijn om in de bijzondere omstandigheden van het individuele geval af te wijken van die regels (art. 4:84 Awb), zie CRvB 18 april 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:726.

5. Dringende redenen (lid 2)

Bij dringende redenen kan van herziening (en van terugvordering) worden afgezien. Het was vaste rechtspraak van de CRvB om dringende redenen te beperken tot bijzondere uitzonderlijke omstandigheden, die betrekking hebben op de onaanvaardbaarheid van de gevolgen van een terugvordering. Daarin is met de uitspraak van 18 april 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:726) verandering gekomen. Het UWV dient na te gaan of terugvordering evenredig is, gelet op de gevolgen die dat heeft voor betrokkene, maar ook gelet op de oorzaak van de noodzaak tot terugvordering. De bestuursrechter dient die evenredigheidsafweging intensief te toetsen. De CRvB oordeelt, anders dan A-G De Bock (ECLI:NL:CRVB:2023:2086), dat de wettelijke hoofdregel neergelegd in het eerste lid (verplichting tot herziening) geen ruimte laat voor een belangenafweging. Die kan echter wel worden ingelezen in de uitzondering van de dringende redenen. In afwijking van eerdere rechtspraak dient bij toepassing van en toetsing aan de dringende redenen een 'volle' evenredigheidsstoets van de herziening en terugvordering plaats te vinden. Het is aan betrokkene om relevante feiten en omstandigheden aan te voeren die een beroep op dringende redenen kunnen schragen. Voor de beoordeling van de evenredigheid maakt het geen verschil of het gaat om een besluit tot herziening van de uitkering als bedoeld in art. 36a of om terugvordering van het te veel betaalde op basis van art. 57 WAO. In oudere rechtspraak oordeelde de CRvB (CRvB 19 mei 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AQ8100) dat dringende redenen geen rol spelen bij invordering.

Fout en stilzitten UWV

Dat het UWV een fout heeft gemaakt, waardoor ten onrechte uitkering is betaald (CRvB 1 maart 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AT1551), of in strijd heeft gehandeld met het rechtszekerheidsbeginsel of vertrouwensbeginsel (CRvB 21 maart 2001, ECLI:NL:CRVB:2001:AB1724; CRvB 19 december 2002, ECLI:NL:CRVB:2002:AF3082, *USZ* 2003/67), was onvoldoende om een dringende reden aan te nemen. Uit stilzitten van het UWV volgt op zichzelf niet dat het betrokkene niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat er te veel werd betaald (zie aant. 3). Heeft een fout of stilzitten van het UWV echter bijgedragen aan het ontstaan of oplopen van de terugvordering, dan is dat sinds de uitspraak van 18 april 2024 een omstandigheid die mee moet worden gewogen. In die uitspraak overweegt de Raad ook dat de nadelige gevolgen van een besluit tot herziening/terugvordering zwaarder meewegen als betrokkene weinig tot niets valt te verwijten, terwijl die minder zwaar meewegen als de schuld door een opzettelijke fout van betrokkene is ontstaan. In de uitspraak van 16 april 2025, ECLI:NL:CRVB:2025:604, wordt een dringende reden aangenomen, aangezien het UWV te traag reageerde. In een andere uitspraak woog juist mee dat het UWV binnen vier maanden na de onjuiste betaling van een ZW-uitkering naast een WW-uitkering actie ondernam (CRvB 10 april 2025, ECLI:NL:CRVB:2025:582). Er was mede daarom geen sprake van een dringende reden. Matiging van een herziening of terugvordering is ook mogelijk, zo blijkt uit CRvB 18 september 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:1812. In dat geval was het UWV in weerwil van een besluit tot stopzetting van de ZW-uitkering ruim een jaar blijven doorbetalen, maar kon betrokkene ook weten dat hij op die betalingen geen recht had. In CRvB 11 september 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:1756, accepteerden de CRvB en betrokkene dat het UWV een terugvordering beperkte tot hetgeen gedurende de eerste zes maanden nadat het van inkomen uit arbeid op de hoogte was geraakt te veel aan ZW uitkering had uitbetaald.

Financiële nood

Bij de beoordeling van financiële problemen als gevolg van de herziening en terugvordering moet er volgens de CRvB wel rekening mee worden gehouden dat de terugvorderingstermijnen zo worden vastgesteld dat betrokkene blijft beschikken over een inkomen gelijk aan de beslagvrije voet van art. 475c en 475d Rv (zie art. 78), CRvB 26 november 2002, ECLI:NL:CRVB:2002:AF2951 en CRvB 26 september 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BF4292. In zijn uitspraak van 18 april 2024 (ECLI:NL:CRVB:2024:726) oordeelt de CRvB dat de financiële gevolgen van herziening en terugvordering bij de vaststelling van de daadwerkelijke invordering of verrekening van de schuld kunnen worden meegewogen. Als die gevolgen echter al voorzienbaar zijn op het moment van herziening of terugvordering, dan dienen ze dan al te worden meegewogen. De Raad oordeelt dat met onder meer de vrijwaring van de beslagvrije voet en kwijtscheldingsmogelijkheden in beginsel voldoende rekening kan worden gehouden met het recht op bestaanszekerheid van betrokkene. De formulering van 's Raads oordeel laat ruimte voor afwijking in bijzondere gevallen. Dat dat mogelijk zou kunnen zijn, blijkt ook uit de overweging dat de gevolgen van een herziening of terugvordering meer gewicht in de schaal leggen als betrokkene (bijna) niet valt aan te rekenen dat er moet worden herzien en teruggevorderd. Het is aan betrokkene om aannemelijk te maken dat met de hoofdregel onvoldoende recht wordt gedaan aan zijn (financiële) belangen.

6. Terugvorderingsplicht

Het UWV is verplicht betalingen terug te vorderen waarvan na een besluit op basis van art. 36a vaststaat dat zij onverschuldigd zijn gedaan (art. 57). Wegens dringende redenen kan daarvan worden afgezien (art. 57 lid 6). Dat betekent dat de evenredigheid van de terugvordering via die route moet worden meegenomen in de besluitvorming en de toetsing, zie aant. 5. De inhoud van de door het UWV te maken belangenafweging en de toetsing ervan verschilt niet al naar gelang het om een herzienings- of een terugvorderingsbesluit gaat. Na het besluit tot terugvordering (omvang bedrag dat wordt opgeëist) volgt een besluit tot invordering (manier waarop en met hantering van welke betalingstermijnen dat bedrag wordt geïnd). Terug- en invordering moeten in beginsel in een en hetzelfde besluit worden gecombineerd. Zie verder het commentaar op art. 77 en 78 WIA over terug- en invordering. Deze bepalingen komen overeen met art. 29g, 57 en 57a WAO. Zie ook art. 36 WW en art. 33 ZW.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 36b [Intrekking/verlaging na bezwaar/beroep werkgever]

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

De intrekking of verlaging van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, die voortvloeit uit het door de werkgever ingesteld

bezwaar of beroep, vindt niet eerder plaats dan zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar is bekendgemaakt of de uitspraak is gedaan. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing in geval van intrekking van het bezwaar of beroep omdat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen geheel of gedeeltelijk is tegemoet gekomen aan het bezwaar of beroep van de werkgever.

2.

Het eerste lid geldt niet, indien de uitkering door eigen schuld of toedoen van de verzekerde ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 37 [Herziening na toegenomen arbeidsongeschiktheid na wachttijd 104 weken]

Geldend vanaf 01-01-2007

1.

Terzake van toeneming van arbeidsongeschiktheid vindt herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 45%, onverminderd de artikelen 39 en 39a, plaats zodra de toegenomen arbeidsongeschiktheid onafgebroken 104 weken heeft geduurd.

2.

De in het eerste lid bedoelde herziening vindt niet plaats indien de uitkeringsgerechtigde bij het intreden van de toegenomen arbeidsongeschiktheid uitsluitend op grond van artikel 7b als werknemer wordt beschouwd en de toeneming kennelijk is voortgekomen uit een andere oorzaak dan die waaruit de ongeschiktheid, terzake waarvan de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt ontvangen, is voortgekomen.

3.

Voor het bepalen van het tijdvak van 104 weken, bedoeld in het eerste lid, worden perioden van toegenomen arbeidsongeschiktheid samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak. Bij de vaststelling van het tijdvak van 104 weken blijven perioden, waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, buiten beschouwing.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 38 [Herziening na toegenomen arbeidsongeschiktheid na wachttijd 4 weken]

Geldend vanaf 01-09-2005

1.

Terzake van toeneming van arbeidsongeschiktheid vindt herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 45%, onverminderd artikel 39, plaats zodra de toegenomen arbeidsongeschiktheid onafgebroken vier weken heeft geduurd.

2.

Indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 45%, doch minder dan 80%, wegens afnemende van de arbeidsongeschiktheid is herzien naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 45%, doch binnen vier weken na de dag, met ingang waarvan die uitkering is herzien, de arbeidsongeschiktheid weer toeneemt, is het eerste lid van toepassing, onder afwijking van artikel 37.

3.

Voor het bepalen van het tijdvak van vier weken, bedoeld in het eerste lid, worden perioden van toegenomen arbeidsongeschiktheid samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid

redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak. Bij de vaststelling van de eerstgenoemde periode van vier weken blijven perioden, waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, buiten beschouwing.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 39 [Herziening arbeidsongeschiktheidsuitkering]

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

Ter zake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid vindt herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in afwijking van artikel 37 steeds plaats zodra de toeneming van de arbeidsongeschiktheid intreedt, indien deze intreedt:

- a. binnen vier weken na de dag, met ingang van welke de arbeidsongeschiktheidsuitkering werd toegekend;
- b. binnen vier weken na de dag, met ingang van welke de arbeidsongeschiktheidsuitkering reeds eerder wegens toegenomen arbeidsongeschiktheid werd herzien;
- c. binnen vier weken na de dag, met ingang van welke de arbeidsongeschiktheidsuitkering, welke voordien was berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80 % of meer, wegens afneming van de arbeidsongeschiktheid is herzien naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80 %;
- d. binnen een door Onze Minister aan te geven termijn in door Onze Minister aan te wijzen gevallen.

2.

Indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering werd toegekend, onderscheidenlijk eerder wegens toegenomen arbeidsongeschiktheid werd herzien, met toepassing van artikel 35, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 42, tweede lid, geldt met betrekking tot het bepaalde in het vorige lid, onder a en b, als dag met ingang van welke de arbeidsongeschiktheidsuitkering werd toegekend onderscheidenlijk herzien de dag, met ingang van welke die uitkering zou zijn toegekend onderscheidenlijk herzien, indien artikel 35, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 42, tweede lid, geen toepassing zou hebben gevonden.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 39a [Herziening na toegenomen arbeidsongeschiktheid met dezelfde oorzaak]

Geldend vanaf 28-12-2007. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 22-02-2007

1.

Ter zake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid die intreedt binnen vijf jaar na de datum van toekenning of herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en die voortkomt uit dezelfde oorzaak als de arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan uitkering wordt genoten, vindt herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering steeds plaats, zodra de toegenomen arbeidsongeschiktheid onafgebroken vier weken heeft geduurd.

2.

Voor het bepalen van de periode van vier weken, bedoeld in het eerste lid, worden perioden van toegenomen arbeidsongeschiktheid samengegeld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak. Bij de vaststelling van de eerstgenoemde periode van vier weken blijven perioden, waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, buiten beschouwing.

3.

Dit artikel vindt geen toepassing, indien recht bestaat op herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van artikel 38 of 39, eerste lid, onderdelen a tot en met c, of derde lid.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 39b [Herziening arbeidsongeschiktheidsuitkering en ziekengeld]

Geldend vanaf 01-01-2015

Indien als gevolg van de toeneming van de arbeidsongeschiktheid zowel recht op herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering bestaat of is ontstaan op grond van de artikelen 37, 38, 39, 39a en 39c, als op ziekengeld op grond van de Ziektewet, wordt het bedrag waarmee de arbeidsongeschiktheidsuitkering is of wordt verhoogd uitbetaald voor zover dit het ziekengeld overtreft, danwel zou overtreffen, indien het ziekengeld op grond van artikel 45 van de Ziektewet geheel of gedeeltelijk is geweigerd.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 39c [Herziening arbeidsongeschiktheid en ziekengeld of loondoorbetaling]

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

Ter zake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid vindt, in afwijking van de artikelen 38, 39 en 39a, herziening plaats zodra de toegenomen arbeidsongeschiktheid 104 weken heeft geduurd, indien ter zake van deze toegenomen arbeidsongeschiktheid:

- a. recht bestaat op ziekengeld op grond van de Ziektewet;
- b. uit hoofde van de dienstbetrekking op grond waarvan de werknemer arbeid behoort te verrichten recht bestaat op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel indien het recht op loon door toepassing van het derde, vijfde, zesde of negende lid van dat artikel geheel of gedeeltelijk ontbreekt; of
- c. recht bestaat op bezoldiging als bedoeld in artikel 76a, eerste lid van de Ziektewet, dan wel indien het recht op die bezoldiging op grond van artikel 76a, derde of zevende lid, of artikel 76b, eerste, tweede of derde lid van de Ziektewet geheel of gedeeltelijk ontbreekt.

2.

Voor het bepalen van het tijdvak van 104 weken, bedoeld in het eerste lid, worden perioden van toegenomen arbeidsongeschiktheid samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak. Bij de vaststelling van het tijdvak van 104 weken blijven perioden, waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, buiten beschouwing.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 40 [Hernieuwde vaststelling dagloon bij toegenomen arbeidsongeschiktheid]

Geldend vanaf 01-07-2013

1.

Het dagloon van de verzekerde, bedoeld in artikel 19aa, wordt met ingang van de dag waarop het tweede recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering zou zijn ontstaan opnieuw vastgesteld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 14, mits dat leidt tot een hoger dagloon dan het dagloon dat voor de berekening van de laatstelijk ontvangen loondervingsuitkering of vervolguutkering in aanmerking werd genomen. In afwijking van het bepaalde bij of krachtens artikel 14 wordt bij de dagloonvaststelling, bedoeld in de eerste zin, de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van deze wet niet aangemerkt als loon.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt in artikel 14, eerste lid, in plaats van de woorden 'voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de arbeidsongeschiktheid is ingetreden' gelezen: voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de arbeidsongeschiktheid is ontstaan waaruit het tweede recht op arbeidsongeschiktheiduitkering zou zijn ontstaan.

3.

Ingeval tijdens het ontvangen van een vervolguutkering ten aanzien van de verzekerde die na het ontstaan van recht op

arbeidsongeschiktheidsuitkering ziek is geworden, als gevolg van de toepassing van artikel 19aa, geen tweede recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat wordt, met inachtneming van de tweede tot en met vierde zin, met ingang van de dag waarop het tweede recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering zou zijn ontstaan, een loondervingsuitkering toegekend. Voor de duur van die loondervingsuitkering is, in afwijking van artikel 21a, de leeftijd van de betrokkene op de dag waarop het tweede recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering zou zijn ontstaan bepalend. Toekenning van de loondervingsuitkering is slechts mogelijk indien de duur van die uitkering langer is dan de duur van de loondervingsuitkering waarop recht bestond onmiddellijk voorafgaande aan de datum van ingang van de vervolguiterkering. De duur van de toe te kennen loondervingsuitkering wordt verminderd met de duur van de laatstelijk ontvangen loondervingsuitkering. Tijdens de duur van die loondervingsuitkering bestaat geen recht op vervolguiterkering.

4.

Na afloop van de in het derde lid bedoelde loondervingsuitkering geldt voor de berekening van het vervolgdragloon, in afwijking van artikel 21b, derde lid, een percentage van 2 maal het aantal verstreken jaren tussen het 15e jaar en de leeftijd van de betrokkene op de dag van ingang van de herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

5.

Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot dit artikel nadere regels worden gesteld.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 41 [Verhoging]

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering vindt op aanvraag of ambtshalve plaats.

2.

Verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering ter zake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid vindt in elk geval ambtshalve plaats, indien de betrokkene aansluitend aan de uitkering van ziekgeld krachtens de Ziektewet dan wel na afloop van het in artikel 629, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of in artikel 76a, eerste lid, van de Ziektewet bedoelde tijdvak van 104 weken in aanmerking komt voor een hogere arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 42 [Ingangsdatum herziening]

Geldend vanaf 01-01-2012

1.

De herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat in op de dag, met ingang van welke de belanghebbende ingevolge het bij of krachtens deze wet bepaalde voor een hogere of lagere uitkering in aanmerking komt.

2.

Met betrekking tot de herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, welke een verhoging van die uitkering tot gevolg heeft, is het bepaalde in artikel 35, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

3.

De herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering ter zake van afnemende van de arbeidsongeschiktheid gaat in op de dag, welke in de beschikking wordt genoemd als de dag, waarop de arbeidsongeschiktheid was afgenomen.

4.

Indien herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering verband houdt met een voltooide scholing of opleiding, gaat deze herziening niet eerder in dan één jaar na voltooiing van die scholing of opleiding.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 43 [Intrekking arbeidsongeschiktheidsuitkering]

1.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt ingetrokken wanneer de arbeidsongeschiktheid is geëindigd of beneden 15 % is gedaald.

2.

De intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat in op de dag, welke in de beschikking wordt genoemd als de dag, waarop de arbeidsongeschiktheid was geëindigd of beneden 15 % was gedaald.

3.

Indien intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering verband houdt met een voltooide opleiding of scholing, is artikel 42, vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

4.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering van degene die deelneemt aan een opleiding of scholing, wordt gedurende deze opleiding of scholing niet ingetrokken of herzien in verband met een daaruit voortvloeiende afname van de arbeidsongeschiktheid. Indien de belanghebbende tijdens de opleiding of scholing inkomen verwerft, is artikel 44, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.

5.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt ingetrokken, indien degene die recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering rechtens zijn vrijheid is ontnomen, vanaf de dag dat deze vrijheidsontneming één maand heeft geduurd.

6.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt ingetrokken, indien degene die recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel.

7.

Voor de verzekerde die op de dag voorafgaande aan de vrijheidsontneming geen recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van het zesde lid, eindigt het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering, in afwijking van het vijfde lid, vanaf de dag dat de vrijheidsontneming ingaat.

8.

Voor de toepassing van het vijfde lid worden perioden van vrijheidsontneming samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

9.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt ingetrokken, indien degene die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering een uitreiziger is.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 43a [Toekenning binnen vijf jaar na intrekking]

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

Indien degene

- a. wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens afneming van arbeidsongeschiktheid op grond van artikel 43, eerste lid, is ingetrokken, of
- b. die aan het einde van de in artikel 19, bedoelde wachttijd ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte of gebreken, maar geen recht had op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering omdat hij niet arbeidsongeschikt was,

binnen vijf jaar na de datum van die intrekking dan wel binnen vijf jaar na het bereiken van het einde van die wachttijd arbeidsongeschikt wordt en deze arbeidsongeschiktheid voortkomt uit dezelfde oorzaak als die waaruit de arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan de ingetrokken uitkering werd genoten dan wel als die op grond waarvan hij

ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte of gebreken, vindt toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering steeds plaats, zodra die arbeidsongeschiktheid onafgebroken vier weken heeft geduurd.

2.

Voor het bepalen van de periode van vier weken, bedoeld in het eerste lid, worden perioden van arbeidsongeschiktheid samengegroeid, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak. Bij de vaststelling van de eerstgenoemde periode van vier weken blijven perioden, waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, buiten beschouwing.

3.

In de gevallen, waarin artikel 20 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen onderscheidenlijk artikel 3:21 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten geen toepassing vindt omdat artikel 29b van de Ziektewet toepassing kan vinden, wordt het aan de arbeidsongeschiktheidsuitkering ten grondslag te leggen dagloon niet lager gesteld dan 108/100 maal de grondslag die voor de berekening van de laatstelijk ontvangen arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen onderscheidenlijk de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in aanmerking werd genomen, dan wel 108/100 maal de grondslag die in aanmerking zou zijn genomen, indien na het einde van de wachttijd, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen onderscheidenlijk artikel 3:3, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, recht zou hebben bestaan op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van een laatstbedoelde wet, zoals die sinds de beëindiging van die uitkering onderscheidenlijk sinds het einde van die wachttijd op grond van artikel 8 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen onderscheidenlijk artikel 3:7 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten zou zijn herzien.

4.

Dit artikel vindt geen toepassing, indien op grond van artikel 47 aanspraak bestaat op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

5.

De artikelen 19a en 19b en de daarop berustende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing.

6.

Indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van dit artikel wordt toegekend en tevens recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet bestaat, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering uitbetaald voor zover deze het ziekengeld overtreft, danwel zou overtreffen, indien het ziekengeld op grond van artikel 45 van de Ziektewet geheel of gedeeltelijk is geweigerd.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 43a WAO

Toekenning na intrekking of weigering

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

De werknemer die binnen vijf jaar nadat zijn uitkering werd ingetrokken of nadat die hem niet werd verleend, omdat hij minder dan 15% arbeidsongeschikt was, toegenomen arbeidsongeschikt raakt, heeft recht op toekenning van WAO-uitkering. De toename moet wel minstens vier weken hebben voortgeduurd. De arbeidsongeschiktheid moet verder voortkomen uit dezelfde oorzaak als die waarvoor eerder WAO-uitkering werd genoten of recht op loondoorbetaling bij ziekte bestond. Betreft het een toename na een weigering per einde wachttijd, dan moet verzekerde aan het einde van de wachttijd wel ongeschikt zijn geweest voor zijn eigen arbeid (CRvB 28 februari 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AV3353, *USZ* 2006/101). Ex-WAO'ers die via art. 43a aanspraak kunnen maken op WAO-uitkering vallen niet onder de WIA, ook al is hun arbeidsongeschiktheid pas na inwerkingtreding van de WIA toegenomen. Zie art. 16 WAO en art. 120 WIA. In CRvB 25 oktober 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2311, had het UWV de WAO-uitkering met terugwerkende kracht ingetrokken, omdat er bij nader inzien geen sprake was van een zelfde oorzaak. Omdat een recht op WIA en op WAO niet tegelijkertijd kunnen bestaan en art. 36a WAO tot intrekking dwingt, achtte de Raad dit toegestaan, en moest worden beoordeeld of betrokkene recht had op ZW en later WIA in verband met de toegenomen arbeidsongeschiktheid. Is een WAO-uitkering betaald, maar is bij een later besluit vastgesteld dat voor toekenning geen grond bestond, dan wordt die uitkering bij het bepalen van de

2. Amber

Bij de Wet Amber zijn art. 43a en het daarmee vergelijkbare art. 39a aan de WAO toegevoegd. Art. 43a regelt (her)opening van de uitkering, art. 39a verhoging van een lopende uitkering. De bepalingen zijn ingevoerd ter bescherming van arbeidsongeschikten bij wie na een (her)keuring aan de hand van strengere WAO-criteria van de Wet TBA (zie art. 18, aant. 3) de uitkering was verlaagd, stopgezet of niet toegekend. De 'Amber-bepalingen' zorgen ervoor dat de verzekerde bij toename van de arbeidsongeschiktheid niet opnieuw de hele wachttijd van art. 19 zou moeten volmaken. De werking van art. 39a en 43a is overigens niet beperkt tot gevallen waarin verlaging of intrekking op grond van de Wet TBA is doorgevoerd. 'Amber' geldt ruimer: voor alle gevallen waarin binnen bepaalde tijd na verlaging, intrekking of weigering van de uitkering de arbeidsongeschiktheid toeneemt. Kern van deze bepalingen is dus dat er in deze gevallen een beperkte wachttijd — de toename moet vier weken hebben geduurd — geldt.

3. Reikwijdte 43a (lid 1)

Art. 43a geldt voor twee situaties. De eerste is dat de uitkering is ingetrokken, omdat de mate van arbeidsongeschiktheid onder 15% is gedaald. De tweede is dat er aan het einde van de wachttijd geen uitkering is toegekend, omdat betrokkene minder dan 15% arbeidsongeschikt is. Hij moet op dat moment wel ongeschikt zijn geweest voor het eigen werk ('zijn arbeid'). Als binnen vijf jaar na intrekking of weigering de arbeidsongeschiktheid toeneemt en gedurende 4 weken aanhoudt, dan ontstaat er recht op WAO-uitkering.

4. Zelfde oorzaak

De toegenomen arbeidsongeschiktheid moet voortvloeien uit dezelfde oorzaak als die gedurende de wachttijd leidde tot ongeschiktheid voor het eigen werk ('zijn arbeid') of als die waarvoor eerder uitkering werd genoten. Gedacht kan dus worden aan gevallen waarin de aandoening van verzekerde aanvankelijk tot niet al te ernstige beperkingen voor algemeen geaccepteerde arbeid leidde, maar die later door complicaties of het sterk degeneratieve ziekteverloop alsnog verergeren. Of het geval waarin tijdelijk een verbetering optreedt, maar waarin later een 'terugval' plaatsvindt.

Een zelfde oorzaak kan worden aangenomen wanneer uit medisch onderzoek aannemelijk wordt dat dezelfde oorzaak speelt. De CRvB heeft geoordeeld dat wanneer het onwaarschijnlijk is dat dezelfde oorzaak tot de toegenomen arbeidsongeschiktheid heeft geleid, een zelfde oorzaak nog niet onaannemelijk is. In geval van onzekerheid komt verzekerde het voordeel van de twijfel toe (CRvB 11 oktober 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU4808; zie ook CRvB 28 december 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BY8136 en CRvB 17 april 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1239). Degene die zich erop beroept dat er geen sprake is van een zelfde oorzaak heeft de bewijslast en moet aantonen dat dezelfde oorzaak onaannemelijk is (CRvB 20 april 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AP0012). Het hebben van een bepaalde aandoening die later verergert, is onvoldoende om art. 43a van toepassing te doen zijn. De aandoening moet, gedurende de wachttijd of gedurende de looptijd van de ingetrokken uitkering, tot beperkingen voor het verrichten van arbeid hebben geleid. Er moeten in de FML beperkingen zijn aangenomen wegens deze ziekte. Bij de toepassing van art. 43a moeten intrekking van de uitkering wegens het wegvallen van relevante arbeidsbeperkingen en compleet herstel echter wel van elkaar worden onderscheiden.

5. Toename medische beperkingen

Uit de wetsgeschiedenis leidt de CRvB af dat er sprake moet zijn van een toename van de medische beperkingen, wil de regeling voor toegenomen arbeidsongeschiktheid van toepassing zijn. Vervolgens moet er sprake zijn van dezelfde ziekte-oorzaak. Pas als dat is gebleken, moet betrokkene ook arbeidskundig worden onderzocht (CRvB 3 april 2001, ECLI:NL:CRVB:2001:AB1845, USZ 2001/149). Zie ook het commentaar op art. 5 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 43b [Intrekking bij wonen in buitenland]

Geldend vanaf 01-01-2025

1.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt ingetrokken indien de verzekerde niet meer in Nederland woont.

2.

Artikel 20, tweede en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 43c [Hoogte dagloon bij toepassing art. 43a]

Geldend vanaf 01-01-2012

In de gevallen waarin artikel 43a toepassing vindt wordt het aan de toe te kennen arbeidsongeschiktheidsuitkering ten grondslag te leggen dagloon niet lager gesteld dan het dagloon dat voor de berekening van de laatstelijk ontvangen loondervingsuitkering in aanmerking werd genomen, dan wel het dagloon dat in aanmerking zou zijn genomen indien na het einde van de in artikel 19 bedoelde wachttijd recht zou hebben bestaan op een loondervingsuitkering, zoals dat sinds de beëindiging van de uitkering onderscheidenlijk sinds het einde van die wachttijd op grond van artikel 15 zou zijn herzien.

Artikel 43d [Geen uitkering bij loondoorbetalingsplicht]

Geldend vanaf 01-01-2015

De arbeidsongeschiktheidsuitkering, onderscheidenlijk de verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in geval van herziening van die uitkering op grond van de artikelen 37, 38, 39, 39a en 39c, wordt niet uitbetaald gedurende het verlengde tijdvak waarin recht bestaat op ziekengeld op grond van artikel 29, tiende lid, van de Ziektewet, op loon op grond van artikel 629 lid 11, onderdeel d, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel op bezoldiging op grond van artikel 76a, zesde lid, van de Ziektewet.

Artikel 44 [Korting bij inkomsten uit arbeid]

Geldend vanaf 11-12-2015. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-07-2015

1.

Indien degene, die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, inkomen geniet doordat hij arbeid is gaan verrichten, wordt die arbeid gedurende een aaneengesloten tijdvak van vijf jaar niet aangemerkt als arbeid als bedoeld in artikel 18, vijfde lid, en wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet ingetrokken of herzien, doch wordt de uitkering:

- a. niet uitbetaald indien het inkomen zodanig is, dat als die arbeid wel de in artikel 18, vijfde lid, bedoelde arbeid zou zijn, niet langer sprake zou zijn van een arbeidsongeschiktheid van ten minste 15%; of
- b. indien het bepaalde onder a niet van toepassing is, uitbetaald tot een bedrag ter grootte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, zoals deze zou zijn vastgesteld, indien die arbeid wel de in artikel 18, vijfde lid, bedoelde arbeid zou zijn.

Na afloop van het in de aanhef genoemde tijdvak wordt de arbeid aangemerkt als arbeid als bedoeld in artikel 18, vijfde lid.

2.

Indien degene die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering in dienstbetrekking arbeid als bedoeld in het eerste lid verricht of heeft verricht, wordt het loon geacht te zijn genoten in het aangiftetijdvak waarover de werkgever of de inhoudingsplichtige van dat loon opgave heeft gedaan.

3.

Het in het eerste lid, aanhef, genoemde tijdvak van vijf jaar vangt aan op de eerste dag waarop het eerste lid, onderdeel a of b, is toegepast. Indien diegene die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en ten aanzien van wie het eerste lid, onderdeel a of b, is toegepast andere arbeid gaat verrichten, dan vangt een nieuw tijdvak als bedoeld in het eerste lid aan op de eerste dag dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering vanwege het verrichten van die andere arbeid wordt vastgesteld door toepassing van het eerste lid, onderdeel a of b.

4.

Indien op de laatste dag van het in het eerste lid genoemde tijdvak van vijf jaar inkomen wordt genoten, maar geen arbeid wordt verricht, wordt dit tijdvak verlengd tot en met de laatste dag waarop dat inkomen wordt genoten.

5.

Indien degene, die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, inkomen geniet, dat bestaat uit loon ingevolge een arbeidsovereenkomst als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet sociale werkvoorziening, is het eerste lid voor onbeperkte duur van toepassing.

6.

Onze Minister kan bepalen dat het eerste lid voor onbeperkte duur toepassing vindt ten aanzien van bepaalde groepen personen.

7.

Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot het eerste lid. Deze regels hebben in elk geval betrekking op de gevallen waarin het eerste lid buiten toepassing blijft.

8.

Bij ministeriële regeling wordt bepaald wat onder inkomen en loon als bedoeld in dit artikel wordt verstaan. Daarbij kan tevens worden bepaald dat nader te bepalen inkomen dat gedeeltelijk, niet, of niet langer wordt genoten als gevolg van gewijzigde omstandigheden of enig handelen of nalaten van betrokkene in aanmerking wordt genomen alsof het wel volledig wordt genoten.

9.

Bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid, bedoeld in het eerste lid, kan loon niet meer dan eenmaal in aanmerking worden genomen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 44 WAO

Anticumulatie inkomsten uit arbeid

B. Barentsen, actueel t/m 01-11-2025

1. Anticumulatie

Art. 44 WAO regelt anticumulatie van uitkering en inkomen uit arbeid door middel van 'fictieve schatting'. Arbeidsinkomen wordt niet van de uitkering 'afgetrokken', maar wordt via een fictieve schatting vertaald in een lager arbeidsongeschiktheidspercentage en daarmee in een lagere uitkering. Als het arbeidsinkomen van verzekerde hoger is dan de voor hem vastgestelde resterende verdien capaciteit, leidt dat niet tot aanpassing van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Art. 44 sluit herziening van de uitkering op die grond gedurende vijf jaar uit, door te bepalen dat de feitelijke verrichte arbeid niet als de in art. 18 lid 5 bedoelde gangbare arbeid geldt. Zonder deze bepaling zou het feitelijke arbeidsinkomen uit gangbare arbeid bij de bepaling van de resterende verdien capaciteit kunnen worden gebruikt, in plaats van het theoretische inkomen uit CBBS-functies (zie art. 18 WAO, aant. 9). Het recht op uitkering en het arbeidsongeschiktheidspercentage wijzigen daarom niet. Om samenloop van uitkering en arbeidsinkomen te voorkomen is in art. 44 WAO wel bepaald dat de uitkering niet of tot een lager bedrag wordt uitbetaald. De uitkering wordt uitbetaald alsof het arbeidsongeschiktheidspercentage wel zou zijn verlaagd wegens het verdienen van arbeidsinkomen.

2. Werking

De fictieve schatting zorgt ervoor dat arbeidsinkomen boven de resterende verdien capaciteit wordt gekort op de uitkering. Ook beschermt zij de verzekerde. Als het arbeidsinkomen wegvalt, bijvoorbeeld als verzekerde uitvalt omdat het werk toch wat te zwaar was, kan hij direct terugvallen op de oude WAO-uitkering, zonder wachttijd. Formeel loopt het recht op uitkering immers gewoon door. Deze bepaling leidt overigens niet altijd tot korting van het arbeidsinkomen. Alleen inkomsten boven de resterende verdien capaciteit moeten worden gekort. Bovendien kan de fictieve schatting ertoe leiden dat weliswaar het arbeidsongeschiktheidspercentage verlaagd wordt, maar dat de uitkeringshoogte niet verandert omdat verzekerde in dezelfde arbeidsongeschiktheidsklasse blijft (zie art. 21 WAO). Zo nodig moet per maand worden beoordeeld of, en in welke mate, geanticumuleerd moet worden als het inkomen van de werknemer telkens verandert. Zie over anticumulatie als gevolg van een 'piekmaand' CRvB 22 april 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:1031. Ook kan een werknemer om een herberekening verzoeken wanneer het maatmaninkomen (bijvoorbeeld door indexatie) wijzigt, waardoor hij met een (nagenoeg) gelijk inkomen in een andere arbeidsongeschiktheidsklasse terecht zou kunnen komen, CRvB 2 september 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BR7095.

3. Verhouding tot reële schatting

De fictieve mate van arbeidsongeschiktheid van art. 44 moet in beginsel op dezelfde manier worden vastgesteld als de in art. 18 geregelde 'reële' mate van arbeidsongeschiktheid (CRvB 21 januari 2000, ECLI:NL:CRVB:2000:ZB8628, *USZ*

2000/59 en CRvB 2 mei 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AW7299). Welk inkomen als arbeidsinkomen geldt, of de vraag in hoeverre aangesloten moet worden bij aan de fiscus opgegeven inkomsten als zelfstandige, ligt bij de toepassing van art. 44 dan ook niet anders dan bij de normale schatting. Wel bepaalt art. 10a Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten sinds 2015 dat bij art. 44 niet met een uurloonvergelijking tussen maatmanloon en feitelijk loon moet worden gewerkt. Ter wille van de uitvoerbaarheid van de fictieve schatting vindt deze plaats aan de hand van een periodeloonvergelijking. Verdient verzekerde bijvoorbeeld een bepaald salaris per maand, dan wordt dat afgezet tegen een naar een maandinkomen omgerekend maatmanloon. Loon dat in een bepaalde maand wordt uitbetaald, dient als voor art. 44 relevant periodeloon te worden gebruikt, ook als dat nadelig uitpakt omdat om administratieve redenen het loon in die periode relatief hoog uitvalt, zie CRvB 22 april 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:1031. Zie verder het commentaar op art. 10a Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.

Verzekeringsgeneeskundige beoordeling?

Een verzekeringsgeneeskundig onderzoek is niet altijd nodig bij de fictieve schatting. Bij deze schatting zijn vaak alleen de geschiktheid van de arbeid en de omvang van de inkomsten van belang (CRvB 20 april 2007, ECLI:NL:CRVB:2007:BA3495).

4. Inkomen uit arbeid

Art. 44 betreft inkomen uit arbeid. Daaruit volgt dat zuivere vermogensopbrengsten (rente, dividend) niet in aanmerking worden genomen. Inkomen uit werkzaamheden in loondienst en winst als zelfstandige tellen mee. Ingevolge art. 10 lid 6 jo. art. 7 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten tellen inkomensbestanddelen die deel uit kunnen maken van het maatmaninkomen (bruto SV-loon) mee, zie voor overgangsrechtelijke problemen art. 12b lid 4 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten en CRvB 11 januari 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BY8392, *USZ* 2013/36. Stortingen in de levensloopregeling kunnen als inkomen aangemerkt worden; CRvB 13 oktober 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO1030. Er wordt uitgegaan van inkomen uit arbeid als verzekerde activiteiten heeft verricht waaraan in het economisch verkeer waarde wordt toegekend en deze aantoonbaar loonwaarde hebben. In beginsel gaat het om inkomen dat verzekerde daadwerkelijk heeft genoten. Voor zover verzekerde door de werkzaamheden indirect verrijkt is, wordt hij echter ook geacht inkomen te hebben genoten. Dit doet zich vooral bij inkomen uit zelfstandigenarbeid voor, zie CRvB 26 juli 2000, *RSV* 2000/224. Een voorbeeld is dat van een directeur-groootaandeelhouder die een laag salaris geniet, maar zich wel indirect verrijkt doordat zijn vennootschap een voordeel uit zijn arbeid geniet (CRvB 26 juni 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BD5692). Dat verzekerde betrekkelijk weinig heeft hoeven doen om het inkomen te verwerven (CRvB 18 november 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AU6507), of dat bepaalde inkomsten (denk aan royalty's) betrekking hebben op in eerdere jaren verrichte arbeid (CRvB 13 oktober 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AR4896) staat aan anticumulatie niet in de weg. Dit hangt ook samen met de aansluiting bij de fiscaal verantwoorde en geaccepteerde winst, zie de volgende aantekening.

5. Betekenis fiscale keuze

Bij de bepaling van het inkomen uit arbeid wordt, behalve in bijzondere gevallen, in beginsel aangesloten bij het inkomen zoals dat aan de fiscus is opgegeven en door de fiscus is aanvaard. De aan de fiscus opgegeven winst bepaalt in beginsel de hoogte van het inkomen als zelfstandige (CRvB 23 juni 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AP8745). Ook de kwalificatie op de belastingaangifte van huuropbrengsten als inkomen uit vermogen is als regel beslissend (CRvB 9 januari 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BC1734), zie voor een uitzondering CRvB 11 oktober 2000, ECLI:NL:CRVB:2000:AA9347, *USZ* 2000/290.

6. Verzwijging/fraude

Anticumulatie via art. 44 vindt ook plaats bij verzwijging van arbeidsinkomen. Komt dat alsnog aan het licht, dan zal het UWV met terugwerkende kracht (zie aant. 8) overgaan tot anticumulatie op basis van art. 44. In dergelijke gevallen doet zich vaak het probleem voor dat niet exact (meer) is vast te stellen hoeveel verzekerde heeft gewerkt en hoeveel hij heeft verdiend. De onduidelijkheid komt voor risico van verzekerde. Het UWV mag dan uitgaan van een redelijke schatting, zie CRvB 21 augustus 2001, *RSV* 2001/248. Dit kan betekenen dat het UWV uit mag gaan van de loonwaarde van de arbeid, in plaats van het daadwerkelijk betaalde loon. Alleen wanneer verzekerde duidelijke en verifieerbare gegevens overlegt die op de onjuistheid van die schatting wijzen, moet deze wijken.

7. Vijfjaarstermijn

De anticumulatie wordt gedurende vijf jaar toegepast. De termijn vangt aan zodra een inkomen uit arbeid wordt genoten dat zo hoog is dat het tot korting op de uitkering kan leiden, CRvB 1 oktober 2002, ECLI:NL:CRVB:2002:AE9321, *USZ* 2002/317. De maximumtermijn van vijf jaar geldt niet voor WSW-arbeid. Inkomen uit deze arbeid kunnen blijvend worden geanticumuleerd met toepassing van art. 44.

8. Terugwerkende kracht

Uit de uitspraak van de CRvB van 5 november 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BG3717, RSV 2009/18, USZ 2009/4, blijkt dat in beginsel met terugwerkende kracht mag worden geanticumuleerd, tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten. Van dergelijke bijzondere omstandigheden is niet snel sprake, ook al heeft de uitkeringsgerechtigde geen schuld aan het later blijken van de noodzaak van anticumulatie. Zie art. 36a, aant. 3. In een aantal gevallen is het onvermijdelijk dat het UWV art. 44 eerst achteraf toepast over de voorgaande jaren. Zo is bij zelfstandigen het arbeidsinkomen meestal pas na afloop van het boekjaar vast te stellen.

9. Oud recht

Voor 1 januari 2009 kon art. 44 alleen worden toegepast als onzeker was of de door verzekerde verrichte arbeid wel geschikt was. Was daar geen twijfel over, dan werd art. 44 niet toegepast. Bleek al binnen korte tijd dat de arbeid uitstekend geschikt was voor verzekerde, dan werd tot een reële schatting overgegaan. Verder was de periode waarin art. 44 kon worden toegepast maximaal drie jaar. Vanaf 2004 voert het UWV al een iets ruimer beleid. Per 1 januari 2009 is art. 44 verruimd. De voorwaarde dat er twijfel moet bestaan over de geschiktheid van de arbeid is vervallen en de toepassingstermijn is verlengd tot vijf jaar. De wijziging van art. 44 heeft onmiddellijke werking. Verzekerden die al voor 1 januari 2009 inkomen uit arbeid genoten, vallen ook onder de termijn van vijf jaar, indien zij de oude maximale termijn van drie jaar niet al hadden doorlopen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 44a [vervallen]

Vervallen per 01-03-1992

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 45 [vervallen]

Vervallen per 01-08-1993

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 46 [vervallen]

Vervallen per 01-04-2002

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 46a [vervallen]

Vervallen per 01-01-1998

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 46b [vervallen]

Vervallen per 01-10-1976

Tekst niet beschikbaar

Artikel 47 [Heropening bij nieuwe arbeidsongeschiktheid]

Geldend vanaf 01-01-2011

1.

Degene, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 45 %, in verband met het bepaalde in artikel 43, eerste lid, is ingetrokken, heeft, indien hij binnen vier weken na de dag, met ingang van welke de uitkering is ingetrokken, weer arbeidsongeschikt wordt, aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

2.

Het bepaalde in het vorige lid is mede van toepassing met betrekking tot degene, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 45 %, in verband met het bepaalde in artikel 43, eerste lid, is ingetrokken, indien hij weer arbeidsongeschikt wordt binnen 4 weken na de dag, met ingang van welke die uitkering, welke voordien was berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 45 %, wegens afneming van de arbeidsongeschiktheid is herzien naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 45%.

3.

Degene, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 45 %, in verband met het bepaalde in artikel 43, eerste lid, is ingetrokken met ingang van een dag, die gelegen is binnen vier weken na de dag, met ingang waarvan die uitkering werd toegekend of wegens toegenomen arbeidsongeschiktheid werd herzien, heeft, indien hij binnen die periode van vier weken weer arbeidsongeschikt wordt, aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Artikel 39, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

4.

Degene, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 45 %, in verband met het bepaalde in artikel 43, eerste lid, is ingetrokken, heeft, onverminderd het bepaalde in het tweede en het derde lid, indien hij binnen vier weken na de dag, met ingang van welke de uitkering is ingetrokken, weer arbeidsongeschikt wordt, niet kennelijk uit een andere oorzaak dan die, waaruit de arbeidsongeschiktheid, ter zake waarvan de ingetrokken uitkering werd genoten, is voortgekomen, aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

5.

Ten aanzien van degene wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingetrokken in verband met artikel 43, eerste lid, en die weer arbeidsongeschikt is geworden op grond van een herbeoordeling als bedoeld in artikel 34, vijfde lid, vindt heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering plaats met ingang van 22 februari 2007.

6.

De heropening gaat in op de dag, met ingang van welke de betrokkene weer arbeidsongeschikt is geworden en vindt plaats naar de mate van arbeidsongeschiktheid op die dag.

7.

Indien zowel recht bestaat of is ontstaan op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van dit artikel als op ziekengeld op grond van de Ziektewet, wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering uitbetaald voor zover deze het ziekengeld overtreft, danwel zou overtreffen, indien het ziekengeld op grond van artikel 45 van de Ziektewet geheel of gedeeltelijk is geweigerd.

8.

De artikelen 17, tweede lid, 19, vierde lid, 19a, 19b en de daarop berustende bepalingen, en 35, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

9.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt op aanvraag of ambtshalve heropend.

Artikel 47a [Heropening bij opnieuw wonen in Nederland]

1.

De persoon, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van artikel 43b, eerste lid, is ingetrokken, heeft vanaf de dag:

- a. dat hij in Nederland woont; of
- b. waarop een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden in het land waar betrokkene woont, op grond waarvan recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering kan bestaan;

met inachtneming van de bepalingen van de wet aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, indien hij op die dag arbeidsongeschikt is.

2.

Aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft eveneens de persoon, bedoeld in het eerste lid, die op de in dat lid bedoelde dag niet arbeidsongeschikt is, doch ten aanzien van wie dit wel het geval is binnen vier weken na afloop van dat tijdvak.

3.

De artikelen 19, vierde lid, 35 en 47, achtste lid, zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in dit artikel.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 47b [Heropening bij invrijheidstelling]

Geldend vanaf 28-12-2007. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 22-02-2007

1.

De persoon, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van artikel 43, vijfde lid, is ingetrokken, heeft vanaf de dag dat hij in vrijheid wordt gesteld met inachtneming van de bepalingen van deze wet aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, indien hij op die dag arbeidsongeschikt is.

2.

Aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft eveneens de persoon, bedoeld in het eerste lid, die op de in dat lid bedoelde dag niet arbeidsongeschikt is, doch ten aanzien van wie dit wel het geval is binnen vier weken na afloop van dat tijdvak.

3.

De artikelen 19, vierde lid, 35, en 47, achtste lid, zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in dit artikel.

4.

Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën personen waarbij tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 47c [Heropening. Voortvluchtige]

Geldend vanaf 01-01-2011

1.

De persoon, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van artikel 43, zesde lid, is ingetrokken, heeft vanaf de dag dat hij zich niet langer onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel met inachtneming van de bepalingen van deze wet aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, indien hij op die dag arbeidsongeschikt is.

2.

Aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft eveneens de persoon, bedoeld in het eerste lid, die op de in dat lid bedoelde dag niet arbeidsongeschikt is, doch ten aanzien van wie dit wel het geval is binnen vier weken na afloop van dat tijdvak.

3.

De artikelen 19, vierde lid, 35, en 47, achtste lid, zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in dit artikel.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 47d [Aanspraak op heropening arbeidsongeschiktheidsuitkering]

Geldend vanaf 01-10-2017

1.

De persoon, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van artikel 43, negende lid, is ingetrokken, heeft vanaf de dag dat niet langer het gegronde vermoeden bestaat dat hij zich buiten Nederland bevindt met het doel zich aan te sluiten bij een organisatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, met inachtneming van de bepalingen van deze wet aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, indien hij op die dag arbeidsongeschikt is.

2.

Aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft eveneens de persoon, bedoeld in het eerste lid, die op de in dat lid bedoelde dag niet arbeidsongeschikt is, doch ten aanzien van wie dit wel het geval is binnen vier weken na afloop van dat tijdvak.

3.

De artikelen 19, vierde lid, 35, en 47, negende lid, zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de aanspraak op heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in dit artikel.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 48 [Heropening door UWV]

Geldend vanaf 01-01-2002

1.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt heropend door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

2.

De heropende arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt beschouwd als een voortzetting van de ingetrokken uitkering. Voor de toepassing van de artikelen 38, derde lid, 39, eerste lid, onderdeel c, en 39a wordt daarbij met herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens afneming van de arbeidsongeschiktheid gelijk gesteld intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

3.

Voor de berekening van de heropende arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt als dagloon of vervolgdagloon beschouwd het dagloon of vervolgdagloon, waarnaar de ingetrokken uitkering op de dag van ingang van de heropende uitkering zou zijn berekend, indien de uitkering niet was ingetrokken, tenzij hernieuwde vaststelling van een dagloon overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 14 en met inachtneming van artikel 15 tot een hoger dagloon of vervolgdagloon leidt, in welk geval de heropende uitkering aan de hand van dit dagloon of vervolgdagloon wordt berekend.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 49 [Einde uitkering bij 65 jaar]

Geldend vanaf 01-01-2013

1.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering neemt een einde met ingang van de dag waarop de betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, bereikt.

2.

Toekenning of heropening van arbeidsongeschiktheidsuitkering vindt niet plaats, indien de uitkering onderscheidenlijk de heropening zou ingaan op of na de in het eerste lid bedoelde dag.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 50 [Betaling]

Geldend vanaf 01-01-2011

1.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt betaalbaar gesteld door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. De betaling geschiedt als regel in termijnen van niet langer dan een maand.

2.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen schort de betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op of schorst het de betaling, indien het op grond van duidelijke aanwijzingen van oordeel is of het gegronde vermoeden heeft dat:

- a. het recht op uitkering niet of niet meer bestaat;
- b. recht op een lagere uitkering bestaat;
- c. degene, aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend of zijn wettelijke vertegenwoordiger een verplichting als bedoeld in artikel 25, 28 of 80 niet of niet behoorlijk is nagekomen.

3.

Indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering in het buitenland wordt uitbetaald, geschiedt de betaling in afwijking van artikel 4:89, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het tijdstip waarop de rekening van de daartoe door de schuldeiser aangewezen bank wordt gecrediteerd.

4.

Wanneer degene, aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, een ander machtigt om de uitkering in ontvangst te nemen, onderscheidenlijk een verleende machtiging intrekt, wordt daaraan gevolg gegeven met ingang van een betalingstermijn, aanvangende na de dag waarop de machtiging wordt ingediend, onderscheidenlijk waarop van haar intrekking mededeling wordt gedaan, doch niet later dan de eerste dag van de tweede maand na de dag van indiening onderscheidenlijk intrekking der machtiging.

5.

Onze Minister kan regelen vaststellen inzake de betaalbaarstelling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering door organen, welke belast zijn met de uitbetaling van invaliditeitsuitkering of van pensioen uit anderen hoofde dan ingevolge deze wet.

6.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd om, onder door hem te stellen voorwaarden, op verzoek van de in het vorige lid bedoelde organen, gelijktijdig met de arbeidsongeschiktheidsuitkering, invaliditeitsuitkeringen of pensioenen verschuldigd door die organen, betaalbaar te stellen.

7.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt regels omtrent de betaalbaarstelling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in gevallen waarin de verzekerde recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering over een periode waarover hij tevens een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt.

8.

Indien een reïntegratiebedrijf aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heeft gemeld dat het gegronde vermoeden bestaat dat een persoon aan wie een uitkering op grond van deze wet is toegekend, onvoldoende medewerking verleent aan de op hem betrekking hebbende werkzaamheden van het reïntegratiebedrijf, neemt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een beschikking omtrent de gehele of gedeeltelijke opschorting of schorsing van de betaling van de uitkering aan die persoon voor de duur van ten hoogste acht weken.

9.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt het reïntegratiebedrijf in kennis van een beschikking tot opschorting of schorsing als bedoeld in het achtste lid.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 50a [Opschorting bij onrechtmatig verblijf]

Geldend vanaf 01-01-2002

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen schort de betaling van een uitkering ingevolge deze wet op indien degene aan wie uitkering is toegekend een vreemdeling is die niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.

2.

De betaling van een uitkering ingevolge deze wet wordt hervat indien betrokkene daartoe een aanvraag indient en het het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is gebleken dat hij feitelijk buiten Nederland woont of verblijf houdt.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 51 [Betaling aan minderjarige]

Geldend vanaf 01-01-2002

Voor zover betreft het in ontvangst nemen van een uitkering ingevolge deze wet en het verlenen van kwijting voor de betaling daarvan, wordt een minderjarige met een meerderjarige gelijkgesteld. Indien de wettelijke vertegenwoordiger zich tegen de betaling aan de minderjarige schriftelijk verzet bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, geschiedt de uitbetaling aan de wettelijke vertegenwoordiger.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 52 [Opschorting bij vertrek naar buitenland]

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

Is van de aanvrager of ontvanger van een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een adres in Nederland bekend, terwijl in de basisregistratie personen ambtshalve is opgenomen dat hij is vertrokken naar een onbekend land van verblijf, dan verzoekt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hem de afwijkende registratie in de basisregistratie personen binnen een redelijke termijn ongedaan te laten maken.

2.

Wanneer na afloop van deze termijn, de afwijkende registratie niet is beëindigd of als uit de basisregistratie personen niet blijkt dat het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente de gegevens over het adres in onderzoek heeft genomen, schort het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de betaling van de uitkering aan de persoon, aan wie de arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, op.

3.

De opschorting wordt beëindigd zodra is vastgesteld dat de persoon, bedoeld in het tweede lid, in het buitenland woont of verblijft of dat een adres in Nederland in de basisregistratie personen is opgenomen.

4.

Indien het onderzoek van het college van burgemeester en wethouders is afgerond en de persoon, bedoeld in het tweede lid, in de basisregistratie personen ambtshalve opgenomen blijft met gegevens over het vertrek uit Nederland, schort het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de betaling van de uitkering op tot verblijf in het buitenland kan worden vastgesteld of een adres in Nederland in de basisregistratie personen is opgenomen.

Artikel 53 [Overlijdensuitkering]

Geldend vanaf 01-04-2012

1.

Na het overlijden van degene, aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, wordt met ingang van de dag na het overlijden, de arbeidsongeschiktheidsuitkering in de vorm van een overlijdensuitkering uitbetaald:

- a. aan de langstlevende van de echtgenoten;
- b. bij ontstentenis van de in onderdeel a bedoelde persoon, aan de minderjarige kinderen tot wie de overledene in familierechtelijke betrekking stond;
- c. bij ontstentenis van de in de onderdelen a en b bedoelde personen, aan degenen met wie de overledene in gezinsverband leefde.

2.

De overlijdensuitkering is gelijk aan het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering over één maand, doch niet over de zaterdagen en zondagen, berekend naar de hoogte van die uitkering op de dag of laatstelijk voor de dag van overlijden, van degene aan wie die arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend.

3.

In verband met het overlijden van degene aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, is artikel 49, eerste lid, niet van toepassing.

4.

De overlijdensuitkering wordt ambtshalve of op verzoek aan de rechthebbende of rechthebbenden genoemd in het eerste lid, door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uitbetaald.

5.

De overlijdensuitkering wordt in een bedrag ineens uitbetaald.

6.

Het bedrag van de overlijdensuitkering wordt verminderd met het bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkering dat, over na het overlijden gelegen dagen reeds is uitbetaald.

Artikel 54 [Betaling aan Zorginstituut Nederland]

Geldend vanaf 19-03-2020

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36713

Kamerstuknummer: 36796

1.

Indien de degene[lees: degene] aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, aanspraak heeft op verstrekking of vergoeding van zorg als bedoeld in de Wet langdurige zorg en op grond van die wet een bijdrage voor die zorg verschuldigd is, is het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bevoegd de arbeidsongeschiktheidsuitkering tot het bedrag van die bijdrage in plaats van aan degene aan wie de arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, zonder diens machtiging uit te betalen aan het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet.

2.

Indien aan degene aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget wordt verstrekt voor beschermd wonen als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke

ondersteuning 2015, en hij op grond van die wet hiervoor een bijdrage is verschuldigd, is het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bevoegd die uitkering tot het bedrag van die bijdrage in plaats van aan degene, aan wie de uitkering is toegekend, zonder diens machtiging uit te betalen aan het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg, dat voor de gemeente de bijdrage int.

3.

Indien degene, aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, in een inrichting ter verpleging van geesteszieken of van zwakzinnigen is opgenomen en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, van de desbetreffende inrichting of van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente die de opnamekosten betaalt, het verzoek ontvangt om de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan die inrichting of die gemeente uit te betalen, is het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bevoegd dat verzoek zonder het stellen van andere voorwaarden in te willigen.

4.

Indien het eerste of tweede lid toepassing vindt, heeft de in het derde lid bedoelde bevoegdheid betrekking op het gedeelte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering dat niet aan de in het eerste of tweede lid genoemde instantie wordt uitbetaald.

5.

Een herziening van de uitkering op grond van het eerste of tweede lid als gevolg van een wijziging van de verschuldigde bijdrage vindt plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 55 [vervallen]

Vervallen per 01-01-1997

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 56 [Verjaring]

Geldend vanaf 01-09-1966

De termijnen van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, welke niet zijn ingevorderd binnen twee jaren na de dag der betaalbaarstelling, worden niet meer uitbetaald.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 57 [Terugvordering uitkering]

Geldend vanaf 01-01-2021

Aanhangige wetsvoorstellen

Aanhangig wetsvoorstel

Kamerstuknummer: 36785

1.

De uitkering, de loonsuppletie, bedoeld in artikel 65c, en de inkomenssuppletie, bedoeld in artikel 65d, die als gevolg van een beschikking als bedoeld in artikel 36a onverschuldigd is betaald, alsmede hetgeen anderszins onverschuldigd is betaald, wordt door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen teruggevorderd.

2.

De uitkering die onverschuldigd aan de werkgever is betaald, wordt door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van de werkgever teruggevorderd, indien de werkgever de uitkering op grond van artikel 629, vijfde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in mindering heeft kunnen brengen op het loon.

3.

In afwijking van het eerste lid kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen besluiten van terugvordering of van verdere terugvordering af te zien, indien degene van wie wordt teruggevorderd:

- a. gedurende vijf jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
- b. gedurende vijf jaar niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar het achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten, alsnog heeft betaald;
- c. gedurende vijf jaar geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij deze op enig moment zal gaan verrichten; of
- d. een bedrag, overeenkomend met ten minste 50% van de restsom in één keer aflost.

4.

De in het derde lid, onderdelen a, b en c, genoemde termijn is tien jaar indien de terugvordering het gevolg is van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 80.

5.

De in het derde lid, onder a en b, genoemde termijn is drie jaar indien:

- a. het gemiddeld inkomen van de belanghebbende in die periode de beslagvrije voet bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet te boven is gegaan; en
- b. de terugvordering niet het gevolg is van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 80.

6.

Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen besluiten geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.

7.

Degene van wie wordt teruggevorderd is verplicht desgevraagd aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de inlichtingen te verstrekken die voor de terugvordering van belang zijn.

8.

In afwijking van het eerste lid kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, onder voorwaarden die Onze Minister kan stellen, besluiten van terugvordering af te zien indien het terug te vorderen bedrag een door Onze Minister vast te stellen bedrag niet te boven gaat.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 57a [Dwangbevel]

Geldend vanaf 01-01-2021

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan de onverschuldigd betaalde uitkering, bedoeld in artikel 57, eerste en tweede lid, invorderen bij dwangbevel.

2.

Artikel 29g is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat indien het gemiddeld inkomen van de belanghebbende gedurende drie jaar de beslagvrije voet bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet te boven is gegaan, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de aflossingsbedragen lager vaststelt.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 57b [Nadere regelgeving]

Geldend vanaf 01-07-2009

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van tenuitvoerlegging van de beschikking waarbij is vastgesteld dat onverschuldigd is betaald.

Artikel 58 [Schuldregeling]

Geldend vanaf 21-12-2021. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 15-11-2021

1.

In afwijking van artikel 57, eerste lid, kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, op verzoek van de belanghebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger, besluiten gedeeltelijk van terugvordering of gedeeltelijk van verdere terugvordering af te zien door medewerking aan een schuldregeling, indien:

- a. redelijkerwijs te voorzien is dat de belanghebbende niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen;
- b. redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen, behoudens de in het tweede lid bedoelde vorderingen, van de overige schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand zal komen;
- c. een naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen betrouwbaar voorstel voor een schuldregeling tot stand is gekomen door tussenkomst van een schuldhulpverlener als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het consumentenkrediet;
- d. aannemelijk is dat medewerking aan een schuldregeling niet concurrentieverstorend werkt; en
- e. uitdeling in het kader van de schuldregeling plaatsvindt overeenkomstig artikel 349 van de Faillissementswet.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien een vordering is ontstaan door het opzettelijk of door grove schuld niet nakomen door de belanghebbende van de verplichting, bedoeld in artikel 80, en hiervoor een boete als bedoeld in artikel 29a is opgelegd, dan wel indien hiervoor aangifte is gedaan op grond van het Wetboek van Strafrecht.

3.

Het besluit tot het afzien van terugvordering of van verdere terugvordering wordt ingetrokken of ten nadele van belanghebbende gewijzigd indien:

- a. niet binnen twaalf maanden nadat dat besluit is bekendgemaakt, een schuldregeling tot stand is gekomen die voldoet aan de eisen, bedoeld in het eerste lid;
- b. de belanghebbende zijn schuld aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen niet overeenkomstig de schuldregeling voldoet; of
- c. onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit zou hebben geleid.

4.

Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot dit artikel nadere regels worden gesteld ten aanzien van de bevoegdheid om mee te werken aan schuldregelingen.

Artikel 59 [Vordering UWV bevoorrecht]

Geldend vanaf 01-01-2012

Een vordering van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als bedoeld in artikel 57 en 58 is bevoorrecht en volgt onmiddellijk na de vorderingen, bedoeld in artikel 288 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

§ 2a Vakantie-uitkering

Geldend vanaf 29-12-1995

Artikel 59a [Vakantie-uitkering]

Geldend vanaf 01-07-1967

Degene, die recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering, heeft recht op een vakantie-uitkering.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 59b [Hoogte vakantie-uitkering]

Geldend vanaf 01-01-2017

1.

De vakantie-uitkering bedraagt 8 pct. van het bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkering, waarop recht bestond in de periode van twaalf maanden, voorafgaande aan de maand mei.

2.

Indien artikel 39b, 43a, zesde lid, 44 of 47, zevende lid, is toegepast, wordt onder het bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in het eerste lid verstaan het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, nadat artikel 39b, 43a, zesde lid, 44 of 47, zevende lid, is toegepast.

3.

De uitbetaling van de vakantie-uitkering vindt eenmaal per jaar ambtshalve plaats in de maand mei.

4.

Indien het percentage van de vakantiebijslag, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, wordt gewijzigd, wordt het percentage van de in het eerste lid bedoelde vakantie-uitkering, alsmede de noemer van de in de artikelen 21, tweede lid en 22, bedoelde breuk dienovereenkomstig aangepast. Het gewijzigde percentage wordt in aanmerking genomen over de uitkering waarop recht bestaat over de periode aanvangende met de dag waarop de wijziging ingaat. Het aldus gewijzigde percentage en de aldus gewijzigde noemer treden in de plaats van het in het eerste lid genoemde percentage onderscheidenlijk de in de artikelen 21, tweede lid en 22, genoemde noemer.

5.

De vakantie-uitkering wordt betaald zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld.

6.

In afwijking van het derde lid vindt, indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt beëindigd en het niet aannemelijk is dat binnen korte tijd wederom recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering zal ontstaan, uitbetaling van de vakantieuitkering plaats gelijktijdig met de uitbetaling van de laatste termijn van de arbeidsongeschiktheidsuitkering of zo spoedig mogelijk daarna.

7.

Indien na de toepassing van het zesde lid wederom recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat en dientengevolge het derde lid of het zesde lid moet worden toegepast, wordt daarbij rekening gehouden met hetgeen met toepassing van het zesde lid reeds werd uitbetaald.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 59c [Nadere regelgeving bij samenloop]

Geldend vanaf 28-12-2012

Onze Minister kan nadere regelen stellen ter berekening van de vakantie-uitkering van degene, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering met toepassing van het bepaalde krachtens artikel 65 niet of niet ten volle wordt uitbetaald en die naast de uitkering ingevolge de wetgeving van een andere Mogendheid eveneens recht heeft op een vakantie-uitkering ingevolge die wetgeving.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 59cbis [vervallen]

Vervallen per 01-05-1970

Tekst niet beschikbaar

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 59d [Schakelbepaling]

Geldend vanaf 01-01-1998

Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 50, 53, 54, 56, 57 en 80 vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vakantie-uitkering voor zover bij of krachtens deze paragraaf niet anders is bepaald.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 59e [Nadere regelgeving]

Geldend vanaf 28-12-2012

Onze Minister kan met betrekking tot het bepaalde in deze paragraaf nadere regelen stellen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoofdstuk IIA Garantieregeling voor oudere arbeidsongeschikten, samenloop, verstrekkingen die onvervreemdbaar zijn en verstrekkingen die niet vatbaar zijn voor beslag

Geldend vanaf 29-12-2005

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 60 [vervallen]

Vervallen per 28-12-1999

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 61 [Garantieregeling oudere arbeidsongeschikte]

Geldend vanaf 01-01-2012

Indien een persoon die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en op of na de dag waarop hij de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt inkomen gaat verdienen in verband waarmee zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt beëindigd, binnen vijf jaar na de datum van die beëindiging opnieuw recht heeft op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, wordt het aan die uitkering ten grondslag te leggen dagloon niet lager gesteld dan het dagloon of vervolgdagloon dat voor de berekening van de laatstelijk ontvangen loondervingsuitkering of vervolguitkering in aanmerking werd genomen, zoals dat vanaf de beëindiging tot aan de datum van de in dit artikel bedoelde toekenning op grond van artikel 15 van deze wet, al dan niet in verbinding met artikel 14 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, zou zijn herzien indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet was beëindigd.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 62 [vervallen]

Vervallen per 01-01-1999

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 63 [vervallen]

Vervallen per 01-07-1998

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 64 [vervallen]

Vervallen per 01-07-1998

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 65 [Voorkoming samenloop]

Geldend vanaf 10-10-2010

1.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ter voorkoming of beperking van samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkering met arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van andere wetten.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ter voorkoming of beperking van samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkering met uitkering op grond van de sociale wetgeving van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de sociale wetgeving van Nederland ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba of van een andere Mogendheid.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 65a [Onvervreemdbaarheid/verpanding]

Geldend vanaf 01-01-2010

1.

Onvervreemdbaar en niet vatbaar voor verpanding en belening zijn:

- a. de arbeidsongeschiktheidsuitkering;
- b. de vakantie-uitkering;
- c. de loonsuppletie, bedoeld in artikel 65c;
- d. de inkomenssuppletie, bedoeld in artikel 65d.

2.

Volmacht tot ontvangst van een uitkering onder welke vorm of benaming ook verleend, is steeds herroepelijk.

3.

Elk beding, strijdig met dit artikel, is nietig.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 65b [Niet vatbaar voor beslag]

Geldend vanaf 01-01-2010

Niet vatbaar voor beslag zijn:

- a. de verhoging, bedoeld in artikel 22;
- b. de overlijdensuitkering, bedoeld in artikel 53.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoofdstuk IIB Reïntegratie-instrumenten

Geldend vanaf 01-01-2009

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 65c [Loonsuppletie]

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan aan de verzekerde die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en die arbeid in dienstbetrekking aanvaardt of verricht, op aanvraag loonsuppletie toekennen, indien zijn loon lager is dan zijn resterende verdien capaciteit.

2.

De loonsuppletie wordt verstrekt over perioden waarin loon uit dienstbetrekking wordt ontvangen, doch ten hoogste over een periode van vier jaar te rekenen vanaf de dag met ingang waarvan voor de eerste maal loonsuppletie is toegekend.

3.

Als perioden waarin loon uit dienstbetrekking wordt ontvangen als bedoeld in het tweede lid worden eveneens aangemerkt, perioden waarin een uitkering op grond van de Ziektewet of op grond van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg wordt ontvangen, tenzij de dienstbetrekking is geëindigd.

4.

De loonsuppletie wordt voor de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake premieheffing aangemerkt als een uitkering op grond van deze wet.

5.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de hoogte van de loonsuppletie.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 65d [Inkomenssuppletie]

Geldend vanaf 29-12-2005

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan aan de verzekerde die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, die arbeid als zelfstandige verricht of gaat verrichten, op aanvraag inkomenssuppletie toekennen, indien zijn inkomen uit het bedrijf of beroep lager is dan zijn resterende verdien capaciteit.

2.

De inkomenssuppletie wordt verstrekt over perioden waarin het bedrijf of beroep wordt uitgeoefend, doch ten hoogste over een periode van vier jaar te rekenen vanaf de dag met ingang waarvan voor de eerste maal inkomenssuppletie is toegekend.

3.

De inkomenssuppletie wordt voor de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake premieheffing aangemerkt als een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

4.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de hoogte van de inkomenssuppletie.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 65e [vervallen]

Vervallen per 01-01-2010

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 65f [Ondersteuning bij arbeidsinschakeling]

Geldend vanaf 29-12-2005

De verzekerde die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, heeft recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, op de naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 65g [Onbeloonde werkzaamheden op proefplaats]

Geldend vanaf 01-01-2018

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan, in het kader van de bevordering van de inschakeling in de arbeid, toestemming verlenen aan de verzekerde die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, om op een proefplaats bij een werkgever gedurende maximaal zes maanden onbeloonde werkzaamheden te verrichten.

2.

Tijdens het verrichten van werkzaamheden op een proefplaats als bedoeld in het eerste lid wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet ingetrokken of herzien.

3.

De onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats als bedoeld in het eerste lid zijn:

- a. werkzaamheden, waartoe de verzekerde, bedoeld in het eerste lid, met zijn krachten en bekwaamheden in staat is;
- b. werkzaamheden, waarbij de werkgever, bij wie de proefplaatsing geschiedt, een aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de verzekerde, bedoeld in het eerste lid, heeft afgesloten;
- c. werkzaamheden, die de verzekerde, bedoeld in het eerste lid, niet reeds eerder onbeloond op een proefplaats bij die werkgever of diens rechtsvoorganger heeft verricht; en
- d. werkzaamheden waarbij er, naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, een reëel uitzicht is op een op de onbeloonde werkzaamheden aansluitende dienstbetrekking van dezelfde of grotere omvang voor ten minste 6 maanden.

4.

Indien de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, wegens ziekte worden onderbroken, wordt de periode waarin een uitkering bij ziekte wordt ontvangen, voor de toepassing van dat lid buiten beschouwing gelaten.

5.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van dit artikel.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 65h [Nadere regelgeving]

Geldend vanaf 01-01-2010

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de aanvraag van loonsuppletie, bedoeld in artikel 65c, van inkomenssuppletie, bedoeld in artikel 65d, de termijn waarbinnen die aanvraag wordt ingediend, alsmede omtrent de rechtsgevolgen die aan overschrijding van die termijn zijn verbonden, en met betrekking tot de aanvraag en van toestemming als bedoeld in artikel 65g.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 65i [vervallen]

Vervallen per 01-01-2012

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 65j [vervallen]

Vervallen per 01-01-2015

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 65k [Onbeloonde additionele werkzaamheden]

Geldend vanaf 01-01-2015

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan de verzekerde, die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, en voor wie de kans op inschakeling in het arbeidsproces gering is en die daardoor vooralsnog niet bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt, onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten gedurende maximaal twee jaar. Artikel 10a, tweede tot en met tiende lid, van de Participatiewet is van overeenkomstige toepassing.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoofdstuk IIC Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Geldend vanaf 16-07-2014. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2014

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 65l [Tegemoetkoming]

Geldend vanaf 01-01-2026

1.

De persoon die op 1 juli van het kalenderjaar recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van deze wet bij een arbeidsongeschiktheid van 35% of meer heeft recht op een tegemoetkoming.

2.

De persoon, bedoeld in het eerste lid, ontvangt per kalenderjaar een tegemoetkoming van € 226,28.

3.

Het bedrag, genoemd in het tweede lid, wordt jaarlijks per 1 januari gewijzigd overeenkomstig de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Het gewijzigde bedrag wordt door of namens Onze Minister medegedeeld in de *Staatscourant*.

4.

In afwijking van het derde lid kan het bedrag, genoemd in het tweede lid, bij algemene maatregel van bestuur met ingang van een bij die maatregel aan te geven datum worden vervangen door een ander bedrag.

5.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de tegemoetkoming ambtshalve in het derde kwartaal van het kalenderjaar.

6.

De tegemoetkoming is niet vatbaar voor beslag.

7.

De tegemoetkoming blijft buiten beschouwing bij de verlening van op het inkomen of vermogen afgestemde publiekrechtelijke uitkeringen en verstrekkingen.

8.

De tegemoetkoming is niet vatbaar voor terugvordering of verrekening met openstaande vorderingen in verband met een uitkering op grond van deze wet.

9.

De tegemoetkoming wordt slecht één keer uitgekeerd in het geval er tevens aanspraak gemaakt kan worden op de tegemoetkoming op grond van artikelen 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of 3:75 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

10.

De tegemoetkoming en de daarmee gepaard gaande beheerskosten komen ten laste van het Rijk.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoofdstuk III De uitvoering der verzekering

Geldend vanaf 01-01-2006

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

§ 1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Geldend vanaf 01-01-2006

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 66 [Uitvoering door UWV]

Geldend vanaf 29-12-2005

De verzekerde is verzekerd bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 67 [Aaneensluitende verzekering]

Geldend vanaf 01-01-2002

Voor de toepassing van deze wet gelden aaneensluitende verzekeringen bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als één verzekering.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 68 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2002

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 69 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2002

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 70 [vervallen]

Vervallen per 01-07-1998

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 71 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2011

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 71a [Logboek]

Geldend vanaf 01-01-2007

1.

De werkgever jegens wie de verzekerde, bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, recht heeft op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel aanspraak heeft op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, van de Ziektewet houdt aantekening van het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de reïntegratie van de verzekerde.

2.

De werkgever, bedoeld in het eerste lid, stelt binnen een door Onze Minister nader te bepalen termijn, in overeenstemming met de verzekerde een plan van aanpak op. De afspraken die in het plan van aanpak zijn gemaakt worden door werkgever en verzekerde nageleefd. Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

3.

Uiterlijk twee weken voordat de termijn is verstreken waarbinnen de belanghebbende op grond van artikel 34, derde lid, eerste volzin, zijn aanvraag voor toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkering dient te doen stelt de werkgever, bedoeld in het eerste lid, in overleg met de verzekerde een reïntegratieverslag op en verstrekt de werkgever hiervan een afschrift aan de verzekerde.

4.

Indien artikel 19, zevende lid, toepassing heeft gevonden:

- a. stelt de werkgever in overleg met de verzekerde, indien hij nog geen reïntegratieverslag heeft opgesteld, in afwijking van het derde lid, het reïntegratieverslag uiterlijk 14 weken voor het verstrijken van de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgestelde verlengde wachttijd, bedoeld in artikel 19, zevende lid, op en verstrekt een afschrift daarvan aan de verzekerde;
- b. vult de werkgever in overleg met de verzekerde, indien hij reeds een reïntegratieverslag heeft opgesteld dit reïntegratieverslag uiterlijk 14 weken voor het verstrijken van de door het Uitvoeringsinstituut

werknemersverzekeringen vastgestelde verlengde wachttijd, bedoeld in artikel 19, zevende lid, aan en verstrekt een afschrift daarvan aan de verzekerde, tenzij de verzekerde verzoekt dit, in verband met het doen van een aanvraag als bedoeld in artikel 34, derde lid, eerder te doen.

De werkgever komt binnen twee weken aan dit verzoek tegemoet. Dit lid is van overeenkomstige toepassing bij een aanvraag voor de uitkering na toepassing van artikel 34a, tweede lid.

5.

Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid laat de werkgever zich bijstaan door een persoon, als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel *b*, van die wet of een arbodienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet.

6.

De verzekerde verleent zijn medewerking bij het opstellen van het plan van aanpak en het opstellen van het reïntegratieverslag.

7.

Bij ministeriële regeling kunnen regels met betrekking tot het eerste tot en met zesde lid worden gesteld.

8.

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 34, derde lid, blijkt dat de werkgever zijn verplichting om een reïntegratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen, stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de werkgever een termijn waarbinnen het reïntegratieverslag wordt verstrekt of aangevuld.

9.

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 34, derde lid, en de beoordeling als bedoeld in artikel 34a blijkt dat de werkgever zonder deugdelijke grond zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of onvoldoende reïntegratie-inspanningen heeft verricht stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een tijdvak vast, gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht op loon heeft op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel aanspraak op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, van de Ziektewet.

Dit tijdvak is ten hoogste 52 weken en wordt afgestemd op de periode die nodig wordt geacht om alsnog voldoende reïntegratie-inspanningen te leveren.

10.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor de toepassing van het negende lid nadere regels worden gesteld.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 71b [Plan van aanpak in vangnetsituatie]

Geldend vanaf 01-01-2006

1.

In afwijking van artikel 71a, is op het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ten aanzien van de verzekerde die op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel *a*, *b*, *c* of *d*, van de Ziektewet recht heeft op ziekengeld, artikel 71a, tweede tot en met het tiende lid niet van toepassing en is artikel 71a, eerste lid, van overeenkomstige toepassing. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt, binnen een door Onze Minister nader te bepalen termijn, in overleg met die verzekerde, een plan van aanpak op. Het plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd.

2.

In afwijking van artikel 71a, is artikel 71a, vierde, achtste, negende en tiende lid, niet van toepassing op de werkgever wiens verzekerde op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel *e*, *f* of *g*, van de Ziektewet dan wel op grond van artikel 29a, eerste of vierde lid, van die wet recht heeft op ziekengeld.

3.

In afwijking van het eerste lid is artikel 71a, eerste, tweede, derde, vijfde, zesde, zevende en achtste lid, van overeenkomstige toepassing op de eigenrisicodrager, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel *h*, van de Ziektewet ten aanzien van de personen, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen *a*, *b* en *c*, van die wet, die laatstelijk tot hem in

dienstbetrekking stonden. Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 34, derde lid, en de beoordeling, bedoeld in artikel 34a, blijkt dat de eigenrisicodragers, bedoeld in de eerste zin, zonder deugdelijke grond de uit die zin voortvloeiende verplichtingen dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of onvoldoende reïntegratie-inspanningen heeft verricht stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een tijdvak vast, gedurende welke de persoon, bedoeld in de eerste zin, recht op ziekengeld heeft op grond van artikel 29 van de Ziektewet. Dit tijdvak is ten hoogste 52 weken en wordt afgestemd op de aard en de ernst van het verzuim, alsmede op de periode die nodig wordt geacht om alsnog voldoende reïntegratie-inspanningen te leveren.

4.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de uitvoering van dit artikel.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 72 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 72a [vervallen]

Vervallen per 01-01-1995

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 73 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 73a [vervallen]

Vervallen per 01-01-1998

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 74 [vervallen]

Vervallen per 01-07-1998

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoofdstuk IIIA [vervallen]

Vervallen per 01-01-2011

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 75 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen. .

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 75a [vervallen]

Vervallen per 01-01-2011

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 75b [vervallen]

Vervallen per 01-01-2011

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 75c [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 75d [vervallen]

Vervallen per 01-01-2011

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 75e [vervallen]

Vervallen per 01-01-2011

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 75f [vervallen]

Vervallen per 01-01-2011

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 75g [vervallen]

Vervallen per 01-01-2011

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 75h [vervallen]

Vervallen per 01-01-2011

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoofdstuk IV [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

§ 1 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 76 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 76a [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 76b [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 76c [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 76d [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 76e [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 76f [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 76g [vervallen]

Vervallen per 01-07-1998

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

§ 2 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 77 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 77a [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 77b [vervallen]

Vervallen per 01-01-2002

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 77c [vervallen]

Vervallen per 01-01-2002

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 77d [vervallen]

Vervallen per 01-01-2002

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 77e [vervallen]

Vervallen per 01-01-2002

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

§ 3 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 78 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 78a [vervallen]

Vervallen per 01-07-2004

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 79 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

§ 4 [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 79a [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 79b [vervallen]

Vervallen per 01-01-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoofdstuk V Het verstrekken van inlichtingen

Geldend vanaf 01-01-2008

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 80 [Inlichtingenplicht]

Geldend vanaf 01-01-2008

1.

Degene, die de wachttijd, bedoeld in artikel 19 doormaakt, dan wel aanspraak maakt op of in het genot is van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, diens wettelijke vertegenwoordiger alsmede de instelling aan welke ingevolge artikel 54 de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt uitbetaald, zijn verplicht aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, op zijn verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling te doen van alle feiten of omstandigheden, waarvan het hun redelijkerwijs duidelijk is, dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering of het bedrag, dat daarvan wordt uitbetaald. Deze verplichting geldt niet indien die feiten en omstandigheden door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden verkregen uit bij ministeriële regeling aan te wijzen administraties. Bij ministeriële regeling wordt bepaald voor welke gegevens de tweede zin van toepassing is.

2.

Degene aan wie een reïntegratie-instrument als bedoeld in hoofdstuk IIB is verstrekt of toegekend, of aan wie verstrekking of toekenning daarvan wordt overwogen, alsmede diens wettelijk vertegenwoordiger, is verplicht aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op zijn verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan het hem redelijkerwijs duidelijk is dat zij van invloed kunnen zijn op de verstrekking of toekenning of op de duur of de hoogte van het reïntegratie-instrument.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 80a [vervallen]

Vervallen per 23-12-2006

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoofdstuk VI De vrijwillige verzekering

Geldend vanaf 23-12-2006. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2001

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 81 [Verplichte toelating tot vrijwillige verzekering]

Geldend vanaf 23-12-2006. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2001

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen laat op verzoek tot de vrijwillige verzekering toe, mits hij hier te lande woont:

- a. de persoon aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 45%;
- b. de persoon wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 45%, wegens afneming van de arbeidsongeschiktheid is herzien naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 45%.

2.

Op de persoon die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt is geworden en op het tijdstip waarop hij arbeidsongeschikt werd verzekerde was op grond van de vrijwillige verzekering, blijft de vrijwillige verzekering op grond van dit hoofdstuk van toepassing:

- a. gedurende de wachttijd, bedoeld in artikel 19;
- b. gedurende vier weken na afloop van de wachttijd, bedoeld in artikel 19, indien hij na afloop van die wachttijd minder dan 15% arbeidsongeschikt is, doch binnen die vier weken 15% of meer arbeidsongeschikt is;
- c. gedurende de periode waarover hij recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 82 [vervallen]

Vervallen per 29-12-2005

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 83 [Indiening verzoek]

Geldend vanaf 04-06-2008

1.

Het verzoek tot toelating tot de vrijwillige verzekering wordt binnen dertien weken na de dagtekening van de beschikking waarbij de arbeidsongeschiktheidsuitkering werd toegekend of herzien ingediend bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

2.

Een verzoek tot toelating wordt geacht binnen dertien weken na de dagtekening van het besluit te zijn gedaan, indien dit verzoek geschiedt binnen vier weken na de dag waarop de persoon die het verzoek heeft gedaan redelijkerwijze kennis heeft kunnen nemen van het besluit.

3.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd te verklaren dat een verzoek tot toelating tot de vrijwillige verzekering, ingediend na de daartoe op grond van deze wet gestelde termijn, geacht wordt tijdig te zijn gedaan, indien de persoon die het verzoek heeft gedaan, redelijkerwijs niet geacht kan worden in verzuim te zijn geweest.

4.

De vrijwillige verzekering vangt aan op de dag met ingang waarvan de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend of herzien.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 83a [vervallen]

Vervallen per 01-01-2002

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 83b [Beëindiging vrijwillige verzekering]

Geldend vanaf 29-12-2005

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beëindigt de vrijwillige verzekering:

- a. op verzoek van de vrijwillig verzekerde met ingang van een door hem te bepalen datum;
- b. met ingang van de dag waarop de vrijwillig verzekerde op grond van deze wet als werknemer wordt beschouwd;
- c. indien de verschuldigde premie over een periode van twee volle kalendermaanden niet, niet volledig of niet tijdig wordt betaald; of
- d. indien niet langer wordt voldaan aan de vereisten, bedoeld in artikel 81.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 84 [Bepaling hoogte dagloon]

Geldend vanaf 01-01-2006

1.

De persoon, die om toelating tot de vrijwillige verzekering verzoekt, bepaalt bij de aanvang van de vrijwillige verzekering de hoogte van het dagloon, met dien verstande dat dit niet meer kan bedragen dan:

- a. het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag eventueel verhoogd of verlaagd krachtens artikel 18 van die wet; en
- b. het loon of het inkomen dat hij in geval van arbeidsongeschiktheid naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen derft.

2.

De uitkering op grond van de vrijwillige verzekering wordt tijdens de duur, bedoeld in artikel 21a, berekend naar het in het eerste lid bedoelde dagloon. Dit dagloon wordt eveneens in aanmerking genomen bij de berekening van het vervolgdagloon, bedoeld in artikel 21b.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 84a [vervallen]

Vervallen per 01-01-1998

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 85 [Nadere regelgeving]

Geldend vanaf 01-01-2006

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt nadere regels met betrekking tot de vrijwillige verzekering. Deze regels bevatten in ieder geval bepalingen met betrekking tot:

- a. de toelating tot de vrijwillige verzekering;
- b. het einde van de vrijwillige verzekering; en
- c. het dagloon, bedoeld in artikel 84, eerste lid.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 86 [Schakelbepaling]

Geldend vanaf 01-09-1966

Met betrekking tot het bepaalde bij of krachtens dit hoofdstuk zijn, met inachtneming van de wijzigingen, welke de aard van het onderwerp vordert, de bepalingen van de overige hoofdstukken en de ter uitvoering van die bepalingen genomen besluiten, voor zoveel nodig, van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde niet is afgeweken.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoofdstuk VII Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en beroep in cassatie

Geldend vanaf 01-01-2006

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

§ 1 Algemeen

Geldend vanaf 01-01-2006

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 86a [Beslistermijn: redelijke termijn]

Geldend vanaf 01-01-2006

In afwijking van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht is de werkgever geen belanghebbende bij een beschikking van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen over het verzekerd zijn op grond van deze wet als bedoeld in artikel 87, eerste lid.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 86b [Oproeping in buitenland]

Geldend vanaf 23-11-2018

Indien in verband met het geven van een beschikking een in het buitenland wonende persoon is opgeroepen en om die reden de beschikking niet binnen de redelijke termijn, bedoeld in artikel 4:13, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, gegeven kan worden, wordt die termijn verlengd met ten hoogste zes maanden en wordt de aanvrager van deze verlenging schriftelijk in kennis gesteld.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 87 [Beslistermijn: vaste termijn]

Geldend vanaf 23-11-2018

1.

Een aanvraag tot het geven van een beschikking over het verzekerd zijn op grond van deze wet kan door de werknemer uitsluitend bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen worden ingediend. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen geeft de beschikking binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

2.

Indien een beschikking als bedoeld in het eerste lid niet binnen dertien weken kan worden gegeven, wordt de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

3.

Een beschikking over verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 19, eerste lid, op grond van het zevende lid van dat artikel wordt gegeven binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 87a [vervallen]

Vervallen per 01-01-2013

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 87b [Medische bezwaarschriftenprocedure]

Geldend vanaf 29-12-2005

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de behandeling van bezwaarschriften tegen beschikkingen waaraan een medische of arbeidskundige beoordeling ten grondslag ligt.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 87c [Beslistermijn in bezwaar]

Geldend vanaf 01-10-2009

In afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht beslist het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen binnen dertien weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 87d [Beslistermijn bij medische/arbeidskundige beoordeling]

Geldend vanaf 01-10-2009

1.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een beschikking waaraan een medische of arbeidskundige beoordeling ten grondslag ligt, beslist het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, in afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zeventien weken of, indien het advies vraagt aan een deskundige die niet onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam is binnen eenentwintig weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

2.

Indien in verband met het geven van een beslissing op bezwaar een in het buitenland wonende persoon is opgeroepen en om die reden de beslissing op bezwaar niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn gegeven kan worden, wordt de beslissing, in afwijking van artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, verdaagd met ten hoogste zes maanden en wordt de aanvrager van deze verdaging schriftelijk in kennis gesteld.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 87e [Beperking beroepsgronden werkgever]

Geldend vanaf 01-01-2011

Het bezwaar of beroep van een werkgever tegen de in artikel 38, tweede of derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde opslag of korting kan niet zijn gegrond op de grief, dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

Artikel 87f [Cassatie m.b.t. gehuwdenbegrip]

Geldend vanaf 01-01-2006

1.

Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan ieder der partijen beroep in cassatie instellen ter zake van schending of verkeerde toepassing van de artikelen 1, derde tot en met zevende lid, 2 tot en met 11, en 13, eerste lid, en de daarop berustende bepalingen.

2.

Op dit beroep zijn de voorschriften betreffende het beroep in cassatie tegen de uitspraken van de gerechtshoven inzake beroepen in belastingzaken van overeenkomstige toepassing, waarbij de Centrale Raad van Beroep de plaats inneemt van een gerechtshof.

Artikel 87g [vervallen]

Vervallen per 01-01-2010

Vervallen.

§ 2 Medische beschikkingen

Geldend vanaf 29-12-2005

Artikel 88 [Medisch besluit]

Geldend vanaf 29-12-2005

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:

- a. medische beschikking: een beschikking waaraan een beoordeling van medische gegevens ten grondslag ligt;
- b. werknemer: de persoon op wiens medische gegevens de beoordeling betrekking heeft;
- c. werkgever: de belanghebbende bij een medische beschikking, die niet de werknemer is.

Artikel 88a [vervallen]

Vervallen per 01-01-2022

Vervallen.

Artikel 88b [Weigering inzage medische stukken]

Geldend vanaf 01-01-2022

1.

De inzage in, dan wel kennisname of toezending van stukken die medische gegevens bevatten, is behalve aan de

werknemer voorbehouden aan een gemachtigde van de werkgever die advocaat of arts is dan wel daarvoor van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bijzondere toestemming heeft gekregen.

2.

De gemachtigde, bedoeld in het eerste lid, treedt in de plaats van de werkgever bij:

- a. de voorbereiding van een medische beschikking;
 - b. het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift; en
 - c. de behandeling van een bezwaar;
- voorzover betrekking hebbend op medische gegevens.

3.

Artikel 7:4, tweede, vierde en zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op stukken of inlichtingen die medische gegevens bevatten.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 88c [Inzage door arts-gemachtigde werkgever]

Geldend vanaf 01-01-2022

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vermeldt de motivering van een medische beschikking, voorzover betrekking hebbend op medische gegevens, in een aparte bijlage.

2.

De bijlage wordt behalve aan de werknemer uitsluitend verstrekt aan de gemachtigde van de werkgever, bedoeld in artikel 88b.

3.

Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een rapport of een advies van een arts of een psycholoog, waarnaar bij de motivering van een medische beschikking wordt verwezen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 88d [Aparte motivering]

Geldend vanaf 01-01-2022

Bij de bekendmaking van een medische beschikking wordt gewezen op de artikelen 88b, 88c en 88e.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 88e [Bekendmaking medisch besluit]

Geldend vanaf 29-12-2005

De gronden van het bezwaar of beroep, bedoeld in artikel 6:5, eerste lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht, worden in een aparte bijlage vermeld voorzover ze betrekking hebben op medische gegevens.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 88f [Gronden bezwaar/beroep in aparte bijlage]

Geldend vanaf 01-07-2013

1.

Indien artikel 8:32, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast, vindt in afwijking van artikel 8:62, eerste lid, van die wet het onderzoek ter zitting, voorzover betrekking hebbend op medische gegevens, met gesloten deuren plaats,

tenzij de bestuursrechter ambtshalve of op verzoek van een van de partijen bepaalt dat het onderzoek openbaar is.

2.

In de uitnodiging, bedoeld in artikel 8:56 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt mededeling gedaan van het eerste lid.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 88g [Awb niet van toepassing]

Geldend vanaf 29-12-2005

Artikel 88f is van overeenkomstige toepassing bij de behandeling van het hoger beroep en bij de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 88h [vervallen]

Vervallen per 29-12-2005

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 88i [vervallen]

Vervallen per 29-12-2005

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoofdstuk VIII De invloed van de verzekering op het burgerlijk recht

Geldend vanaf 30-04-1988

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 89 [Beperking schadevergoeding]

Geldend vanaf 01-09-1966

Bij de vaststelling van de schadevergoeding, waarop de verzekerde naar burgerlijk recht aanspraak kan maken ter zake van zijn arbeidsongeschiktheid, houdt de rechter rekening met de aanspraken, die hij krachtens deze wet heeft.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 90 [Verhaal UWV]

Geldend vanaf 01-01-2011

1.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heeft voor de krachtens deze wet gemaakte kosten verhaal op degene, die in verband met het veroorzaken van arbeidsongeschiktheid jegens de verzekerde naar burgerlijk recht tot schadevergoeding is verplicht, doch ten hoogste tot het bedrag, waarvoor deze bij het ontbreken van de aanspraken krachtens deze wet naar burgerlijk recht aansprakelijk zou zijn, verminderd met een bedrag, gelijk aan dat van de schadevergoeding tot betaling waarvan de aansprakelijke persoon jegens de verzekerde naar burgerlijk recht is gehouden.

2.

Overeenkomstig door Onze Minister te stellen regelen kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in plaats van het bedrag der periodieke verstrekkingen de contante waarde daarvan vorderen.

3.

De in het eerste lid bedoelde aansprakelijke is eveneens verplicht tot vergoeding van de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen gemaakte redelijke kosten ter nakoming van de verplichtingen tot inschakeling in de arbeid van de verzekerde, die op het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen rusten op grond van deze wet en de daarop rustende bepalingen alsmede de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de daarop berustende bepalingen. De aansprakelijke kan hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de verzekerde ten dienste zou hebben gestaan.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 91 [Opzet/bewuste roekeloosheid]

Geldend vanaf 01-01-2006

1.

Het bepaalde in het vorige artikel geldt ten aanzien van de naar burgerlijk recht tot schadevergoeding verplichte werkgever van de verzekerde, onderscheidenlijk ten aanzien van de naar burgerlijk recht tot schadevergoeding verplichte verzekerde, die in dienstbetrekking staat tot dezelfde werkgever als de verzekerde jegens wie naar burgerlijk recht verplichting tot schadevergoeding bestaat, slechts indien de arbeidsongeschiktheid is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van die werkgever onderscheidenlijk verzekerde.

2.

Voor de toepassing van het vorige lid wordt mede als werkgever beschouwd de inlener, bedoeld in artikel 34 van de Invorderingswet 1990.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoofdstuk VIIIA Overgangsbepalingen

Geldend vanaf 01-01-2015

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 91a [Arbeidsongeschikt en niet woonachtig in Nederland]

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

De artikelen 20, 43b, en 47a, zijn niet van toepassing op de persoon die:

- a) op 31 december 1999 op grond van artikel 18 recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en op die dag niet in Nederland woont, en
- b) op 19 december 2005 dit recht op uitkering uitsluitend nog heeft op grond van artikel 2 van de wet van 9 december 2004, houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 28 juni 1962 te Genève totstandgekomen Verdrag betreffende de gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot de sociale zekerheid (Verdrag Nr. 118 aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar zesenvestigste zitting; *Trb.* 1962, 122 en *Trb.* 1964, 23) (*Stb.* 2004, 715).

2.

Het eerste lid blijft van toepassing zolang deze persoon blijft wonen in hetzelfde land als het land waar hij op 19 december 2005 woonde en blijft voldoen aan de overige voorwaarden voor het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 91b [Verlenging loondoorbetalingverplichting]

1.

Ten aanzien van de persoon wiens eerste dag van arbeidsongeschiktheid is gelegen voor 1 januari 2004 blijven de artikelen 19, met uitzondering van het tweede lid, laatste zin, 34 en 75a van toepassing zoals deze luiden op 31 december 2003, met dien verstande dat het krachtens artikel 75a, vierde lid, tweede zin, te verhalen bedrag respectievelijk het krachtens artikel 75a, vijfde lid, aan 's Rijks kas af te dragen bedrag wordt vermeerderd met de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 42 van de Zorgverzekeringswet, over de uitkering.

2.

Indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt herzien in verband met een voor 1 januari 2004 ingetreden toeneming van de arbeidsongeschiktheid, zijn de artikelen 37, met uitzondering van het derde lid, laatste zin, 40 en 41 van toepassing, zoals deze luiden op 31 december 2003.

3.

Voor de toepassing van het eerste en tweede lid worden perioden van ongeschiktheid tot werken geacht eenzelfde, niet onderbroken periode van ongeschiktheid te vormen, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 91c [Overgangsrecht zorgverlof]

Geldend vanaf 01-06-2005

Zo nodig in afwijking van de overige artikelen van dit hoofdstuk blijven de artikelen 75a, derde lid, en 76f, vijfde lid, zoals deze luiden op de dag voor inwerkingtreding van de Wet van 28 april 2005 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen (*Stb.* 274) van toepassing voor de duur van de periode waarin op grond van artikel IXa van die wet recht bestaat op een financiële tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 7 van de Wet arbeid en zorg.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 91d [Inkomens- en loonsuppletie]

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

Een beschikking tot toekenning van inkomenssuppletie op grond van artikel 29 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten aan de persoon die op de dag voorafgaand aan de dag waarop dat artikel op grond van artikel 2.10 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen vervalt, recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, wordt voor de duur waarvoor die inkomenssuppletie was toegekend aangemerkt als een beschikking tot toekenning van inkomenssuppletie als bedoeld in artikel 65d.

2.

Een beschikking tot toekenning van loonsuppletie op grond van artikel 32 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten aan de persoon die op dag voorafgaand aan de dag waarop dat artikel op grond van artikel 2.10 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen vervalt, recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, wordt voor de duur waarvoor die loonsuppletie was toegekend aangemerkt als een beschikking tot toekenning van loonsuppletie als bedoeld in artikel 65c.

3.

De persoon wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingetrokken als gevolg van de toepassing van artikel 34, vierde lid, van deze wet, artikel 35, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of artikel 3:28, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, of de persoon, bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Besluit

eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten, wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingetrokken, wordt gedurende vijf jaar na de dag van intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering aangemerkt als verzekerde in de zin van artikel 65c en 65d.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 91e [Toegenomen arbeidsongeschiktheid]

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

Ten aanzien van de persoon die recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van deze wet en van wie de eerste dag van de toegenomen arbeidsongeschiktheid is gelegen voor de inwerkingtreding van artikel XXIV, onderdeel D, van de Verzamelwet SZW 2015, is artikel 39c niet van toepassing.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid worden perioden van toegenomen arbeidsongeschiktheid samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8 of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak. Bij de vaststelling van het tijdvak van vier weken blijven perioden, waarin uitkering in verband met zwangerschap of bevalling op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, buiten beschouwing.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 91f

Geldend vanaf 01-01-2009

Bevat wijzigingen in de artikelen 65i en 65j van deze wet.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 91g [vervallen]

Vervallen per 01-07-2017

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 91h [Lopende gedingen]

Geldend vanaf 01-08-2009

In gedingen aangevangen voor het van toepassing worden van artikel 90, vierde lid, bepaalt de rechter op verzoek van een van de partijen of ambtshalve een termijn waarbinnen partijen de gelegenheid wordt geboden hun stellingen en conclusies voor zover nodig aan te passen aan artikel 90, vierde lid. Stelt de rechter partijen tot een zodanige aanpassing in de gelegenheid, dan staat tegen die beslissing geen rechtsmiddel open; wijst de rechter een daartoe strekkend verzoek af, dan staat een rechtsmiddel daartegen slechts gelijktijdig met de einduitspraak open.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 91i [Rechtsbescherming voor persoon die blijft wonen in hetzelfde land]

Geldend vanaf 01-01-2025

De artikelen 20, 43b en 47a, zijn niet van toepassing op de persoon op wie die artikelen als gevolg van de opzegging van

een verdrag, de beëindiging van de voorlopige toepassing van een verdrag dan wel de beëindiging van een daarmee gelijk te stellen situatie van toepassing zouden worden, zolang deze persoon blijft wonen in hetzelfde land als waar hij op de dag voor buitenwerkingtreding als gevolg van die opzegging respectievelijk op de dag voor de beëindiging woonde en blijft voldoen aan de overige voorwaarden voor het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 91i

Geldend vanaf 01-01-2011

Met betrekking tot de afwikkeling van zaken die verband houden met het zijn van eigenrisicodragers gelegen voor de datum van inwerkingtreding van de artikelen IV en V van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving, blijven de artikelen 1, onderdeel f, 65i, eerste lid, 71, 87e, 90 en 91e en hoofdstuk IIIA alsmede de artikelen 40 en 122e van de Wet financiering sociale verzekeringen zoals deze artikelen en dat hoofdstuk luiden op de dag voor de inwerkingtreding van de artikelen IV en V van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving, van toepassing.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoofdstuk IX Strafbepalingen

Geldend vanaf 01-01-2006

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 92 [Strafbepaling]

Geldend vanaf 01-01-2006

Hij die niet voldoet aan de verplichting, omschreven in artikel 12, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 93 [vervallen]

Vervallen per 01-07-2000

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 94 [vervallen]

Vervallen per 01-07-2000

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 95 [vervallen]

Vervallen per 01-07-2000

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 96 [Overtreding AMvB]

Geldend vanaf 01-07-2009

Een gedraging die in strijd is met een krachtens deze wet uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur, voor zover uitdrukkelijk als strafbaar feit in de zin van dit artikel aangeduid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 97 [vervallen]

Vervallen per 01-07-2009

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 98 [Overtreding]

Geldend vanaf 01-07-2000

De in artikelen 92 en 96 bedoelde strafbare feiten zijn overtredingen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoofdstuk X Slotbepalingen

Geldend vanaf 01-01-2011

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 98a [Verval particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering]

Geldend vanaf 01-05-1967

1.

Een overeenkomst met betrekking tot de verzekering van geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid, gesloten door degene, die verplicht verzekerd wordt, vervalt met ingang van de dag, waarop de verzekeraar van de verzekerde mededeling van het verplicht verzekerd worden ontvangt, voor zover aan de overeenkomst rechten kunnen worden ontleend, gelijkwaardig aan die, welke uit de in deze wet geregelde verplichte verzekering voortvloeien. Bereikt deze mededeling de verzekeraar vóór de dag, waarop de betrokkene verplicht verzekerd wordt, dan vervalt de overeenkomst met ingang van die dag.

2.

De premie, welke degene, wiens verzekering krachtens het bepaalde in het eerste lid geheel of gedeeltelijk is vervallen, heeft vooruitbetaald, wordt door de verzekeraar al naar gelang van het vervallen gedeelte der overeenkomst terugbetaald, onder aftrek van ten hoogste 25 procent van het terug te betalen bedrag voor administratiekosten.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 98b [Toepasselijkheid Algemene termijnenwet]

Geldend vanaf 01-01-1997

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de termijnen, gesteld in de artikelen 6, tweede lid, onder a en c, 17, eerste lid, 19, tweede en derde lid, 21a, 38, 39, eerste lid, 39a, 43a, 47, eerste, tweede, derde en vierde lid, en 53.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 98c [Nadere regelgeving veiligheid arbeid]

Geldend vanaf 01-01-2002

Onze Minister kan ter bevordering van de veiligheid van de arbeid van verzekerden alsmede van de gezondheid van verzekerden bij de arbeid, regelen stellen inzake het door de werkgever vastleggen van gegevens en het verstrekken van inlichtingen door de werkgever aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en aan een bij die regelen aan te wijzen instelling omtrent bedrijfsongevallen en beroepsziekten.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 98d [Overgangsrecht]

Geldend vanaf 01-01-2006

Artikel 14 en de daarop berustende bepalingen, zoals die luiden op de dag voorafgaand aan de dag van inwerkingtreding van artikel V, onderdeel A, van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten, blijven van toepassing op de persoon wiens recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van dat artikel, met betrekking tot die arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met betrekking tot de artikelen 40, eerste lid, en 48, derde lid, is de eerste zin niet van toepassing.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 98e [Overgangsrecht]

Geldend vanaf 01-10-2004

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die zijn toegekend voor de inwerkingtreding van de Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten, dan wel daarna met toepassing van artikel 91b, worden geacht te zijn toegekend voor onbepaalde tijd.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 98f [vervallen]

Vervallen per 01-01-2021

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 99 [Bevoegdheid Minister]

Geldend vanaf 01-09-1966

Hetgeen nog ter uitvoering van deze wet nodig is, wordt door Onze Minister geregeld.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 99a [vervallen]

Vervallen per 01-01-1995

Vervallen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 100 [Citeertitel]

Geldend vanaf 01-09-1966

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 100a [Plaatsing Staatsblad]

Geldend vanaf 01-09-1966

Na de plaatsing van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in het *Staatsblad* wordt de tekst van die wet, zo nodig, door de zorg van Onze Minister van Justitie, opnieuw in het *Staatsblad* geplaatst, waarbij vernummeringen en daarmee verband houdende wijzigingen in aanhalingen worden aangebracht.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel 101 [Inwerkingtreding]

Geldend vanaf 01-09-1966

De artikelen van deze wet treden in werking met ingang van een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de onderscheidene artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Slotformulier en ondertekening

Geldend vanaf 01-09-1966

Lasten en bevelen, dat deze in het *Staatsblad* zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 18 februari 1966.

JULIANA.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

G. M. J. VELDKAMP.

Uitgegeven de zeventiende maart 1966.

De Minister van Justitie,

SAMKALDEN.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Geldend vanaf 01-07-2024

Gegevens deze versie

Gegevens oorspronkelijke regeling

BWB-nummer

BWBR0011478

Bronpublicatie:

08-07-2000, Stb. 2000, 307 (uitgifte: 25-07-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)

Inwerkingtreding

26-07-2000

Bronpublicatie inwerkingtreding:

08-07-2000, Stb. 2000, 307 (uitgifte: 25-07-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)

Eerste regelgevende instantie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Citeertitel

De citeertitel is in de regeling vastgesteld.

Titelvariant(en)

Schattingsbesluit 2000

Afkorting(en)

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Vakgebied(en)

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Mate van arbeidsongeschiktheid

Soort regeling

koninklijk besluit

Werkingssfeer

Nederland

Historie

Datum inwerkingtreding	Terugwerkend tot en met	Datum afkondiging	Publicatiebron	Opmerking
01-07-2024		19-06-2024	Stb. 2024, 185	Tijdelijke regels over het beoordelen van arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid
01-01-2024		27-06-2023	Stb. 2023, 240	Besluit invoering minimumuurloon
01-07-2023		09-06-2022	Stb. 2022, 237	Terugdraaien tijdelijke verlenging geldigheidsduur functies in CBBS
01-07-2022		11-05-2022	Stb. 2022, 183	Technische en redactionele wijzigingen
18-06-2022		09-06-2022	Stb. 2022, 237	Derde tijdelijke verlenging geldigheidsduur functies in CBBS i.v.m. COVID-19
01-01-2022		19-02-2021	Stb. 2021, 115	Arbeidsvoorwaardenbedrag
18-08-2021		11-08-2021	Stb. 2021, 389	Tweede tijdelijke verlenging geldigheidsduur functies in CBBS i.v.m. COVID-19
01-01-2021		16-07-2020	Stb. 2020, 280	Activering participatie jonggehandicapten en harmoniseren verschillende regimes Wajong
23-06-2020		18-06-2020	Stb. 2020, 186	Tijdelijke verlenging geldigheidsduur functies in CBBS i.v.m. COVID-19
01-07-2019		14-06-2017	Stb. 2017, 270	
01-07-2017		14-06-2017	Stb. 2017, 270	
01-07-2016		17-06-2015	Stb. 2015, 253	
01-07-2015		17-06-2015	Stb. 2015, 253	
01-01-2015		09-12-2014	Stb. 2014, 520	
		08-10-2014	Stb. 2014, 359	
01-07-2013	01-01-2013	19-06-2013	Stb. 2013, 238	
29-06-2013	01-06-2013	19-06-2013	Stb. 2013, 238	
01-01-2013		28-11-2012	Stb. 2012, 618	
		02-08-2012	Stb. 2012, 362	
01-03-2012		22-02-2012	Stb. 2012, 81	
01-01-2010		15-12-2009	Stb. 2009, 586	
		03-12-2009	Stb. 2009, 580	
04-07-2008	02-03-2007	24-06-2008	Stb. 2008, 254	
19-09-2007	22-02-2007	29-08-2007	Stb. 2007, 324	
01-01-2006		15-12-2005	Stb. 2005, 690	
29-12-2005		02-12-2005	Stb. 2005, 621	
04-05-2005		20-04-2005	Stb. 2005, 219	
01-10-2004		18-08-2004	Stb. 2004, 434	
20-06-2001	01-01-2001	21-05-2001	Stb. 2001, 267	
26-07-2000		08-07-2000	Stb. 2000, 307	

Aanhef

Geldend vanaf 04-07-2008. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-07-2008

Besluit van 8 juli 2000 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur houdende nieuwe regels betreffende de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid J. F. Hoogervorst van 28 april 2000, nr. SV/WV/00/26762;

Gelet op de artikelen 18, achtste en tiende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 2, zevende en negende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, en 2, achtste en tiende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

De Raad van State gehoord (advies van 6 juni 2000, No. W12.00.0178/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 7 juli 2000, nr. SV/WV/00/45397;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Geldend vanaf 01-01-2015

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 1 Begripsbepalingen

Geldend vanaf 01-01-2024

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- b. Waz: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
- c. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
- d. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- e. ZW: Ziektewet;
- f. verzekerde: de verzekerde in de zin van de ZW, de Wet WIA of de WAO;
- g. jonggehandicapte: de jonggehandicapte, bedoeld in de artikelen 1a:1, 2:3 en 3:2 van de Wajong;
- h. aangiftetijdvak: aangiftetijdvak, bedoeld in artikel 1 van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen;
- i. refertejaar: refertejaar, bedoeld in artikel 13 van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen;
- j. maatgevende arbeid: uitgeoefende arbeid door gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring, als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de WAO, de artikelen 2:2, eerste lid, en 3:1, eerste lid, van de Wajong, artikel 19aa, vijfde lid, van de ZW, en in artikel 1, onder maatmaninkomen, van de Wet WIA;
- k. loondervingsuitkeringen:
 - 1°
uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet;
 - 2°
uitkeringen op grond van de Ziektewet;
 - 3°
hetgeen wordt genoten op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of de bezoldiging op grond van artikel 76a van de Ziektewet;
 - 4°
uitkeringen op grond van de artikelen 6, 51 en 131 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;
 - 5°
uitkeringen bij ziekte of werkloosheid op grond van een regeling welke geldt voor personen die op grond van artikel 6,

eerste lid, onderdeel a of onderdeel b, van de Ziektewet onderscheidenlijk artikel 6, eerste lid, onderdeel a of onderdeel b, van de Werkloosheidswet, niet ingevolge die wet verzekerd zijn;

6°

een uit een dienstbetrekking voortvloeiende periodieke uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening, dan wel een uitkering die voorafgaat aan die uitkering of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet;

7°

uitkeringen op grond van de wetgeving van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of van Nederland ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, een andere Mogendheid of een volkenrechtelijke organisatie die naar aard en strekking overeenkomen met de uitkeringen, bedoeld onder 1° tot en met 6°;

8°

uitkeringen en inkomensvoorzieningen op grond van de Wet WIA, de WAO, de Waz en de Wajong en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, die daarmee naar hun strekking overeenkomen;

- I. minimumloon per uur: het bedrag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 1a Geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

Betrokkene heeft geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie als bedoeld in de artikelen 1a:1, eerste lid, 2:4, eerste lid, en 3:8a, eerste lid, van de Wajong, indien hij:

- a. geen taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie;
- b. niet over basale werknemersvaardigheden beschikt;
- c. niet aaneengesloten kan werken gedurende ten minste een periode van een uur; of
- d. niet ten minste vier uur per dag belastbaar is, tenzij hij ten minste twee uur per dag belastbaar is en in staat is per uur ten minste een bedrag te verdienen dat gelijk is aan het minimumloon per uur.

2.

Een taak als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is de kleinste eenheid van een functie en bestaat uit één of meerdere handelingen.

3.

Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot het eerste lid nadere regels worden gesteld.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 2 De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling, bedoeld in de WAO, de Waz en de hoofdstukken 2 en 3 van de Wajong, de beoordeling van duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben als bedoeld in de hoofdstukken 1a, 2 en 3, van de Wajong, de beoordeling van het percentage van het maatmaninkomen dat de verzekerde kan verdienen, bedoeld in de ZW en de beoordeling van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid of de mate van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, bedoeld in de Wet WIA, worden gebaseerd op een verzekeringsgeneeskundig onderzoek en een arbeidsdeskundig onderzoek.

2.

Van het arbeidsdeskundig onderzoek kan worden afgezien:

- a. gedurende de periode waarin uit het verzekeringsgeneeskundig onderzoek blijkt dat betrokkene geen benutbare mogelijkheden heeft;
- b. indien uit het verzekeringsgeneeskundig onderzoek blijkt dat betrokkene benutbare mogelijkheden heeft maar dat hij die mogelijkheden naar verwachting binnen drie maanden zal verliezen, en dit verlies in een

verzekeringsgeneeskundig onderzoek wordt vastgesteld;

- c. indien uit verzekeringsgeneeskundig onderzoek blijkt dat betrokkene benutbare mogelijkheden heeft maar dat hij wegens zijn terminale ziekte een zodanig slechte levensverwachting heeft dat hij die mogelijkheden naar verwachting binnen afzienbare termijn zal verliezen, en dit verlies in een verzekeringsgeneeskundig onderzoek wordt vastgesteld;
- d. indien uit verzekeringsgeneeskundig onderzoek blijkt dat betrokkene zodanig wisselend belastbaar is voor arbeid dat betrokkene geen benutbare mogelijkheden heeft.

3.

Indien uit het verzekeringsgeneeskundig onderzoek blijkt dat betrokkene geen benutbare mogelijkheden heeft maar betrokkene die mogelijkheden naar verwachting na verloop van een periode wel zal hebben, vindt na verloop van die periode opnieuw een verzekeringsgeneeskundig onderzoek plaats.

4.

Het wisselend belastbaar zijn voor arbeid, bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, wordt ten minste drie maal in een verzekeringsgeneeskundig onderzoek vastgesteld.

5.

Benutbare mogelijkheden als bedoeld in het tweede tot en met het vierde lid zijn alleen dan niet aanwezig indien:

- a. betrokkene is opgenomen in een ziekenhuis of in een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen die zorg verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge de Wet langdurige zorg, met uitzondering van een inrichting waar geestelijk gestoorde delinquenten van overheidswege verpleegd worden;
- b. betrokkene bedlegerig is;
- c. betrokkene voor het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven dermate afhankelijk is dat hij lichamelijk niet zelfredzaam is; of
- d. betrokkene als gevolg van een ernstige psychische stoornis in zijn zelfverzorging, in zijn directe samenlevingsverband alsook in zijn sociale contacten, waaronder zijn werkrelaties, niet of dermate minimaal functioneert dat hij psychisch niet zelfredzaam is.

6.

Van het arbeidsdeskundig onderzoek kan worden afgezien indien de verzekeringsarts vaststelt dat betrokkene niet ongeschikt is tot het verrichten van zijn laatstelijk uitgeoefende arbeid.

7.

Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot dit artikel nadere regels worden gesteld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 2 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

De WAO, WAZ en WIA hanteren eenzelfde arbeidsongeschiktheidsbegrip. Deze wetten beogen bescherming te bieden tegen het verlies aan verdien capaciteit als gevolg van ziekte en gebrek. Het verlies van verdien capaciteit — en daarmee de mate van arbeidsongeschiktheid — wordt vastgesteld door twee loonwaarden met elkaar te vergelijken. Het loon dat de verzekerde had kunnen verdienen als hij gezond zou zijn gebleven (maatmaninkomen) wordt afgezet tegen het loon dat hij met zijn beperkingen nog zou kunnen verdienen met algemeen geaccepteerde arbeid, dat is de restverdien capaciteit. In art. 18 WAO, art. 2 WAZ, art. 2:4 en 2:5 Wajong en art. 4-6 WIA is het arbeidsongeschiktheidsbegrip geregeld. In het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (verder ook: het SB) wordt een nadere uitwerking daarvan gegeven. Het Schattingsbesluit is een AMvB die zijn wettelijke grondslag heeft in respectievelijk art. 18 lid 10 WAO, art. 2 lid 9 WAZ, art. 2:5 lid 5 Wajong en art. 6 lid 4 WIA.

Dit commentaar op het SB is beperkt tot die onderdelen die relevant zijn voor de WAO, WIA en ZW.

2. Ontwikkeling

In 1993 is het Schattingsbesluit tot stand gekomen (*Stcrt.* 1993, 210). Het is per 1 februari 1996 ingrijpend gewijzigd (*Stb.* 1996, 75). De wijzigingen werkten terug tot en met 1 augustus 1993. In 1997 volgden nog enkele kleine wijzigingen. Tot 2000 had het Schattingsbesluit alleen betrekking op de arbeidskundige beoordeling. In 2000 zijn ook eisen ten aanzien van de medische beoordeling opgenomen, waaronder het medisch arbeidsongeschiktheids criterium. De laatste grote wijziging

betrof die uit 2004, toen een aanzienlijke aanscherping plaats had van de arbeidskundige kant van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. Naar aanleiding van dit per 1 oktober 2004 aangepaste Schattingsbesluit (aSB) heeft vervolgens een herbeoordelingsoperatie plaatsgevonden (Besluit eenmalige herbeoordeling arbeidsongeschiktheidswetten; *Stb.* 2004, 463). Per 1 juli 2008 is het Schattingsbesluit opnieuw gewijzigd. Deze wijziging ziet met name op de uniformering van loonbegrippen en de wijze van indexering (*Stb.* 2008, 254).

3. Hoofregel (lid 1)

De hoofregel is dat een beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid, een schatting, uit twee delen bestaat: een verzekeringsgeneeskundige en een arbeidskundige beoordeling. De verzekeringsarts stelt vast welke medische beperkingen de verzekerde heeft. Een arbeidskundige onderzoekt vervolgens tot welke arbeid de verzekerde met die beperkingen nog in staat is en wat daarmee verdiend zou kunnen worden. De werkwijze van de verzekeringsarts (hoofdstuk 2) en arbeidsdeskundige (hoofdstuk 3) zijn nader geregeld in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. Aangenomen mag worden dat ook een beslissing over een WGA-loonaanvullings- of vervolguitering dient te berusten op een voldoende verzekeringsgeneeskundige en arbeidskundige grondslag en niet slechts mag zijn gebaseerd op de gegevens die ten grondslag liggen aan de beslissing over de toekenning van de voorafgaande loongerelateerde WGA-uitkering. Als het UWV slechts een papieren herbeoordeling heeft gedaan, dan kan dat in de bezwaarfase worden hersteld (zie bijv. CRvB 14 oktober 2011, *LJN* BT7678). Ook in de situatie dat na toekenning van een WGA-uitkering melding wordt gedaan van een verslechterde gezondheid dient niet alleen een verzekeringsgeneeskundig, maar ook een arbeidskundig onderzoek plaats te vinden (CRvB 5 januari 2011, *LJN* BP1397, *USZ* 2011/48). Als echter sprake is van de beoordeling van een claim van toegenomen arbeidsongeschiktheid door dezelfde oorzaak (art. 43a WAO, art. 55 lid 1 onderdeel b WIA, art. 57 lid 1 onderdeel b WIA), dan is een arbeidskundige beoordeling niet aan de orde als er geen toegenomen medische beperkingen zijn. Volgens de CRvB zien die bepalingen uitsluitend op een medische toename (CRvB 15 maart 2013, *LJN* BY6237; CRvB 12 april 2013, *LJN* BZ8792).

Schatting per bepaalde dag

Uit het stelsel van de arbeidsongeschiktheidswetten vloeit voort dat een uitkering wordt toegekend met ingang van de dag waarop een betrokkene arbeidsongeschikt wordt en een wachttijd heeft doorgemaakt. Die mate van arbeidsongeschiktheid geldt tot de dag met ingang waarvan het UWV besluit dat verzekerde recht heeft op een uitkering naar een andere mate van arbeidsongeschiktheid (CRvB 23 februari 2011, *LJN* BP5699, *USZ* 2011/88).

Vereenvoudigde beoordeling 60-plussers

In de periode tussen oktober 2022 en 31 december 2024 heeft het UWV vanwege grote capaciteitstekorten op grond van buitenwettelijk beleid een vereenvoudigde keuring toegepast ten aanzien van verzekerden die per einde wachttijd zestig jaar of ouder waren. In de meeste gevallen is zonder reguliere keuring door verzekeringsarts en arbeidsdeskundige een WIA-uitkering toegekend. (Zie over de inhoud van deze tijdelijke maatregel: P.S. Fluit, 'Verlenging vereenvoudigde WIA-claimbeoordeling 60-plussers', *TRA* 2023/104.) Omdat in de voorjaarsnota 2025 staat dat de regering voornemens is een (dergelijke) maatregel in 2025 opnieuw in te voeren, dient te worden afgewacht of, zo ja, per wanneer en in welke vorm deze maatregel terugkeert (*Kamerstukken II* 2024/25, 36725, nr. 1).

4. Uitzondering: geen benutbare mogelijkheden (GBM) (lid 2-5)

In sommige gevallen volstaat een verzekeringsgeneeskundige beoordeling en is een arbeidskundige beoordeling niet nodig. Dit kan het geval zijn als de verzekerde — kort gezegd — niet meer zelfstandig kan functioneren. Betrokkene is dan in medische zin volledig arbeidsongeschikt. Het begrip GBM is ook van belang tijdens de re-integratie. Bij GBM kan geen re-integratie plaatsvinden en wordt dus ook geen andere re-integratie-inspanning van de werkgever verwacht dan de vinger aan de pols houden. De Werkwijzer Poortwachter die het UWV gebruikt bij de toetsing van de re-integratie-inspanningen kent het begrip 'marginale mogelijkheden'. Daarmee bedoelt het UWV dat 'de werknemer uiterst beperkt belastbaar is'. Bij marginale mogelijkheden wordt verwacht dat er inspanningen gepleegd worden om te bekijken of deze geringe mogelijkheden kunnen worden benut. De focus moet hierbij vooral liggen op de mogelijkheden bij de eigen werkgever, omdat daar meer mogelijkheden zijn voor aanpassing in taken, uren en belasting dan bij een andere werkgever. Inzet van een tweede-spoortraject zal dan ook niet snel aan de orde zijn.

Criteria voor GBM

Het gaat om die gevallen waarin een verzekerde evident niet kan werken. Het oordeel over afwezigheid van arbeidscapaciteit strekt zich in het algemeen uit tot een termijn van ten minste drie maanden (*Stb.* 2000, 307, p. 10). Het gaat hierbij niet alleen om de situatie waarin de mogelijkheden van verzekerde op het moment van onderzoek zo gering zijn

dat GBM wordt aangenomen (lid 2 onderdeel a), maar ook om de situatie dat iemand zijn zelfredzaamheid naar verwachting binnen drie maanden zal verliezen (lid 2 onderdeel b). Ten onrechte oordeelde een door de rechtbank ingeschakelde deskundige dat sprake was van geen benutbare mogelijkheden, omdat binnen drie maanden een aanmerkelijk verslechtering te verwachten was. Dat criterium is niet juist. De verwachting moet zijn dat iemand zijn benutbare mogelijkheden (zoals zelfredzaamheid) zal verliezen (CRvB 22 augustus 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:1659, *USZ* 2024/309). Als de verzekeringsarts op termijn verbetering verwacht, stelt deze een heronderzoek vast (lid 3). Ook bij een terminale ziekte kan van een arbeidskundig onderzoek worden afgezien (lid 2 onderdeel c). Gelet op de nota van toelichting bij het (lid 2 onderdeel c) SB (*Stb.* 2000, 307) is bij het bepaalde in artikel 2, tweede lid en onder c, van het SB in het algemeen gedacht aan een periode van ongeveer een jaar waarin een verslechtering van mogelijkheden als gevolg van een terminale ziekte valt te verwachten (ECLI:NL:CRVB:2020:2457, *USZ* 2020/276). Er kan dan ook van arbeidskundig onderzoek worden afgezien als binnen afzienbare tijd een verslechtering wordt verwacht. Is sprake van een in tijd zodanig sterk wisselende belastbaarheid dat geen benutbare mogelijkheden aanwezig zijn, moet dit wel ten minste in drie verzekeringsgeneeskundige onderzoeken zijn vastgesteld (lid 2 onderdeel d jo. lid 4). Een Wsw-indicatie heeft bij de beoordeling van GBM geen doorslaggevende betekenis, maar niet elke betekenis kan aan een dergelijke indicatie worden ontszegd. Uitgangspunt is echter dat het toetsingskader voor arbeidsongeschiktheidswetten anders is dan voor de Wsw (CRvB 2 maart 2011, *LJN* BP7597).

Wettelijke uitsluiting van benutbare mogelijkheden

In lid 5 wordt een opsomming gegeven van vier gevallen waarin geen benutbare mogelijkheden mogen worden aangenomen:

1. opname in een ziekenhuis of Wlz-instelling;
2. bedlegerigheid;
3. lichamelijke niet-zelfredzaamheid;
4. psychische niet-zelfredzaamheid ten gevolge van een ernstige psychiatrische stoornis.

Opname in ziekenhuis

Voor opname in een ziekenhuis of Wlz-instelling geldt dat dan ten minste een opname van drie maanden geprognoseerd moet zijn. Niet uitgesloten is dat ook een intensieve behandeling — ook al vindt de behandeling niet elke dag plaats — een zodanig beslag legt op tijd en energie van verzekerde dat er geen mogelijkheden meer resteren (CRvB 9 januari 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BC1681, *USZ* 2008/58).

Lichamelijke niet-zelfredzaamheid

Er moet sprake zijn van ADL-afhankelijkheid, dat is afhankelijkheid bij het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven. Is een verzekerde niet in staat om zelfstandig de zeer basale activiteiten uit te voeren die nodig zijn voor de primaire fysieke zelfstandigheid, is ADL-afhankelijkheid aanwezig. Het gaat dan om o.a. eten, drinken, wassen, toiletgang, binnenshuis lopen en zitten.

Psychische niet-zelfredzaamheid ten gevolge van een ernstige psychiatrische stoornis

Er moet sprake zijn van een onvermogen tot persoonlijk en sociaal functioneren. Dit kan alleen dan worden aangenomen als verzekerde op de drie terreinen aantoonbaar disfunctioneert:

- a. zelfverzorging in het dagelijks leven: zelfstandig initiatieven nemen tot behoud van hygiëne, dagritme en structurering van het dagelijks leven;
- b. het samenlevingsverband: relaties met o.a. partner, ouders of kinderen;
- c. sociale contacten buiten het gezin, inclusief onderhouden van werkrelaties: relaties met vrienden, omgang met minder vertrouwde omgeving, winkelen, hobby's, sport, vakanties, verenigingen, uitgaan en indien van toepassing het onderhouden van functionele relaties in betaalde of onbetaalde arbeid.

Wil psychische niet-zelfredzaamheid worden aangenomen moet het onvermogen tot persoonlijk en sociaal functioneren op alle drie terreinen aan de orde zijn. Sinds 1 oktober 2004 is in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten opgenomen dat de psychische niet-zelfredzaamheid alleen mag worden aangenomen bij een ernstige psychische stoornis (*Stb.* 2004, 434, p. 7).

UWV-standaard

In dit onderdeel van het Schattingsbesluit is de UWV-standaard 'geen duurzaam benutbare mogelijkheden' grotendeels gecodificeerd. Voor een nadere toelichting van het begrip geen benutbare mogelijkheden wordt mede verwezen naar deze standaard.

5. Geschiktheid eigen arbeid (lid 6)

Als er geen beperkingen zijn, of er zijn wel beperkingen, maar deze hebben geen invloed op het functioneren in het eigen werk, dan is geen sprake van arbeidsongeschiktheid in de zin van de onderhavige arbeidsongeschiktheidswetten. Er is immers geen sprake van verlies van verdien capaciteit. Ook dan kan, net als bij geen benutbare mogelijkheden, een arbeidskundig onderzoek achterwege blijven. De conclusie is dan een tegenovergestelde: verzekerde is juist niet arbeidsongeschikt.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 2a Eenmalige afwijkende beoordeling op grond van artikel 8:10b van de Wajong

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

In afwijking van artikel 2, eerste lid, kan bij de vaststelling, bedoeld in artikel 8:10b van de Wajong, of een jonggehandicapte met een recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van hoofdstuk 3 van de Wajong met een mate van arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft, worden afgezien van verzekeringsgeneeskundig en arbeidsdeskundig onderzoek, indien deze vaststelling op basis van reeds beschikbare gegevens mogelijk is.

2.

Van verzekeringsgeneeskundig en arbeidsdeskundig onderzoek wordt in ieder geval afgezien, indien:

a. de jonggehandicapte op of na 1 januari 2008:

1°

arbeid in een dienstbetrekking verrichtte;

2°

inkomen als zelfstandige verwierf;

3°

deelnam aan activiteiten of werkzaamheden gericht op zijn inschakeling in arbeid;

4°

een verhoogde arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving op grond van artikel 3:9 van de Wajong; of

5°

blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking tot de doelgroep behoorde van de Wet sociale werkvoorziening, of blijkens een op of na 1 januari 2008 genomen beschikking van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen niet tot die doelgroep behoorde;

b. de jonggehandicapte op of na 1 juli 2014 op eigen verzoek begeleiding van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kreeg, gericht op arbeidsparticipatie; of

c. de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie kunnen worden beoordeeld aan de hand van op of na 1 januari 2008 in het dossier van de jonggehandicapte opgenomen gegevens over:

1°

arbeid die de jonggehandicapte verrichtte, een gevolgde opleiding of een traject gericht op de inschakeling in arbeid;

2°

de mogelijkheden en beperkingen van de jonggehandicapte, welke door een verzekeringsarts zijn vastgesteld;

3°

het voornemen de jonggehandicapte op enig moment nogmaals te beoordelen;

4°

de aanwezigheid van een progressieve ziekte; of

5°

het verrichten van activiteiten in het kader van dagbesteding in de zin van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

3.

Indien wordt afgezien van verzekeringsgeneeskundig of arbeidsdeskundig onderzoek op grond van het eerste of tweede lid

wordt voorafgaand aan de vaststelling of de jonggehandicapte geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft alsnog verzekeringsgeneeskundig of arbeidsdeskundig onderzoek verricht, indien de jonggehandicapte aangeeft dat de reeds beschikbare gegevens, bedoeld in het eerste lid, onvolledig of onjuist zijn en als gevolg daarvan vaststelling zonder verzekeringsgeneeskundig of arbeidsdeskundig onderzoek niet mogelijk is.

4.

Bij ministeriële regeling kunnen ten aanzien van het eerste en tweede lid nadere regels worden gesteld met betrekking tot de beoordeling van het geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Hoofdstuk 2 Het verzekeringsgeneeskundig onderzoek

Geldend vanaf 26-07-2000

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 3 Doel verzekeringsgeneeskundig onderzoek

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

Het verzekeringsgeneeskundig onderzoek strekt ertoe vast te stellen of betrokkene ten gevolge van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling ongeschikt is tot werken.

2.

Daarbij onderzoekt de verzekeringsarts of bij betrokkene sprake is van vermindering of verlies van lichamelijke of psychische structuur of functie, die vermindering of verlies van normale gedragingen en activiteiten en van normale sociale rolvulling tot gevolg heeft.

3.

Tevens stelt de verzekeringsarts vast welke beperkingen betrokkene in zijn functioneren in arbeid ondervindt ten gevolge van het verlies of vermindering van vermogens, bedoeld in het tweede lid, alsmede in welke mate betrokkene belastbaar is voor arbeid.

4.

De verzekeringsarts stelt bij een beoordeling van het duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, bedoeld in de hoofdstukken 1a en 3 van de Wajong, van de volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, bedoeld in hoofdstuk 2 van de Wajong, en van de volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, bedoeld in de Wet WIA, vast of de gevolgen van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling waardoor de betrokkene ongeschikt is tot werken duurzaam zijn.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 3 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Doel verzekeringsgeneeskundig onderzoek

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Het medisch arbeidsongeschiktheids criterium

Voorgeschiedenis

Discussie over moeilijk objectiveerbare aandoeningen, zoals ME/CVS of fibromyalgie, heeft ertoe geleid dat het toenmalige Tica (voorloper van het UWV) de Richtlijn Medisch arbeidsongeschiktheids criterium (MAOC) opstelde. Deze richtlijn is in 2000 gecodificeerd in het Schattingsbesluit. Art. 3, waarin het MAOC zijn weerslag heeft gevonden, bepaalt waaraan een objectieve beoordeling van klachten dient te voldoen. Lid 1 geeft het doel aan van het medisch onderzoek en dat is beantwoording van twee kernvragen, namelijk of 1. sprake is van ziekte; en 2. in welke mate deze ziekte de betrokkene beperkt. Lid 2 en 3 geven aan wat het verzekeringsgeneeskundig onderzoek behelst. De verzekeringsarts dient de

beperkingen van betrokkene in kaart te brengen en let daarbij op drie niveaus van mens-zijn:

- a. stoornissen: op het niveau van het lichamelijk functioneren;
- b. beperkingen: op het gebied van normale gedragingen en activiteiten;
- c. handicaps: op het niveau van de sociale rolvulling, met name gericht op de arbeidsrol.

De ziekte moet leiden tot beperkingen op alle drie niveaus. Ontbreekt een van deze drie elementen, of hangen deze niet consistent samen, dan is er geen ongeschiktheid als gevolg van ziekte. Als betrokkene fysieke beperkingen heeft die hem in normale gedragingen en in zijn werk niet beperkingen, blijft deze beperking buiten beschouwing.

Betekenis van toetsing op basis van MAOC

De toelichting op het Schattingsbesluit (*Stb.* 2000, 307, p. 11-16) maakt duidelijk dat het MAOC twee kanten heeft. Enerzijds geldt dat een bepaalde diagnose geen recht op een uitkering oplevert. Altijd moeten beperkingen en handicaps worden vastgesteld. Daarom is de gezondheidsbeleving van betrokkene nooit doorslaggevend. Anderzijds geldt dat als het niet mogelijk is om lichamelijke of psychische oorzaken precies te bepalen er daarom geen stoornissen, beperkingen en handicaps zouden bestaan. In gevallen waar de medische oorzaken niet (goed) kunnen worden vastgesteld, moeten wel extra eisen worden gesteld aan het in kaart brengen van klachten en beperkingen.

2. Standaarden, richtlijnen en verzekeringsgeneeskundige protocollen

Ter ondersteuning en regulering van de verzekeringsgeneeskundige beoordeling zijn door het UWV en zijn rechtsvoorgangers standaarden en richtlijnen ontwikkeld, zoals de Standaard verminderde arbeidsduur. De Raad merkt deze standaarden aan als beleidsstuk van het UWV met daarin een instructie voor de verzekeringsartsen. De verzekeringsarts is bij zijn arbeidsongeschiktheidsbeoordeling gebonden aan deze standaarden en richtlijnen. De rechter toetst of het UWV hiernaar gehandeld heeft. De rechter noch de door de rechter ingeschakelde deskundige zijn bij de vaststelling de feiten gebonden aan de betreffende standaard (*USZ* 2006/351).

Sinds de invoering van de WIA bepaalden alle arbeidsongeschiktheidswetten (o.a. het voormalige art. 6 lid 6 WIA) dat de verzekeringsarts bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk gebruikmaakt van verzekeringsgeneeskundige protocollen. De wettelijke verplichting om met protocollen te werken is inmiddels weer geschrapt, maar ze zijn als weerslag van de stand van de verzekeringsgeneeskunde nog steeds van betekenis. In de huidige tekst van art. 6 lid 6 WIA staat dat de verzekeringsarts zoveel mogelijk gebruik moet maken van wetenschappelijke inzichten bij beoordeling van de arbeidsongeschiktheid. Genoemde protocollen zijn daar een onderdeel van. Er zijn protocollen opgesteld voor de meest voorkomende aandoeningen, zoals hartklachten, a-specifieke rugklachten, en whiplash. De CRvB oordeelde dat de protocollen bedoeld zijn als *hulpmiddel* voor de verzekeringsarts. Een protocol is dus geen checklist. De verzekeringsarts behoeft niet alle in het protocol genoemde aandachtspunten te behandelen, maar kan volstaan met de beoordeling van de door verzekerde aangegeven klachten en beperkingen. De vraag welke betekenis in een concreet geval toekomt aan een protocol wordt beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval (CRvB 16 september 2009, *USZ* 2009/297). Een verwijzing naar bijvoorbeeld het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS is onvoldoende om bij een betrokkene meer en verdergaande beperkingen aangewezen te achten, omdat dit advies van algemene aard is en niet ingaat op de situatie van de individuele betrokkene. Hetzelfde geldt voor de CBO-richtlijn "Diagnose, behandeling, begeleiding en beoordeling van patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)" (ECLI:NL:CRVB:2021:3049 en de Stecr-richtlijn fibromyalgie (ECLI:NL:CRVB:2020:1833)).

3. Functionele mogelijkhedenlijst

Het is de uitsluitende taak van de verzekeringsarts om de beperkingen van verzekerde in kaart te brengen en vast te leggen in een zogenoemde Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). De verzekeringsarts is niet gehouden tot een bijzondere motivering als de bedrijfsarts ten behoeve van re-integratie tot een andere FML is gekomen (CRvB 1 mei 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1558). Nadat de verzekeringsgeneeskundige rapportage is opgesteld met daarin een beschrijving van gebruikte onderzoeksmethoden, bevindingen en conclusies, geeft de verzekeringsarts de beperkingen in het functioneren van betrokkene weer in een FML, een gestandaardiseerde weergave van iemands mogelijkheden/beperkingen, gespecificeerd naar de afzonderlijke aspecten van het functioneren.

Rubrieken

De FML bestaat uit zes rubrieken:

1. persoonlijk functioneren;
2. sociaal functioneren;
3. aanpassing aan omgevingseisen;
4. dynamische handelingen;
5. statische handelingen;

Uitwerking rubrieken

De rubrieken bestaan vervolgens weer uit diverse aspecten, zoals zitten, lopen, tillen/dragen in rubriek 4. Ten aanzien van elk beoordelingsaspect is een normaalwaarde geformuleerd.

Normaalwaarde

De normaalwaarde is gelijk aan het niveau van functioneren van een gezond persoon van 16 jaar tot AOW-leeftijd. Voldoet iemand aan de normaalwaarde, dan is er geen sprake van een beperking op dat beoordelingspunt. Als er een beperking is, dient deze te worden genoteerd.

Beperkingen

Er zijn maximaal vier gradaties van beperkingen. De FML wordt aangeboden aan de verzekeringsarts als een elektronisch bestand. Hij hoeft alleen de beperkingen aan te geven. De overige items worden automatisch ingevuld op het niveau 'normaalwaarde'. De CRvB heeft in 2004 geoordeeld dat het sinds 2001 door het UWV gehanteerde systeem op basis van normaalwaarden verenigbaar is met de wet (CRvB 9 november 2004, *USZ* 2004/353). Wel geeft de CRvB enkele aanwijzingen om de inzichtelijkheid en toetsbaarheid van het systeem te vergroten. Die aanbevelingen heeft het UWV verwerkt. In een latere uitspraak oordeelde de Raad dat als de verzekeringsarts een beperkende toelichting bij een item geeft, hij een beperking op dat punt moet aangeven (CRvB 23 februari 2007, *USZ* 2007/91). Zo niet, dan is sprake van een verboden verborgen beperking. De aanduiding 'normaalwaarde = max' of vergelijkbare aanduidingen leveren geen verborgen beperking op en zijn dus toegelaten: CRvB 28 oktober 2016, *ECLI:NL:CRVB:2016:4152*. Bij het invullen van de FML maakt het UWV gebruik van de CBBS basisinformatie, een interne gebruikershandleiding voor verzekeringsgeneeskundigen en arbeidsdeskundigen van het UWV. De Raad oordeelde dat de CBBS basisinformatie versie 2009 naar vorm noch inhoud is aan te merken als een met de wet strijdige gedragsregel (CRvB 4 september 2013, *USZ* 2013/321). In de versies van 2009 staat als toelichting bij de beoordelingspunten 1.1-1.8 van rubriek 1 uit de FML (over persoonlijk functioneren) dat alleen een beperking wordt aangegeven als er een ernstige stoornis is. Omdat de handleiding geen dwingende voorschriften bevat en ruimte laat voor afwijkingen in individuele gevallen (ook bij het invullen van rubriek 1 van de FML) en ook aanvullende beperkingen kan aannemen, achtte de Raad gebruik van deze handleiding op dit punt akkoord. Toen het UWV bij verzekerde met ADHD geen beperkingen aangaf in de FML bij vasthouden van aandacht, moest het UWV wel nader motiveren waarom niet. De Basisinformatie CBBS noemt ADHD nu juist als voorbeeld van een ernstige stoornis die gepaard gaat met verhoogde afleidbaarheid (CRvB 29 januari 2014, *USZ* 2014/50). Soms is er twijfel of een aspect kan worden aangemerkt als een functionele beperking. Het UWV had noodzakelijk geachte begeleiding en coaching niet opgenomen als beperking in de FML, omdat het om niet meer zou gaan dan normale in het kader van re-integratie van ieder werkgever te vergen begeleiding; dit ten onrechte. Het UWV had de beperking kunnen weergeven bij aspect 1.9.3 in de FML: 'aangewezen op werk dat onder rechtstreeks toezicht en/of intensieve begeleiding wordt uitgevoerd' (CRvB 28 januari 2009, *ECLI:NL:CRVB:2009:BH2262*, *USZ* 2009/80). Als een dergelijke beperking is aangegeven in de FML, dan kan de arbeidsdeskundige bij beoordeling van de passendheid van geselecteerde functies niet volstaan met een verwijzing naar de algemene functieomschrijving. Een nadere motivering dat in de functies die begeleiding ook geboden wordt, is nodig (CRvB 7 februari 2014, *ECLI:NL:CRVB:2014:432*, *USZ* 2014/79). Zie ook CRvB 9 januari 2015, *ECLI:NL:CRVB:2015:9*, *USZ* 2015/63. Als begeleiding alleen in de beginfase van de re-integratie nodig is (vanwege ASS), dan hoeft geen beperking op item 1.9.3 te worden aangenomen: *ECLI:NL:CRVB:2023:59*, *USZ* 2023/56. Bij een beoordeling neemt de verzekeringsarts betrokkene in ogenschouw met de gebreken die hij ondervindt, maar ook met de medische oplossingen die betrokkene in staat stellen die gebreken te overwinnen. De verzekerde die een gehoorbeperking had en met elektronisch implantaat (CI) in staat was om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer was door die voorziening aangewezen op een geluidsarme omgeving. Deze beperking had het UWV in de FML moeten verwerken (CRvB 16 oktober 2013, *ECLI:NL:CRVB:2013:2282*, *USZ* 2013/365). Van verzekerde kon niet worden gevergd de CI uit te schakelen. Zie ook *ECLI:NL:CRVB:2023:401*, *USZ* 2023/75. Het is onvoldoende om — onder verwijzing naar het rapport van de Gezondheidsraad van maart 2018 over ME/CVS — in elke zaak waarin die diagnose is gesteld substantiële beperkingen aan te nemen in het functioneren van een verzekerde. De CRvB heeft in een uitspraak van 13 juni 2018 (*ECLI:NL:CRVB:2018:1734*, *USZ* 2018/257, m.nt. A. Wit) geoordeeld dat dit advies van algemene aard is en niet ingaat op de situatie van een individuele verzekerde. Dat het UWV naar aanleiding van dit advies van de Gezondheidsraad een uitvoeringsbericht (ma 2018/001 B&B van 3 augustus 2018) heeft opgesteld, met daarin het uitvoeringsbeleid van het UWV, brengt daar geen verandering in (CRvB 16 januari 2019, *ECLI:NL:CRVB:2019:275*, *USZ* 2019/79). Als echter deze diagnose is gesteld en de verzekeringsarts vaststelt dat de verzekerde is aangewezen op licht, niet energetisch belastend werk, dan roept het vragen op als, zoals opgemerkt, alleen

Deskundigen in schattingszaken

Naar aanleiding van het arrest *Korosec* (EHRM 8 oktober 2015, ECLI:CE:ECRM:2015:1008JUD007721212) heeft de CRvB op 30 juni 2017 (ECLI:NL:CRVB:2017:2226) uiteengezet hoe de rechter moet omgaan met zaken waarin het UWV zich beroept op een advies van een eigen verzekeringsarts werkzaam voor het UWV. Het gaat om een beoordeling in drie stappen. De rechter moet eerst nagaan of het rapport van de verzekeringsarts van het UWV zorgvuldig is opgesteld en of het inzichtelijk is (stap 1), vervolgens of er equality of arms is tussen betrokkene en het UWV als het gaat om de mogelijkheid om bewijsmateriaal aan te dragen (stap 2). Daarbij moet de rechter ook beoordelen of de door betrokkene ingediende stukken naar hun aard geschikt zijn om twijfel te zaaien ten aanzien van de rapporten van de verzekeringsarts. Soms verkeert een verzekerde in bewijsnood, omdat een behandelend arts genoodzaakt is de informatie beperkt te verstrekken en op grond van codes of richtlijnen van de beroepsgroep (KNMG) niet bevoegd is om zich uit te laten over bijvoorbeeld de functionele beperkingen van de betrokkene. Als er in de procedure voldoende ruimte is geweest om medische stukken in te dienen en die ruimte ook is benut, er geen aanwijzingen zijn dat medische informatie ontbreekt, dan zal doorgaans worden geoordeeld dat de overgelegde medische informatie naar zijn aard geschikt is om twijfel te zaaien aan de conclusies van de verzekeringsartsen van het UWV over de belastbaarheid van betrokkene. De bevindingen van de parlementaire onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag brengen in de lijn in de rechtspraak geen verandering (ECLI:NL:CRVB:2021:988). Stap 3 in dit beoordelingskader is een inhoudelijke beoordeling. Door inhoudelijke betwisting van de stellingen en conclusies van de verzekeringsarts kan er twijfel ontstaan over de juistheid van de beoordeling. Oordeelt de rechter dat de besluitvorming van het UWV onzorgvuldig is dient in het kader van de equality of arms de bewijsnood van de betrokkene te worden gecompenseerd, of is er voldoende twijfel over de juistheid, dan kan de rechter een deskundige aanwijzen. Zie ook: CRvB 10 april 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1267 (bij toepassing van art. 4:6 Awb), CRvB 15 november 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3668; CRvB 28 juli 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2770, CRvB 27 oktober 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3720.

Na het arrest *Korosec* mag in ieder geval niet langer bijzondere waarde worden toegekend aan de rapporten van de verzekeringsartsen van het UWV (ECLI:NL:CRVB:2021:2138, *USZ 2021/366*). Dat zou in strijd zijn met art. 6 EVRM. Dat een door de rechtbank aangewezen deskundige in het verleden ook door de werkgever werd ingeschakeld als medisch deskundige (maar niet eerder met betrekking tot betreffende verzekerde) vormde geen aanleiding om de onafhankelijkheid van de deskundige in twijfel te trekken (ECLI:NL:CRVB:2021:2269, *USZ 2021/387*).

Wijst de rechter een deskundige aan, dan geldt als uitgangspunt dat de rechter de door hem ingeschakelde deskundige kan volgen als de motivering van de deskundige hem overtuigend voorkomt en sprake is van een zorgvuldig onderzoek en het rapport inzichtelijk en consistent is (zie bijv. CRvB 15 januari 2025, ECLI:NL:CRVB:2025:90, *USZ 2025/59*). Als uit het rapport van de deskundige echter niet blijkt dat deze kennis heeft genomen van de bevindingen van het UWV, kan de rechter besluiten de deskundige niet te volgen: ECLI:NL:CRVB:2023:1410, *USZ 2023/279*, m.nt. L.M. Koenraad. Heeft de rechter een deskundige aangewezen en heeft deze een FML opgesteld, terwijl de deskundige niet is opgeleid om een FML in te vullen, dan is dat nog geen reden om de conclusies van de deskundige niet te volgen (ECLI:NL:CRVB:2021:320, *USZ 2021/100*). Bij een deskundige die aangaf dat terugkeer in betaald werk ontregelend werkt zonder aan de hand van art 2 lid 5 Sbaow te onderbouwen dat sprake is van 'geen benutbare mogelijkheden' (GBM) werden om die reden de conclusies van het UWV gevolgd. Er zijn in dat geval wel forse beperkingen aangenomen, maar geen situatie van GBM (CRvB 29 mei 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:1143, *USZ 2024/174*).

Heeft een betrokken partij een expertiserapport ingebracht en blijkt dat dit rapport alleen gebaseerd is op vragenlijsten en niet op validatietesten, dan kunnen geen valide conclusies worden getrokken, omdat sprake kan zijn van aggraveren of maligheren (CRvB 15 augustus 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:1665, *USZ 2024/329*).

4. Medische urenbeperking

Algemeen

Diverse procedures gaan over de vraag of een verzekerde op medische gronden voor een beperkt aantal uren belastbaar wordt geacht. Als dit zo is, dient dat in de FML te worden aangegeven. Een urenbeperking wordt pas aangenomen als met het vaststellen van andere beperkingen in de FML niet voldoende recht kan worden gedaan aan de mogelijkheden en beperkingen (CRvB 17 april 2009, *USZ 2009/138*). Een door de rechtbank ingeschakelde deskundige baseerde zijn oordeel over een urenbeperking voornamelijk op een inschatting van verzekerde zelf en op informatie van na de gedingdatum. Daarom oordeelde de Raad dat de rechtbank terecht het oordeel van deze deskundige niet gevolgd had (CRvB 4 november 2011, *LJN BU3367*). De Raad wees ook een beroep op een medische urenbeperking af, omdat de claim niet was onderbouwd door medische gegevens en er geen sprake was van een pathologisch verhoogde slaapbehoefte noch een

Standaard duurbelasting in arbeid

Het UWV hanteert bij de beslissing over een medische urenbeperking de Standaard duurbelasting in arbeid (UWV, Amsterdam: 8 juli 2015). In de standaard worden drie indicaties gegeven voor het stellen van een urenbeperking:

1. energetisch;
2. beschikbaarheid (wegens behandeling); en
3. preventief.

De CRvB oordeelde dat deze leidraad aanvaardbaar is. Het is een instructie voor verzekeringsartsen van het UWV waaraan de rechter noch de door de rechter benoemde deskundige is gebonden (CRvB 10 november 2006, *USZ* 2006/351; CRvB 19 juni 2009, *USZ* 2009/22). Dat neemt niet weg, dat de Raad toetst of het UWV bij de beoordeling van een geclaimde urenbeperking de standaard (juist) heeft gehanteerd. In de Standaard Duurbelastbaarheid in Arbeid zijn onderzoekselementen genoemd waaraan een verzekeringsarts argumenten kan ontlelen voor het vaststellen van de duurbelastbaarheid en is opgesomd welke aspecten hierbij van belang kunnen zijn. Hieruit volgt niet dat een verzekeringsarts gehouden is om al deze aspecten expliciet aan de orde te stellen. Van belang is dat uit het rapport van de verzekeringsarts naar voren komt dat zij bij haar onderzoek kenbaar aandacht heeft besteed aan de vraag of een urenbeperking had moeten worden vastgesteld (ECLI:NL:CRVB:2021:2540).

Bij energetische beperkingen wordt gelet of er een aandoening is die verklaart dat opname van energie beperkt is of verbruik van energie onevenredig hoog is (zie bijv. ECLI:NL:CRVB:2021:3136; wel; ECLI:NL:CRVB:2022:80; niet). Op grond van de standaard wordt in dat kader ook betekenis gehecht aan het dagverhaal. Is de dag gevuld met diverse activiteiten, dan is er geen aanleiding om een urenbeperking aan te nemen (CRvB 18 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1019).

Verminderde beschikbaarheid (2e situatie) wordt aangenomen als behandeling plaatsvindt binnen werktijd en als betrokkene niet beschikbaar is in verband met voorbereiding op en of recuperatie van de behandeling en het effect daarvan op zijn totale functioneren (CRvB 13 mei 2015, *USZ* 2015/192). Naast behandeling kan ook verminderde beschikbaarheid worden aangenomen in verband met zelfzorg of extra reistijd in verband met die behandeling. Is er sprake is van medische behandeling op indicatie van een medische beroepsbeoefenaar die BIG-geregistreerd is, dan is het niet aan het UWV om — bij vaststelling van de medische urenbeperking — in twijfel te trekken of de behandeling wel nodig is. Het UWV dient op grond van de eigen standaard uit te gaan van de uren die verzekerde bezig is met en in verband met deze behandeling (CRvB 2 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:69). Dat er volgens het UWV alternatieve behandelingen bestonden die minder tijd in beslag zouden nemen, maakt het oordeel over de feitelijke beschikbaarheid niet anders (CRvB 18 juli 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:1471, *USZ* 2024/243). Een urenbeperking wegens stomazorg werd niet nodig geacht, omdat niet bleek dat er een objectief medische reden was waarom stomazorg bij betrokkene langer dan normaal zou moeten duren. Dat zou binnen enkele minuten moeten kunnen. Bovendien zou het verwisselen van de stomazak in de ochtend en avond, buiten de werktijden, kunnen gebeuren (CRvB 11 september 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:1762, *USZ* 2024/290). Als aannemelijk is dat de behandeling buiten werktijd kan worden gevolgd, is geen urenbeperking wegens beperkte beschikbaarheid nodig (ECLI:NL:CRVB:2020:1543).

Een urenbeperking om preventieve redenen (3e situatie), werd aangenomen in het geval waarin betrokkene leed aan ASS- en depressieve stoornis die weliswaar in remissie was, maar waar bij overprikkeling een aanzienlijk gevaar van terugval bestond (ECLI:NL:CRVB:2020:1118). De standaard schrijft geen evenredige verhouding tussen uren per dag en dagen per week voor. Een combinatie van uren per dag en dagen per week, indien aangegeven door de verzekeringsarts, is mogelijk (ECLI:NL:CRVB:2021:3329, *USZ* 2022/82).

Antirevaliderende werking

In de standaard staat ook dat naarmate de indicatie minder duidelijk is, de beoordeling moeilijker wordt en dat andere aspecten bij de weging een zwaarder accent zullen krijgen. Daarbij worden genoemd interne en externe consistentie van het verhaal van verzekerde, herstelgedrag en de mogelijk antirevaliderende werking van een urenbeperking (CRvB 9 december 2003, *LJN* BB7455; CRvB 20 maart 2009, *USZ* 2009/132).

Relativering

Als een verzekeringsarts een keuze heeft gemaakt voor een urenbeperking, dan is er weinig ruimte voor relativering achteraf. Een bandbreedtemethode alsnog toepassen is dan bijvoorbeeld niet toegestaan (CRvB 10 april 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BI2518, *USZ* 2009/166; ECLI:NL:CRVB:2021:2204). In de Basisinformatie CBBS is bij beoordelingspunt 6.3 toegelicht dat de urenklassen per week worden onderscheiden in stappen van 10 uur. In de situatie waarin sprake is van een tussenliggend uren aantal waarop arbeid in passende arbeid mogelijk is, dient in de FML in de

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 4 Kwaliteitseisen verzekeringsgeneeskundig onderzoek

Geldend vanaf 26-07-2000

1.

Het verzekeringsgeneeskundig onderzoek voldoet aan de volgende vereisten:

- a. de gebruikte onderzoeksmethoden, argumentatie, bevindingen en conclusies van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek worden schriftelijk vastgelegd;
- b. een door een andere verzekeringsarts uitgevoerd verzekeringsgeneeskundig onderzoek zal tot dezelfde bevindingen en conclusies kunnen leiden;
- c. de redeneringen en conclusies van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek zijn vrij van innerlijke tegenspraak.

2.

De vaststellingen en het onderzoek, bedoeld in artikel 3, geschieden aan de hand van algemeen aanvaarde verzekeringsgeneeskundige onderzoeksmethoden die gericht zijn op het kunnen vaststellen van ongeschiktheid tot werken als gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 4 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Eisen aan medisch onderzoek

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

In art. 4 worden de eisen genoemd waaraan het onderzoek van de verzekeringsarts moet voldoen. Art. 4 lid 1 bepaalt dat de uitkomsten van het onderzoek toetsbaar (onderdeel a), reproduceerbaar (onderdeel b) en consistent (onderdeel c) moeten zijn. Bij consistentie gaat het om interne consistentie: de anamnese van de verzekerde moet voldoende consistent zijn. Tevens gaat het om externe consistentie: de klachten moeten passen bij het medisch beeld en moeten worden bevestigd door externe informatie. In een zaak die handelde over hoofdpijnklaarten van werknemer, in dit geval clusterhoofdpijn of migraineklachten, kon het UWV deze klachten objectiveren met behulp van de anamnese, ook door de behandelend neuroloog. De pijn en met name de ernst van de pijn is niet vast te stellen met een objectieve onderzoeksmethode, zoals bijvoorbeeld een MRI-scan of EEG. Daarom is het UWV afgegaan op wat werknemer daarover heeft verteld. Omdat de anamnese van werknemer voldoende interne consistentie heeft en deze past bij een bekend medisch beeld en wordt bevestigd door externe informatie van in dit geval de neuroloog, is volgens de verzekeringsarts bezwaar en beroep sprake van voldoende consistentie in de zin van het Schattingsbesluit (CRvB 14 februari 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:313, *USZ* 2024/158, m.nt Van den Boogaard). Zie over consistentie medisch onderzoek ook: CRVB 7 februari 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:284, *USZ* 2024/123.

Art. 4 lid 2 bepaalt dat de arbeidsongeschiktheid op een in de reguliere gezondheidszorg aanvaardbare wijze onderzocht wordt. Zie voor de eisen die worden gesteld aan het medisch onderzoek ook art. 3, aant. 2. Volgens vaste rechtspraak (o.a. CRvB 12 juli 2005, *LJN* AT9799, CRvB 13 juni 2012, *LJN* BW9087) mogen (bezwaar)verzekeringsartsen van het UWV in beginsel varen op hun eigen medisch oordeel en bestaat er geen aanleiding om informatie in te winnen bij de behandelend sector, tenzij:

1. sprake is van een in gang gezette of nog in te zetten behandeling die een beduidend effect kan hebben op de mogelijkheden om arbeid te verrichten; of
2. als de behandelend sector een beredeneerd afwijkend oordeel heeft over de medische beperkingen van betrokkene.

Opleidingseis verzekeringsarts

Het onderzoek dient door een geregistreerd verzekeringsarts te worden uitgevoerd. Deze eis geldt voor WIA-keuring en beoordeling op grond van art. 19aa ZW, maar niet voor een beoordeling op grond van art. 19 ZW (ECLI:NL:CRVB:2021:3185, *USZ* 2022/43). Een verzekeringsarts met een afgeronde opleiding moet in genoemde gevallen

het medisch onderzoek verrichten. Als het onderzoek door een verzekeringsarts in opleiding geschiedt, is de kwaliteit van het primaire verzekeringsgeneeskundige onderzoek onvoldoende gewaarborgd (CRvB 18 juli 2007, *USZ* 2007/229). De vraag of het medisch onderzoek is uitgevoerd door een geregistreerd verzekeringsarts is niet van openbare orde en beoordeelt de bestuursrechter niet ambtshalve (ECLI:NL:CRVB:2021:3152, *USZ* 2022/42). In de bezwaarfase kan dit gebrek worden hersteld, als een geregistreerd bezwaarverzekeringsarts alsnog een volwaardig onderzoek doet (ECLI:NL:CRVB:2020:3550, *USZ* 2021/128). In de regel kan dan niet worden volstaan met enkel dossierstudie (CRvB 14 december 2007, *USZ* 2008/29; zie ook CRvB 28 augustus 2007, *USZ* 2007/295 en CRvB 18 september 2007, *USZ* 2007/301). De kwaliteit van de beoordeling is ook voldoende gewaarborgd als de rapportage van een verzekeringsarts in opleiding is mede-ondertekend door een verzekeringsarts die als mentor is opgetreden en die de rapportage voor zijn rekening neemt (CRvB 14 december 2008, ECLI:NL:CRVB:2007:BC0361). Dat contraseign moet dan echter wel gebaseerd zijn op een inhoudelijke toetsing die verder gaat dan een beoordeling op hoofdlijnen (CRvB 13 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4018, *USZ* 2019/29).

In de bezwaarfase dient een volledige heroverweging plaats te vinden waarbij de feiten juist worden vastgesteld en conclusies over de belastbaarheid, zoals vastgelegd in de FML, logisch uit de feiten voortvloeien. De bewijslast ligt bij het UWV. In bijzondere situaties, zoals een laattijdige aanvraag, verschuift de bewijslast naar de aanvrager. Welke onderzoeksactiviteiten in bezwaar moeten worden verricht is (onder meer) afhankelijk van:

- (1) de medische situatie van betrokkene;
- (2) de gronden van bezwaar; en
- (3) de vraag of in de primaire fase sprake is van een gebrek dat in bezwaar moet worden hersteld.

Bij betwisting van de medische grondslag in bezwaar is het dus niet altijd vereist dat een verzekeringsarts bezwaar en beroep betrokkene onderzoekt tijdens een spreekuur. Afhankelijk van wat in bezwaar in de concrete situatie speelt, kan de verzekeringsarts bezwaar en beroep er ook voor kiezen gebruik te maken van een of meer andere onderzoeksmogelijkheden, zoals dossieronderzoek, het vragen van een expertise, het opvragen van medische informatie en het bijwonen van een hoorzitting en die keuze waar nodig toelichten.

In situaties waarin de medische grondslag van het primaire besluit gemotiveerd wordt betwist en waarin in de primaire fase geen sprake is geweest van een spreekuurcontact met een geregistreerde verzekeringsarts, geldt als uitgangspunt dat in de fase van bezwaar de betrokkene door een verzekeringsarts bezwaar en beroep tijdens een spreekuurcontact wordt onderzocht en er dus feitelijk sprake is van een contact met deze verzekeringsarts (ECLI:NL:CRVB:2021:1491). Van een spreekuurcontact kan in zo'n situatie in beginsel slechts worden afgezien indien de verzekeringsarts bezwaar en beroep voldoende kan motiveren dat in het licht van de aard van de klachten en de beschikbare medische informatie, een spreekuurcontact geen toegevoegde waarde heeft. Dat kan aan de orde zijn in:

- (1) een situatie van een laattijdige aanvraag; maar ook
- (2) in de situatie waarin geen vertaalslag hoeft te worden gemaakt van de medische informatie naar de beperkingen in een FML omdat alleen de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid aan de orde is; en
- (3) in geval van een beoordeling of sprake is van nieuwe feiten en/of veranderde omstandigheden zoals bedoeld in artikel 4:6 Awb.

Het UWV kon dat motiveren in een situatie waarin reeds in de primaire fase op verzoek van het UWV een onderzoek gedaan was door een onafhankelijk psychiater. Deze psychiater had uitgebreid onderzoek gedaan en had daarbij ook gesproken met behandelend psycholoog en verzekerde (ECLI:NL:CRVB:2022:304, *USZ* 2022/66). Overigens kan de aanwezigheid van een arts bij een hoorzitting niet aan een spreekuurcontact worden gelijkgesteld (ECLI:NL:CRVB:2021:3152, *USZ* 2022/42). Dit neemt niet weg, dat zich bijzondere situaties kunnen voordoen waarbij na de hoorzitting een compleet beeld van de beperkingen bestaat en aan een apart spreekuur (ook bij betrokkene) geen behoefte meer bestaat (zie bijvoorbeeld: ECLI:NL:CRVB:2022:1393 en ECLI:NL:CRVB:2022:1936). Een spreekuur zal meestal in fysieke vorm plaatsvinden, maar kan ook telefonisch of met behulp van beeldverbinding worden verricht (ECLI:NL:CRVB:2021:1491). Zo nodig zal de verzekeringsarts bezwaar en beroep moeten motiveren waarom van een fysiek (lichamelijk of psychisch) onderzoek kon worden afgezien, zeker als op dat gebied gronden zijn aangevoerd (ECLI:NL:CRVB:2023:99, *USZ* 2023/72). Zo kon de verzekeringsarts bezwaar en beroep volstaan met een telefonische hoorzitting, omdat er al in het kader van de ZW-beoordeling veel recente informatie beschikbaar was en betrokkene in dat kader vijf keer op het spreekuur was gezien: ECLI:NL:CRVB:2023:104, *USZ* 2023/97. Zie ook ECLI:NL:CRVB:2023:613, *USZ* 2023/122 en ECLI:NL:CRVB:2023:485, *USZ* 2023/123. Dat een verzekerde niet heeft laten weten een hoorzitting te wensen, impliceert niet dat hij tevens heeft afgezien van een medisch onderzoek (ECLI:NL:CRVB:2021:3201, *USZ* 2022/44).

Standaard communicatie behandelaars

In de UWV-standaard communicatie met behandelaars zijn voorwaarden opgenomen ten aanzien van het opvragen van informatie bij de behandelend sector. In de situatie waarin het UWV verzekerde voor de ZW keurde stelde verzekerde dat het UWV over onvoldoende medische informatie beschikte. De Raad stelde vast dat de verzekeringsartsen beschikten over een veelheid aan — mede in het kader van de WIA-beoordeling verkregen — recente informatie en dat er geen

aanwijzingen waren dat voor een zorgvuldige beoordeling opnieuw contact gezocht moest worden met de behandelaars. Het UWV had de standaard communicatie met behandelaars niet miskend (CRvB 1 februari 2012, *LJN* BV2909, *USZ* 2012/65).

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Hoofdstuk 3 Het arbeidsdeskundig onderzoek

Geldend vanaf 01-07-2015

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 5 Doel arbeidsdeskundig onderzoek

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

Het arbeidsdeskundig onderzoek strekt tot vaststelling van:

- a. de mate van arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 18 van de WAO, zoals dit artikel luidt sinds 1 augustus 1993, artikel 2 van de Waz en artikel 3:1 van de Wajong;
- b. volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 2:5, eerste lid, van de Wajong;
- c. duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben als bedoeld in de artikelen 1a:1, 3:8a en 8:10b van de Wajong;
- d. volledige arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 4 van de Wet WIA; of
- e. de mate van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 5 van de Wet WIA, en de beoordeling van wat iemand met arbeid kan verdienen, bedoeld in artikel 2:5, eerste lid, van de Wajong, en artikel 19aa, eerste lid, onderdeel b, van de ZW.

2.

Bij het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, d en e, wordt het maatmaninkomen per uur van betrokkene vergeleken met hetgeen hij met arbeid kan verdienen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 5 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Doel arbeidsdeskundig onderzoek

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Als een verzekeringsarts heeft vastgesteld dat verzekerde benutbare mogelijkheden heeft, stelt hij een Functionele mogelijkhedenlijst (FML) op en vindt vervolgens een beoordeling door een arbeidsdeskundige plaats. De arbeidsdeskundige dient de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Dat doet hij door het maatmaninkomen af te zetten tegen de resterende verdien capaciteit. Het inkomen dat de verzekerde had kunnen verdienen als hij gezond zou zijn gebleven (maatmaninkomen) wordt vergeleken met het inkomen dat hij met zijn beperkingen nog zou kunnen verdienen met algemeen geaccepteerde arbeid. Art. 6-8 hebben betrekking op vaststelling van het maatmaninkomen en art. 9 en 10 zien op de berekening van de restverdien capaciteit.

Als na toekenning van een WGA-uitkering een toename van arbeidsongeschiktheid wordt geclaimd, dient niet alleen een verzekeringsgeneeskundig, maar ook een arbeidskundig onderzoek plaats te vinden (CRvB 5 januari 2011, *LJN* BP1397, *USZ* 2011/48). Is sprake van geen benutbare mogelijkheden, dan kan een arbeidskundig onderzoek wel achterwege blijven (art. 2 lid 2 SB). Als toegenomen arbeidsongeschiktheid door dezelfde oorzaak binnen vijf jaar wordt geclaimd (art. 43a WAO, art. 55 lid 1 onderdeel b WIA, art. 57 lid 1 onderdeel b WIA), dan is een arbeidskundige beoordeling niet aan de orde als een toename van medische beperkingen niet wordt vastgesteld (CRvB 15 maart 2013, *LJN* BY6237; CRvB 12 april 2013, *LJN* BZ8792).

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

§ 1 Maatmaninkomen

Geldend vanaf 04-07-2008. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-07-2008

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 6 Maatmaninkomen WAO, Wet WIA, Waz en de hoofdstukken 2 en 3 van de Wajong

Geldend vanaf 01-01-2021

1.

Het maatmaninkomen WAO is het inkomen per uur dat gezonde personen, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de WAO, met arbeid gewoonlijk verdienen.

2.

Het maatmaninkomen Waz is het inkomen per uur dat gezonde personen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Waz, met arbeid als verzekerde, bedoeld in artikel 3 van de Waz gewoonlijk verdienen.

3.

Het maatmaninkomen, bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de Wajong, is voor de jonggehandicapte die:

- a. geen inkomsten uit arbeid geniet, 108% van het bedrag dat voor een werknemer van dezelfde leeftijd geldt als minimumloon per uur;
- b. inkomsten uit arbeid geniet, het inkomen dat een niet-jonggehandicapt persoon van dezelfde leeftijd met de door de jonggehandicapte feitelijk verrichte arbeid gedurende de normale, volledige werkweek, per uur zou verdienen.

4.

Het maatmaninkomen van de jonggehandicapte, bedoeld in het derde lid, wordt hoger gesteld, en ten minste op een bedrag gelijk aan anderhalf maal het bedrag dat voor de belanghebbende geldt als minimumloon per uur, indien de jonggehandicapte:

- a. arbeidsongeschikt is geworden binnen een jaar onmiddellijk voorafgaande aan het behalen van een diploma, dan wel na het behalen van een diploma, aan een beroepsgerichte opleiding die opleidt voor een beroep waarvan het aanvangssalaris ten minste gelijk is aan anderhalf maal het bedrag dat voor een werknemer van dezelfde leeftijd geldt als minimumloon op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
- b. tijdens de arbeidsongeschiktheid doch uiterlijk op de dag dat hij de leeftijd van 30 jaar bereikt, een diploma behaalt van een beroepsgerichte opleiding die opleidt voor een beroep waarvan het aanvangssalaris ten minste gelijk is aan anderhalf maal het bedrag dat voor een werknemer van dezelfde leeftijd geldt als minimumloon op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

5.

Indien de vaststelling van het maatmaninkomen met toepassing van het vierde lid tot een hoger maatmaninkomen leidt dan de vaststelling van het maatmaninkomen met toepassing van het derde lid, wordt uitgegaan van het eerstgenoemde maatmaninkomen.

6.

In de gevallen waarin artikel 43a van de WAO, artikel 2:3, tweede lid, 2:17 of 3:21 van de Wajong, artikel 48, eerste lid, aanhef en onderdelen b en c, 50, eerste lid, aanhef en onderdeel b, of 55, eerste lid, aanhef en onderdelen b en c, van de Wet WIA toepassing vindt, alsmede in de gevallen waarin dat niet het geval is omdat artikel 29b van de Ziektewet toepassing kan vinden, wordt het maatmaninkomen niet lager vastgesteld dan het maatmaninkomen dat voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid of mate van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid in aanmerking zou worden genomen indien de uitkering niet zou zijn ingetrokken, dan wel indien aan het einde van de wachttijd, bedoeld in artikel 19 van de WAO, artikel 2:3 of 3:3 van de Wajong of artikel 23 van de Wet WIA, recht zou hebben bestaan op een dergelijke uitkering.

7.

In de gevallen waarin, na eerdere intrekking van een uitkering op grond van de ZW, de WAO, de Wajong of de Wet WIA, dan wel na het eerder niet toekennen van een uitkering aan het einde van de wachttijd, bedoeld in artikel 19 van de WAO, artikel 2:3 of 3:3 van de Wajong of artikel 23 van de Wet WIA, bij de vaststelling van het maatmaninkomen wordt uitgegaan

van arbeid op basis waarvan voor de betrokkene reeds eerder een maatmaninkomen is vastgesteld, wordt het maatmaninkomen vastgesteld op het maatmaninkomen dat voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid of mate van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid in aanmerking zou worden genomen indien de uitkering niet zou zijn ingetrokken, dan wel indien aan het einde van de genoemde wachttijd recht zou hebben bestaan op een dergelijke uitkering.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 6 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Maatmaninkomen WAO, Wet WIA, Waz en Wet Wajong

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

In art. 6 wordt het maatmaninkomen voor de onderscheiden arbeidsongeschiktheidswetten gedefinieerd en uitgewerkt. Op grond van art. 6 lid 3 en 4 WIA is deze bepaling ook van toepassing op de WIA-beoordeling. Omdat in deze uitgave de Wajong en Waz niet inhoudelijk worden toegelicht zal alleen commentaar worden gegeven op de onderdelen die van belang zijn voor de WAO- en WIA-beoordeling. In art. 7 en 7a SB wordt geregeld welk inkomensbegrip wordt gehanteerd bij de vaststelling van het maatmaninkomen.

2. Maatmanfunctie

Definitie

Het maatmaninkomen wordt in art. 1 WIA als volgt omschreven: 'hetgeen gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan gewoonlijk verdienen'. Hoewel de WAO niet met zoveel woorden het begrip maatman noemt, bevat art. 18 lid 1 WAO een omschrijving van de maatman, die vrijwel letterlijk overeenkomt met die uit art. 1 WIA.

Ieder is zijn eigen maatman

In de praktijk fungeert de verzekerde meestal als zijn eigen maatman. Dat betekent dat als maatman wordt genomen de werknemer toen deze nog gezond was: de functie die hij toen verrichtte en het bijbehorende inkomen. Volgens vaste rechtspraak (bijvoorbeeld CRvB 16 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:126, CRvB 22 maart 1994, ECLI:NL:CRVB:1994:ZB2458) moet bij de vaststelling van de maatmanfunctie worden uitgegaan van de feitelijk laatstelijk verrichte arbeid vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan van dit uitgangspunt worden afgeweken. Het enkele feit dat betrokkene langere tijd in een andere functie werkzaam is geweest, is niet toereikend.

Het gaat bij de maatmanfunctie om de laatstelijk voor de aanvang van de arbeidsongeschiktheid uitgeoefende functie in al haar facetten, zoals omvang — zowel wat belasting als wat tijdsduur betreft — en beloning evenals specifieke, zich bij de werkgever voordoende omstandigheden (zie bijvoorbeeld CRvB 19 maart 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:817, *USZ* 2020/111, CRvB 3 februari 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AV2007, CRvB 14 juni 2002, ECLI:NL:CRVB:2002:AE4904). Bij de beoordeling of de maatman geschikt is, kan een voorziening of hulpmiddel alleen worden betrokken als deze beschikbaar was in de maatgevende arbeid bij het intreden van de arbeidsongeschiktheid (ECLI:NL:CRVB:2023:1838, *USZ* 2023/300). Het is niet voldoende dat het gaat om een voorziening die van een werkgever kan worden geleverd.

Uitzonderingen

Op de hoofdregel dat ieder zijn maatman is bestaat een aantal uitzonderingen. Er kan reden zijn om een maatmanwisseling toe te passen (zie aant. 3). De uitzondering dat betrokkene van meet af aan ongeschikt was voor de laatst verrichte arbeid en dat dus niet als maatgevende arbeid moet worden beschouwd, is sinds de uitspraak van de Raad van 21 augustus 2019 (ECLI:NL:CRVB:2019:2785) niet langer aan de orde. Een uitzondering werd in de rechtspraak aangenomen in het geval een betrokkene na een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling hervatte in voor hem ongeschikt werk. In dat geval gold als maatstaf gangbare arbeid, zoals die nader is geconcretiseerd in de functies die bij de eerdere arbeidsongeschiktheidsbeoordeling voor de betrokkene geschikt zijn geacht (bijvoorbeeld: ECLI:NL:CRVB:2012:BW6932). Dat uitgangspunt is verlaten, mede omdat al in 2011 de uitsluitingsgrond 'arbeidsongeschiktheid bij aanvang verzekering' uit de ZW en de WIA geschrapt is en ook omwille van de rechtszekerheid.

3. Maatmanwisseling

In een aantal bijzondere gevallen wordt niet vastgehouden aan de 'oude' maatman. Zie nader over de maatmanwissel de noot van Van Drimmelen bij CRvB 25 juli 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:1545, *USZ* 2024/289. In deze zaak was een maatmanwissel niet aan de orde en behoeft het UWV niet terug te grijpen op het inkomen bij de voorlaatste werkgever. Uitgangspunt bleef het werk en inkomen bij de laatste werkgever, ook al duurde dat slechts twee maanden en ook al stond van tevoren vast dat het werk tijdelijk was. Bij een verzekerde die 80-100% arbeidsongeschikt is, komt een maatmanwissel pas aan de orde als deze niet langer wordt ingedeeld in die klasse (CRvB 27 januari 2012, *USZ* 2012/67).

Verworven nieuwe vaardigheden

In de eerste plaats is dat het geval wanneer de verzekerde tijdens arbeidsongeschiktheid nieuwe vaardigheden of bekwaamheden verwerft, bijvoorbeeld door het voltooien van een opleiding. Er dient gedacht te worden aan nieuwe bekwaamheden die zijn verworven door het met succes volgen van een opleiding van enige duur en zwaarte of een situatie daarmee vergelijkbaar (ECLI:NL:CRVB:2017:2771, ECLI:NL:CRVB:2021:2497, *USZ* 2021/390). Let wel, in een dergelijk geval kan ook de restverdiencapaciteit toenemen, zodat het verlies van verdiencapaciteit per saldo wellicht niet afneemt. Het op niveau en actueel houden van kennis (door het volgen van cursussen) leidt niet tot nieuwe bekwaamheden (CRvB 14 december 2007, *USZ* 2008/42).

Er is ook geen sprake van nieuwe bekwaamheden als die bekwaamheden al zijn verkregen vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid (CRvB 24 oktober 2007, *USZ* 2007/343). Voorwaarde voor de maatmanwissel is wel dat het loon in de met de verkregen nieuwe bekwaamheden uit te oefenen functie op ten minste eenzelfde (of hoger) niveau ligt als het loon in het vroeger uitgeoefende beroep (CRvB 19 mei 1988, *LJN* AK8429; CRvB 10 januari 2006, *LJN* AU9382 en CRvB 2 december 2011, *LJN* BU6871).

Als er nieuwe bekwaamheden zijn verkregen, is het daadwerkelijk verkrijgen van een baan met hoger salaris geen absolute voorwaarde. Wel dient met een redelijke mate van zekerheid te kunnen worden aangenomen dat de verzekerde een functie zou hebben vervuld waarin hij een inkomen zou hebben verworven dat hoger is dan het maatmaninkomen (CRvB 4 juni 2009, *USZ* 2009/218). De omstandigheid dat betrokkene een salarisverhoging kreeg wegens goed functioneren toen het tijdelijk dienstverband werd omgezet in een vast dienstverband is niet aan te merken als 'verkregen nieuwe bekwaamheden' (CRvB 7 april 2010, *LJN* BM1644, *USZ* 2010/158).

Stijging inkomen

In de tweede plaats is een maatmanwisseling aan de orde als een medische parttimer werkzaamheden verricht en het daarmee verdiende inkomen een zodanige ontwikkeling doormaakt dat de per dag ontvangen beloning uitstijgt boven het loon dat verdiend werd bij het intreden van de arbeidsongeschiktheid.

Niet-gerealiseerde toekomstverwachtingen

In de derde plaats kan van een maatmanwisseling sprake zijn in verband met niet gerealiseerde toekomstverwachtingen. Het leerstuk van de 'niet gerealiseerde toekomstverwachting' of 'reële toekomstverwachtingen' ziet op de situatie waarin een werknemer vanuit een bepaalde functie arbeidsongeschikt is geworden, terwijl er direct daarvóór met een redelijke mate van zekerheid vanuit mocht worden gegaan dat hij, als hij niet arbeidsongeschikt was geworden, een andere functie zou hebben bekleed of een hoger loon zou hebben genoten op het te beoordelen tijdstip (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van 23 mei 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1696 en van 7 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM1644). Hier geldt een strenge maatstaf. Er wordt niet snel uitgegaan van niet gerealiseerde toekomstverwachtingen. Zie bijvoorbeeld CRvB 30 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:243. Er zijn zaken waarin met een redelijke mate van zekerheid werd aangenomen dat de werknemer zou zijn doorgegroeid naar een andere functie, omdat binnen de organisatie van de werkgever vanuit de oude functie normaal gesproken altijd wordt doorgegroeid naar die nieuwe functie. Dat die doorgroei pas enige tijd na de uitval van de werkgever zou plaatsvinden of heeft plaatsgevonden, doet in die gevallen niet af aan het kunnen aannemen van de nieuwe functie als maatman. De 'redelijke mate van zekerheid' op het doorgroeien bestaat dan immers ook al op het moment van uitval, omdat dit volgt uit de aard van de functie (zie bijvoorbeeld CRvB van 8 juni 2007, ECLI:NL:CRVB:2007:BA8074). In een tweede categorie zaken waarin sprake was van een niet-gerealiseerde toekomstverwachting hield de nieuwe functie geen rechtstreeks verband met de functie die de werknemer vervulde op het moment van uitval. Om in die gevallen een 'redelijke mate van zekerheid' te kunnen aannemen, moet op het moment van uitval anderszins al duidelijk zijn dat de nieuwe functie zou gaan worden bekleed. De toets is dan streng: zie bijvoorbeeld uitspraak van 20 maart 2015 (ECLI:NL:CRVB:2015:850). Daar ging het om een wetenschappelijk onderzoeker die een week voordat zij haar proefschrift zou verdedigen uitviel, wat onvoldoende was voor het aannemen van de vereiste redelijke mate van zekerheid op het verkrijgen van een na het promoveren hoger beloonde functie, in het veronderstelde geval waarin zij niet zou zijn uitgevallen.

Als blijkt dat door UWV gestelde ongeschiktheid voor de nieuwe functie een rechtstreeks gevolg is van de

arbeidsongeschiktheid, dan dient dat aspect bij een oordeel over de geschiktheid voor de functie buiten beschouwing te blijven (CRvB 19 april 2013, *USZ* 2013/193). Een maatmanwissel kan niet worden geclaimd door verzekerde in de zin van de Wajong die niet arbeidsongeschikt is geraakt vanuit een bepaalde functie (CRvB 30 maart 2011, *LJN* BQ0238, *USZ* 2011/137). Er is geen sprake van niet-gerealiseerde toekomstverwachting als de toekomstverwachting niet is gefrustreerd door het intreden van arbeidsongeschiktheid (CRvB 7 april 2011, *LJN* BM1644, *USZ* 2010/158). De jurisprudentie over de niet-gerealiseerde toekomstverwachting is ontwikkeld voor de gevallen waarin betrokkene werknemer is. De zelfstandige die te maken heeft met ondernemersrisico kan geen beroep doen op deze jurisprudentie. Ten behoeve van de WAZ wordt de maatman vastgesteld op grond van de door de fiscus aanvaarde nettowinst over de laatste drie boekjaren voor het intreden van arbeidsongeschiktheid (CRvB 10 november 2010, *LJN* BO4403, *USZ* 2010/373).

Leeftijd

In de vierde plaats kan een maatmanwisseling plaatsvinden wanneer de verzekerde de leeftijd bereikt waarop hij de maatmanarbeid op grond van leeftijdseisen moet staken, bijvoorbeeld profsporters of piloten. Ten aanzien van profvoetballers geldt een leeftijdsgrens van 35 jaar, maar dat is slechts een uitgangspunt dat nooit zonder nadere beschouwing van de omstandigheden van het geval kan worden toegepast. Er kunnen voldoende concrete aanwijzingen zijn dat verzekerde nog als profvoetballer werkzaam zou zijn geweest als klachten zich niet hadden voorgedaan (CRvB 29 november 2007, *USZ* 2008/23 en 26).

Langdurige werkloosheid

In de vijfde plaats kan er sprake zijn van langdurige werkloosheid van ten minste twee jaar voorafgaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid. In dat geval vormt op grond van het Besluit uniformering loonkundig component arbeidsongeschiktheidsbeoordeling (Bulca; *Stcrt.* 2001, 169) niet het laatstverdiend loon, maar het minimumloon het maatmaninkomen. De Raad heeft deze toepassing geaccepteerd en geoordeeld dat het Bulca overeenstemt met de jurisprudentie van de Raad en ook met het loondervingsbeginsel. De beleidsregel noch toepassing ervan worden in strijd met art. 18 WAO geacht. Ook oordeelde de CRvB dat geen sprake is van indirecte discriminatie naar leeftijd. Ook jongere arbeidsongeschikte werklozen kunnen worden geconfronteerd met de vaststelling van het maatmaninkomen op het minimumloon (CRvB 28 november 2007, *USZ* 2008/39).

Medische afzakker

In de zesde plaats kan sprake zijn van een zogenaamde medische afzakker. Als iemand ten gevolge van ziekte of gebrek (tijdelijk) lager beloond werk gaat doen zonder zich ziek te melden, kan het voorlaatste werk als uitgangspunt worden genomen als betrokkene later uitvalt uit dit lager betaald werk en dan pas een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt. Verzekerde moet dan wel voldoende kunnen onderbouwen dat hij om medische redenen is gaan werken in lager betaald werk (zie bijvoorbeeld CRvB 20 mei 2005, *USZ* 2005/259).

Van belang is dat betrokkene als gevolg van een objectief medische noodzaak minder uren is gaan werken, bijvoorbeeld op advies of in overleg met zijn behandelend arts of bedrijfsarts (CRvB 6 maart 2019, *ECLI:NL:CRVB:2019:815*). Een dergelijk advies van bedrijfsarts of behandelend arts dient vrij expliciet te zijn (CRvB 5 juni 2019, *ECLI:NL:CRVB:2019:1890*). Zie ook CRvB 13 februari 2019, *ECLI:NL:CRVB:2019:475*, CRvB 12 december 2019, *ECLI:NL:CRVB:2019:4069*.

Voor het aannemen van een eerdere arbeidsongeschiktheidsdag, verder in het verleden, is niet bepalend wanneer de ziekte met bijbehorende klachten zich openbaarde. Gebleken moet zijn dat betrokkene door die klachten de (maatgevende) arbeid niet meer kon verrichten (*ECLI:NL:CRVB:2022:6*, *USZ* 2022/46).

Vraag is of het aannemen van een medische afzakker op grond waarvan de eerste ziektedag verder in het verleden wordt gelegd ook relevant is voor de berekening van de berekening van het WIA-dagloon. Dat zou niet het geval zijn: *ECLI:NL:CRVB:2018:392*.

4. Excessieve maatman/samengestelde maatman

Laatste arbeidsomvang en uurloon voorafgaande aan de eerste ziektedag vormen in beginsel de maatman. Soms vormt echter het laatste inkomen geen correcte afspiegeling van de verdiensten van een soortgelijk persoon. Het inkomen van de pgb-werknemer die zorg verleende aan moeder was dubbel zo hoog als de loonwijzer voor deze functie aangaf en werd als excessief aangemerkt (*ECLI:NL:CRVB:2021:2449*, *USZ* 2021/388). Soms is de omvang van de werkzaamheden excessief. Dat kan onder ander aan de orde zijn als er meerdere banen naast elkaar worden vervuld. Op zich geldt dat als een verzekerde meerdere functies vervulde voor de eerste ziektedag de maatman degene is die de combinatie van functies vervulde (*ECLI:NL:CRVB:2021:2737*, *USZ* 2021/411). Soms is een urenomvang bij een baan of door een combinatie van banen excessief en stelt het UWV de maatman vast op een lagere urenomvang. In CRvB 5 juli 2002,

ECLI:NL:CRVB:2002:AE5917, *USZ* 2002/223, heeft de Raad criteria genoemd met betrekking tot 'abnormaal lange werktijden' en heeft hij aangegeven dat het gaat om het gebruik hier ten lande en dat factoren als de aard, intensiteit en productiviteit van de arbeid, alsmede de leeftijd van de verzekerde naast de omvang van de verrichte arbeid een rol spelen. De Raad wees in een andere zaak ook nog op de noodzaak van recuperatie, mede met het oog op de gezondheid op langere termijn (CRvB 25 januari 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BC3689, *USZ* 2008/83). Zie ook ECLI:NL:CRVB:2020:3070, *USZ* 2021/2, CRvB 27 mei 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BI6155, *USZ* 2009/190.

Zie ook CRvB 14 mei 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1664. De Raad oordeelde dat de combinatie van voltijdse schoonmaakwerk gedurende 40 uur per week en van zulk werk in de avonduren gedurende dertien uur per week wel maatgevend was, omdat in de schoonmaakbranche een combinatie van een voltijdse baan overdag met een deeltijdbaan in de avonduren niet ongebruikelijk is (CRvB 26 april 2005, *LJN* AT5739). Een combinatie van schoonmaakwerkzaamheden gedurende zeven dagen en in totaal 69 uur per week op drie verschillende locaties was echter excessief en niet maatgevend (CRvB 5 juli 2002, *USZ* 2002/223).

5. Maatmaninkomengarantie (lid 6 en 7)

Met de wijziging van het SB in 2004 zijn lid 6 en 7 aan art. 6 SB toegevoegd. Lid 6 biedt een maatmaninkomengarantie aan diegene die na beëindiging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering hervat in een lager betaalde baan. Als hij vervolgens wegens hernieuwde arbeidsongeschiktheid uitvalt uit deze baan binnen vijf jaar door dezelfde oorzaak als waarvoor hij destijds WAO- of WIA-gerechtigde was, kan zijn maatmaninkomen niet lager zijn dan zijn oorspronkelijke maatmaninkomen. Hetzelfde geldt overigens voor het dagloon (zie o.m. art. 20 en 21 Dagloonbesluit werknemersverzekeringen). Met de dagloon- en maatmaninkomengarantie wordt meer zekerheid geboden aan uitkeringsgerechtigden die re-integreren in lager betaalde arbeid.

6. Hernieuwde arbeidsongeschiktheid (lid 7)

Lid 7 bevat ook een regeling voor de situatie van toekenning van een WAO- of WIA-uitkering bij hernieuwde arbeidsongeschiktheid. Het gaat in lid 7 om het specifieke geval waarin betrokkene op het moment van intreden van hernieuwde arbeidsongeschiktheid geen werknemer in de zin van de WAO/WIA was. In die gevallen wordt bij de vaststelling van het maatmaninkomen uitgegaan van de arbeid op basis waarvan al eerder een maatmaninkomen voor een toenmalige WAO- of WIA-uitkering is vastgesteld. Er wordt niet een actueel maatmaninkomen vastgesteld, maar er wordt teruggegrepen op het eerder vastgestelde maatmaninkomen en dat wordt geïndexeerd conform art. 8 SB.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 6a [vervallen]

Vervallen per 04-07-2008

Vervallen.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 7 Inkomsten en verdiensten voor vaststelling van het maatmaninkomen

Geldend vanaf 01-07-2022

1.

Bij de vaststelling van het maatmaninkomen, bedoeld in artikel 6, eerste en derde lid, artikel 19aa, vijfde lid, van de ZW en in artikel 1 van de Wet WIA, worden het inkomen, de inkomsten uit arbeid en de verdiensten van de gezonde of de niet-jonggehandicapte persoon bepaald door van de verzekerde of de jonggehandicapte in aanmerking te nemen:

- a. het loon in de zin van artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen voor de werknemer in de zin van die wet;
- b. het loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964, voor zover de verzekerde of de jonggehandicapte niet als werknemer als bedoeld in onderdeel a inkomen verdient;
- c. het belastbaar loon of het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, bedoeld in paragraaf 3.3.1, onderscheidenlijk paragraaf 3.4.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, behoudens voor zover het een werkzaamheid betreft als bedoeld in de artikelen 3.91, eerste lid, onderdelen a en b, en artikel 3.92 van die wet, voor zover de verzekerde of de jonggehandicapte geen werknemer is als bedoeld in de onderdelen a en b;
- d. de belastbare winst uit onderneming, bedoeld in paragraaf 3.2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, vermeerderd met de ondernemersaftrek, bedoeld in artikel 3.74 van die wet en vermeerderd met de MKB-winstvrijstelling, bedoeld

in artikel 3.79a van die wet, met dien verstande dat de bestanddelen van de winst, bedoeld in artikel 3.78, derde lid, onderdelen a, b en c, van die wet, niet geacht worden te behoren tot de winst.

2.

Indien de berekening van het resultaat uit overige werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, of de winst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, leidt tot een negatief bedrag, wordt het resultaat, onderscheidenlijk de winst op nihil gesteld.

3.

In afwijking van het eerste lid, onderdelen a en b, wordt voor de vaststelling van het maatmaninkomen, bedoeld in artikel 6, eerste en derde lid, artikel 19aa, vijfde lid, van de ZW en in artikel 1 van de Wet WIA niet als inkomen, inkomsten uit arbeid of verdiensten in aanmerking genomen:

- a. het loon uit vroegere dienstbetrekking in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964;
- b. loondervingsuitkeringen, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de Toeslagenwet en de door de werkgever betaalde aanvullingen op die uitkeringen;
- c. de eindheffingsbestanddelen als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen b tot en met h, van de Wet op de loonbelasting 1964.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 7 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Inkomsten en verdiensten voor vaststelling van het maatmaninkomen

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Als vastgesteld is welke functie als maatman geldt, dient vervolgens het loon van die maatman te worden bepaald. Maatmaninkomen en dagloon zijn verschillende begrippen. Het dagloon is gemaximeerd ex art. 17 Wfsv. Ten aanzien van het dagloon gelden afzonderlijke dagloonregels: het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Bij het maatmaninkomen gaat het (conform art. 18 lid 2 WAO en art. 1 WIA) om wat 'gewoonlijk' in soortgelijke arbeid wordt verdiend. Het maatmaninkomen is niet gemaximeerd. Sinds de wijziging in het SB per 1 juli 2008 is het maatmaninkomen gekoppeld aan het SV-loonbegrip (art. 16 Wfsv e.v.). Het SV-loon in de referteperiode dient als uitgangspunt te worden genomen, ook als die referteperiode gelegen is voor 1 juli 2008 (CRvB 15 februari 2013, *USZ* 2013/82). Dit geldt ook voor het inkomensbegrip dat van belang is bij de vaststelling van de resterende verdien capaciteit. Uit art. 10 lid 5 en 6 volgt dat ook het theoretisch verdiend inkomen en het feitelijke inkomen zijn gebaseerd op het SV-loon. Het is de bedoeling van de wetgever geweest om het maatmaninkomen en het feitelijk verdiende inkomen uit dezelfde loonelementen te laten bestaan als het SV-loon, het loon waarover premie verschuldigd is. Dit SV-loon volgt uit de polisadministratie van het UWV. Voordeel van deze afstemming is dat het UWV voor vaststelling van het maatmaninkomen geen gegevens hoeft te vragen aan de werkgever. Bovendien is sprake van een evenwichtige vergelijking als de maatman en de resterende verdien capaciteit zijn gebaseerd op hetzelfde inkomensbegrip. Dankzij de gelijkshakeling van het loonbegrip in het Schattingsbesluit met het SV-loon kan en mag het UWV in beginsel uitgaan van de polisadministratie van het UWV, zoals die door de werkgever wordt gevuld. Uit art. 3 Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens volgt echter dat er ruimte is voor de werknemer om (het ontbreken van) gegevens gemotiveerd te bestrijden (CRvB 30 september 2015, *ECLI:NL:CRVB:2015:3324*). Zo kan de stelling dat loon in natura is genoten (art. 13 Wet LB 1964) leiden tot een correctie van het maatmanloon (CRvB 5 april 2017, *ECLI:NL:CRVB:2017:1355*).

Berekening

Voor 1 juli 2008 telden bij het maatmaninkomen in beginsel alle voordelen uit dienstbetrekking mee, zoals het vaste loon, vakantietoeslag, provisie, dertiende maand, loon in natura, zwart loon, waarde privégebruik auto. Zie in verband hiermee het overgangsrecht van art. 12b voor personen die voor 1 juli 2008 recht hadden op een WAO/WAZ/Wajong of WIA-uitkering. Nu worden de loonbegrippen (maatmaninkomen, theoretisch verdiend inkomen en feitelijk inkomen) gebaseerd op het SV-loon. Bepaalde loonelementen tellen nu niet langer mee, zoals de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage door de werkgever op grond van de Zorgverzekeringswet. Tot 1 januari 2013 werd het privévoordeel van de leaseauto niet en na die datum wordt dat wel meegerekend voor het SV-loon. Een bestelbus van de werkgever was niet aan te merken als personenauto en de bijtellingsregeling was niet van toepassing. Voldoende aannemelijk was wel dat de bus ook privé gebruikt werd. Omdat er geen kilometeradministratie was bijgehouden was het voordeel uit dienstbetrekking niet vast te stellen en was dit privégebruik van de auto terecht buiten de berekening van het maatmaninkomen gelaten (CRvB 14 maart 2014, *USZ* 2014/138). Extra vergoedingen voor de ziektekostenverzekering behoren wel tot het SV-loon.

Werkgeversbijdragen in de pensioenpremie tellen ook niet mee in het SV-loon. De bijdrage van de werkgever voor de levensloopregeling wordt wel tot het SV-loon gerekend (en niet tot het fiscale loon). Uitsluitend loon uit tegenwoordige dienstbetrekking telt mee in het SV-loon. Eindhaffingsbestanddelen (loon waarover de werkgever eindheffing mag toepassen) behoren niet tot het SV-loon.

Vaststelling

Het maatmaninkomen wordt vastgesteld bij de eerste beoordeling van de arbeidsongeschiktheid en wordt nadien geïndexeerd. Van dit maatmanloon wordt in beginsel in het vervolg, bij herbeoordelingen, uitgegaan (CRvB 15 juli 2008, *LJN* BD7439; CRvB 25 november 2011, *LJN* BU6192, *USZ* 2012/4).

Dat betekent niet dat bij latere beslissingen het maatmaninkomen niet ter discussie kan worden gesteld (CRvB 26 augustus 2009, *LJN* BJ6135). Het staat de verzekerde vrij om in het kader van een (nieuw) besluit inzake de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid de vraag naar juiste maatmanvaststelling in volle omvang (wederom) aan de orde te stellen.

De Raad oordeelde echter dat als dat als de bijtelling wegens privégebruik van een personenauto destijds de bij vaststelling van het maatinkomen niet tot het SV-loon behoorde deze ook niet tot maatmaninkomen wordt gerekend (CRvB 4 maart 2016, *ECLI:NL:CRVB:2016:916*). Dat volgens vaste rechtspraak van de Raad (onder meer de uitspraak van 17 juli 2009, *ECLI:NL:CRVB:2009:BJ3936*) de aan de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid op een bepaalde datum ten grondslag gelegde keuze met betrekking tot het maatmaninkomen bij een nieuwe vaststelling wederom volledig kan worden getoetst, doet aan de hiervoor genoemde wettelijke systematiek van vaststellen van het maatmaninkomen niet af. Van een ongerechtvaardigde inbreuk op het ongestoord genot van zijn eigendom als bedoeld in artikel 1 van het Eerste Protocol EVRM was geen sprake, oordeelde de Raad in de genoemde uitspraak van maart 2016.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 7a De berekening van het maatmaninkomen bij inkomsten en verdiensten in de vorm van loon

Geldend vanaf 01-07-2013. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2013

1.

Het maatmaninkomen, bedoeld in artikel 6, eerste en derde lid, artikel 19aa, vijfde lid, van de ZW en artikel 1 van de Wet WIA, wordt vastgesteld door het loon, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, dat de verzekerde of de jonggehandicapte met de maatgevende arbeid in het refertejaar heeft verdiend te delen door het aantal uren van die maatgevende arbeid in het refertejaar, waarbij het loon geacht wordt te zijn genoten in het aangiftetijdvak waarover de werkgever of de inhoudingsplichtige van dat loon opgave heeft gedaan.

2.

Bij de toepassing van het eerste lid worden het loon verdiend met maatgevende arbeid en het aantal uren van de maatgevende arbeid in volledige aangiftetijdvakken in aanmerking genomen worden daarbij de aangiftetijdvakken buiten beschouwing gelaten waarin geen sprake is van maatgevende arbeid van de verzekerde of de jonggehandicapte of waarin sprake is van arbeid in een urenomvang die niet maatgevend is.

3.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt een andere periode van maximaal één jaar vast waarover het inkomen en het aantal uren van de maatgevende arbeid in aanmerking worden genomen, indien in het refertejaar geen sprake is van maatgevende arbeid of van arbeid van een urenomvang die maatgevend is.

4.

Indien de verzekerde of de jonggehandicapte feitelijk geen inkomen heeft verdiend met maatgevende arbeid of arbeid van een urenomvang die maatgevend is, neemt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het inkomen in aanmerking, dat de verzekerde of de jonggehandicapte zou hebben verdiend, indien hij de maatgevende arbeid of arbeid in de urenomvang die maatgevend is, zou hebben verricht, alsmede het aantal uren van die arbeid.

5.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan loon in aanmerking nemen, waarvan geen opgave is gedaan in de aangiftetijdvakken in het refertejaar, indien de verzekerde aantoont, dat hij daarop wel recht had in die aangiftetijdvakken.

De berekening van het maatmaninkomen bij inkomsten en verdiensten in de vorm van loon

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Berekening maatmaninkomen (lid 1)

Art. 7a bepaalt hoe het maatmaninkomen wordt berekend. Het UWV stelt het maatmaninkomen in beginsel vast aan de hand van de inkomsten van betrokkene in het refertejaar, dat is het jaar voorafgaande aan het intreden van arbeidsongeschiktheid. De inkomsten over dat jaar worden gedeeld door het aantal uren dat betrokkene in de maatgevende arbeid heeft gewerkt. Het loon wordt geacht te zijn genoten in het aangiftetijdvak waarover opgave is gedaan. In de zaak waarin de werkgever in oktober 2005 opgave had gedaan van de zomerbonus en de bonus daarmee viel binnen het refertejaar, werd deze nog meegenomen in het maatmaninkomen (CRvB 23 april 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1316). Per 1 juli 2008 (Besluit van 24 juni 2008, *Stb.* 2008, 254) is het SB gewijzigd in die zin dat voor de berekening van het maatmaninkomen het in de referteperiode genoten loon, zoals vermeld in de polisadministratie, bepalend is. Het maatmaninkomen wordt dus niet meer vastgesteld, zoals in de regeling vóór 1 juli 2008, op basis van het inkomen per eerste *uitkeringsdag*. Uitgangspunt is nu het gemiddeld inkomen in het jaar voorafgaande aan de eerste *ziektedag*. Dit inkomen wordt vervolgens geïndexeerd tot de datum van de eerste uitkeringsdag. De referteperiode kan anders worden vastgesteld als dat jaar niet representatief was in de zin van art. 7a lid 3. Uit de door het UWV overgelegde gegevens uit Suwinet blijkt de hoogte van het sociale verzekeringsloon. Zie ook Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens (*Stcrt.* 2018, 42236). In artikel 3 van die beleidsregels (en de bijbehorende toelichting) staat dat als het UWV gegronde vermoeden heeft dat deze gegevens niet juist zijn of de werknemer dit aannemelijk maakt, het UWV niet van de polisgegevens uitgaat en het UWV dan gegevens gebruikt 'uit andere bron'. Zie ECLI:NL:CRVB:2019:2242 waarin het UWV ten onrechte niet was uitgegaan van de polisgegevens. Met het door de arbeidsdeskundige van het UWV ingestelde onderzoek was volgens de Raad niet aangetoond dat de in de polisadministratie opgenomen gegevens onjuist waren en deze gegevens om die reden niet konden worden gebruikt.

2. Berekening maatmaninkomen bij onregelmatig werk (lid 2)

Omdat het bij de berekening van het maatmaninkomen moet gaan om het aantal uren dat in maatgevende arbeid is gewerkt, staat in art. 7a lid 2 SB dat bij de vaststelling van het maatmaninkomen aangiftevakken buiten beschouwing worden gelaten waarin geen maatgevende arbeid is verricht of waarin sprake is van een urenomvang die niet maatgevend is. Echter, de artikelsgewijze toelichting geeft aan dat tijdvakken waarin incidenteel overwerk is verricht wel meetellen. Dit geldt ook voor tijdvakken waarin niet of minder is gewerkt vanwege verlof of ziekte maar betrokkene volledig is doorbetaald. Indien een werknemer standaard in wisselende uren werkt, dan wordt uitgegaan van de referteperiode van een jaar en de inkomsten die betrokkene in die periode heeft verdiend. Bij een oproepkracht zal ook in beginsel een jaar waarin in wisselende omvang is gewerkt de referteperiode van een jaar het uitgangspunt zijn. Uitzondering vormde de oproepkracht die in het eerste deel van de referteperiode (november tot januari) in wisselende omvang werkte maar in het tweede gedeelte een bestendige periode van negen aaneengesloten maanden in een vrijwel volledige werkweek. In die omstandigheden oordeelde de Raad dat het eerste deel van de referteperiode niet representatief was en buiten beschouwing moest blijven (ECLI:NL:CRVB:2022:2815).

3. Representatieve referteperiode (lid 3)

In aansluiting op lid 2 bepaalt het derde lid dat het UWV in afwijking van art. 7a lid 1 SB een andere periode vaststelt als in het refertejaar geen sprake is van de maatgevende arbeid of van een urenomvang die niet maatgevend is. Dit betekent dat loontijdvakken ook buiten beschouwing worden gelaten als de referteperiode niet representatief is voor zowel de maatgevende arbeid als voor de urenomvang, maar een andere periode dat wel is. Als het UWV dat doet, moet het gaan om een andere periode van maximaal een jaar. Als blijkt dat in het refertejaar onvoldoende aangiftetijdvakken liggen waarin maatgevende arbeid is verricht in de maatgevende omvang, kan een kortere periode worden vastgesteld. De stelling dat door privéomstandigheden het inkomen in het jaar voorafgaande aan de eerste ziektedag lager was dan normaal en niet representatief vormde geen aanleiding voor de rechter om aan te nemen dat in dat jaar geen sprake is geweest van maatgevende arbeid of van een urenomvang die niet maatgevend zou zijn. De enkele verwijzing naar een hoger inkomen in de jaren daarvoor was onvoldoende, temeer omdat in het jaar voorafgaande aan het refertejaar al een inkomensdaling was ingezet. Inherent aan een beloningssysteem op provisiebasis is dat er fluctuaties zijn die kunnen samenhangen met markt- of privéomstandigheden (CRvB 12 maart 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1058). Als een aangiftetijdvak in aanmerking is genomen waarin in verband met ziekte een prestatietoeslag niet is betaald, terwijl deze in andere tijdvakken (waarin geen sprake was van ziekte) wel is betaald, dan dient dat tijdvak als niet representatief buiten beschouwing te worden gelaten.

4. Ontbreken van arbeidsverleden (lid 4)

Art. 7a lid 4 SB regelt de situatie waarin er nog niet in de maatgevende arbeid is gewerkt. In dat geval wordt uitgegaan van het inkomen dat iemand zou hebben verdiend in de dienstbetrekking (bijvoorbeeld een werknemer die door een vroegtijdig ongeval nog niet is gaan werken).

5. Betalingen buiten referteperiode (lid 5)

Art. 7a lid 5 bepaalt dat het UWV bij de berekening van het maatmaninkomen loon kan meetellen waarover de werkgever geen opgave heeft gedaan. Verzekerde moet dan wel aantonen dat hij recht had op dat loon in die tijdvakken. Deze bepaling is ook van belang, als sprake is van nabetalingen of loonvorderingen die pas (veel) later worden toegewezen, ook al blijkt dat niet uit de toelichting. De verzekerde kan met een beroep op dit artikellid zo nodig verzoeken om herziening van het maatmaninkomen als deze loonbetalingen kunnen worden toegerekend aan de referteperiode. Uit de nota van toelichting volgt echter dat de werknemer dan moet aantonen dat het loon in het refertejaar vorderbaar, maar niet inbaar was (zoals dat ook bij dagloonvaststelling de maatstaf is): CRvB 22 augustus 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3156, CRvB 12 februari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:288. De stelling van de werknemer dat het maatmanloon diende te worden aangepast, omdat de werknemer in strijd met de cao een lager loon had ontvangen, leidde niet tot maatmanlooncorrectie. De werknemer had de werkgever niet op mis te verstane wijze gemaand het nog vorderbare loon uit te keren.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 8 Indexering maatmaninkomen en maatmaninkomen bij hernieuwde vaststelling, heropening, herleving of herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid

Geldend vanaf 01-01-2015

1.

Bij de vaststelling van het maatmaninkomen, bedoeld in artikel 6, eerste en derde lid, artikel 19aa, vijfde lid, van de ZW en artikel 1 van de Wet WIA, worden het inkomen, de inkomsten uit arbeid en de verdiensten, bedoeld artikel 7, eerste lid, die bij toepassing van artikel 7a in aanmerking worden genomen, vanaf het begin van het eerste in aanmerking genomen aangiftetijdvak aangepast aan de eerst-gepubliceerde cijfers van de index van de CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, zoals die uiterlijk ten tijde van het arbeidsdeskundig onderzoek, bedoeld in artikel 5, door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd.

2.

Nadat een eerste beoordeling in verband met de vaststelling, bedoeld in artikel 5, heeft plaatsgevonden, wordt bij een hernieuwde vaststelling, een heropening, een herleving of een herziening van de uitkering geen rekening gehouden met na die eerste beoordeling opgetreden wijzigingen in het maatmaninkomen, met dien verstande dat bij de hernieuwde vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid het maatmaninkomen wordt aangepast aan de eerst-gepubliceerde cijfers van de index van de CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, zoals dit uiterlijk ten tijde van het arbeidsdeskundig onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd.

3.

In gevallen waarin het maatmaninkomen voor het laatst is vastgesteld voor 1 januari 2001 vindt bij de eerstvolgende vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid na deze datum naast de aanpassing, bedoeld in het tweede lid, eenmalig een extra verhoging van het maatmaninkomen plaats overeenkomstig artikel 3 van de Wet brutoering overhevelingstoelagen lonen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 8 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Indexering maatmaninkomen en maatmaninkomen bij hernieuwde vaststelling, heropening, herleving of herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Indexering

Het maatmaninkomen wordt vastgesteld aan de hand van de loonsom verkregen in het jaar voorafgaand aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid. Op grond van art. 8 lid 1 wordt deze loonsom aangepast met behulp van de indexcijfers van de cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen zoals deze door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden gepubliceerd. Daarbij wordt gerekend met het indexcijfer ten tijde van het arbeidskundig onderzoek (in de teller) en het indexcijfer gepubliceerd ten tijde van het eerst in aanmerking genomen aangiftetijdvak (in de noemer) van bijna 2 jaar voor de eerste WIA-dag.

In de nota van toelichting staat dat deze berekeningswijze van het maatmaninkomen nadelig kan uitpakken voor de individuele werknemer (*Stb.* 2008, 254). Immers, individuele loonsverhogingen in de wachttijd van 104 weken hebben geen invloed op het maatmaninkomen. Het is bovendien de vraag of de CBS- indexen gelijke tred houden met loonontwikkelingen in de branche (of individueel). Deze mogelijke nadelen voor de individuele uitkeringsgerechtigde dienen volgens de nota van toelichting ondergeschikt te zijn aan de voordelen van de administratieve lastenverlichting.

2. Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid (lid 2)

In art. 8 lid 2 Schattingsbesluit wordt verwezen naar een vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid, bedoeld in art. 5 Schattingsbesluit. De Raad oordeelde dat als er geen arbeidskundige beoordeling heeft plaatsgevonden, omdat sprake is van geen duurzaam benutbare mogelijkheden (GDBM), ook dan het maatmaninkomen geïndexeerd moet worden en actualisering niet aan de orde is. Art. 5 Schattingsbesluit handelt over de arbeidskundige beoordeling. De verwijzing in art. 8 Schattingsbesluit naar art. 5 Schattingsbesluit brengt niet mee dat in de situatie waarin geen arbeidskundig onderzoek heeft plaatsgevonden (vanwege GDBM) dit gevolgen zou hebben voor de vaststelling of indexering van het maatmaninkomen, aldus de Raad (CRvB 21 mei 2010, *LJN* BM5529, *USZ* 2010/198; deze uitspraak zag overigens op de tekst van het Schattingsbesluit van voor 1 juli 2008).

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

§ 2 Resterende verdien capaciteit

Geldend vanaf 01-07-2024

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 9 Vaststelling in aanmerking te nemen arbeid

Geldend vanaf 01-07-2024

Bij bepaling van hetgeen betrokkene nog met arbeid kan verdienen worden de volgende regels in acht genomen:

- a. in aanmerking wordt genomen die algemeen geaccepteerde arbeid waarmee betrokkene per uur het meest kan verdienen, waaronder mede wordt begrepen arbeid waarvoor bekwaamheden nodig zijn die algemeen gebruikelijk zijn en binnen zes maanden kunnen worden verworven, tenzij betrokkene niet over dergelijke bekwaamheden beschikt en als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek dergelijke bekwaamheden niet kan verwerven. Onder deze bekwaamheden worden ten minste verstaan mondelinge beheersing van de Nederlandse taal en eenvoudig computergebruik. Deze arbeid wordt nader omschreven in de vorm van ten minste drie verschillende in Nederland uitgeoefende functies. Deze functies vertegenwoordigen ieder ten minste drie arbeidsplaatsen. De gegevens met betrekking tot de in aanmerking genomen functies, met alle daaraan verbonden specifieke aspecten inzake belasting, beloning en opleidingseisen mogen op het moment van de datum waarop de ter gelegenheid van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling gegeven beschikking betrekking heeft, niet ouder zijn dan 24 maanden;
- b. bij het bepalen van de uren omvang van de onder a bedoelde functies mogen ook functies in aanmerking worden genomen met een omvang groter dan de uren omvang van de door de in artikel 6, artikel 1 van de Wet WIA of artikel 19aa, vijfde lid, van de ZW bedoelde gezonde persoon uitgeoefende arbeid, tenzij betrokkene voor een geringer aantal uren belastbaar is, in welk geval de uren omvang van de onder a bedoelde functies niet meer bedraagt dan dat aantal uren;
- c. arbeid, die door betrokkene alleen kan worden verricht na toepassing van zodanige voorzieningen, dat het accepteren van die toepassing in redelijkheid niet van een werkgever kan worden verlangd, blijft bij de toepassing van onderdeel a buiten beschouwing;
- d. arbeid, die niet door betrokkene kan worden verricht omdat voor het verrichten van die arbeid een in de wet of collectieve arbeidsovereenkomst neergelegde functionele leeftijdsgrens geldt, die door betrokkene is overschreden of nog niet is bereikt, blijft bij de toepassing van onderdeel a buiten beschouwing;

- e. indien betrokkene zodanige kenmerken heeft, dat van een werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd hem in bepaalde arbeid te werk te stellen, blijft die arbeid bij de toepassing van onderdeel a buiten beschouwing;
- f. bij de toepassing van onderdeel a blijft arbeid die meer dan incidenteel tussen 0.00 uur en 6.00 uur wordt verricht buiten beschouwing, tenzij de gezonde persoon, bedoeld in artikel 6, artikel 1 van de Wet WIA of artikel 19aa, vijfde lid, van de ZW, in dergelijke arbeid werkzaam is;
- g. indien betrokkene de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt wordt onderdeel a toegepast alsof hij die leeftijd heeft bereikt;
- h. in afwijking van de onderdeel a wordt uitgegaan van de arbeid die feitelijk wordt verricht, mits dit leidt tot een lagere mate van arbeidsongeschiktheid dan de met toepassing van onderdeel a en artikel 10 vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid;
- i. voor de toepassing van onderdeel h wordt onder arbeid die feitelijk wordt verricht mede verstaan arbeid die na het intreden van de arbeidsongeschiktheid feitelijk is verricht en waartoe de betrokkene met zijn krachten en bekwaamheden in staat is.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 9 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Vaststelling in aanmerking te nemen arbeid

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Schatting

Algemeen

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door een vergelijking van het maatmaninkomen met de resterende verdien capaciteit. Art. 9 en 10 hebben betrekking op de vaststelling van de restverdien capaciteit. De arbeidsdeskundige beoordeelt op basis van de functionele mogelijkhedenlijst (FML) van de verzekeringsarts welke functies verzekerde met zijn beperkingen kan verrichten en welk inkomen betrokkene daarmee kan verdienen. Dit inkomen, dit is de restverdien capaciteit, wordt vervolgens afgezet tegen het maatmaninkomen. De restverdien capaciteit kan op twee manieren worden vastgesteld.

Theoretische schatting

De arbeidsdeskundige kan op basis van een theoretische schatting aan de hand van functies die zijn opgenomen in een groot computersysteem (CBBS — zie hierna), de restverdien capaciteit vaststellen. De arbeidsdeskundige zoekt in het systeem naar functies, naar algemeen geaccepteerde arbeid — ook wel gangbare arbeid genoemd — die past bij de krachten en bekwaamheden van verzekerde. Dit betekent dat de functie moet passen bij de beperkingen en opleiding van de verzekerde. Als de arbeidsdeskundige voldoende functies in het systeem kan vinden, baseert hij de restverdien capaciteit op het inkomen dat behoort bij die functies. In art. 9 onderdeel a t/m g wordt nader aangegeven hoe de arbeidsdeskundige de theoretische restverdien capaciteit vaststelt. Als een (primaire) arbeidsdeskundige een functie expliciet heeft verworpen kan deze functie in het kader van een heroverweging in bezwaar alsnog aan de schatting ten grondslag worden gelegd (ECLI:NL:CRVB:2023:379, *USZ 2023/73*).

Schatting op feitelijke verdiensten

De arbeidsdeskundige kan de restverdien capaciteit ook vaststellen door uit te gaan van de feitelijke verdiensten. In art. 9 onderdeel h en i wordt nader ingegaan op deze schattingsmethode. Als er sprake is van feitelijke verdiensten stelt de arbeidsdeskundige vast wanneer de restverdien capaciteit het grootst is (en daarmee de mate van arbeidsongeschiktheid het kleinst): bij een theoretische schatting of een schatting op feitelijke verdiensten. De arbeidsdeskundige dient die arbeid in aanmerking te nemen waarmee verzekerde het meest kan verdienen (zie art. 9 lid 1).

Tijdelijke maatregel

Op 1 juli 2024 is een tijdelijke maatregel ingevoerd. Verwezen wordt naar het commentaar op artikel 9a en het commentaar op art. 12c. De tijdelijke maatregel heeft een looptijd van drie jaar en houdt in dat als er feitelijke werkzaamheden zijn, het UWV een theoretische schatting achterwege kan laten. De verzekeringsarts van het UWV hoeft dan geen volledige FML op te stellen, maar alleen te bepalen of het feitelijke werk dat verricht is passend is. De nieuwe werkwijze geldt voor een WIA-

claimbeoordeling, een WIA-herbeoordeling, de beoordeling van herleving van een beëindigd WIA-recht en de beoordeling van het later ontstaan van een WIA-recht. Overige arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen, zoals de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling, die op grond van WAO, WAZ en Wajong vallen buiten de maatregel. UWV zal het effect van de maatregel Praktisch beoordelen monitoren.

2. Het CBBS

Algemeen

In het Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) zijn die functies opgenomen die in Nederland in voldoende mate voorkomen. Witte ravenbanen, zoals de bonzaiboomkweker, komen niet (meer) in het systeem voor. Nadat de verzekeringsarts in de FML (zie hiervoor) de belastbaarheid van de verzekerde heeft beschreven, moet de arbeidsdeskundige in het systeem zoeken naar voldoende bijpassende functies.

Belasting en belastbaarheid

De belasting van de betreffende functies moet matchen met de belastbaarheid van betrokkene. Zoals in de FML de belastbaarheid van verzekerde is beschreven, zo is in het computersysteem per functie de belasting in kaart gebracht. De CRvB gaat er in beginsel vanuit dat de beschrijving van de inhoud van de functie door de arbeidskundig analist juist en volledig is (CRvB 5 september 2008, *USZ* 2008/309). De arbeidsdeskundige voert de gegevens van de FML in, maar ook andere kenmerken van de te keuren persoon, zoals genoten opleidingen en werkervaring. De computer selecteert de functies die bij die gegevens passen. Als de functiebelasting de belastbaarheid van betrokkene duidelijk overschrijdt, verworpt de computer de functie in de voorselectie. Van belang is dus wel dat de belastbaarheid volledig en goed is weergegeven in de FML. Daar waar betrokkene was aangewezen op extra begeleiding en coaching oordeelde de Raad dat dit gegeven als beperking in de FML had moeten worden opgenomen (CRvB 14 april 2010, *LJN* BM1292, *USZ* 2010/159).

Dynamiek CBBS

Niet alleen de functies, maar ook de inhoud van de functies in het CBBS kunnen in de loop der tijd wijzigingen. Dit brengt mee dat als een functie bij een eerdere beoordeling is afgewezen dit niet zonder meer betekent dat de functie op een later moment ook ongeschikt is (CRvB 29 oktober 2010, *LJN* BO2845, *USZ* 2010/342).

Signaleringen

Als er bij een functie sprake is van een mogelijke overschrijding van de belastbaarheid van betrokkene, dan geeft de computer een *signalering*. De wijze waarop die signalering wordt aangegeven is de laatste jaren op verschillende manieren aangegeven; een en ander afhankelijk van de release van het CBBS. Na deze geautomatiseerde voorselectie door de computer beoordeelt de arbeidsdeskundige in de eindselectie de geschiktheid van de functies, zo nodig in overleg met de verzekeringsarts.

Motivering door AD

De arbeidsdeskundige let met name op de *signaleringen*. In zijn rapport dient hij te motiveren of en zo ja waarom de (mogelijke) overschrijdingen worden geaccepteerd. In de eindselectie dient de arbeidsdeskundige ook aandacht te besteden aan de zogenaamde niet-matchende punten, dat zijn beoordelingspunten die wel in de beschrijving van de functiebelasting voorkomen, maar niet in de FML, de beschrijving van de belastbaarheid van betrokkene (vice versa). Een verborgen beperking aangeven in de FML is in beginsel niet toegestaan (ECLI:NL:CRVB:2007:AZ9153, *USZ* 2007/91). Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de verzekerde in werkelijkheid 15 uur per week kan werken en in de FML 20 uur staat met als (beperkende) toelichting maximaal 15 uur. Soms is een beperkende toelichting wel toegestaan. Uit de toelichting bij item 4.22 in het CBBS volgt dat een verzekeringsarts bij het beoordelingspunt knielen of hurken een zogenaamde beperkende toelichting kan geven. Volgens het CBBS betekent dit dat de toelichting bij de normaalwaarde betrekking kan hebben op waarden onder en boven de normaalwaarde. Een dergelijke toelichting resulteert altijd in een signalering voor de waarden waarop dit beoordelingspunt betrekking heeft. Voor de beoordeling van de passendheid van de belasting in de functie maakt het in dit geval niet uit of een normaalwaarde wordt gescoord met een toelichting of dat een beperking wordt vastgesteld met dezelfde toelichting. In beide gevallen is het de specifieke taak van een arbeidsdeskundige om de signalering van een juiste motivering te voorzien en toe te lichten waarom geen sprake is van een overschrijding van de belastbaarheid op dat item (ECLI:NL:CRVB:2021:556, *USZ* 2021/172). Zo kan de arbeidsdeskundige motiveren dat een

verzekerde die beperkt is op het punt reiken en maximaal 600 keer kan reiken een functie toch kan uitoefenen als blijkt dat het grootste deel van het reiken over kleinere afstand is (ECLI:NL:CRVB:2023:1806, *USZ* 2023/299). De arbeidsdeskundige had echter niet goed gemotiveerd waarom betrokkene niet beroepsmatig kan autorijden, maar wel aan het verkeer kan deelnemen met een scooter of fiets: ECLI:NL:CRVB:2023:107, *USZ* 2023/57. De arbeidsdeskundige heeft op voldoende wijze gemotiveerd dat geduide functies passend waren voor verzekerde die soms een epileptische aanval kreeg. In alle functies wordt met andere collega's gewerkt en de arbeidsdeskundige heeft voldoende gemotiveerd dat een korte training van collega's om hen op de hoogte te stellen wat moet gebeuren bij een insult, voldoende is. Bovendien wordt binnen een BHV-opleiding ook aandacht besteed aan deze aandoening. Medische zorg hoeft door collega's niet te worden verleend (ECLI:NL:CRVB:2024:405, *USZ* 2024/92).

CBBS en art. 6 EVRM

De Raad oordeelde dat het CBBS niet in strijd is met het uit art. 6 EVRM voortvloeiende beginsel van fair play en equality of arms vanwege het feit dat het UWV over gegevens beschikt die voor betrokkene niet alle kenbaar zijn. Het staat betrokkene immers vrij om andersluidende gegevens aan te dragen die aanleiding kunnen geven tot verificatie daarvan (ECLI:NL:CRVB:2021:3180, *USZ* 2022/25). Dat zal (pas) aan de orde zijn als die gegevens aanleiding geven tot reële twijfel ten aanzien van de in het CBBS opgenomen gegevens (CRvB 30 september 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BT8414, *USZ* 2011/296). Ook het alleen vermelden van functienummers zonder naam- en adresgegevens van werkgevers is niet in strijd met art. 6 EVRM (ECLI:NL:CRVB:2019:1737, *USZ* 2019/163). In sommige gevallen zal een arbeidsdeskundige, bijvoorbeeld gelet op specifieke beperkingen, meer informatie nodig hebben om de functie te kunnen beoordelen dan in de functiebeschrijving is opgenomen. In dat geval zal de arbeidsdeskundige de reactie van de arbeidskundig analist kenbaar maken in zijn rapport. Voor het standpunt dat de consultvragen en -antwoorden van de arbeidsdeskundig analist geheime of verborgen informatie betreft die voor verzekerde niet kenbaar en verifieerbaar is, bestaat geen grond (ECLI:NL:CRVB:2024:223, *USZ* 2024/94, m.nt. E. van den Bogaard).

CBBS en bescherming persoonsgegevens

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat het CBBS en de Basisinformatie niet strijdig zijn met wettelijke regels (CRvB 4 september 2013, *USZ* 2013/321).

CRvB en CBBS

In CRvB 9 november 2004 (*USZ* 2004/353) heeft het CRvB geoordeeld dat het CBBS als instrument om de mate van arbeidsongeschiktheid te beoordelen niet in strijd is met art. 18 WAO. Dat het CBBS volgens de Raad een geaccepteerd hulpmiddel is, dat voldoende transparant en verifieerbaar is, volgt ook uit CRvB 5 juni 2009 (*USZ* 2009/191). De Raad is van oordeel dat in beginsel dient te worden uitgegaan van de juistheid van de in het CBBS opgenomen gegevens. Die regel lijdt uitzondering als betrokkene erin slaagt om de juistheid van de gegevens van feitelijke aard voldoende gemotiveerd te bestrijden (CRvB 8 augustus 2006, *LJN* AY6390; CRvB 7 september 2012, *LJN* BX6790). De vraag of het CBBS wel adequaat werkt als sprake is van een combinatie van deels overlappende aspecten beantwoordt de Raad bevestigend. Zie CRvB 12 december 2007, *USZ* 2008/40.

De Raad heeft wel aangegeven dat als er sprake is van een beperking ten opzichte van de normaalwaarde, dit in de FML moet worden aangegeven. Als in dat geval alleen een toelichting of opmerking bij het belastingspunt staat zonder dat een beperking is aangegeven is, dat een onacceptabele 'verborgen beperkingen' in de FML (CRvB 23 februari 2007, *USZ* 2007/91).

In CRvB 1 februari 2008 (*USZ* 2008/62) sprak de Raad zich uit over het begrip 'bijzondere of kenmerkende belasting'. Als sprake is van een bijzondere belasting in een geduide functie, dan behoeft dat belastingspunt niet altijd te worden gemotiveerd. Dit is nodig als de belastbaarheid (mogelijk) wordt overschreden. Dat er een bijzondere belasting is betekent niet per definitie dat de normaalwaarde of anderszins door de verzekeringsarts aangegeven waarde wordt overschreden. De Raad benadrukte dat het CBBS slechts een hulpmiddel is bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling.

In CRvB 22 februari 2008 (*USZ* 2008/86) was de vraag aan de orde of de schatting pas voldoende inzichtelijk is als de normaalwaarden inclusief de Basisinformatie CBBS (voorheen: *Gebruikershandleiding CBBS*) van het UWV wordt verschaft. In dit handboek van het UWV dat de status heeft van een interne instructie, wordt een aantal aspecten, zoals 'reiken' en 'bovenschouder actief zijn' nader ingevuld. Niet ten aanzien van alle aspecten in de FML is exact omschreven welke mogelijke belasting bij een aspect hoort. De Raad acht de Basisinformatie naar vorm noch inhoud in strijd met de wet (CRvB 4 september 2013, *USZ* 2013/321) en meent dat het verstrekken van de handleiding niet nodig is. De voorliggende CBBS-gegevens samen met de rapportages van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige geven voldoende inzicht in de schatting.

De Raad oordeelde ook dat het CBBS voldoende gevuld is met functies op opleidingsniveau 1. De arbeidskundig analisten

van het UWV houden het CBBS actueel door bij werkgevers regelmatig (her)onderzoek te doen naar in het CBBS opgenomen of op te nemen functiebeschrijvingen. De analisten gaan bij de functiebeschrijvingen uit van de minimale eisen die werkgevers in de praktijk stellen aan personen die de functies verrichten. Het UWV heeft inzichtelijk gemaakt dat het CBBS gevuld is met voldoende functies op opleidingsniveau 1 (ECLI:NL:CRVB:2023:398, *USZ* 2023/74).

3. Theoretische functies (onderdeel a)

Voldoende functies

Voor een reële schatting op basis van theoretische functies is het nodig dat voldoende functies worden aangewezen. Lid 1 verlangt dat er ten minste drie verschillende functies aan de schatting ten grondslag liggen. Het UWV maakt daarbij gebruik van de Standaard Beroepen Classificatie (SBC). Binnen het functiebestand zijn er indelingen op SBC-code, regio, vestiging en tijd. Er zijn circa 250 SBC-codes. Functiebeschrijvingen binnen deze codes kunnen verschillende benamingen hebben, maar vallen binnen één code als ten minste 65% van de tijd besteed wordt aan de kenmerkende werksoorten van die SBC-code (Basisinformatie CBBS, par. 2.2). De functies zijn ingedeeld in vijf regionale bestanden. Alleen als een SBC-code in elk van de vijf regionale deelbestanden voorkomt, is er sprake van voldoende landelijke spreiding en mogen die functies vallend onder die SBC-code worden opgenomen in het bestand. Deze regionale spreiding betekent niet dat beoordeeld dient te worden of de verzekerde voor alle functies in de verschillende regio's geschikt is. Het gaat niet om exact dezelfde functies maar om functies die voor tenminste 65% bestaan uit hetzelfde werk (ECLI:NL:CRVB:2024:223, *USZ* 2024/94). In het SB is niet vermeld of een (deeltijd)functie meer dan een keer kan worden geduid, waarbij dan wel voldaan wordt aan de eis dat er drie verschillende functies worden geduid. De Raad stelde dit vast in een zaak waarin de vraag speelde of de functie van winkelhulp (van 12 uur per week) twee maal kan worden geduid (resultierend in een omvang van 24 uur), zoals werkneemster bij haar werkgever in de ochtend een pand schoonmaakt en in de avond een ander pand (CRvB 4 februari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:328).

Theoretisch karakter

Gezien het theoretisch karakter van de schatting is er geen plaats voor een op de concrete en daadwerkelijke invulling van theoretische functies toegesneden voorwaarde (CRvB 30 maart 2011, *LJN* BP9703, *USZ* 2011/116). In betreffende zaak werd als aanvullende beperking aangegeven dat gezorgd moest worden voor begeleiding op maat naar de daadwerkelijke arbeidssituatie waarbij de match met de collega's op de werkplek diende te worden beoordeeld. De beroepsgrond dat een theoretische schatting gegeven deze aanvullende beperking niet mogelijk was verwierp de Raad. De bezwaarbeidsdeskundige had de noodzakelijke vertaalslag gemaakt van de aanvullende beperking naar de arbeidsvoorwaarden in de geduide functies.

Realiteit functies

Deze functies moeten in voldoende mate voorkomen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het gaat daarbij overigens niet om vacatures. Als een functie ten minste drie arbeidsplaatsen vertegenwoordigt mag deze aan de schatting ten grondslag worden gelegd. De schatting moet dus op ten minste negen arbeidsplaatsen (drie maal drie) worden gebaseerd. Als er voor betrokkene minder dan drie functies kunnen worden gevonden, wordt betrokkene op arbeidskundige gronden volledig arbeidsongeschikt geacht.

aSB

Sinds de inwerkingtreding van het Aangepast Schattingsbesluit (aSB) per oktober 2004 worden aan de realiteitswaarde van de schatting minder hoge eisen gesteld. Immers, het criterium van vóór die datum hield in dat er ten minste drie functies moesten worden geduid die in totaal 30 arbeidsplaatsen vertegenwoordigden (ten minste zeven per functie).

4. Actualiteitseis (onderdeel a)

De gegevens ter zake van de beloning, belasting en opleidingseisen van de functies die worden gebruikt voor de schatting moeten voldoende actueel zijn en mogen niet ouder zijn dan 24 maanden. Vanwege het uitbreken van de coronacrisis is tijdelijk geregeld dat de functie-informatie ouder mocht zijn dan 24 maanden, te weten tot 1 juli 2022: 48 maanden (*Stb.* 2021, 389) en tot 1 juli 2023 niet ouder dan 36 maanden (*Stb.* 2022, 237). Met ingang van 1 juli 2023 geldt weer dat de gegevens niet ouder dan 24 maanden mogen zijn. In verband met uitbraak van de coronacrisis konden arbeidsdeskundigen geen actuele informatie verzamelen. Zonder aanpassing van het Sbaow op dit punt zouden bij WIA-keuringen functies niet kunnen worden geduid en zouden daardoor arbeidsongeschiktheidspercentages onnodig hoog uitvallen.

Behoudens bijzondere omstandigheden is het niet aanvaardbaar dat de actualiseringsdatum van de gegevens is gelegen na de gedingdatum (CRvB 23 februari 2007, *USZ* 2007/91). Dit is niet anders in het geval de actualiseringsdatum is gelegen niet ver van de datum in geding. Volgens vaste jurisprudentie dient genoegzaam komen vast te staan dat de functies die bij de schatting worden betrokken deze per gedingdatum ook feitelijk op de arbeidsmarkt voortkomen. Bij een laattijdige aanvraag door verzekerde is sprake van een andere bewijslastverdeling. In die gevallen dient de onzekerheid omtrent de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid voor risico van verzekerde te blijven (CRvB 29 april 2008, *LJN* BD1411).

5. Opleidings- en ervaringseisen

De arbeidsdeskundige dient vast te stellen of betrokkene voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen. Bij opleidingseisen wordt onderscheid gemaakt tussen een diploma- en opleidingseis enerzijds en een opleidingsniveau anderzijds. In de rechtspraak heeft de Raad aanvaard dat aan een opleidingsniveau kan worden voldaan door een combinatie van opleiding en werkervaring (CRvB 7 maart 2014, *USZ* 2014/136; CRvB 20 mei 2009, *LJN* BI4863). Deze relativering geldt niet voor een gestelde diploma-eis. Die wordt strikt gehanteerd. Daar is echter wel een uitzondering op: als betrokkene een opleiding heeft gevolgd die in het verlengde ligt van de opleiding waarvan een diploma wordt verlangd. Dan wordt wel aan de diploma-eis voldaan (CRvB 13 mei 2015, *ECLI:NL:CRVB:2015:1530*). Als de verzekerde niet beschikt over het vereiste diploma, dan moet boven twijfel zijn verheven dat de opgedane kennis in zijn opleiding ten minste gelijk is aan die welke benodigd is voor het behalen van het voor de functie vereiste diploma (CRvB 26 april 2017, *ECLI:NL:CRVB:2017:1970*). Zie ook *ECLI:NL:CRVB:2018:1548*, *ECLI:NL:CRVB:2016:1384*.

Naast de eisen ten aanzien van opleiding en opleidingsniveau gelden er ervaringseisen. Deze ervaringseisen mogen niet worden gerelativeerd in die zin dat uit het functioneren op een bepaald opleidingsniveau niet mag worden afgeleid dat voldaan is aan de ervaringseis (*ECLI:NL:CRVB:2022:2328*, *USZ* 2022/322). Een geduide functie kwam te vervallen omdat de arbeidsdeskundige onvoldoende kon motiveren dat verzekerde in staat was om een vierdaagse opleiding in het Engels te volgen. In het thuisland had verzekerde basisonderwijs gevolgd en in Nederland de burgerschapskursus. De Engelse taal beheerste betrokkene niet op basaal niveau (*ECLI:NL:CRVB:2024:1169*, *USZ* 2024/209).

6. Algemeen gebruikelijke bekwaamheden (onderdeel a)

Algemeen

Niet alleen ter zake van het aantal arbeidsplaatsen maar ook uit een andere wijziging in het Schattingsbesluit per 1 oktober 2004 blijkt dat aan de realiteitswaarde van de schatting minder hoge eisen worden gesteld dan voor genoemde datum. De wijziging houdt in dat een verzekerde wordt geacht te beschikken over algemeen gebruikelijke bekwaamheden. Met deze bekwaamheden wordt in ieder geval een basale beheersing van de Nederlandse taal en eenvoudig computergebruik bedoeld. In de op art. 11 SB gebaseerde Regeling nadere invulling algemene bekwaamheden. (Verder: Regeling nadere invulling; *Stcrt.* 2004, 182) worden de twee begrippen nader toegelicht. Het gaat om basisvaardigheden die binnen zes maanden moeten kunnen worden verworven. Onder deze bekwaamheden wordt ten minste verstaan de mondelinge beheersing van de Nederlandse taal: het verstaan en spreken van de Nederlandse taal voor zover nodig bij de functies waarvoor geen opleiding dan wel een opleidingsniveau tot afgerond basisonderwijs vereist is (art. 1 Regeling nadere invulling). Onder eenvoudige computervaardigheden wordt verstaan het bedienen van computerapparatuur voor zover nodig bij functies waarvoor geen opleiding dan wel een opleidingsniveau tot afgerond basisonderwijs vereist is en waarvoor geen schriftelijke taalbeheersing nodig is (art. 2 Regeling nadere invulling).

Beschikt betrokkene niet over deze bekwaamheid en is deze voor de geduide functie wel vereist, dan kan deze functie toch aan de schatting ten grondslag worden gelegd. Dit is alleen anders als iemand als gevolg van medische beperkingen niet over deze algemene bekwaamheden beschikt.

Rechtspraak

Het UWV dient aannemelijk te maken dat verzekerde over deze bekwaamheden beschikt of deze binnen zes maanden kan verwerven. Het slaagde daar niet in de zaak waarover de CRvB op 12 december 2019 (*ECLI:NL:CRVB:2019:4031*) oordeelde. In een andere zaak verwierp de Raad het betoog dat betrokkene de Nederlandse taal niet sprak en las en dus geen mondelinge en schriftelijke instructies en ook geen interne opleiding zou kunnen volgen, hetgeen voor betreffende functie wel vereist was. Het ging om een betrekkelijk eenvoudige functie, waarin in eenvoudig Nederlands gestelde instructies moesten worden gelezen. De Raad kon niet inzien waarom betrokkene de opleiding niet zou kunnen volgen (CRvB 30 maart 2009, *USZ* 2009/134).

Voor een andere functie werd vereist 'Nederlands kunnen lezen en schrijven'. Toch ging de Raad ermee akkoord dat de functie werd geduid. Gezien betrokkenes werkervaring en werkverleden werd zij in staat geacht te kunnen voldoen aan de gestelde basale taalvaardigheidseisen. Volgens de Raad was aldus geen sprake van een ongeoorloofde relativering van

een functie-eis (CRvB 4 januari 2008, *USZ* 2008/43). Zie ook CRvB 4 juli 2008, *USZ* 2008/237. De fictie dat iemand geacht wordt de Nederlandse taal te beheersen brengt nog niet mee dat hij geacht wordt te voldoen aan de opleidingseis van voltooid basisonderwijs. Door een combinatie van een niet voltooide opleiding en werkervaring kan echter toch aan die opleidingseis worden voldaan (CRvB 1 maart 2013, *USZ* 2013/111). Als het UWV de fictie van mondelinge taalvaardigheid hanteert, dan mag het alleen functies met opleidingsniveau 1 gebruiken voor de schatting (ECLI:NL:CRVB:2021:1120, *USZ* 2021/224).

Dit juridisch toetsingskader over de mondelinge beheersing van de Nederlandse taal mag de Sociale Verzekeringsbank ook hanteren bij een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling op grond van art. 11 Anw (CRvB 17 januari 2014, *USZ* 2014/22).

In een zaak die handelde over computervaardigheden oordeelde de Raad dat voor de geduide functies geen ervaring vereist was en dus ook geen ervaring met computers. Bovendien had betrokkene in het kader van de re-integratie vier keer een soort computercursus gevolgd en was zij niet onbekend met het gebruik van de mobiele telefoon, het lezen van e-mails en het raadplegen van websites (ECLI:NL:CRVB:2023:2081, *USZ* 2024/32, m.nt. E. van den Bogaard).

7. Urenomvang en arbeidspatroon (onderdeel b en f)

Schatting door uurloonvergelijking

De schatting is, zo volgt uit art. 10 SB, gebaseerd op een uurloonvergelijking: het maatmanuurloon wordt afgezet tegen de restverdiencapaciteit per uur. Verschillen de geduide functies in urenomvang of arbeidspatroon van de maatmanfunctie, dan mag dat op zich geen reden zijn om de functie buiten beschouwing te laten bij de schatting. Zo mag de urenomvang van de geduide functies groter zijn dan de maatmanfunctie. Als de verzekerde voor intreden van de arbeidsongeschiktheid parttime werkte, dan mogen toch fulltime functies worden geduid.

Medische urenbeperking

Dit is anders als iemand ten gevolge van een medische urenbeperking niet meer dan een bepaald aantal uren kan werken. In dat geval mag de urenomvang niet groter zijn dan de urenbeperking (zie ook commentaar op art. 3 SB). Als er drie functiecodes (SBC-codes) zijn geduid waarvan de functies binnen die SBC-code slechts één arbeidsplaats vertegenwoordigen die blijft binnen de gestelde maximale urenomvang, wordt niet voldaan aan de eis dat er ten minste drie functies worden geduid die elk drie arbeidsplaatsen vertegenwoordigen (CRvB 26 juni 2009, *USZ* 2009/221).

Reductiefactor

Als een urenomvang van een geduide functie kleiner is, kan deze ook worden geduid, maar moet bij de vaststelling van het uurloon wel rekening worden gehouden met een reductiefactor (zie art. 10 SB en art. 2 en 3 Beleidsregels uurloonschatting 2008). Zie nader Beleidsregels uurloonschatting 2008, aant. 1 en 2.

Avondwerk

In het geval de maatmanfunctie een dagfunctie was, mogen bij de schatting toch functies met avondwerk worden betrokken. Dit geldt niet voor structureel nachtwerk. Functies waarin structureel tussen 0.00 en 6.00 uur moet worden gewerkt kunnen buiten beschouwing blijven, tenzij structureel nachtwerk onderdeel was van de maatmanfunctie. De Raad is van oordeel dat het verrichten van één nachtdienst gedurende het laatste jaar waarin betrokkene uitviel niet kan leiden tot de conclusie dat nachtwerk meer dan incidenteel is, ook al is in de functie van kraamverzorgster nachtwerk in beginsel niet ongebruikelijk (CRvB 17 april 2009, *USZ* 2009/167).

8. Uurloonschatting

Zie het commentaar op de Beleidsregels uurloonschatting 2008.

9. Noodzakelijke voorzieningen (onderdeel c)

Het is vaste rechtspraak van de Raad (zie bijv. ECLI:NL:CRVB:2020:1645), dat bij een schatting ervan mag worden uitgegaan dat een werkgever voorzieningen treft die in redelijkheid van hem verwacht mag worden. Voldoende is dat als een noodzakelijke voorziening op de datum in geding nog niet aanwezig is, aannemelijk is dat deze voorziening alsnog kan worden verkregen (ECLI:NL:CRVB:2022:280, *USZ* 2022/65).

Van een werkgever wordt dus gevergd dat hij zekere voorzieningen treft teneinde een werknemer met beperkingen te werk te stellen of aan het werk te houden. Daarbij is van belang dat een verzekerde in beginsel een beroep kan doen op re-

integratievoorzieningen, zoals geregeld in de WAO en WIA. Als zodanige voorzieningen moeten worden getroffen dat deze niet van de werkgever kunnen worden geleverd, blijft de functie buiten beschouwing.

Rechtspraak

Het aanbrengen van een til-lus om een eenarmige werknemer in staat te stellen om het werk te verrichten brengt een aanzienlijke verstoring van het werkproces mee. Deze functie moest bij de schatting buiten aanmerking blijven (CRvB 15 december 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AR8044).

Van de werkgever kan onder omstandigheden ook worden gevraagd:

- (a) de werknemer in staat te stellen om een powernap te nemen; en
- (b) te zorgen voor een stilteruimte waarin de werknemer dat slaapje kan doen.

Het ging om productiefuncties die het UWV had mogen gebruiken voor de schatting, waarbij de verzekeringsarts van het UWV stelde dat de verzekerde twee maal daags een powernap nodig had van 20 minuten naast de reguliere pauzes (ECLI:NL:CRVB:2023:522, *USZ* 2023/145).

De Raad bepaalde dat een voorziening voor woon-werkverkeer door de werknemer zelf moet worden getroffen en niet in de risicosfeer van de werkgever valt (CRvB 7 maart 2008, *USZ* 2008/114). Als er bij verzekerde een behoefte is aan begeleiding, dan dient de arbeidsdeskundige te motiveren dat in de geduide functie(s) in die behoefte is voorzien. Het instrument van de jobcoach mag daarbij geen rol spelen, omdat deze voorziening voorziet in een tijdelijke extra begeleiding gedurende een (aflopend) deel van de werkweek. Een geduide functie is pas passend als betrokkene daarin zonder jobcoach kan functioneren (CRvB 19 februari 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:913). Soms moet worden geconcludeerd dat de op de betrokkene toegesneden begeleiding zo intensief is en veeleisend, dat deze uitgaat boven van wat kan worden verlangd in een reguliere arbeidssituatie (CRvB 4 januari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:30).

Als betrokkene niet kan worden blootgesteld aan prikkelende stoffen zoals parfumluchten geldt dat passendheid van de functies afhankelijk is van de bereidheid van collega's om geen parfum op te doen. Van een werkgever kan niet worden geleverd dit te verzoeken aan de medewerkers (ECLI:NL:CRVB:2023:1925, *USZ* 2023/301).

10. Functionele leeftijdsgrens (onderdeel d)

Arbeid die niet door betrokkene kan worden verricht, omdat de wet of de cao een functionele leeftijdsgrens stelt, mag niet worden geduid. De vraag is of de betekenis van deze bepaling groot is, aangezien functies met leeftijdsgrenzen niet of nauwelijks in het CBBS voorkomen.

11. Kenmerken betrokkene (onderdeel e)

Betrokkene kan zodanige kenmerken hebben dat van een werkgever niet verlangd kan worden hem in een bepaalde functie te werk te stellen. Het gaat hierbij niet om kenmerken waarmee in de verzekeringsgeneeskundige en arbeidskundige beoordeling rekening is gehouden, zoals medische beperkingen en opleidingseisen. Het gaat bij een dergelijke beoordeling ook niet om de hoeveelheid beperkingen die verzekerde heeft (CRvB 7 maart 2014, *USZ* 2014/137). Het betoog dat door de hoeveelheid van beperkingen ten aanzien van sociaal en persoonlijk functioneren tewerkstelling in een reguliere baan niet realistisch is, althans niet van een werkgever kan worden geleverd, verwierp de Raad dan ook (CRvB 14 december 2007, *USZ* 2008/41).

Voorbeelden

Een voorbeeld van een dergelijk kenmerk is een door een ongeval zwaar geschonden uiterlijk. Betrokkene kan om die reden ongeschikt zijn voor een representatieve functie. De CRvB oordeelde dat het ontbreken van een verblijfstitel niet zo'n kenmerk is (CRvB 10 september 1999, *RSV* 1999/267). Een te verwachten hoog ziekteverzuim is evenmin een dergelijk kenmerk (CRvB 7 april 1999, *RSV* 1999/202 en *RSV* 1999/203). Echter, bij een structureel verzuimrisico van circa 25-30% is de grens van wat in redelijkheid van een werkgever kan worden verlangd overschreden (ECLI:NL:CRVB:2024:2307, ECLI:NL:CRVB:2022:450: excessief verzuim wegens migraine; zie ook ECLI:NL:CRVB:2022:1764, *USZ* 2022/239 (verzuimpercentage van 43% bij migraine) en CRvB 29 augustus 2007, *USZ* 2007/281). Ook de wijze waarop de werknemer communiceert (CRvB 11 juli 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:1447, *USZ* 2024/275, m.nt. Van den Boogaard) of ernstige incontinentie kunnen redenen zijn dat het niet van werkgever wordt geleverd verzekerde in dienst te nemen (CRvB 12 mei 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1770). Zie echter ook: CRvB 3 oktober 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3067. Ook kan vanwege de benodigde intensieve begeleiding die iemand nodig heeft de conclusie zijn dat dergelijke intensieve begeleiding niet van werkgever kan worden geleverd (ECLI:NL:CRVB:2024:1569).

12. Feitelijke verdiensten (onderdeel h en i)

Naast de theoretische schatting is er de schatting gebaseerd op hetgeen betrokkene na intreden van de

arbeidsongeschiktheid nog feitelijk verdient. Als het uurloon van de feitelijke verdiensten hoger is dan dat van de theoretische restverdiencapaciteit, wordt geschat op feitelijke verdiensten. Daarbij is van belang de vraag of de betreffende werkzaamheden passend kunnen worden geacht voor de werknemer en, daarmee samenhangend, of de genoten verdiensten als representatief voor de resterende verdiencapaciteit kunnen worden aangemerkt. Bij dit laatste speelt ook de duurzaamheid van de arbeidsverrichting een rol (CRvB 15 mei 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1620; CRvB 20 december 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4352 en CRvB 18 maart 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BP8481). Bij die duurzaamheid gaat het kennelijk om de duurzame geschiktheid voor het werk. Als immers bij de schatting duidelijk is dat het werk gaat verdwijnen kan toch een praktische schatting worden uitgevoerd (ECLI:NL:CRVB:2021:1981). Als de inhoud van de functie en functiebelasting onduidelijk zijn, dan kan het UWV geen praktische schatting uitvoeren, omdat het UWV in dat geval niet kan beoordelen of het werk passend is en de verdiensten representatief zijn voor het werk (ECLI:NL:CRVB:2023:784, *USZ* 2023/147). Bij schatting op feitelijke verdiensten blijft de mate van arbeidsongeschiktheid ongewijzigd, als deze arbeid bijvoorbeeld door ontslag of wijziging van werkzaamheden is beëindigd en er geen wijzigingen in de beperkingen zijn geweest (*Stb.* 2004, 434, p. 11; ECLI:NL:CRVB:2021:3359, *USZ* 2022/45; CRvB 17 april 2013, *USZ* 2013/165; CRvB 3 juni 2016, *USZ* 2016/224). De Raad verwierp het standpunt dat de inkomsten uit verrichte arbeid niet representatief waren voor de resterende verdiencapaciteit, aangezien deze arbeid niet werd verricht op de datum in geding. Uit de Nota van Toelichting bij het gewijzigde SB van 1 oktober 2004 (Besluit van 18 augustus 2004, *Stb.* 2004, 434), volgt dat tevens op feitelijke arbeid dient te worden geschat indien deze feitelijke arbeid door omstandigheden op de datum in geding niet langer wordt verricht. Deze situatie moet worden onderscheiden van toepassing van art. 44 WAO en art. 52 en 61 WIA, waarbij het UWV die overtuiging dat arbeid 'structureel' passend is niet heeft en de mate van arbeidsongeschiktheid (nog) niet baseert op de feitelijke verdiensten, maar waarbij inkomsten uit arbeid in mindering worden gebracht op de uitkering en waarbij betrokkene zijn theoretische arbeidsongeschiktheidsklasse behoudt.

Als over de exacte aard en omvang van de werkzaamheden onduidelijkheid bestaat, kan het UWV niet zonder nader onderzoek vaststellen of de feitelijke werkzaamheden passend zijn (ECLI:NL:CRVB:2023:784, *USZ* 2023/147).

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 9a Tijdelijke regels over het beoordelen van arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid

Geldend vanaf 01-07-2024

1.

In afwijking van artikel 5, tweede lid, wordt bij het onderzoek tot vaststelling van volledige arbeidsongeschiktheid of de mate van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid als bedoeld in artikelen 4 en 5 van de Wet WIA, het maatmaninkomen per uur vergeleken met de inkomsten uit arbeid die door de betrokkene na het intreden van de arbeidsongeschiktheid feitelijk wordt verricht.

2.

Onder arbeid als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan arbeid die na het intreden van de arbeidsongeschiktheid feitelijk is verricht en waartoe de betrokkene met zijn krachten en bekwaamheden in staat is, mits van die arbeid bij eerder onderzoek tot vaststelling van volledige arbeidsongeschiktheid of de mate van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid als bedoeld in artikelen 4 en 5 van de Wet WIA is uitgegaan.

3.

In afwijking van artikel 3, derde lid, stelt de verzekeringsarts vast of de betrokkene voor de feitelijk verrichte arbeid belastbaar is.

4.

Indien de betrokkene met de feitelijk verrichte arbeid ten hoogste 20% van het maatmaninkomen per uur verdient of heeft verdiend, wordt het onderzoek alsnog verricht met toepassing van artikel 5, tweede lid. Het derde lid is op dat onderzoek niet van toepassing. Van de feitelijk verrichte arbeid wordt slechts uitgegaan, indien daarmee sprake is van een lagere mate van arbeidsongeschiktheid dan de met toepassing van artikel 9, onderdeel a, en artikel 10 vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid.

5.

Op de betrokkene van wie de mate van arbeidsongeschiktheid, bedoeld in de Wet WIA, voor de eerste maal is vastgesteld op een datum gelegen vóór inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B van het Besluit van 19 juni 2024 tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met tijdelijke regels over het beoordelen van

arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid, is artikel 9a, zoals dat luidt na inwerkingtreding van dat besluit, eerst van toepassing bij gelegenheid van beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid die betrekking heeft op een datum gelegen na de inwerkingtreding van dat besluit, ter zake waarvan een beschikking wordt afgegeven.

6.

Dit artikel vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 9a Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Tijdelijke regels over het beoordelen van arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Inhoud van de maatregel (lid 1 t/m 3)

Per 1 juli 2024 is in artikel 9a SB een tijdelijke maatregel neergelegd, die met name bedoeld is om de verzekeringsartsen te ontlasten (*Stb.* 2024, 185). Dat is nodig, omdat er al jarenlang er flinke capaciteitstekorten zijn en grote achterstanden in de WIA-beoordelingen. Als er feitelijke werkzaamheden zijn verricht, dan kan de verzekeringsarts de beoordeling beperken tot een toetsing of deze feitelijke werkzaamheden passend zijn. De verzekeringsarts hoeft geen complete FML op te stellen maar kan in samenspraak met de arbeidsdeskundige bepalen of het werk passend is. Als het werk passend wordt bevonden, dan hoeft het UWV geen theoretische schatting (ex art. 5 e.v. SB) uit te voeren. De voorwaarden waaronder een praktische schatting mag worden uitgevoerd zijn door deze tijdelijke maatregel niet gewijzigd (zie het commentaar op artikel 9 onder h en i SB). Als op moment van keuring er geen feitelijke arbeid wordt verricht mag eerder verrichte arbeid bij de beoordeling worden betrokken, maar dan alleen wanneer van die arbeid bij eerder onderzoek tot vaststelling van volledige arbeidsongeschiktheid of de mate van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in de zin van art. 4 en 5 Wet WIA is uitgegaan (lid 2). Aldus wordt voorkomen dat arbeid die in een (ver) verleden of korte duur is verricht onder deze tijdelijke regeling bij een herbeoordeling zou kunnen leiden tot toekenning van een (hogere) WIA-uitkering.

Een verzekerde of werkgever als belanghebbende kan niet een bezwaarschrift bewerkstelligen dat een theoretische schatting wordt uitgevoerd. Er kan niet met succes bezwaar worden aangetekend wegens de enkele omstandigheid dat er geen theoretische schatting is uitgevoerd. Wel kan in bezwaar of beroep worden aangevoerd dat niet aan de voorwaarden voor een praktische schatting is voldaan (paragraaf 8 in de toelichting op het besluit).

De Minister van SZW onderkent in de nota van toelichting dat deze tijdelijke maatregel kan leiden tot calculerend gedrag van de werknemer of werkgever. De werknemer kan bijvoorbeeld (bewust) in beperkte mate werkzaamheden verrichten op grond waarvan een praktische schatting leidt tot een WIA-beoordeling. Een theoretische schatting zou wellicht hebben geleid tot een weigering van de WIA. Een werkgever zou (bewust) tijdelijk werk kunnen bieden op grond waarvan de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt geacht. De besluitgever stelt dat door een goede beoordeling van de re-integratie-inspanningen dergelijk calculerend gedrag zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

Onvoldoende duidelijk lijkt hoe het UWV bij het ontbreken van een FML in de toekomst moet beoordelen of sprake is van een toename van arbeidsongeschiktheid op grond van art. 48 en 55 Wet WIA. In de toelichting op het besluit staat wel dat het UWV bij deze praktische schatting de diagnosecodes registreert.

2. Bij volledige arbeidsongeschiktheid (lid 4)

Als de uitkomst van de praktische schatting is dat verzekerde 80/100% arbeidsongeschikt is, dan dient alsnog een theoretische schatting te worden uitgevoerd en dient de verzekeringsarts dus ook een FML op te stellen (vgl. art. 9a lid 3 SB).

3. Overgangsrecht (lid 5)

Deze tijdelijke maatregel geldt voor alle WIA-beoordelingen en WIA-herbeoordelingen met een datum in geding van na 1 juli 2024. Kortom, als bijvoorbeeld de WIA-aanvraag gaat over 1 juni 2024 maar de beoordeling wordt pas uitgevoerd in november 2024, dan is de tijdelijke maatregel niet van toepassing op deze beoordeling. Als een verzekerde bijvoorbeeld een wijziging in zijn gezondheidssituatie meldt per 1 augustus 2024 en de beoordeling heeft plaats in december 2024, dan is de tijdelijke maatregel wel van toepassing op dit verzoek om herbeoordeling.

Overigens is deze tijdelijke maatregel alleen van toepassing op WIA-beoordelingen en niet op EZWB-beoordelingen (op grond van art. 19aa ZW) of WAO- of Wajongbeoordelingen.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 10 Berekening loonwaarde in aanmerking te nemen arbeid

1.

Bij de berekening van hetgeen betrokkene met arbeid kan verdienen, wordt:

- a. uitgegaan van de uren omvang van de arbeid, die bij de toepassing van artikel 7 en 7a in aanmerking wordt genomen, tenzij betrokkene voor een geringer aantal uren belastbaar is, in welk geval van dit aantal wordt uitgegaan; en
- b. in aanmerking genomen het loon van de middelste van de in artikel 9, onderdeel a, bedoelde functies.

2.

Indien betrokkene de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt wordt het inkomen per uur dat hij na toepassing van het eerste lid met arbeid kan verdienen verlaagd door het te vermenigvuldigen met het [lees: het] minimumloonpercentage, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, tenzij wordt uitgegaan van feitelijke inkomsten uit arbeid.

3.

Indien het inkomen per uur dat betrokkene na toepassing van het eerste en tweede lid met arbeid kan verdienen, meer bedraagt dan zijn maatmaninkomen per uur, wordt hetgeen hij met arbeid kan verdienen niet hoger gesteld dan zijn maatmaninkomen per uur.

4.

Het derde lid vindt geen toepassing:

- a. indien wordt uitgegaan van de feitelijke inkomsten uit arbeid; of
- b. indien betrokkene nog tot arbeid in dezelfde omvang in staat is als de in artikel 6 bedoelde gezonde persoon.

5.

Voor zover het niet gaat om feitelijke inkomsten uit arbeid, wordt onder het loon, bedoeld in dit artikel, verstaan: het loon in de zin van artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen voor de werknemer in de zin van die wet, dat voor de desbetreffende functie gebruikelijk is. Hierbij wordt geen rekening gehouden met incidentele loonbestanddelen of loonbestanddelen die op de persoon van de werknemer betrekking hebben.

6.

De feitelijke inkomsten uit arbeid in dit artikel worden vastgesteld door hetgeen daarvoor op grond van artikel 7 in aanmerking wordt genomen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 10 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Berekening loonwaarde in aanmerking te nemen arbeid

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Uurloonvergelijking (lid 1)

Tot 1 januari 1994 was het gebruikelijk bij de schatting uit te gaan van een vergelijking van maandlonen. Vanaf genoemde datum wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld op basis van het maatmaninkomen per uur en de resterende verdien capaciteit per uur. De formule is als volgt:

$(\text{Maatmaninkomen} - \text{Resterende Verdien capaciteit}) : \text{Maatmaninkomen} \times 100\%$.

Bij de berekening van resterende verdien capaciteit wordt uitgegaan van de uren omvang van de maatman, tenzij de betrokkene beperkt is voor wat betreft het aantal uren dat hij per dag of per week kan werken.

2. Mediane uurloon (lid 2)

Als sprake is van een theoretische schatting, dan wordt de resterende verdien capaciteit berekend aan de hand van de drie functies waarmee betrokkene het meest kan verdienen. Het loon dat hoort bij de middelste van de drie functies, het mediaanloon, wordt gebruikt voor de berekening van de resterende verdien capaciteit. Bij de vaststelling van de resterende verdien capaciteit moet echter ook rekening worden gehouden met een eventuele reductiefactor.

De Wet WIA noch het Sb verzetten zich tegen het aanzeggen van een (of meerdere) reservefunctie(s) zonder dat deze aan de berekening van de resterende verdien capaciteit ten grondslag ligt(t)gen (ECLI:NL:CRVB:2024:699).

3. Reductiefactor

De reductiefactor is bedoeld om betrokkene te compenseren in de situatie dat er functies worden geduid met een kleinere urenomvang dan die van de maatman. In art. 2 van de Beleidsregels uurloonschatting 2008 is geregeld hoe die reductiefactor wordt berekend. Zie de aantekeningen op deze beleidsregels.

4. Maximeringsregeling (lid 3 en 4)

In lid 3 is de maximeringsregeling neergelegd: als het inkomen per uur van de resterende verdien capaciteit meer bedraagt dan het inkomen per uur van de maatman, dan wordt het inkomen per uur van de resterende verdien capaciteit gelijkgesteld aan het inkomen per uur van de maatman. Aan een maximering van de resterende verdien capaciteit komt men pas toe als de resterende verdien capaciteit hoger is dan het maatmaninkomen (CRvB 8 mei 2009, USZ 2009/188). In lid 4 staat dat de maximeringsregeling van lid 3 niet van toepassing is als bij de schatting wordt uitgegaan van: a. feitelijke inkomsten uit arbeid; of b. indien de betrokkene nog in staat is om arbeid te verrichten in dezelfde urenomvang als de urenomvang van de maatman. De maximeringsregeling is dus van belang als sprake is van een medische urenbeperking. De maximeringsregeling bedoelt dan te regelen dat de mate van arbeidsongeschiktheid overeenkomt met de verhouding tussen de urenomvang van de maatman en de duurbepijking (A. Wit, *Wegwijzer arbeidsongeschiktheid*, 2010, p. 176).

5. Koppeling aan SV-loon (lid 5 en 6)

Net als het maatmanloon zijn sinds de wijziging van het SB per 1 juli 2008 ook het theoretisch geschat inkomen en het feitelijk inkomen gebaseerd op het SV-loon. Voordeel van deze uniformering van inkomensbegrippen is meer duidelijkheid, het UWV kan gebruik maken van zijn polisadministratie en een evenwichtiger inkomensvergelijking is mogelijk. Zie nader: A. Wit en P.S. Fluit, 'Schattingsbesluit gewijzigd: uniformering en indexering', SR 2008/46.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

§ 2a Vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage waarnaar uitbetaald wordt bij anticumulatie

Geldend vanaf 01-07-2015

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 10a Vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage waarnaar uitbetaald wordt bij anticumulatie

Geldend vanaf 01-01-2021

1.

Dit artikel is van toepassing bij de uitvoering van de artikelen 44, eerste lid, van de WAO of 58, eerste lid, van de Waz, indien er sprake is van loon als bedoeld in het tweede lid van de genoemde artikelen.

2.

De artikelen 9 en 10 zijn niet van toepassing.

3.

Het maatmaninkomen per uur, bedoeld in hoofdstuk 2[lees: hoofdstuk 3], paragraaf 1, wordt herleid naar een maatmaninkomen per aangiftetijdvak. Dit gebeurt door het maatmaninkomen per uur te vermenigvuldigen met:

- a. de urenomvang per week van de maatgevende arbeid en het quotiënt van 52,2 en 12, indien het aangiftetijdvak een kalendermaand betreft; of
- b. de urenomvang per week van de maatgevende arbeid en 4, indien het aangiftetijdvak vier weken betreft.

4.

Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt als volgt berekend:

$(M-L) / M * 100\%$

Hierbij staat

L voor het loon, bedoeld in de artikelen 44, tweede lid, van de WAO en 58, tweede lid, van de Waz, per aangiftetijdvak; en

Vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage waarnaar uitbetaald wordt bij anticumulatie

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Per 1 juli 2015 (*Stb.* 2015, 253) is er een nieuw art. 10a ingevoegd in dit Besluit, met het oog op de toepassing van de anticumulatiebepalingen art. 44 WAO, art. 58 WAZ. In die gevallen worden door het UWV inkomsten verrekend met de uitkering. Dit gebeurt op een manier die afwijkt van de zogenoemde 'praktische schatting', zoals geregeld in art. 9 en 10 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. Bij een praktische schatting wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald aan de hand van de feitelijke verdiensten van een verzekerde. Daarbij wordt een uurloonvergelijking gemaakt: wat is het maatmanuurloon in relatie tot de feitelijke inkomsten per uur. Bij anticumulatie wordt niet de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld, maar wordt bepaald naar welke mate van (fictieve) arbeidsongeschiktheid de uitkering wordt uitbetaald. Dat kan betekenen dat een uitkeringsgerechtigde bijvoorbeeld 80-100% arbeidsongeschikt is, maar vanwege verdiensten de uitkering dan wordt uitbetaald naar een lagere mate van arbeidsongeschiktheid. Per 1 juli 2015 wordt bij de vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage waarnaar wordt uitbetaald niet langer de uurloonvergelijking gemaakt maar een periodeloonvergelijking. Het (fictieve) arbeidsongeschiktheidspercentage wordt daarbij bepaald door het maatmaninkomen per tijdvak (en dus niet per uur) te vergelijken met de in het aangiftetijdvak genoten inkomsten. Het maakt hierbij niet langer uit in welk tijdvak de arbeid is verricht en op welk tijdvak deze inkomsten betrekking hebben. Ook het aantal gewerkte uren is niet langer van belang. Deze wijziging is met name door administratieve redenen ingegeven. In de polisadministratie van het UWV is namelijk het aantal gewerkte uren niet geregistreerd. Om een uurloonvergelijking te kunnen maken, zouden de gewerkte uren moeten worden uitgevraagd. Om het proces te vergemakkelijken en de uitvoeringskosten te beperken is er sinds 1 juli 2015 gekozen voor een periodeloonvergelijking, waarbij het aantal gewerkte uren niet langer een rol speelt bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering. In art. 12c Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten is het overgangsrecht geregeld (van deze wijziging). Tot 1 januari 2021 werd in deze bepaling ook verwezen naar art. 3:48 Wajong (*Stb.* 2020, 280). Die verwijzing naar de Wajong is vervallen en dat heeft te maken met de harmonisering van het begrip inkomen en het vervallen van de arbeidsongeschiktheidsklassen in de oude Wajong (oWajong). De definitie die voor inkomen wordt gehanteerd in de Wajong 2010 en Wajong 2015 is gebaseerd op het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (hierna: Aib). Voor de oWajong was de definitie van inkomen op grond van het vervallen artikel 3:48, achtste lid, geregeld in de Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen. Deze grondslag is vervangen door een nieuwe grondslag in artikel 3:2a Wajong zodat voor de definitie van inkomen aangesloten wordt bij het Aib. Het Aib is nu zodanig aangepast dat het bepaald in dat besluit naast de Wajong 2010 en Wajong 2015 ook ziet op de oWajong. De aanleiding voor het vervallen van de arbeidsongeschiktheidsklassen in de oWajong is dat met het de Wet vereenvoudiging Wajong gekozen is voor één systeem voor inkomensondersteuning in de oWajong, Wajong 2010 en Wajong 2015. Het vervallen van de arbeidsongeschiktheidsklassen heeft tot gevolg gehad dat ook artikel 3:48 van de Wajong is vervallen.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

§ 3 Overige regels

Geldend vanaf 04-07-2008. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-07-2008

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 11 Nadere regels

Geldend vanaf 04-07-2008. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-07-2008

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de berekening van het maatmaninkomen en de resterende verdien capaciteit ten behoeve van de vaststelling, bedoeld in artikel 5. Daarbij kan worden bepaald wat mede wordt verstaan onder bekwaamheden die algemeen gebruikelijk zijn en binnen zes maanden kunnen worden verworven als bedoeld in artikel 9, onderdeel a.

Nadere regels

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Van deze mogelijkheid is tot dusver een maal gebruik gemaakt. In de Regeling nader invulling algemene bekwaamheden (*Stcrt.* 2004, 182) is een nadere uitwerking gegeven aan de twee eenvoudig te verwerven bekwaamheden: taal- en computervaardigheid (art. 9 onderdeel a SB).

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 11a Correcties voor vakantiebijslag en componenten arbeidsvoorwaardenbedrag

Geldend vanaf 01-01-2022

1.

Bij de vaststelling van het maatmaninkomen, bedoeld in artikel 7a, en van de feitelijke inkomsten uit arbeid, bedoeld in artikel 10, zesde lid, wordt het in de relevante aangiftetijdvakken opgebouwde bedrag aan vakantiebijslag en de opgebouwde looncomponenten ten behoeve van een arbeidsvoorwaardenbedrag in aanmerking genomen in plaats van het in relevante aangiftetijdvakken uitbetaalde bedrag aan vakantiebijslag en de looncomponenten ten laste van een arbeidsvoorwaardenbedrag.

2.

Onder een arbeidsvoorwaardenbedrag als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan het aan de werknemer toegekende en in geld uitgedrukte toekomstige loonbestanddeel, niet zijnde een afzonderlijke opbouw van vakantiebijslag, dat is opgebouwd ingevolge afspraken in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, voor zover dit toekomstige loonbestanddeel kan leiden tot loon als bedoeld in artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 11a Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Correcties voor vakantiebijslag en periodieke salarissen

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Deze bepaling sluit aan bij de systematiek in art. 4:1 Aib. Met extra periodiek salaris wordt ingevolge art. 11a lid 1 bedoeld dat in een tijdvak een inkomensbestanddeel, zoals een vakantie- of eindejaarsuitkering wordt opgebouwd. Deze bestanddelen worden dan opgeteld bij het maandinkomen van de maand waarover ze zijn opgebouwd. Het totaalbedrag dat (doorgaans in mei of december) wordt uitgekeerd telt dan niet meer mee. Voor het aannemen van een opbouw karakter is ten minste vereist dat bij aanvang van het tijdvak van opbouw vaststaat dat op het extra salaris — ook als de hoogte daarvan van verschillende factoren afhankelijk is — aanspraak bestaat. Als blijkt dat van jaar tot jaar beslist wordt door de werkgever of de extra uitkering, in dit geval een winstuitkering, wordt toegekend, dan is van een opbouw karakter geen sprake (CRvB 22 september 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3267, *USZ* 2017/412).

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

Geldend vanaf 01-07-2015

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 12 Overgangsbepaling maatmaninkomen

Geldend vanaf 26-07-2000

Indien de mate van arbeidsongeschiktheid voor de eerste maal is vastgesteld op een datum gelegen vóór 10 augustus 1994 wordt, bij een hernieuwde vaststelling of een herziening van de uitkering na laatstgenoemde datum, geen rekening gehouden met de sedert de laatste vaststelling of herziening van de mate van arbeidsongeschiktheid opgetreden wijzigingen[lees: wijzigingen] in het maatmaninkomen. Voor personen, bedoeld in de artikelen XX, XXI, XXIV en XXV van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen, zoals deze artikelen luiden voor de inwerkingtreding van de eerste fase van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, wordt de in de eerste zin bedoelde datum gesteld op 1 januari 1998.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 12 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Overgangsbepaling maatmaninkomen

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Op 10 augustus 1994 trad de eerste versie van het Schattingsbesluit in werking. Als de mate van arbeidsongeschiktheid voor de eerste maal is vastgesteld vóór die datum, behoeft het UWV bij hernieuwde vaststelling of herziening het maatmaninkomen niet te actualiseren, maar mag het volstaan met een indexering van het maatmaninkomen (art. 8). Als er sprake is van een vaststelling van de arbeidsongeschiktheid vóór 10 augustus 1994 moet het UWV het maatmaninkomen tot 10 augustus actualiseren en dus uitgaan van de werkelijke ontwikkeling van het maatmaninkomen (RSV 1998/48). Vanaf genoemde datum mag het UWV het maatmaninkomen indexeren op grond van art. 8.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 12a Overgangsbepaling wijzigingsbesluit met betrekking tot functieduiding en maatmaninkomensgarantie arbeidsongeschiktheidswetten

Geldend vanaf 01-01-2013

1.

De artikelen 2, 6, 9, 10 en 11, zoals die luiden op de dag voor inwerkingtreding van het besluit van 18 augustus 2004 tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten met betrekking tot de te duiden functies alsmede in verband met de introductie van een maatmaninkomensgarantie en enkele andere onderwerpen (*Stb.* 434), blijven van toepassing op een recht op uitkering met een ingangsdatum voor of op die dag indien betrokkene voor of op 1 juli 1959 is geboren.

2.

In afwijking van het eerste lid is artikel 9, onderdeel a, laatste zin, van toepassing op een recht op uitkering als bedoeld in het eerste lid van de betrokkene die voor of op 1 juli 1959 is geboren.

3.

Onverminderd het eerste lid alsmede artikel 13, tweede lid, zijn op personen, wier mate van arbeidsongeschiktheid voor de eerste maal is vastgesteld op een datum gelegen vóór inwerkingtreding van het besluit van 18 augustus 2004 tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten met betrekking tot de te duiden functies alsmede in verband met de introductie van een maatmaninkomensgarantie en enkele andere onderwerpen (*Stb.* 434), de artikelen 2, 6, 8, 9, 10 en 11, zoals deze luiden na inwerkingtreding van dat besluit, eerst van toepassing indien een beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid plaatsvindt ter zake waarvan een beschikking wordt afgegeven, bij gelegenheid van die beoordeling.

4.

In afwijking van het derde lid is artikel 6, zesde lid, niet van toepassing in de gevallen waarin artikel 43a van de WAO, artikel 20 van de WAZ of artikel 3:21 van de Wajong toepassing heeft gevonden voor de datum van inwerkingtreding van het besluit van 18 augustus 2004 tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten met betrekking tot de te duiden functies alsmede in verband met de introductie van een maatmaninkomensgarantie en enkele andere onderwerpen

Overgangsbepaling wijzigingsbesluit met betrekking tot functieduiding en maatmaninkomensgarantie arbeidsongeschiktheidswetten

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Onmiddellijke werking

In art. 12a SB is het overgangsrecht geregeld dat geldt ter zake van de ingrijpende wijziging van het Schattingsbesluit (aSB) per 1 oktober 2004. Het uitgangspunt is dat het aSB onmiddellijke werking heeft. Daarbij geldt wel dat als iemand een uitkeringsrecht heeft vóór 1 oktober 2004 en na die datum wordt beoordeeld en naar aanleiding daarvan zijn uitkeringsrecht geheel of gedeeltelijk verliest, deze wijziging pas ingaat nadat de beschikking dienaangaande is afgegeven (lid 2). Als iemands mate van arbeidsongeschiktheid vanaf 1 oktober 2004 wordt beoordeeld of herbeoordeeld, zijn de nieuwe regels van toepassing. Op het uitgangspunt van onmiddellijke werking is in art. 12a SB is een uitzondering geformuleerd voor oudere uitkeringsgerechtigden (lid 1) en voor de inwerkingtreding van de maatmaninkomensgarantie (lid 3).

2. Herbeoordelingsoperatie

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het aangepast Schattingsbesluit per 1 oktober 2004 is destijds een grootschalige herbeoordelingsoperatie gestart. Een groot deel van de uitkeringsgerechtigden is opgeroepen om te worden beoordeeld op basis van de gewijzigde, veelal strengere criteria. In het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten (*Stb.* 2004, 463) is geregeld dat de groep was ingedeeld in leeftijdscohorten. Als de herbeoordeling op basis van het aSB leidde tot verlaging of verlies van de uitkering, dan kon de Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschiktheid (*Stcrt.* 2004, 242) onder omstandigheden voorzien in een inkomenscompensatie van maximaal zes maanden. Als iemand ten gevolge van de herbeoordeling zijn uitkering geheel of gedeeltelijk verloor, gebeurde dat pas na een beschikking daarover (art. 12a lid 3 SB).

3. Ouderen uitgezonderd (lid 1 en 2)

Doelgroep

Het aSB dat per 1 oktober 2004 in werking is getreden is niet van toepassing als iemand al vóór die datum een uitkeringsrecht heeft en vóór of op 1 juli 1959 is geboren. De enige uitzondering op die regel betreft de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling ten aanzien van de actualisering van functies die gebruikt worden voor de schatting (lid 2). Ook bij herbeoordeling van deze groep uitkeringsgerechtigden geldt dat functies niet ouder dan 24 maanden mogen zijn (art. 9 onderdeel a laatste volzin).

Uitbreiding groep uitgezonderden

In het aSB was eerst de groep die was uitgesloten van de nieuwe regels kleiner. Al degenen die geboren waren voor of op 1 juli 1954 waren uitgesloten. In het coalitieakkoord van 22 februari 2007 is vastgelegd dat de leeftijdsgrens wordt verlaagd van 50 naar 45 jaar. Deze verlaging van de leeftijdsgrens geldt echter pas per 22 februari 2007 en werkt niet terug tot 1 oktober 2004, zo volgt uit *Stb.* 2007, 324. Deze regeling heeft een merkwaardig gevolg voor iemand die geboren is tussen 1 juli 1954 en 1 juli 1959 en al is herkeurd op basis van het aSB in het kader van de eenmalige herbeoordelingsoperatie. In de toelichting op het SB en in *Kamerstukken II* 2006/07, 31106, 3 is opgemerkt dat op de uitkering van deze betrokkene dan tot 22 februari 2007 het aSB van toepassing is en dat vanaf 22 februari 2007 het 'oude' SB van toepassing is. Degenen die tot die leeftijdscategorie behoren en inmiddels zijn herbeoordeeld en niet volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard, zullen ambtshalve door het UWV worden herbeoordeeld per 22 februari 2007, tenzij betrokkene verzoekt om een nieuw medisch onderzoek. Een ambtshalve herbeoordeling geschiedt op basis van de meest recente gegevens uit het dossier van betrokkene.

4. Maatmaninkomensgarantie (lid 3 en 4)

Vreemd genoeg bepaalt art. 12a dat de nieuwe leden 6 en 7 van art. 6 per 1 oktober 2004 in werking treden en niet van toepassing zijn op verzekerden met een uitkering van voor 1 oktober 2004 en indien verzekerden voor 1 juli 1959 geboren zijn. Dit is merkwaardig, omdat het gaat om begunstigende bepalingen. Niet duidelijk is waarom 'oudere gevallen' daarvan

Artikel 12b Overgangsrecht met betrekking tot de bepaling van het maatmaninkomen en de resterende verdien capaciteit

Geldend vanaf 01-01-2013

1.

Op de persoon die voor 1 juli 2008 recht had op een uitkering op grond van de WAO, Waz, Wajong of Wet WIA worden, onverminderd artikel 8, tweede lid, de artikelen 7 en 7a slechts toegepast, indien de maatgevende arbeid die bepalend is voor het maatmaninkomen, na 1 juli 2008 is gewijzigd, waarbij deze artikelen voor de uitkering op grond van de Waz van overeenkomstige toepassing zijn.

2.

Indien het inkomen, de inkomsten uit arbeid en de verdiensten, bedoeld in artikel 7, betrekking hebben op aangiftetijdvakken, die zijn gelegen voor 1 januari 2006, wordt voor de bepaling van het inkomen, de inkomsten uit arbeid of de verdiensten uitgegaan van het loon waarnaar de premies met toepassing van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, met uitzondering van artikel 9 van die wet, zoals die wet luidde ten tijde van die aangiftetijdvakken, zou zijn geheven. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het betaalde bedrag aan vakantiebijslag en periodieke loonelementen, maar met een evenredig deel van de vakantiebijslag en periodieke loonelementen.

3.

Tot 1 juli 2010 is artikel 10, vijfde lid, niet van toepassing op niet door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen geactualiseerde functies, die worden gebruikt bij de bepaling van hetgeen betrokkene nog met arbeid kan verdienen als bedoeld in de artikelen 9 en 10.

4.

Op de persoon die op 30 juni 2008 recht had op uitkering op grond van de WAO, Waz, Wajong of Wet WIA, en inkomsten uit arbeid had, wordt artikel 10, zesde lid, pas van toepassing, indien na 30 juni 2008 een onderzoek plaatsvindt als bedoeld in artikel 5 bij gelegenheid van dat onderzoek, dan wel indien de inkomsten uit arbeid op of na 1 januari 2013 wijzigen.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 12b Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Actualiteit functies

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het nieuwe regime bij de vaststelling van het maatmaninkomen, de feitelijke en theoretische verdiensten trad vanaf 1 juli 2008 in werking.

Dit betekent dat iedere uitkeringsgerechtigde met een vóór 1 juli 2008 toegekende WAO- of WIA- uitkering niet te maken krijgt met de consequenties van deze wijziging. Op dit uitgangspunt worden in art. 12b twee uitzonderingen gemaakt. In de eerste plaats wordt conform art. 12b lid 3 SB een uitzondering gemaakt voor de niet geactualiseerde theoretische functies die worden gebruikt bij de bepaling van hetgeen een verzekerde in theorie nog met arbeid kan verdienen en wel tot 1 juli 2010. De theoretische functies worden overeenkomstig art. 9 aanhef en onderdeel a SB geactualiseerd. De (loon)gegevens van de functies mogen niet ouder dan 24 maanden zijn. Om te voorkomen dat in lopende procedures de wijze van vaststelling van het loonniveau van nog niet geactualiseerde theoretische functies ter discussie wordt gesteld is deze uitzondering opgenomen. Met ingang van 1 juli 2010 dienen alle theoretische functies te zijn geactualiseerd; zo niet, dan kunnen die functies niet meer gebruikt worden bij de schatting.

In de tweede plaats wordt op grond van art. 12b lid 4 SB het feitelijke inkomen uit arbeid eerst berekend conform het nieuwe principe, indien na 1 juli 2008 een arbeidskundig onderzoek plaatsvindt (CRvB 11 januari 2013, *USZ* 2013/36), dan wel als inkomsten uit arbeid op of na 1 januari 2013 wijzigen. Dit overgangsrecht kan tot gevolg hebben dat in bepaalde situaties een loonelement wel meetelt in het ene inkomensbegrip en niet in het andere. Daarom valt niet uit te sluiten dat het arbeidsongeschiktheidspercentage hierdoor in een enkel geval zal afnemen (nota van toelichting bij gewijzigd SB van 24 juni 2008, *Stb.* 2008, 254). Dat kan bijvoorbeeld spelen als een loonelement niet in het maatmaninkomen zit, maar wel

wordt meegenomen bij de feitelijke verdiensten, zoals bijvoorbeeld een kilometervergoeding die fiscaal belast is en verantwoord is als SV-loon (zie CRvB 8 mei 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1919, USZ 2015/216).

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 12c Overgangsrecht in verband met tijdelijke regels over het beoordelen van arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid

Geldend vanaf 01-07-2024

Op de betrokkene van wie de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld met toepassing van artikel 9a, zoals dat luidde voorafgaand aan het tijdstip waarop dat artikel vervalt, blijft dat artikel van toepassing tot de eerste gelegenheid van beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid die betrekking heeft op een datum gelegen na het tijdstip waarop dat artikel vervalt, ter zake waarvan een beschikking wordt afgegeven.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 12c Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Overgangsrecht in verband met tijdelijke regels over het beoordelen van arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het gaat om een tijdelijke maatregel, maar deze werkt door na afloop van toepassing van deze tijdelijke maatregel (voor in beginsel drie jaar vanaf 1 juli 2024-1 juli 2027). Het arbeidsongeschiktheidspercentage zoals op grond van deze tijdelijke maatregel blijft van toepassing tot het moment waarop een volgende (her)beoordeling in het kader van de WIA plaatsvindt. Bepalend bij dergelijk verzoek om herbeoordeling is dan of dit verzoek ziet op een datum voor of na 1 juli 2027. Overigens kan nu uiteraard niet worden uitgesloten dat deze tijdelijke maatregel te zijner tijd wordt verlengd. Het is de bedoeling dat er voor 1 juli 2027 meer zicht is op de invoering van een nieuw of aangepast arbeidsongeschiktheidsstelsel.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 13 Intrekking Schattingsbesluit WAO, Waz en Wajong

Geldend vanaf 26-07-2000

1.

Het Schattingsbesluit WAO, WAZ en Wajong wordt ingetrokken.

2.

In afwijking van het eerste lid blijft artikel 10 van het Schattingsbesluit WAO, WAZ, Wajong, zoals dat luidde op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet, van toepassing op personen op wie dit artikel op die dag van toepassing was.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 14 Inwerkingtreding

Geldend vanaf 26-07-2000

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het *Staatsblad* waarin het wordt geplaatst.

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Artikel 15 Citeertitel

Geldend vanaf 26-07-2000

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Slotformulier en ondertekening

Geldend vanaf 26-07-2000

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het *Staatsblad* zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 8 juli 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de vijftiengste juli 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Beleidsregel uurloonschatting 2008

Geldend vanaf 19-08-2010. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 02-03-2007

Gegevens deze versie

Gegevens oorspronkelijke regeling

BWB-nummer

BWBR0024497

Bronpublicatie:

12-08-2008, Stcrt. 2008, 181 (uitgifte: 18-09-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)

Inwerkingtreding

20-08-2008

Bronpublicatie inwerkingtreding:

12-08-2008, Stcrt. 2008, 181 (uitgifte: 18-09-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)

Eerste regelgevende instantie

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Citeertitel

De citeertitel is in de regeling vastgesteld.

Afkorting(en)

Beleidsregel uurloonschatting 2008

Vakgebied(en)

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Mate van arbeidsongeschiktheid

Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Verzekeringen

Ambtenarenrecht / Bijzondere onderwerpen

Arbeidsrecht / Algemeen

Soort regeling

regeling specifiek orgaan

Werkingsfeer

Nederland

Historie

Datum inwerkingtreding	Terugwerkend tot en met	Datum afkondiging	Publicatiebron	Opmerking
------------------------	-------------------------	-------------------	----------------	-----------

19-08-2010	01-01-2010	13-07-2010	Stcrt. 2010, 12828	
20-08-2008	02-03-2007	12-08-2008	Stcrt. 2008, 181	

Beleidsregel uurloonschatting 2008

Aanhef

Geldend vanaf 20-08-2008. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 02-03-2007

Besluit van 12 augustus 2008

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet WIA, 18 van de WAO, 2 van de WAZ en 2 van de Wajong en het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten;

Besluit:

Beleidsregel uurloonschatting 2008

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Geldend vanaf 19-08-2010. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 01-01-2010

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. aan de schatting ten grondslag gelegde arbeid: arbeid als bedoeld in artikel 9 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.
- b. maatgevende arbeid: arbeid verricht door de gelijksoortige gezonde persoon als bedoeld in de artikelen 4 en 5 juncto artikel 1 WIA, artikel 18 WAO, artikel 2 WAZ en de artikelen 2:2, 2:5 en 3:1 van de Wet Wajong.
- c. mediane uurloon: uurloon als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.
- d. SBC code: een Standaard Beroepenclassificatie, waarin soortgelijke functies worden gekoppeld.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 1 Beleidsregel uurloonschatting 2008

Grondslag beleidsregel uurloonschatting

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Het UWV heeft wetsinterpreterende beleidsregels opgesteld waaraan het zich bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van de WIA, de WAO, de Wajong en de WAZ gebonden heeft. De beleidsregels vormen een nadere uitwerking van art. 9 en 10 SB, die voorschrijven hoe de resterende verdien capaciteit wordt berekend. Ook bij ZW-beoordelingen op grond van art. 19aa en 19ab ZW (eerstejaars ziektewetbeoordelingen) wordt de beleidsregel uurloonschatting toegepast. Zie bijvoorbeeld: CRvB 2 mei 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1305.

Relatie tot Besluit uurloonschatting 1999 en combinatie van deeltijd functies

Het Besluit uurloonschatting 1999 is geen geldend recht meer, want dit besluit is opgevolgd door de beleidsregels uit 2008. Blijkens ECLI:NL:CRVB:2015:328 zijn de regels uit 1999 toch nog relevant ter zake van de vraag of schatting op grond van een combinatie van functies mogelijk is: Ingevolge artikel 9 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten wordt de arbeidsongeschiktheidsschatting (mede) gebaseerd op ten minste drie verschillende functies, die ieder ten minste drie arbeidsplaatsen vertegenwoordigen. Daarbij is niet vermeld of een (deeltijd)functie ook meer dan één keer geselecteerd kan worden. Het Uwv heeft in het Besluit uurloonschatting 1999 op dat punt ook beleid geformuleerd. Dat beleid is door het Uwv afgeschaft bij de Beleidsregels uurloonschatting 2004 van 13 september 2004, *Stcrt.* 2004, 186, maar de motivering was niet principieel van aard, maar praktisch. De Raad oordeelt dat een schatting op grond van combinatie van (deeltijd)functies om die reden niet kan worden uitgesloten (zie ook: ECLI:NL:CRVB:2021:2204).

Beleidsregel uurloonschatting 2008

Artikel 2 Berekening resterende verdien capaciteit

1.

Is de urenomvang van de aan de schatting ten grondslag gelegde arbeid kleiner dan de urenomvang van de maatgevende arbeid, dan wordt het mediane uurloon vermenigvuldigd met een factor a/b. Hierbij is a gelijk aan de urenomvang van de aan de schatting ten grondslag gelegde arbeid en is b gelijk aan de urenomvang van de maatgevende arbeid.

2.

Bij de toepassing van het eerste lid wordt de urenomvang van de aan de schatting ten grondslag gelegde arbeid als volgt vastgesteld:

- a. De urenomvang wordt per SBC-code gesteld op de grootste urenomvang van de binnen de SBC-code geselecteerde functies.
- b. Vervolgens wordt van de drie bij de schatting gehanteerde SBC-codes de kleinste urenomvang aangehouden.

3.

Is betrokkene op medische gronden minder dan het aantal uren van de maatgevende arbeid belastbaar, dan wordt het eerste lid pas toegepast nadat het mediane uurloon overeenkomstig artikel 6 van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten is gemaximeerd op het maatmaninkomen per uur.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 2 Beleidsregel uurloonschatting 2008

Berekening resterende verdien capaciteit

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Reductiefactor (lid 1 en 2)

Doel reductiefactor

De reductiefactor is bedoeld om betrokkene te compenseren in de situatie dat er functies worden geduid met een *kleinere* urenomvang dan die van de maatman. De arbeidsdeskundige zal in beginsel op zoek gaan naar functies die een vergelijkbare urenomvang als of een grotere urenomvang dan de maatman hebben. Lukt dat niet, dan zoekt hij naar functies met een kleinere urenomvang. Ook al is de schatting gebaseerd op een uurloonvergelijking, de verdiensten per loontijdvak zullen in een functie met kleinere urenomvang lager zijn dan een functie met een grotere urenomvang. Om dit verschil tot uitdrukking te brengen, wordt gebruikgemaakt van de reductiefactor. Voor de bepaling van de urenomvang volstaat één functie binnen de SBC-code (CRvB 31 augustus 2012, *LJN* BX6466; CRvB 8 april 2010, *LJN* BQ0772). De tekst van het Schattingsbesluit dwingt niet tot selectie van de drie functies die ieder voor zich — zonder de reductiefactor in ogenschouw te nemen — de hoogste loonwaarde vertegenwoordigen. Het UWV selecteert die functies die, zo nodig met toepassing van de reductiefactor, resulteren in een zo hoog mogelijk resterende verdien capaciteit per uur (CRvB 9 april 2014, *ECLI:NL:CRVB:2014:1167*; CRvB 3 februari 2004, *LJN* AO5192). Een tussentijdse afronding van de factor naar twee decimalen is op grond van een uitspraak van de Raad (*ECLI:NL:CRVB:2009:BH3691*) niet toegestaan. In CRvB 10 oktober 2014 (*ECLI:NL:CRVB:2014:3304*) geeft de Raad aan hoe de berekening moet worden gemaakt. Met een urenomvang van de geduide functies van 20 uur en een omvang van de maatgevende arbeid van 31 uur, had het UWV als reductiefactor gehanteerd 0,65 ($20/31 = 0,645 = 0,65$). De gemachtigde van het UWV heeft gemeld dat als gevolg van genoemde uitspraak uit 2009 het automatische systeem is aangepast en dat in alle berekeningen wordt gewerkt met vier decimalen. De Raad merkt echter op: 'Bepalend is echter niet op welke wijze het systeem van het UWV werkt, maar wat op grond van de geldende regeling en de rechtspraak wordt vereist. Geen van beide eisen dat gerekend zou moeten worden met een in vier decimalen uitgedrukt mediaan uurloon'. Het mediane uurloon moet worden vermenigvuldigd met de urenomvang van de geduide functie 20 en de uitkomst daarvan dient gedeeld te worden door de urenomvang van de maatgevende arbeid. De berekening van de verdien capaciteit bedraagt in vier decimalen uitgedrukt € 7,0149. Niet ter discussie staat dat volgens de algemeen geldende afrondingsregels dit bedrag wordt afgerond op € 7,01.

Wijze toepassing

Als er drie functies (SBC-codes) aan de schatting ten grondslag liggen, wordt per functie de reductiefactor vastgesteld. Daarbij zijn twee zaken van belang.

Eerste stap

Eerst wordt *binnen* de SBC-code gezocht naar de functiebeschrijving met de hoogste urenomvang (CRvB 23 november 2012, *LJN* BY4732). Tot één SBC-code behoren immers vaak meerdere functiebeschrijvingen met uiteenlopende urenomvang. Stel, dat de hoogste urenomvang binnen de SBC-code 20 uur is, dan wordt die urenomvang gedeeld door de urenomvang van de maatman. Als de maatmanurenomvang bijvoorbeeld 40 uur per week is, dan is de reductiefactor voor die SBC-code $20/40 = 0,5$. Voor alle drie functies (SBC-codes) wordt aldus de reductiefactor vastgesteld.

In art. 2, tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit beleidsregels uurloonschatting 2008 is dus bepaald dat de urenomvang van de aan de schatting ten grondslag gelegde arbeid per SBC-code wordt gesteld op de grootste urenomvang van de binnen de SBC-code geselecteerde functies (ECLI:NL:CRVB:2022:830, ECLI:NL:CRVB:2020:581, ECLI:NL:RBROT:2023:13037). Een vergelijkbare bepaling was eerder neergelegd in art. 3, tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit beleidsregels uurloonschatting 2004. Over deze eerdere bepaling is geoordeeld dat deze niet in strijd is met het Schattingsbesluit. Verwezen wordt naar de uitspraak van de Raad van 8 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BQ0772. Zoals ook is overwogen in de uitspraak van de Raad van 28 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:673, is er geen aanleiding om ten aanzien van de vergelijkbare bepaling van het Besluit beleidsregels uurloonschatting 2008 tot een ander oordeel te komen. Het is voldoende wanneer ten minste één arbeidsplaats aan de eis van de juiste minimale urenomvang voldoet. In een vergelijkbare zaak (CRvB 23 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:219) oordeelde de Raad dat "in de voorgehouden functie van medewerker logistiek/intern transport met SBC-code 11220 sprake is van twee arbeidsplaatsen met een omvang 38,01 uur per week en dat dus was voldaan aan de voorwaarde dat één arbeidsplaats aan de minimale urenomvang voldoet". Terecht had het UWV de urenomvang van die functie bepalend geacht en terecht is geen reductiefactor toegepast (zie ook ECLI:NL:CRVB:2021:3091, ECLI:NL:CRVB:2020:695 en ECLI:NL:CRVB:2019:4142). Zie ook Rb. Noord-Holland 16 augustus 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:11432.

Tweede stap

Vervolgens wordt gezien wat de laagste reductiefactor is van de drie. Stel: met functie A kan het meest kan worden verdiend, functie B is de mediaan en functie C is de laagst verlonende functie. Als de reductiefactoren van de drie functies respectievelijk 0,5 (A), 0,7 (B) en 0,8 (C) bedragen, dan vormt de laagste reductiefactor het uitgangspunt bij de theoretische schatting.

In art. 10 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten is bepaald dat het loon van functie B, de mediaan, uitgangspunt is voor vaststelling van de resterende verdien capaciteit. Desondanks wordt niet de reductiefactor gehanteerd die hoort bij de mediaanfunctie, maar de laagste factor, die in het voorbeeld hoort bij functie A (0,5).

Medische urenbeperking

Als sprake is van een medische urenbeperking dan gelden afzonderlijke regels (zie art. 2 lid 3).

2. Medische urenbeperking (art. 2 lid 3)

Als er sprake is van een medische urenbeperking en de verzekeringsarts heeft vastgesteld dat betrokkene om medische redenen in een lager aantal uren per week of dag werkzaam kan zijn in vergelijking tot de maatmanurenomvang, dan wordt de reductiefactor op andere wijze berekend dan is bepaald in art. 2 lid 1 en 2. In dat geval wordt het mediane uurloon (zie art. 10 lid 1 onderdeel b Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten) gemaximeerd op het maatmaninkomen per uur en wordt vervolgens de reductiefactor toegepast, zoals beschreven in art. 2 lid 1 en 2 van de beleidsregel (CRvB 22 november 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2548).

3. (Combinatie van) deeltijdfuncties

Het beleid bij schatting op basis van een combinatie van functies is niet langer opgenomen. In de voorganger van deze Beleidsregels (Beleidsregels uurloonschatting 1999) was dit nog wel mogelijk. Het samenvoegen van (deeltijd)functies, opdat de totale urenomvang van die combinatie de urenomvang van de maatgevende arbeid zoveel mogelijk benadert, kwam namelijk vooral aan de orde in gevallen waarin de urenomvang van de maatgevende functie veel groter is dan 38 uur. In onderhavige beleidsregel was de omvang van de maatmanarbeid aanvankelijk gemaximeerd op 38 uur en daarom zou het duiden van een combinatie van functies niet langer noodzakelijk zijn. De noodzaak om beleid vast te stellen verviel daarmee ook. Vervolgens heeft de CRvB vastgesteld dat de motivering voor de afschaffing van het beleid praktisch van aard was, niet principieel. Bovendien heeft de maximering van de maatmanarbeid op 38 uur in de rechtspraak van de Raad geen standgehouden. De Raad droeg het UWV dan ook op te motiveren waarom een functie (winkelhulp) niet tweemaal zou kunnen worden geteld, CRvB 4 februari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:328.

Artikel 3 Feitelijk verrichte arbeid

Geldend vanaf 20-08-2008. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 02-03-2007

Wordt bij het bepalen van hetgeen nog kan worden verdiend uitgegaan van feitelijk verrichte arbeid met een urenomvang kleiner dan de urenomvang van de maatgevende arbeid, dan wordt het uurloon van de feitelijk verrichte arbeid vermenigvuldigd met een factor a/b , waarbij a gelijk is aan de urenomvang van de feitelijk verrichte arbeid en b is gelijk aan de urenomvang van de maatgevende arbeid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 3 Beleidsregel uurloonschatting 2008

Feitelijke verdiensten

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Als er niet wordt geschat op theoretische functies, maar op feitelijke verdiensten wordt er in lijn met art. 2 lid 1 en 2 een reductiefactor toegepast als de feitelijke urenomvang kleiner is dan de urenomvang van de maatman. De reductiefactor is dan als a/b ; a is de urenomvang van de feitelijke verdiensten en b is de urenomvang van de maatman.

Beleidsregel uurloonschatting 2008

Artikel 4 Toepassingsbereik

Geldend vanaf 20-08-2008. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 02-03-2007

Dit Besluit is niet van toepassing op personen die voor of op 1 juli 1959 geboren zijn en voor wie het recht op uitkering voor 1 oktober 2004 is ingegaan en niet op personen op wie het tot 1 januari 1987 of het tot 1 augustus 1993 geldende arbeidsongeschiktheids criterium van toepassing is.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 4 Beleidsregel uurloonschatting 2008

Toepassingsbereik

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

De beleidsregels hebben betrekking op schattingen op grond van het aangepast Schattingsbesluit (aSB) dat op 1 oktober 2004 in werking is getreden. Met andere woorden, deze beleidsregels zijn niet van toepassing:

1. als de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld voor 1 oktober 2004 zonder dat sprake is van een herkeuring na die datum;
 2. als betrokkene voor of op 1 juli 1959 is geboren; of
 3. als op de uitkering van betrokkene het tot 1 augustus 1993 geldende arbeidsongeschiktheidsuitkering van toepassing is.
-

Beleidsregel uurloonschatting 2008

Artikel 5 Intrekking besluit

Geldend vanaf 20-08-2008. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 02-03-2007

Het Besluit beleidsregels uurloonschatting 2004 wordt ingetrokken.

Beleidsregel uurloonschatting 2008

Artikel 6 Inwerkingtreding

Geldend vanaf 20-08-2008. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 02-03-2007

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de *Staatscourant* waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 maart 2007.

Beleidsregel uurloonschatting 2008

Artikel 7 Citeertitel

Geldend vanaf 20-08-2008. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 02-03-2007

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel uurloonschatting 2008.

Beleidsregel uurloonschatting 2008

Slotformulier en ondertekening

Geldend vanaf 20-08-2008. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 02-03-2007

Dit besluit zal met de toelichting in de *Staatscourant* worden geplaatst.

Amsterdam, 12 augustus 2008.

Voorzitter Raad van Bestuur UWV,
J.M. Linthorst.

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

Gegevens deze versie

Gegevens oorspronkelijke regeling

BWB-nummer

BWBR0019353

Bronpublicatie:

20-12-2005, Stcrt. 2005, 252 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)

Inwerkingtreding

30-12-2005

Bronpublicatie inwerkingtreding:

20-12-2005, Stcrt. 2005, 252 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)

Eerste regelgevende instantie

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Citeertitel

De citeertitel is niet in de regeling vastgesteld.

Titelvariant(en)

Beleidsregels UWV arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Afkorting(en)

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Vakgebied(en)

Sociale zekerheid re-integratie / Werkloze

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Mate van arbeidsongeschiktheid

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Bijzondere onderwerpen

Soort regeling

regeling specifiek orgaan

Werkingssfeer

Nederland

Historie

Datum inwerkingtreding	Terugwerkend tot en met	Datum afkondiging	Publicatiebron	Opmerking
30-12-2005	29-12-2005	20-12-2005	Stcrt. 2005, 252	

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Aanhef

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

Beleidsregels van 20 december 2005

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- b. verzekerde: de persoon bedoeld in de artikelen 7, 10 en 16 van de Wet WIA;
- c. WGA-uitkering: werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet WIA;
- d. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
- e. CWI: Centrale organisatie werk en inkomen;
- f. reïntegratievisie: de reïntegratievisie, bedoeld in artikel 30a, eerste lid, van de Wet SUWI;
- g. reïntegratieplan: het reïntegratieplan, bedoeld in artikel 30a, derde lid, van de Wet SUWI;
- h. functionele mogelijkheden: krachten en bekwaamheden als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Wet WIA;
- i. werkdag: een dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is;
- j. maatregel: gehele of gedeeltelijke weigering van de uitkering als bedoeld in artikel 88 van de Wet WIA.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 1 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Begripsomschrijvingen

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

Doel regeling

In de WIA is duidelijker en concreter dan voorheen in de WAO de re-integratieplicht van de verzekerde omschreven. Uitgangspunt is dat een verzekerde moet meewerken aan re-integratiemaatregelen. Verwezen wordt naar art. 28-30 WIA. In art. 30 WIA zijn verplichtingen opgenomen gericht op behoud en inschakeling in passende arbeid. Deze verplichtingen zijn ontleend aan art. 24 WW, mede omdat de loongerelateerde WGA-uitkering zowel de inkomensgevolgen van het arbeidsongeschiktheids- en het werkloosheidsrisico dekt. De plicht tot arbeidsinpassing geldt voor de hele groep WGA-uitkeringsgerechtigden; dus niet alleen voor diegenen die een loongerelateerde uitkering hebben (zie art. 30 lid 1 WIA). Het gaat bij arbeidsinpassing om het verrichten van passend werk en het solliciteren naar passend werk en het verbod om onredelijke eisen te stellen aan passend werk (art. 30 lid 1 WIA).

Loongerelateerde WGA-uitkering

In art. 30 lid 3 WIA zijn verplichtingen opgenomen die alleen gelden voor mensen met een loongerelateerde WGA-uitkering: de verplichting tot het voorkomen van verwijtbaar verlies van de dienstbetrekking (vergelijkbaar met de plicht ex art. 24 lid 2 WW). In deze beleidsregels zijn nadere regels gesteld ten aanzien van de verplichting tot arbeidsinpassing. Voor een tweetal specifieke situaties zijn ook nadere regels gesteld: werken als zelfstandige en wonen en werken in het buitenland.

Vrijstelling en ontheffing

In de regeling zijn ook de vrijstellingsmogelijkheden genoemd. In deze beleidsregels zijn vrijstellingen geregeld in verband met vakantie (art. 8), vrijwilligerswerk en mantelzorg (art. 9), scholing of proefplaatsing (art. 10) en 'andere redenen', zoals leeftijd en volledige benutting van de resterende verdien capaciteit (art. 11). Deze vrijstellingen zijn ook geregeld in de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten en het Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten. De Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten zijn op sommige onderdelen verouderd omdat deze niet zijn aangepast aan de wijzigingen die in de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten en het Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten zijn doorgevoerd sinds 2005. In de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten is de vrijstelling in verband met pensioen, prepensioen of verlof geregeld (art. 2a). Daarnaast is vrijstelling mogelijk in verband met vorst, sneeuw, hoog water of daarmee gelijk te stellen buitengewone natuurlijke omstandigheden of in verband met arbeidstijdverkorting. Vrijstelling in verband met vakantie, scholing of het naderen van AOW-leeftijd is ook geregeld in deze regeling. Naast de vrijstellingsmogelijkheid bestaat ook de tijdelijke ontheffing van re-integratieplichten. Verzekerde moet hiertoe een verzoek indienen. In het Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten is de tijdelijke ontheffing in verband met mantelzorg, de zorg voor een pasgeboren kind bij overlijden van de moeder of calamiteiten geregeld (art. 3-4a). In art. 11 lid 3 Beleidsregels arbeidsinschakeling arbeidsgeschikten wordt naar deze ontheffing verwezen.

2. Tijdelijk volledig arbeidsongeschikten

Uit de toelichting (*Stcrt.* 2005, 250, p. 34) op de Regeling vrijstelling verplichtingen WW en Wet WIA, de voorganger van de huidige Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten, volgt dat de plicht gericht op arbeidsinschakeling in beginsel ook geldt voor mensen die tijdelijk 80-100% arbeidsongeschikt zijn. Ook voor deze groep gelden de verplichtingen zoals genoemd in art. 30 lid 1 WIA. In de toelichting staat echter ook:

"Vanwege de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid ligt het voor de hand dat voor deze personen tijdelijk geen passende arbeid voorhanden is."

De vraag rijst waarom de verplichtingen van art. 30 lid 1 WIA dan toch gelden voor deze groep. De veronderstelling dat voor deze personen die tijdelijk 80-100% arbeidsongeschikt zijn geen passend werk voorhanden is, is overigens aanvechtbaar. Iemand die tijdelijk 80% van zijn oorspronkelijke verdien capaciteit heeft verloren, zou wellicht de resterende 20% nog kunnen aanwenden; dit kan zeker gelden als het maatmaninkomen hoog is.

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Artikel 2 Passende arbeid behouden

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

1.

Indien de verzekerde die recht heeft op een loongerelateerde uitkering als bedoeld in artikel 59 van de Wet WIA een dienstbetrekking met een werkgever heeft, wordt in de reïntegratievisie vermeld welke activiteiten hij moet verrichten om:

- a. beëindiging van die dienstbetrekking te voorkomen;
- b. passende arbeid in het bedrijf van zijn werkgever te verkrijgen of te behouden;
- c. aanspraken op loondoorbetaling geldend te maken.

2.

De verzekerde handelt in strijd met artikel 30, derde lid, van de Wet WIA indien hij zonder deugdelijke grond de in het eerste lid bedoelde verplichtingen niet nakomt.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 2 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Passend werk behouden

Betekenis

Deze verplichting geldt alleen voor mensen met een loongerelateerde WGA (die tevens het inkomensverlies wegens werkloosheid dekt). Dit artikel wil een nadere uitwerking geven aan art. 30 lid 3 WIA. Na de totstandkoming van deze beleidsregels is art. 30 lid 3 WIA echter nog gewijzigd in verband met de verwijtbaarheidstoets van art. 24 lid 2 WW. Hetgeen in art. 2 staat moet dan ook in het licht van het gewijzigde art. 30 lid 3 WIA worden begrepen. Dit betekent dat alleen dan sprake is van verwijtbaar verlies van passend werk als verzekerde de werkgever een dringende reden (art. 7:678 BW) geeft om hem te ontslaan. Voorts mag een verzekerde niet zelf verzoeken om of het initiatief nemen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent dus dat een verzekerde wel degelijk passende arbeid (en bijbehorende loonaanspraken) mag prijsgeven door akkoord te gaan met een door de werkgever geïnitieerd ontslag als geen dringende reden voor het ontslag aan de orde is. Iets anders is, of verzekerde aangeboden passende arbeid mag weigeren. Dit mag verzekerde niet, zoals is geregeld in art. 30 lid 1 WIA en art. 5 van deze beleidsregels. Dit spoort overigens ook met art. 24 lid 1 onderdeel b ten tweede en derde WW waarin de verplichting is opgenomen om te voorkomen werkloos te zijn of te blijven door na te laten aangeboden passende arbeid te aanvaarden of door eigen toedoen geen passende arbeid te behouden.

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Artikel 3 Trachten passende arbeid te verkrijgen

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

1.

In de reïntegratievisie wordt vermeld welke activiteiten de verzekerde die recht heeft op een WGA-uitkering ten minste moet verrichten om te voldoen aan de verplichting in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen.

2.

De verzekerde die beschikt over arbeidsmogelijkheden die op de arbeidsmarkt direct benutbaar zijn, is verplicht ten minste twee maal per maand een vacaturebank te raadplegen en ten minste vier maal per maand een concrete sollicitatieactiviteit te verrichten. Afhankelijk van de functionele mogelijkheden van de verzekerde en van diens positie op de arbeidsmarkt kunnen deze aantallen ook hoger of lager worden gesteld.

3.

Indien dit voor de arbeidsinschakeling van de verzekerde bevorderlijk kan zijn, kunnen in de reïntegratievisie naast of in de plaats van sollicitaties ook andere activiteiten verplicht worden gesteld.

4.

In de reïntegratievisie wordt vermeld op welke wijze de verzekerde het UWV moet informeren over zijn activiteiten.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 3 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Trachten passende arbeid te verkrijgen

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Zie het commentaar op art. 4.

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Artikel 4 Registratie bij de CWI

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

1.

Aan de verzekerde die beschikt over arbeidsmogelijkheden die op de arbeidsmarkt direct benutbaar zijn, of die gebruik kan maken van gerichte dienstverlening van de CWI, wordt opgedragen zich als werkzoekende bij de CWI te laten registreren.

2.

Aan andere verzekerden wordt de opdracht tot registratie bij de CWI slechts gegeven voor zover die registratie bevorderlijk kan zijn voor hun inschakeling in de arbeid.

3.

De opdracht tot registratie bij de CWI wordt niet gegeven aan de verzekerde die zijn resterende verdien capaciteit, bedoeld in artikel 60 van de Wet WIA, volledig benut.

4.

De verplichting tot registratie bij de CWI houdt tevens in dat de verzekerde:

- a. die registratie steeds tijdig moet doen verlengen;
- b. de door de CWI gegeven aanwijzingen moet opvolgen;
- c. gevolg moet geven aan elke verwijzing van de CWI naar een werkgever die passend werk beschikbaar heeft.

5.

De verzekerde is verplicht om het UWV te informeren over het voortduren van zijn registratie bij de CWI, en over de door de CWI en door hemzelf verrichte activiteiten gericht op inschakeling in arbeid.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 4 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Registratie bij de CWI

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Sollicitatieplicht en registratie als werkzoekende

Algemeen

WGA-gerechtigden zijn verplicht om zich in te spannen om passende arbeid te verkrijgen. Deze verplichting houdt in beginsel in dat iemand concrete en verifieerbare sollicitaties moet verrichten en regelmatig een vacaturebank moet raadplegen. Hoeveel verzekerde dient te solliciteren en hoe frequent verzekerde een vacaturebank dient te raadplegen is opgenomen in de re-integratievisie, zoals bedoeld in art. 39 WIA. De in art. 4 genoemde CWI bestaat overigens niet meer; de CWI is opgegaan in het UWV.

Criteria

Uitgangspunt daarbij is: vier maal per maand een concrete sollicitatie verrichten en eens in de veertien dagen een vacaturebank raadplegen. Deze norm kan echter afhankelijk van iemands kansen op de arbeidsmarkt naar boven of beneden worden bijgesteld. Ten aanzien van WW-gerechtigden gelden vergelijkbare regels. Zie voor het commentaar op wat verstaan moet worden onder concreet en verifieerbaar het commentaar op art. 24 lid 1 onderdeel b onder 1 WW en het Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012. Het UWV dient een afweging te maken over het aantal te verrichten sollicitatieactiviteiten, mede aan de hand van het arbeidsverleden en de omvang van de medische beperkingen (CRvB 29 januari 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:434). Zijn er geen afspraken gemaakt, dan geldt dat de uitkeringsgerechtigde vier maal per maand moet solliciteren. Is deze verplichting in de re-integratievisie anders geconcretiseerd of is bepaald dat er geen sollicitatieplicht geldt, dan is de re-integratievisie vatbaar voor bezwaar en beroep (CRvB 13 april 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ1188; zie nader het commentaar op art. 39 WIA). Vaak zal een geschil tussen UWV en verzekerde over de omvang van de re-integratieplicht samenhangen met een geschil over de omvang van de medische beperkingen. Als het UWV met juistheid heeft geoordeeld dat verzekerde in staat is om passende arbeid te verrichten, verzekerde niet voldoet aan de voorwaarden die zijn neergelegd in de Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten en verzekerde niet aannemelijk heeft gemaakt dat de opgelegde sollicitatieplicht van invloed is op de gezondheids- en gemoedstoestand, dan wordt de opgelegde sollicitatieplicht terecht geacht.

Personenkring

Deze plicht om passend werk te verkrijgen geldt niet alleen voor de personen met een loongerelateerde WGA-uitkering, maar geldt in beginsel voor de gehele groep met een WGA-uitkering. De plicht om zich als werkzoekende te laten registreren bij het UWV Werkbedrijf (ex art. 4) geldt niet algemeen, maar ontstaat pas als het UWV de verzekerde daartoe uitdrukkelijk de opdracht geeft. De plicht geldt in ieder geval niet voor mensen die hun resterende verdien capaciteit volledig benutten. Art. 4 van de beleidsregels herhaalt het bepaalde in art. 30 lid 2 WIA. Heeft iemand een grote afstand tot de arbeidsmarkt, dan heeft inschrijving geen toegevoegde waarde.

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Artikel 5 Passende arbeid aanvaarden

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

1.

De verzekerde is verplicht alle arbeid te aanvaarden die voor hem beschikbaar komt en die door het UWV als passend wordt aangemerkt.

2.

Arbeid is niet passend voor een verzekerde indien de belastende factoren van die arbeid uitgaan boven zijn functionele mogelijkheden.

3.

Arbeid wordt eerder als passend aangemerkt naarmate deze beter aansluit bij de opleiding en het arbeidsverleden van de verzekerde.

4.

Naarmate de kansen van de verzekerde op het verkrijgen van arbeid geringer worden geacht, wordt arbeid die voor hem beschikbaar is eerder als passend aangemerkt.

5.

Arbeid die voor een beperkte tijd wordt aangeboden, wordt eerder als passend aangemerkt dan arbeid voor langere duur.

6.

Bij de beoordeling of arbeid qua beloning passend is voor een verzekerde, wordt mede in aanmerking genomen welke gevolgen aanvaarding van die arbeid zal hebben voor de hoogte van zijn WGA-uitkering.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 5 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Passende arbeid aanvaarden

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Verplichting tot aanvaarden passend werk

In art. 30 lid 1 onderdeel a WIA staat dat een verzekerde passend werk dient te verrichten als hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld. Deze plicht wordt herhaald in art. 5 van deze beleidsregels. Dat een verzekerde geen onmogelijke eisen mag stellen ten aanzien van passend werk (art. 30 lid 1 onderdeel c WIA) wordt niet met zoveel woorden genoemd in de beleidsregels. Wellicht moet de plicht om geen onmogelijke eisen te stellen worden gezien als een onderdeel van de plicht om passend werk te verkrijgen.

Bij het niet-naleven van deze verplichting wordt de uitkering geweigerd voor dat deel dat niet zou zijn uitbetaald indien die verplichting wel zou zijn nageleefd (art. 2 lid 4 Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten en art. 7 lid 4 Beleidsregel maatregelen UWV). In het vijfde lid van artikel 7 Beleidsregel maatregelen UWV is bepaald dat indien het vierde lid wordt toegepast op de loongerelateerde uitkering, bedoeld in art. 59 van de Wet WIA, de duur van de maatregel wordt vastgesteld op de nog resterende duur van de loongerelateerde uitkering. Deze maatregel werd opgelegd in een zaak waarover de CRvB in 2016 oordeelde. Het aangeboden werk op de afdeling inpak werd passend geacht (ECLI:NL:CRVB:2016:1280; zie ook CRvB 15 juni 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ8094).

2. Omschrijving passende arbeid

Verhouding tot art. 30 lid 4 WIA

In deze beleidsregels is het begrip passende arbeid ex art. 30 lid 4 WIA niet uitgebreid toegelicht. Dat is jammer, omdat niet geheel duidelijk is wat de inhoud is van het begrip passende arbeid in de WIA (art. 30 lid 4 WIA) en hoe dat begrip zich verhoudt tot de andere twee begrippen passende arbeid: passende arbeid in de zin van art. 7:658a lid 4 BW en art. 24 lid 3 WW en het Besluit passende arbeid WW en ZW. In het Besluit passende arbeid WW en ZW wordt niet verwezen naar de WIA. In de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter wordt wel nader uiteengezet wat passende arbeid is, maar deze beleidsregels zien vooral op de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer in de eerste 104 weken, als er dus nog een arbeidsovereenkomst is. Paragraaf 2 van de beleidsregels verwijst naar de verplichtingen op grond van o.a. art. 7:658a BW en niet naar art. 28-30 WIA.

Definitie in art. 30

In art. 30 lid 4 wordt een definitie gegeven van passende arbeid die gelijk is aan die van art. 7:658a lid 4 BW en die sterk vergelijkbaar is met die in de WW. In zijn algemeenheid zal de vraag wat passend is concreet aan de hand van de omstandigheden moet worden beantwoord. Leidraad is welke arbeid in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen.

Criteria

Daarbij spelen een rol: arbeidsverleden, de opleiding, de gezondheidstoestand, de afstand tot het werk, het loon en hetgeen waartoe de werknemer nog in staat is. Het spreekt voor zich dat naarmate de duur van de arbeidsongeschiktheid langer is, van de werknemer een bredere oriëntatie ten aanzien van de te verrichten arbeid mag worden verwacht (*Kamerstukken II* 2004/05, 30034, 3, p. 167).

Toename van eisen tijdens duur arbeidsongeschiktheid

Aanvankelijk mag verzekerde zich in zijn zoektocht naar werk beperken tot functies die wat betreft o.a. opleidings-, werk- en salarisniveau nauw aansluiten bij het oude werk. Na verloop van tijd — als de kansen op werk geringer worden — wordt een ruimere opstelling gevergd (art. 5 lid 4 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Aldus is er een duidelijk verschil met het begrip passende arbeid in het Besluit passende arbeid WW en ZW. In dat besluit is bepaald dat gedurende de eerste 26 weken de werkzoekende zich mag richten op werk met het loonniveau (70% daarvan) en het opleidingsniveau van het werk waaruit men werkloos is geworden. Nadien dient men zich breder te oriënteren. De toelichting op art. 5 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten stelt expliciet dat WW-bepalingen niet van toepassing zijn op de WIA; dit laat onverlet dat het WIA-begrip veel trekken van het WW-begrip vertoont. Ook de notie dat arbeid die voor een beperkte tijd wordt aangeboden eerder passend is dan arbeid voor langere duur (ex art. 5 lid 5 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten) is bekend uit art. 4 lid 2 en 3 Besluit passende arbeid WW en ZW.

Verskil met WW-regime

In de toelichting op de beleidsregels staat een verschil genoemd tussen het WW- en WIA-regime, namelijk het criterium dat werkaanvaarding door een WGA-gerechtigde een gunstig effect heeft op de hoogte en duur van zijn uitkering. Niet geheel duidelijk is welke conclusies hieraan moet worden verbonden. Betekent dit dat in de WGA werk (nog) sneller dan in de WW als passend moet worden beschouwd? De regering sloot bij de behandeling van het wetsvoorstel WIA niet uit dat een beloning onder de 70% van het laatstverdiende loon soms als passend is te beschouwen; de regering doelde met die opmerking echter op de eerste 104 weken waar het beloningsniveau geen probleem is, maar wellicht heeft de opmerking ook betrekking op de periode daarna. In de WW geldt — sinds de invoering van het Besluit passende arbeid WW en ZW per 1 juli 2015 — dat gedurende de eerste 26 weken van de werkloosheid werk onder uitkeringsniveau niet passend is. Daarna geldt als hoofdregel dat werk onder uitkeringsniveau wel passend is, tenzij de arbeid niet berekend is op de krachten en bekwaamheden van betrokkene of aanvaarding om redenen van lichamelijk, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.

Ondergrens passend werk

De ondergrens van wat als passend wordt beschouwd is dat het werk moet passen bij de medische belastbaarheid van verzekerde (art. 5 lid 2 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten). De werkbelasting mag de

functionele mogelijkheden van verzekerde niet te boven gaan (zie ook B. Barentsen, *Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen* 2006, p. 90-95; C.J. Mooij, 'Wat is passende arbeid', *Arbeidsrecht* 2009/14, R. Jonkmans, 'Passende arbeid, wat is dat?', *ArbeidsRecht* 2018/25). Ook dient de arbeid aan te sluiten bij de bekwaamheden van de verzekerde (opleidingsniveau). Ook WSW-werk is geen passende arbeid (art. 30 lid 4 WIA).

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Artikel 6 Werken als zelfstandige

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

1.

De verzekerde die als zelfstandige een beroep of bedrijf wil gaan uitoefenen, mag zich daarop oriënteren, daarmee een aanvang maken en in dit kader productieve arbeid gaan verrichten, mits hij in voldoende mate blijft trachten arbeid in loondienst te verkrijgen.

2.

Indien de vooruitzichten van het als zelfstandige gaan uitoefenen van een beroep of bedrijf dit rechtvaardigen, kan de verplichting te trachten arbeid in loondienst te verkrijgen worden verminderd, of voor een bepaalde tijd worden opgeschort. Daarbij kunnen nieuwe verplichtingen worden opgelegd met betrekking tot activiteiten gericht op het gaan werken als zelfstandige.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 6 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Werken als zelfstandige

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

In de WW verliest een verzekerde in beginsel zijn hoedanigheid als werknemer als hij werkzaamheden als zelfstandige gaat verrichten. Onder bepaalde voorwaarden kan een WW-gerechtigde met behoud van WW-aanspraken starten als zelfstandig (zie o.a. art. 77a WW). Om die reden is in art. 24 lid 3 WW bepaald dat werk als zelfstandige niet als passende arbeid wordt aangemerkt. Dergelijke beperkingen ontbreken in de WIA. Een verzekerde krijgt de ruimte om te starten als zelfstandige, zeker wanneer dit betere perspectieven biedt dan werk in loondienst. Zolang niet vaststaat dat dit een succes wordt, kan het UWV verzekerde verplichten om te solliciteren. Naarmate de vooruitzichten gunstiger worden kan de sollicitatieplicht worden verminderd.

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Artikel 7 Werken buiten Nederland

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

1.

De verzekerde die buiten Nederland wil gaan werken, mag zijn activiteiten mede daarop richten, mits hij in voldoende mate blijft trachten arbeid in Nederland te verkrijgen.

2.

Indien de vooruitzichten van het gaan werken buiten Nederland dit rechtvaardigen, kan de verplichting te trachten arbeid in Nederland te verkrijgen worden verminderd of voor een bepaalde tijd worden opgeschort. Daarbij kunnen nieuwe verplichtingen worden opgelegd met betrekking tot activiteiten gericht op het gaan werken buiten Nederland.

3.

De verzekerde die buiten Nederland woont en die recht heeft op een WGA-uitkering richt zijn activiteiten op het verkrijgen van arbeid in het land waar hij woont. Zijn verplichtingen met betrekking tot arbeidsinschakeling, en de wijze waarop hij van de nakoming van die verplichtingen blijkt moet geven, worden afgestemd op de omstandigheden in dat land.

Werken buiten Nederland

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Werken

Iemand die in het buitenland wil gaan werken zal zich in beginsel ook moet richten op sollicitaties in Nederland. Pas als de buitenlandse vooruitzichten gunstig zijn, kan het UWV deze vervangen door een zoekplicht in een ander land.

Wonen

Iemand die in het buitenland woont kan een WIA-uitkering genieten. In tegenstelling tot de WW is een WIA-uitkering in beginsel exporteerbaar naar het buitenland (zie Wet beperking export uitkeringen (BEU)). Dit geldt dus ook voor mensen die geen loongerelateerde WGA-uitkering (meer) ontvangen. De verzekerde die in het buitenland woont zal zijn zoekplicht moeten richten op het werk in het land waar hij woont. Zijn verplichtingen worden afgestemd op de omstandigheden van dat land.

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Artikel 8 Vrijstelling in verband met vakantie

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

1.

De verzekerde die, tot een maximum van twintig werkdagen per kalenderjaar, vakantie geniet, is voor de duur van die vakantie vrijgesteld van zijn verplichtingen met betrekking tot arbeidsinschakeling.

2.

In het kalenderjaar waarin de uitkering ingaat, wordt het maximum aantal van twintig werkdagen verminderd met vijf dertiende deel van het aantal op de eerste uitkeringsdag verstreken weken.

3.

De vrijstelling eindigt wanneer het voor de verzekerde geldende maximum aantal werkdagen is bereikt, ongeacht of de verzekerde daarna nog vakantie geniet, en ongeacht of hij zich in of buiten Nederland bevindt.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 8 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Vrijstelling in verband met vakantie

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Deze vrijstelling is ook geregeld in art. 4 Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten. Tijdens vakantie geldt (van rechtswege) een vrijstelling. Er is aanspraak op maximaal 20 werkdagen per kalenderjaar.

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Artikel 9 Vrijstelling in verband met vrijwilligerswerk en mantelzorg

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

1.

De verzekerde die voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 4, tweede lid, van de Regeling vrijstelling verplichtingen WW en Wet WIA wordt geheel vrijgesteld van zijn verplichtingen met betrekking tot arbeidsinschakeling zo lang hij het in dat artikel bedoelde vrijwilligerswerk verricht, respectievelijk tot een maand na de dag waarop hij de in dat artikel bedoelde mantelzorg niet langer verricht.

2.

Indien vrijstelling als bedoeld in het eerste lid wordt aangevraagd door een verzekerde ten behoeve van wie het UWV werkzaamheden laat verrichten ter bevordering van diens arbeidsinschakeling, wordt het belang van die vrijstelling afgewogen tegen het belang van die werkzaamheden.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 9 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Vrijstelling in verband met vrijwilligerswerk en mantelzorg

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Verwezen wordt naar art. 4 Regeling vrijstelling verplichtingen WW en Wet WIA. De vrijstelling in verband met mantelzorg is nu echter alleen geregeld in art. 3 Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten. Als de uitkeringsgerechtigde mantelzorg verricht die zo intensief is dat niet van hem gevergd kan worden dat hij zijn re-integratieplicht vervult, kan hem gedurende maximaal zes maanden een ontheffing worden verleend.

Aankankelijk was er ook voorzien in een ontheffingsmogelijkheid wegens het verrichten van vrijwilligerswerk. Deze bepaling is per 1 juli 2015 geschrapt uit het Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten. Dit onderdeel van de beleidsregels is dan ook niet langer juist. In de toelichting op deze wijziging van het Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten staat wel dat uitkeringsgerechtigden vrijwilligerswerk kunnen verrichten, ook zonder ontheffing, zolang zij beschikbaar blijven voor de reguliere arbeidsmarkt (*Stb.* 2015, 242, p. 14).

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Artikel 10 Vrijstelling in verband met scholing of proefplaatsing

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

1.

De verzekerde die een naar het oordeel van het UWV noodzakelijke opleiding of scholing volgt, of die meewerkt aan andere activiteiten of werkzaamheden die het UWV wenselijk acht voor het verkrijgen van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid, wordt vrijgesteld van zijn verplichtingen met betrekking tot arbeidsinschakeling, voor zover nakoming van die verplichtingen belemmerend zou kunnen werken op die opleiding, scholing, activiteiten of werkzaamheden.

2.

Een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid eindigt twee maanden voor het tijdstip waarop de opleiding, scholing, activiteiten of werkzaamheden naar verwachting zullen eindigen, of zo veel later als het UWV wenselijk acht.

3.

Toestemming voor een proefplaatsing als bedoeld in artikel 37 van de Wet WIA wordt verleend indien wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in het tweede lid van dat artikel, en het uitzicht op een aansluitende dienstbetrekking, mede gelet op de aard en de omvang van die dienstbetrekking, rechtvaardigt dat de verzekerde voor de duur van de proefplaatsing wordt vrijgesteld van zijn verplichtingen met betrekking tot arbeidsinschakeling.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 10 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Vrijstelling in verband met scholing of proefplaatsing

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Deze vrijstellingsmogelijkheid is ook geregeld in art. 6 Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten. Een verzekerde die een noodzakelijke opleiding volgt, wordt tijdelijk vrijgesteld van de verplichting tot arbeidsinpassing. Neemt de opleiding echter slechts een deel van de werkweek in beslag, dan kan de vrijstelling worden beperkt tot een gedeelte van de week. De vrijstelling vervalt twee maanden voor het einde van de opleiding, scholing of andere activiteit. In art. 6 lid 2 Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten wordt daaraan toegevoegd dat langere vrijstelling (dus na die twee maanden voor het einde van de scholing) mogelijk is als de scholing, blijkens een intentieverklaring van de toekomstige werkgever, een reëel uitzicht geeft op aansluitend werk van dezelfde of grotere omvang dan de scholing en met een duur van ten minste zes maanden. De uitkeringsgerechtigde die werkzaamheden verricht op een proefplaats is vrijgesteld, voor zover het andere werkzaamheden betreft dan die op de proefplaats (art. 6 lid 3 Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten).

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Artikel 11 Vrijstelling om andere redenen

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

1.

De verzekerde die 64 jaar of ouder is op de eerste dag dat hij recht heeft op een WGA-uitkering wordt vrijgesteld van de verplichtingen met betrekking tot arbeidsinschakeling, tenzij hij dit niet wenst.

2.

Aan de verzekerde die zijn volledige restverdiencapaciteit benut, worden geen verplichtingen met betrekking tot arbeidsinschakeling opgelegd, tenzij het UWV dit in het belang van de reïntegratie wenselijk acht.

3.

In het belang van de reïntegratie of wegens bijzondere omstandigheden kan een verzekerde tijdelijk van zijn verplichtingen met betrekking tot arbeidsinschakeling worden ontheven.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 11 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Vrijstelling om andere redenen

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Vrijstelling in verband met leeftijd (lid 1)

In de beleidsregels staat dat de verzekerde die 64 jaar oud is op de eerste dag van zijn WGA-recht, is vrijgesteld van verplichtingen tot arbeidsinschakeling, zoals bedoeld in art. 30 lid 1 WIA. Door een wijziging in 2015 van art. 7 Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten is dat niet langer juist. De vrijstelling geldt nu voor de verzekerde die binnen een jaar de leeftijd bereikt waarop hij AOW-gerechtigd is. De verzekerde is nog wel gebonden aan bijvoorbeeld de verplichtingen van art. 30 lid 3 WIA. Deze vrijstelling is niet aan de orde als verzekerde dat zelf niet wil.

2. Volledig benutten restverdiencapaciteit (lid 2)

Als iemand zoveel werkt dat hij zijn resterende verdiencapaciteit (rvc) volledig benut, is hij in beginsel vrijgesteld van de verplichting om (ander) werk te zoeken. Dit kan anders zijn als duidelijk is dat het gaat om een tijdelijke situatie waarin hij zijn rvc volledig benut. In dat geval kan hij toch aan zijn sollicitatieplicht worden gehouden met het oog op de toekomst als dit voor zijn re-integratie nuttig en noodzakelijk wordt geacht. Dit is ook geregeld in art. 2 Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten.

3. Ontheffing (lid 3)

Zolang er een WGA-recht is, bestaat de verplichting tot arbeidsinschakeling. De zoekplicht moet volgens de toelichting op dit artikel wel ten dienste van de re-integratie staan en op evenwichtige en zorgvuldige wijze worden ingezet. Als een verzekerde niet reëel inzetbaar is, kan de verplichting op aangepaste wijze worden ingevuld. Wegens bijzondere omstandigheden kan verzekerde tijdelijk worden ontheven van de verplichting. In het Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten is geregeld dat tijdelijke ontheffing op verzoek kan plaatsvinden in verband met mantelzorg of een calamiteit c.q. een plotselinge, ernstige crisissituatie in de privésfeer of in verband met zorg voor een pasgeboren kind bij

overlijden van de moeder.

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Artikel 12 Aanvang van de verplichtingen

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

1.

De verplichtingen met betrekking tot arbeidsinschakeling gelden met ingang van de dag nadat de reïntegratievisie aan de verzekerde is bekendgemaakt, voor zover niet in de reïntegratievisie anders is bepaald.

2.

De verplichtingen die in de reïntegratievisie zijn vermeld, worden niet opgeschort doordat de verzekerde tegen de reïntegratievisie bezwaar maakt.

3.

In de reïntegratievisie kan worden bepaald dat een of meer uitdrukkelijk genoemde verplichtingen niet zullen gelden totdat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen de reïntegratievisie is verstreken of, indien een bezwaarschrift wordt ingediend, totdat op dat bezwaar is beslist.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 12 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Aanvang van de verplichtingen

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Zie commentaar bij art. 13.

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Artikel 13 Wijziging van verplichtingen

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

1.

Verplichtingen die zijn vermeld in de reïntegratievisie kunnen in het reïntegratieplan of in een bijstelling van de reïntegratievisie worden aangevuld, gewijzigd of opgeheven.

2.

Verplichtingen die zijn vermeld in het reïntegratieplan kunnen worden aangevuld, gewijzigd of opgeheven in een bijstelling van de reïntegratievisie.

3.

Aan een bijstelling van de reïntegratievisie waarin de verplichtingen van de verzekerde worden verminderd, kan terugwerkende kracht worden verleend.

4.

Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op het reïntegratieplan en op bijstellingen van de reïntegratievisie.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op artikel 13 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Wijziging van verplichtingen

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Aanvang en wijziging van de verplichtingen

Vanaf het moment dat de re-integratievisie, zoals bedoeld in art. 39 WIA, is bekendgemaakt aan verzekerde gelden de verplichtingen. Verplichtingen in een re-integratievisie of re-integratieplan kunnen worden bijgesteld. Als het UWV een re-integratiebedrijf inschakelt, dan wordt er in aansluiting op de re-integratievisie een re-integratieplan opgesteld (zie commentaar op art. 39 WIA). De verplichtingen van de re-integratievisie blijven in stand voor zover deze niet door het re-integratieplan zijn gewijzigd of opgeheven.

2. Bezwaar

Indiening van bezwaar schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing in beginsel niet. Toch kan het UWV bepalen dat een of meer verplichtingen nog niet gelden hangende bezwaar en beroep. Uitgangspunt van deze bepaling is dat elke re-integratie vatbaar is voor bezwaar. Uit de jurisprudentie volgt dat dit niet altijd juist is. Een re-integratievisie is op rechtsgevolg gericht en dus een besluit als de uit de wet voortvloeiende rechten en verplichtingen in de re-integratievisie zodanig zijn uitgewerkt dat beoogd is een zelfstandig rechtsgevolg te doen ontstaan (CRvB 10 december 2008, *USZ* 2009/47, CRvB 23 september 2009, *USZ* 2009/298 en 2009/299). Als een re-integratievisie of een re-integratieplan niet meer bevat dan een opsomming van de rechten en plichten die volgen uit de wetgeving, dan is geen sprake van een besluit. Als in de re-integratievisie de wettelijke sollicitatieplicht is geconcretiseerd (*USZ* 2009/298) of is meegedeeld dat geen re-integratie-instrument wordt ingezet (*USZ* 2009/299), is sprake van een besluit. Zie nader over het besluitkarakter van de re-integratievisie: art. 39 WIA, aant. 1.

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Artikel 14 Schorsing van de uitkering

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

1.

Indien het reïntegratiebedrijf dat ten behoeve van de verzekerde werkzaamheden verricht, gericht op vergroting van de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid of op inschakeling in de arbeid, aan het UWV het vermoeden meldt dat de verzekerde zijn verplichtingen niet nakomt, onderzoekt het UWV de gegrondheid van dit vermoeden.

2.

Stelt het UWV vast dat er sprake is van een gegrond vermoeden dat de verzekerde zijn verplichtingen niet nakomt, dan schorst het de uitkering van de verzekerde voor de duur van acht weken.

3.

Gedurende de schorsing van de uitkering verstrekt het UWV aan de verzekerde op diens aanvraag voorschotten ter hoogte van het uitkeringsbedrag, verminderd met het bedrag van de maatregel die wegens de gedraging van de verzekerde kan worden opgelegd.

4.

Het besluit over de schorsing wordt aan het reïntegratiebedrijf medegedeeld indien dit voor de uitvoering van diens werkzaamheden noodzakelijk is, of indien een melding als bedoeld in het eerste lid daarvoor aanleiding is geweest.

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Artikel 15 Toepassing van een maatregel

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

1.

Alvorens te besluiten over het opleggen van een maatregel wegens het niet nakomen van een verplichting, vermeld in de reïntegratievisie of in het reïntegratieplan, onderzoekt het UWV of een bijstelling van de reïntegratievisie noodzakelijk is.

2.

Het UWV legt een maatregel op indien de verzekerde zonder deugdelijke grond een verplichting, vermeld in de reïntegratievisie of in het reïntegratieplan, niet is nagekomen en deze gedraging moet worden aangemerkt als niet-

nakoming van een wettelijke verplichting, tenzij elke verwijtbaarheid voor de gedraging ontbreekt, of met een waarschuwing kan worden volstaan.

3.

Hoogte en duur van de op te leggen maatregel worden bepaald aan de hand van het Maatregelenbesluit UWV.

4.

Artikel 14, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op het besluit over de maatregel.

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Artikel 16 Inwerkingtreding

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 december 2005. Indien de *Staatscourant* waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 27 december 2005, treedt het besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de *Staatscourant* waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 29 december 2005.

Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Slotformulier en ondertekening

Geldend vanaf 30-12-2005. Let op: treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 29-12-2005

Dit besluit zal met de toelichting in de *Staatscourant* worden geplaatst.

Amsterdam, 20 december 2005.

plaatsvervangend voorzitter Raad van bestuur UWV,

A.G. Dümig.

Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Geldend vanaf 18-11-2020

Gegevens deze versie

Gegevens oorspronkelijke regeling

BWB-nummer

BWBR0041039

Bronpublicatie:

10-04-2018, Stcrt. 2018, 34336 (uitgifte: 21-06-2018, kamerstukken/regelingnummer: -)

Inwerkingtreding

23-06-2018

Bronpublicatie inwerkingtreding:

10-04-2018, Stcrt. 2018, 34336 (uitgifte: 21-06-2018, kamerstukken/regelingnummer: -)

Eerste regelgevende instantie

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Citeertitel

De citeertitel is in de regeling vastgesteld.

Afkorting(en)

Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Vakgebied(en)

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Uitkeringsvoorwaarden

Soort regeling

regeling specifiek orgaan

Werkingssfeer

Nederland

Historie

Datum inwerkingtreding	Terugwerkend tot en met	Datum afkondiging	Publicatiebron	Opmerking
18-11-2020		06-10-2020	Stcrt. 2020, 59379	
23-06-2018		10-04-2018	Stcrt. 2018, 34336	

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018**Inleidende opmerkingen**

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025**Betekenis**

Deze controlevoorschriften zijn van belang bij de aanvraag en uitvoering van de diverse arbeidsongeschiktheidswetten (WAO, Wet WIA, Wajong, WAZ). In deze materiewetten is bepaald dat een verzekerde een informatie- en medewerkingsplicht heeft. De controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2006 zijn door deze controlevoorschriften vervangen in verband met de invoering van de Regeling uitzondering inlichtingenplicht uit 2017. In artikel 4a Regeling uitzondering inlichtingenplicht (*Stcrt.* 2017, 52905) is opgenomen dat de inlichtingenplicht niet geldt ten aanzien van gegevens die in de basisregistratie personen zijn opgenomen ten aanzien van een adreswijziging als bedoeld in artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen en gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdelingen als bedoeld in artikel 2.7 lid 1 aanhef en onder a, onder ten vijfde van de Wet basisregistratie personen. Het UWV kan slechts op correcte wijze een uitkering toekennen als het beschikt over de juiste en volledige gegevens. Om dit te bereiken is er in de eerste plaats een informatieplicht opgenomen in art. 80 WAO, art. 27 WIA, art. 70 WAZ en art. 2:7 Wajong. In de tweede plaats is het nodig dat het UWV algemene of op de individu gerichte controles kan verrichten. In art. 23 WAO, art. 27 WIA, art. 41 WAZ en art. 2:7 Wajong is bepaald dat een verzekerde moet meewerken aan die controles. In de genoemde materiewetten is aangegeven dat het UWV controlevoorschriften kan stellen (zie bijvoorbeeld art. 38 WIA). Van deze mogelijkheid is gebruikgemaakt. Er zijn aparte controlevoorschriften die *naast* deze voorschriften van toepassing zijn op verzekerden die in het buitenland wonen (zie bijv. CRvB 11 december 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:2343).

Maatregel of herziening en intrekking

Zie het commentaar op artikel 27 WIA (aant. 2) voor de maatregel die het UWV oplegt bij schending van de controlevoorschriften. Daarnaast geldt dat in de materiewetten, zoals in art. 36a WAO en art. 76 WIA, is geregeld dat het UWV het recht op uitkering herzielt of intrekt als door schending van de controlevoorschriften het recht op uitkering niet is vast te stellen.

Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018**Aanhef**

Geldend vanaf 23-06-2018

Besluit van 10 april 2018

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 27 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 38 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 44 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de artikelen 2:25 en 3:36 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Besluit:

Artikel 1

Geldend vanaf 23-06-2018

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. *UWV*: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
- b. *WAO*: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- c. *Wet WIA*: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- d. *WAZ*: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
- e. *Wajong*: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
- f. *uitkering*: uitkering in de zin van hoofdstuk II van de WAO, de hoofdstukken 6 en 7 van de Wet WIA, hoofdstuk 3 van de WAZ of hoofdstuk 1a of 3 van de Wajong of arbeidsondersteuning in de zin van hoofdstuk 2 van de Wajong;
- g. *uitkeringsgerechtigde*: de persoon aan wie een uitkering ingevolge de WAO, de Wet WIA, de WAZ of de Wajong is toegekend;
- h. *aanvrager*: de persoon die een uitkering als bedoeld in onder f heeft aangevraagd.
- i. *correspondentieadres*: een door betrokkene gekozen adres voor het ontvangen van post die afwijkt van het woonadres als bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder o, van de Wet basisregistratie personen.

Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Artikel 2

Geldend vanaf 23-06-2018

De aanvrager maakt met betrekking tot zijn aanvraag van uitkering gebruik van een formulier, beschikbaar gesteld door het UWV, waarop hij de gegevens vermeldt die voor de beoordeling van de aanvraag door het UWV noodzakelijk zijn. Het formulier wordt door de aanvrager ondertekend. Indien de aanvraag elektronisch wordt ingediend, vindt ondertekening plaats via DigiD.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 2 Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Formulier aanvraag uitkering

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Een verzekerde moet bij het aanvragen van de uitkering gebruikmaken van de formulieren die het UWV hem toestuurde. Een verzekerde dient tijdig de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vragen. Op grond van art. 64 lid 3 WIA geldt dat hij dit moet doen uiterlijk elf weken voor einde wachttijd (of van de periode waarmee zijn recht op loondoorbetaling ex art. 24 WIA is verlengd). Is een verzekerde te laat, dan is het gevolg dat de periode van loondoorbetaling doorloopt (op grond van art. 7:629 lid 11 BW). Wil een werkgever voorkomen dat de loondoorbetalingsplicht doorloopt, dan zal hij het loon over de periode dat de werknemer te laat is met aanvragen van de WIA-uitkering moeten uitsluiten (art. 7:629 lid 3 BW). Voor toekenning van een Wajong-uitkering geldt een termijn van dertien weken na de zeventiende verjaardag of na aanvang van de arbeidsongeschiktheid ontstaan tijdens studie (zie nader art. 3:27 Wajong).

Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Artikel 3

Geldend vanaf 23-06-2018

De aanvrager zorgt ervoor – voorzover dat in zijn vermogen ligt – dat het UWV in staat is om de juistheid en volledigheid van de gegevens die bij de aanvraag zijn verstrekt te onderzoeken.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 3 Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Verificatie

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

In dit artikel wordt de medewerking gevorderd van de aanvrager met betrekking tot de verificatie door het UWV van door hem verstrekte gegevens.

Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Artikel 4

Geldend vanaf 18-11-2020

1.

De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde voldoen aan een verzoek van het UWV of een daartoe schriftelijk door of vanwege het UWV gemachtigd persoon om ten behoeve van de uitvoering van de WAO, de Wet WIA, de WAZ en de Wajong:

- a. mondeling of schriftelijk inlichtingen te geven, in het laatste geval binnen twee weken na datum dagtekening van het schriftelijke verzoek daartoe, tenzij het UWV een andere termijn bepaalt. De termijn kan in verband met vakantie op verzoek worden verlengd met de duur van de vakantie;
- b. inzage te verlenen in en desgevraagd afschrift te verstrekken van boeken, bescheiden, stukken en andere gegevensdragers, voor zover deze betekenis hebben of kunnen hebben voor het vaststellen van het recht op, de hoogte en/of de duur van de uitkering of het bedrag dat daarvan wordt uitbetaald, dan wel betrekking hebben op zijn reïntegratie;
- c. controle door personen, die daarmee door of namens het UWV zijn belast en die zich met een daartoe strekkende machtiging kunnen legitimeren, mogelijk te maken; daartoe dient hij op zijn woonadres bereikbaar te zijn, of er zorg voor te dragen dat de met controle belaste personen kunnen vernemen waar hij verblijft of bereikbaar is;
- d. op met het UWV afgesproken dagen c.q. uren thuis te zijn en de door of namens het UWV aangewezen personen gelegenheid te geven tot controle;
- e. gedurende een bepaalde periode telefonisch bereikbaar te zijn, of op bepaalde tijdstippen telefonisch contact met het UWV op te nemen.

2.

De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde bewaren de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde stukken tot het einde van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de stukken betrekking hebben.

3.

De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde die in Nederland wonen, zijn verplicht een vragenformulier van het UWV volledig ingevuld en ondertekend binnen één maand na datum dagtekening van het schriftelijke verzoek daartoe terug te sturen. De termijn kan in verband met vakantie op verzoek worden verlengd met de duur van de vakantie.

4.

De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde melden een wijziging van het telefoonnummer uiterlijk op de tweede dag na de wijziging aan het UWV als zij een aanwijzing hebben gekregen om telefonisch bereikbaar te zijn.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 4 Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Inlichtingenplicht

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Algemeen

De controlevoorschriften zien zowel op de toekenning als de continuering van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bij de controle ligt de nadruk op de vraag of de uitkering rechtmatig wordt verstrekt. Om die vraag te kunnen beantwoorden heeft het UWV informatie en medewerking nodig van verzekerde. Het gaat dan om medische en arbeidskundige gegevens,

2. Onderzoek (lid 1 en 4)

Voor toekenning en continuering van de uitkering is vaak onderzoek door een verzekeringsarts, arbeidsdeskundige en beoordelaar nodig. De verzekerde wordt meestal opgeroepen om te verschijnen op het kantoor van het UWV. De verzekerde dient aan het onderzoek mee te werken en moet ook de benodigde gegevens, zoals loonstroken, jaarstukken en belastingaangiften verstrekken. De termijn voor het verstrekken van deze gegevens bedraagt twee weken. Deze termijn kan worden bekort of — bijvoorbeeld in verband met vakantie — worden verlengd. Daarnaast is soms controle op het huisadres gewenst. Van belang is dan dat verzekerde op de afgesproken dag en tijd ook thuis is.

Door een wijziging van dit besluit in 2020 is onderdeel e toegevoegd waarin bepaald is dat ook telefonisch inlichtingen kunnen worden gevraagd en dus is telefonische bereikbaarheid gedurende een bepaalde periode van belang (*Stcrt.* 2020, 59379). Ook kan gevraagd worden telefonisch contact op te nemen met het UWV. Zie ook artikel 4 lid 4 waarin staat dat een wijziging van telefoonnummer uiterlijk op de tweede dag moet worden doorgegeven aan het UWV. Het UWV kan dus aanvullend gebruikmaken van telefonisch contact en kan hierop handhaven.

Als een door de rechtbank ingeschakelde deskundige een rapport heeft uitgebracht, dan behoeft een verzekerde geen medewerking te verlenen aan een door het UWV gewenste contra-expertise (CRvB 5 april 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1311). Die situatie is niet te vergelijken met de plicht van de verzekerde om mee te werken aan medisch onderzoek, nodig om het recht op uitkering in de primaire fase en bezwaarfase vast te stellen. Meewerken aan dergelijk onderzoek kan in beginsel wel van verzekerde worden gevergd. Niet meewerken aan onderzoek is ook aan de orde als verzekerde wel verschijnt maar zonder deugdelijke reden geen bijdrage levert aan het onderzoek door bijvoorbeeld te weigeren om vragen te beantwoorden (CRvB 8 september 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3131, *USZ* 2017/382). In een zaak waarin verzekerde stelde wegens psychische problematiek angst te hebben voor onderzoek door het UWV overwoog de Raad het volgende. In de eerste plaats onderkende de Raad dat er sprake was van een ernstige psychiatrische problematiek en dat voorvallen in het dagelijks leven konden leiden tot vergaande verstoring van zijn geestelijk evenwicht en tot indringende problemen. Vervolgens overwoog de Raad dat betrokkene geen enkel, door een medicus ondersteund bewijs heeft aangedragen voor zijn stelling aangaande de vrees voor de omgang met het UWV. Ook kon verzekerde niet duidelijk maken dat, of welke ervaringen met het UWV in het verleden die psychoses uitlokten. Ten slotte stelde de Raad vast dat het UWV te kennen heeft gegeven gedeeltelijk aan verzekerde tegemoet te willen komen door bijvoorbeeld een onderzoek te laten plaatsvinden in een vertrouwde omgeving, bij hem thuis, in aanwezigheid van zijn moeder. De Raad oordeelde dan ook dat er geen goede redenen bestonden om geen medewerking te verlenen aan een onderzoek (CRvB 8 januari 2008, *LJN* BC1548). Ook de verzekerde die in Marokko verbleef en die volgens het Marokkaans verbindingsorgaan van het UWV, CNSS, reisvaardig was, schond de controlevoorschriften door niet naar Nederland af te reizen om te worden onderzocht (CRvB 29 oktober 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AR5235).

3. Bewaarplicht (lid 2)

Omdat controle vaak achteraf plaatsvindt, is het nodig te kunnen beschikken over gegevens uit een achterliggende periode. Een verzekerde dient documenten waarin het UWV inzage zou kunnen verlangen ten minste tot het einde van het volgende boekjaar te bewaren.

4. Vragen- en inlichtingenformulier (lid 3)

Een verzekerde dient een door het UWV vragen- en inlichtingenformulier volledig ingevuld binnen een maand terug te sturen.

Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Artikel 5

Geldend vanaf 23-06-2018

1.

De aanvrager of uitkeringsgerechtigde meldt een wijziging in het correspondentieadres zo spoedig mogelijk.

2.

De aanvrager of uitkeringsgerechtigde meldt een wijziging van het woonadres naar of in het buitenland zo spoedig mogelijk.

3.

De aanvrager die voornemens is met vakantie te gaan of in het buitenland te verblijven meldt dit voor de aanvang van de

vakantie of het verblijf in het buitenland en geeft daarbij de periode door waarin dit zal plaatsvinden.

4.

De uitkeringsgerechtigde die voornemens is langer dan vier weken in het buitenland te verblijven, meldt dit uiterlijk twee weken voor aanvang van het verblijf en geeft daarbij de periode door waarin dit zal plaatsvinden.

5.

Een uitkeringsgerechtigde hoeft een vakantie of een verblijf in het buitenland korter dan vier weken alleen te melden indien dit schriftelijk met de uitkeringsgerechtigde is afgesproken.

6.

Een uitkeringsgerechtigde die langer dan vier weken op vakantie gaat in Nederland moet bereikbaar zijn.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 5 Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Wijzigingen doorgeven

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

1. Wijziging correspondentieadres (lid 1 en 2)

Het UWV beschikt over het woonadres van de betrokkene vanuit de basisregistratie personen. Als betrokkene een ander adres gebruikt voor de correspondentie, dan zal hij wijzigingen in dit adres zo spoedig mogelijk aan het UWV door moeten geven. Het woonadres in het buitenland staat niet in de basisregistratie personen. Daarom is het noodzakelijk dat hij wijzigingen in zijn correspondentieadres en woonadres in of naar het buitenland zo snel mogelijk aan het UWV meedeelt. Het UWV moet de uitkering geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk weigeren als verzekerde deze verplichtingen niet behoorlijk nakomt. Deze weigering is een belastend besluit. Het UWV dient daarom aannemelijk te maken dat aan de voorwaarden voor de weigering is voldaan. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan het UWV besluiten van het opleggen van een maatregel af te zien. De aanwezigheid van dringende redenen dient dan door betrokkene aannemelijk te worden gemaakt. De rechtbank Amsterdam oordeelde op 17 oktober 2018 dat verzekerde haar inlichtingenverplichting niet goed had nageleefd. "Sinds haar vertrek uit Lelystad zegt zij geen vaste woonplaats meer te hebben, dus een woonplaats kon zij niet aan het Uwv doorgeven. Zij was echter ook verplicht een wijziging van haar verblijfplaats meteen te melden. Dat heeft zij niet gedaan. Zij heeft in 2017 langere tijd in België en vervolgens in Suriname verbleven. In die periode was zij niet bereikbaar voor het Uwv. Het Uwv heeft haar uitkering daarom terecht stopgezet", zo oordeelde de rechtbank (ECLI:NL:RBAMS:2018:7632).

2. Vakantie en verblijf buitenland (lid 3 t/m 6)

Deze artikelleden hebben betrekking op vakantie en verblijf in het buitenland. Het UWV dient te weten in welke perioden de betrokkene wegens vakantie of verblijf in het buitenland onbereikbaar is. Dit mede met het oog op de omstandigheid dat een betrokkene die uitkering ingevolge Wet WIA gedurende ten hoogste 20 dagen is vrijgesteld van zijn verplichtingen gericht op arbeidsinpassing (artikel 4 lid 2 Regeling vrijstelling verplichtingen socialezekerheidswetten). Voor de uitkeringsgerechtigde geldt dat vakantie of verblijf in het buitenland van vier weken of langer altijd gemeld moet worden. Vakantie of verblijf in het buitenland van minder dan vier weken moet gemeld worden als dit schriftelijk met de uitkeringsgerechtigde is afgesproken. Met betrekking tot de termijn waarbinnen betrokkene zijn voorgenomen vakantie dient mee te delen is opgenomen dat de aanvrager dit zo spoedig mogelijk moet doen en uiterlijk twee weken voor het vertrek. Verzekerde hoeft vakantie alleen te melden, hij hoeft geen toestemming te vragen. Het in kennis stellen van het UWV van de voorgenomen vakantie stelt het UWV in de gelegenheid tijdig te beoordelen of er reden is om daartegen bezwaar te maken. Dit is met name van belang bij situaties waarin schriftelijke afspraken worden gemaakt over het doorgeven van vakanties korter dan vier weken. Dit zijn situaties waarin de uitkeringsgerechtigde actief wordt begeleid of bemiddeld en het UWV het voorschrift kan geven dat hij zich voor re-integratie beschikbaar moet houden. Het kan ook situaties betreffen waarin voorschriften zijn gegeven in het belang van de behandeling of genezing, of tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheden tot het verrichten van arbeid.

3. Verblijf buitenland

In een zaak waarover de CRvB in 2020 oordeelde, was betrokkene bij het toekenningsbesluit WIA erop gewezen dat hij wijzigingen in zijn situatie binnen zeven dagen moest melden aan het UWV. Daarbij waren als voorbeeld genoemd verhuizing of vertrek naar het buitenland voor meer dan vier weken (CRvB 18 maart 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:693).

Bij brief van 14 juli 2009 maakte de gemachtigde van verzekerde in een andere zaak bezwaar tegen de weigering van de

verzekeringsarts om toestemming te verlenen om met vakantie naar Turkije te gaan. De Raad stelde vast dat blijkens de notitie van 10 juli 2009 van een medewerkster van het UWV deze weigering om toestemming te verlenen telefonisch was meegedeeld. Daarmee was niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste van art. 1:3 lid 1 Awb. Er was daarom geen sprake van een voor bezwaar vatbaar besluit (CRvB 13 april 2011, *LJN BQ1177*). In een zaak waarover de Raad op 1 december 2014 (ECLI:NL:CRVB:2014:4015) oordeelde, was de WAO-gerechtigde naar het buitenland vertrokken zonder zijn nieuwe verblijfplaats door te geven aan het UWV. Het UWV had betaling van de uitkering geschorst zonder daarover een beslissing te nemen. Toen de uitkeringsgerechtigde een jaar later zijn verblijfplaats alsnog doorgaf, werd de betaling hervat. De Raad merkte op dat het feitelijk ging om een opheffing van de schorsing. Daarbij zijn relevant de Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006 van het UWV. In art. 2 lid 3 van die beleidsregels staat dat het UWV de schorsing opheft als het recht op uitkering naar behoren is vastgesteld of aan de verplichting is voldaan. Als de verzekerde niet aan zijn (controle)verplichting heeft voldaan, maar niettemin is vastgesteld dat hij recht heeft op de uitkering, dan wordt de schorsing opgeheven. Er wordt dan een boete, maatregel of waarschuwing opgelegd, tenzij elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.

Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Artikel 6

Geldend vanaf 23-06-2018

Het bepaalde in de voorgaande artikelen is van overeenkomstige toepassing op de wettelijk vertegenwoordiger van de uitkeringsgerechtigde en de aanvrager.

Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Artikel 7

Geldend vanaf 23-06-2018

De Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2006 worden ingetrokken.

Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Artikel 8

Geldend vanaf 23-06-2018

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de *Staatscourant* waarin het wordt geplaatst.

Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Artikel 9

Geldend vanaf 23-06-2018

Dit besluit wordt aangehaald als: 'Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018.'

Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Slotformulier en ondertekening

Geldend vanaf 23-06-2018

Dit besluit zal met de toelichting in de *Staatscourant* worden geplaatst.

Amsterdam, 10 april 2018

De Voorzitter Raad van bestuur UWV,

A. Paling

Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006

Geldend vanaf 01-08-2023

Gegevens deze versie

Gegevens oorspronkelijke regeling

BWB-nummer

BWBR0020114

Bronpublicatie:

18-07-2006, Stcrt. 2006, 147 (uitgifte: 01-08-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)

Inwerkingtreding

03-08-2006

Bronpublicatie inwerkingtreding:

18-07-2006, Stcrt. 2006, 147 (uitgifte: 01-08-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)

Eerste regelgevende instantie

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Citeertitel

De citeertitel is in de regeling vastgesteld.

Afkorting(en)

Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006

Vakgebied(en)

Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht

Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Verzekeringen

Ambtenarenrecht / Bijzondere onderwerpen

Sociale zekerheid algemeen / Algemeen

Arbeidsrecht / Algemeen

Soort regeling

regeling specifiek orgaan

Werkingsfeer

Nederland

Historie

Datum inwerkingtreding	Terugwerkend tot en met	Datum afkondiging	Publicatiebron	Opmerking
01-08-2023		13-06-2023	Stcrt. 2023, 21263	
03-08-2006		18-07-2006	Stcrt. 2006, 147	

Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006

Aanhef

Geldend vanaf 03-08-2006

Regeling van 18 juli 2006

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 27 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 38 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 44 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 36 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Besluit:

Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006

Artikel 1

Geldend vanaf 01-08-2023

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
- b. WAO: Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- c. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- d. WAZ: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
- e. Wajong: Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
- f. uitkering: de uitkering in de zin van hoofdstuk II van de WAO, de hoofdstukken 6 en 7 van de Wet WIA, hoofdstuk 3 van de WAZ of hoofdstuk 2 van de Wajong;
- g. uitkeringsgerechtigde: de persoon aan wie een uitkering ingevolge de WAO, de Wet WIA, de WAZ of de Wajong is toegekend;
- h. aanvrager: de persoon bedoeld in artikel 34, derde lid, van de WAO, artikel 64, derde lid, van de Wet WIA en artikel 3:28, vierde lid, van de Wajong.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 1 Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006

Begripsbepaling

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Deze controlevoorschriften zijn van belang bij aanvraag en uitvoering van de diverse arbeidsongeschiktheidswetten (WAO, WIA, Wajong, WAZ). In deze wetten is aangegeven dat een verzekerde een informatie- en medewerkingsplicht heeft. Het UWV kan slechts op correcte wijze een uitkering toekennen als het beschikt over de juiste en volledige gegevens. Om dit te bereiken, is er in de eerste plaats een informatieplicht opgenomen in art. 80 WAO, art. 27 WIA, art. 70 WAZ en art. 2:7 Wajong. In de tweede plaats is het nodig dat het UWV algemene of op de individu gerichte controles kan verrichten. In art. 23 WAO, art. 27 WIA, art. 41 WAZ en art. 2:7 Wajong is bepaald dat een verzekerde moet meewerken aan die controles. In de genoemde wetten is aangegeven dat het UWV controlevoorschriften kan stellen (zie bijvoorbeeld art. 38 WIA). Van deze mogelijkheid is gebruikgemaakt: de Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018. Er zijn daarnaast aparte controlevoorschriften voor uitkeringsgerechtigden die in het buitenland wonen, de Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006. Deze voorschriften zijn — naast de algemene controlevoorschriften — van toepassing op de verzekerde in het buitenland. Zie voor een voorbeeld van schorsing van de uitkering van een verzekerde die naar het buitenland was gegaan en zijn verblijfplaats niet had doorgegeven aan het UWV: CRvB 1 december 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:4015. Het ging om een schending van art. 6 van de algemene controlevoorschriften. Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat de controlevoorschriften buitenland naast de algemene controlevoorschriften van toepassing zijn, vormt de zaak waarin verzekerde wel 'de verklaring van in leven zijn' (artikel 3 Controlevoorschriften buitenland) had teruggestuurd. Op het moment dat UWV die verklaring ontving was echter de woon- of verblijfplaats van verzekerde nog niet bekend (art. 5 lid 1 van de algemene controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten). Pas met het uittreksel uit het vreemdelingenregister dat later werd gestuurd, werd dat adres bekend en kon het recht op - in dit geval - een WAO-uitkering worden hervat (CRvB 11 december 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:2343).

Maatregel

Zie het commentaar op artikel 27 WIA (aant. 2) voor de maatregel die wordt opgelegd als een verzekerde zich niet houdt aan de controlevoorschriften.

Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006

Artikel 2

Geldend vanaf 03-08-2006

Dit besluit is van toepassing op de aanvrager en de uitkeringsgerechtigde die in het buitenland wonen of verblijven.

Artikel 3

Geldend vanaf 01-08-2023

1.

De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde is verplicht een vragenformulier van het UWV volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen binnen een door het UWV gestelde termijn. De termijn kan in verband met vakantie op verzoek worden verlengd met de duur van de vakantie.

2.

De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde zorgt ervoor — voorzover dat in zijn vermogen ligt — dat het UWV in staat is om de juistheid en volledigheid van de gegevens die door de aanvrager of uitkeringsgerechtigde zijn verstrekt te onderzoeken.

3.

De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde voldoen aan een verzoek van het UWV om ten behoeve van de uitvoering van de WAO, de Wet WIA, de WAZ en de Wajong:

- a. het door het UWV verstuurd formulier 'Verklaring van in leven zijn' ingevuld terug te sturen binnen een door het UWV gestelde termijn, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
- b. na een oproep van het UWV op een door het UWV te bepalen kantoor te verschijnen en de gevraagde gegevens te verstrekken;
- c. mee te werken aan verificatie van de gegevens door een door het UWV aangewezen orgaan.

4.

Indien nodig ondertekent de aanvrager of uitkeringsgerechtigde een machtiging aan het UWV om verificatie door het aangewezen orgaan mogelijk te maken. Op deze machtiging dient vermeld te staan de naam van het orgaan en welke gegevens gecontroleerd mogen worden.

T&C Socialezekerheidsrecht, commentaar op art. 3 Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006

Vragenformulier

P.S. Fluit, actueel t/m 01-11-2025

Betekenis

Verzekerde is verplicht om een door het UWV toegezonden 'Verklaring van in leven zijn' in te vullen en binnen een bepaalde termijn terug te zenden samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (*Stcrt.* 2023, 21263). Met dit formulier dient de uitkeringsgerechtigde dus op een manier die door het UWV is vastgesteld een bewijs van leven te overleggen. Ook wordt medewerking van de verzekerde gevraagd met betrekking tot de verificatie door het UWV van de door hem verstrekte gegevens. Op het verzoek om een levensbewijs op te sturen staat vermeld door welke autoriteit het bewijs moet worden gewaarmerkt. De personen op wie het bewijs van toepassing is, kunnen een oproep krijgen om op het kantoor te verschijnen van een instantie die in dat land de wettelijke arbeidsongeschiktheidsregelingen uitvoert of van de Nederlandse ambassade. In Nederland is het mogelijk om met behulp van een burgerservicenummer informatie van een verzekerde over o.a. leefvorm, burgerlijke staat en inkomen te verifiëren buiten de verzekerde om. Soms kan dit ook worden gerealiseerd met behulp van buitenlandse (uitkerings)instanties als Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten met het betreffende land. Is een dergelijk verdrag er niet, dan zal soms een machtiging moeten worden verstrekt om verificatie van gegevens mogelijk te maken.

Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006

Artikel 4

Geldend vanaf 01-08-2023

Het bepaalde in de voorgaande artikelen is van overeenkomstige toepassing op de wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager en de uitkeringsgerechtigde, alsmede de instelling bedoeld in artikel 54 WAO, artikel 71 Wet WIA, artikel 57 WAZ of artikel 2:55 Wajong waaraan de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt betaald.

Artikel 5

Geldend vanaf 03-08-2006

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de *Staatscourant* waarin het wordt geplaatst.

Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006

Artikel 6

Geldend vanaf 03-08-2006

De Controlevoorschriften buitenland WAO, WAZ en Wajong worden ingetrokken.

Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006

Artikel 7

Geldend vanaf 03-08-2006

Dit besluit wordt aangehaald als: Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006.

Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006

Slotformulier en ondertekening

Geldend vanaf 03-08-2006

Dit besluit wordt met de toelichting in de *Staatscourant* gepubliceerd.
Amsterdam, 18 juli 2006.
De Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst.